

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2025

X. volební období

Návrh

poslanců Andreje Babiše, Karla Havlíčka, Tomia Okamury, Petra Macinky, Aleny Schillerové, Zuzany Schwarz Bařtipánové, Radima Fialy, Borise Šťastného, Vojtěcha Krňanského a Marie Pořarové

na vydání zákona,

**kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony**

(sněmovní tisk ...)

ZÁKON

ze dne ... 2026,

**kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony**

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna stavebního zákona

Čl. I

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 126/2024 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 437/2024 Sb., zákona č. 23/2025 Sb., zákona č. 39/2025 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 223/2025 Sb., zákona č. 249/2025 Sb. a zákona č. 330/2025 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu pod označením § 1 se slovo „úpravy“ nahrazuje slovy „a účel zákona“.
2. V § 1 odst. 1 se slova „orgánů stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy“ nahrazují slovy „úřadů rozvoje území, územních samosprávných celků a dotčených orgánů“.

3. V § 1 odst. 3 se za slova „podmínky pro“ vkládají slova „bydlení, práci a život lidí,“ a doplňuje se věta druhá „Znemožnit rozvoj sídel, hospodářství a veřejné infrastruktury nebo nepovolit záměr lze jen tehdy, není-li možné zajistit dostatečnou ochranu jiných hodnot podmínkami, kompenzačními nebo zmírňujícími opatřeními.“.
4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 68 až 78 zní:

„§ 1a

Úřady rozvoje území

(1) Úřady rozvoje území zajišťují ochranu a rovnováhu dotčených zájmů, které koordinují, a usilují o předcházení jejich rozporům a o naplnění účelu tohoto zákona. Uplatňování požadavku ochrany veřejného zájmu nesmí vést k nepřiměřenému dotčení jiných veřejných zájmů a k narušení nebo znehodnocení charakteru, potenciálu a hodnot území jako celku.

(2) V případě rozporu zájmů úřad rozvoje území porovná jejich význam a závažnost s cílem zajistit, aby zásah do žádného z nich svými nepříznivými následky nepřesahoval přínosy, nepřekračoval limitní hodnoty stanovené právními předpisy a výsledné řešení bylo v souladu s převažujícím veřejným zájmem a oprávněnými zájmy osob. Přitom vychází ze stávajícího stavu poznání a ekonomicky a technicky přijatelných možností řešení.

(3) Úřady rozvoje území posuzují a chrání veřejné zájmy podle tohoto zákona a další veřejné zájmy zejména v oblasti

- a) života a zdraví lidí⁶⁸⁾,
- b) životního prostředí⁶⁹⁾,
- c) státní památkové péče⁷⁰⁾,
- d) veřejné infrastruktury⁷¹⁾,
- e) zemědělství, lesnictví a ochrany zvířat⁷²⁾,
- f) nerostného bohatství, hornické činnosti a výbušnin⁷³⁾,
- g) výroby a hospodaření s energií⁷⁴⁾,
- h) obrany a bezpečnosti státu⁷⁵⁾,
- i) požární ochrany a integrovaného záchranného systému⁷⁶⁾,
- j) prevence závažných havárií, integrované prevence a omezování znečištění⁷⁷⁾,
- k) práva na územní samosprávu⁷⁸⁾.

(4) Při posuzování a ochraně veřejných zájmů podle odstavce 3 v řízení podle části šesté, deváté a desáté tohoto zákona vykonávají úřady rozvoje území pravomoc dotčených orgánů podle jiných zákonů namísto těchto orgánů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Rozhodnutí úřadu rozvoje území podle části šesté, deváté a desáté tohoto zákona nahrazuje rozhodnutí, závazná stanoviska a jiné úkony dotčených orgánů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak; v rozhodnutí stanoví úřad rozvoje území i podmínky k ochraně veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy.

-
- ⁶⁸⁾ Zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- ⁶⁹⁾ Zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
- ⁷⁰⁾ Zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- ⁷¹⁾ Zejména zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
- ⁷²⁾ Zejména zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
- ⁷³⁾ Zejména zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- ⁷⁴⁾ Zejména zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení

využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie).

- ⁷⁵⁾ Zejména ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
- ⁷⁶⁾ Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- ⁷⁷⁾ Zejména zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- ⁷⁸⁾ Zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Dotčené orgány uplatňují stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska k záležitostem podle tohoto zákona pouze v mezích své působnosti a činí tak co nejdříve a v nejranější fázi, kdy je to možné; přitom uplatňují nejmírnější prostředky, které jsou dostatečné k ochraně jimi hájeného veřejného zájmu, a zvláště dbají zachování účelu tohoto zákona a jeho ustanovení, která se týkají jejich působnosti.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

- 6. V § 2 odst. 3 se slovo „ke“ nahrazuje slovy „k vyjádřením a“.
- 7. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a ve věcech, které byly vyhodnoceny v závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle jiného právního předpisu“.
- 8. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zmírnit své původní stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko může dotčený orgán též za účelem řešení rozporu.“.
- 9. V § 5 odst. 3 se za slovo „záměru“ vkládají slova „nebo více souvisejících záměrů anebo v etapách“.
- 10. V § 5 odst. 4 se za slovo „výstavby“ vkládají slova „a příslušnost stavebního úřadu k celému“.
- 11. V § 5 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Stavbou pro hromadné bydlení je stavba nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10 000 m².

(8) Výstavba veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu.“.

12. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Změnou dokončené stavby se v tomto zákoně rozumí také podstatná změna, která

a) spočívá ve změně způsobu užívání stavby, ve změně v době trvání dočasné stavby nebo ve změně dočasné stavby na stavbu trvalou, nebo

b) vyvolává účinky, jež by mohly ohrozit život nebo veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.“.

13. V § 10 odst. 1 písm. a) za slova „zejména stavby“ vkládá slovo „cest“.

14. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „ukládání“ nahrazuje slovem „akumulaci“.

15. V § 12 písm. a) se slova „funkčního využití nebo“ zrušují a za slovo „uspořádání“ se vkládají slova „nebo využití“.

16. V § 12 písm. c) se slova „zastavěným stavebním“ zrušují a za slovo „pozemkem“ se vkládají slova „zázemí domu“.

17. V § 12 písm. d) se slova „územním rozvojovým plánem, zásadách územního rozvoje nebo územním plánem, popřípadě v územně plánovacích podkladech, s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob využití nebo její význam“ nahrazují slovy „nástrojích územního plánování pro určité prostorové uspořádání nebo využití“.

18. V § 12 písm. e) se za slovo „koridorem“ vkládají slova „prostor nebo“ a na konci textu písmene e) se doplňují slova „v nástrojích územního plánování“.

19. V § 12 písm. g) se slova „svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více městských částí“ nahrazují slovy „mají celoměstský význam, rozsah nebo využití“.

20. V § 12 písmeno h) zní:

„h) zastavitelným územím území vymezené v územním plánu, které obsahuje zastavitelné plochy, koridory pro stavební záměry a nestavební plochy; dále se zastavitelným územím rozumí zastavitelné území vymezené samostatným postupem podle § 116 až 121 (dále jen „vymezení zastavitelného území“),“.

21. V § 12 se na konci textu písmene i) doplňují slova „; plochu lze vymezit jako stávající nebo návrhovou“.

22. V § 12 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j) nestavební plochou plocha v zastavitelném území, která není určena k umístění zástavby, s výjimkou veřejné infrastruktury; plochu lze vymezit jako stávající nebo návrhovou,“.

Dosavadní písmena j) až w) se označují jako písmena k) až x).

23. V § 12 písmeno k) zní:

„k) nezastavitelným územím území nezahrnuté do zastavitelného území,“.

24. V § 12 písm. l) se za slovo „plochou“ vkládají slova „zastavitelná nebo nestavební“, slova „k vytvoření zcela nového“ se nahrazují slovy „ke změně“ a slova „vymezená územním rozvojovým plánem, zásadami územního rozvoje nebo v zastavěném území územním plánem“ se zrušují.
25. V § 12 písm. m) se slovo „nezastavěného“ nahrazuje slovem „nezastavitelného“ a slovo „nezastavěném“ se nahrazuje slovem „nezastavitelném“.
26. V § 12 písm. n) se slova „pozemky a veřejným prostranstvím“ nahrazují slovy „uličním prostranstvím a bloky“.
27. V § 12 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
„o) blokem ucelená část území tvořená souborem pozemků, jedním pozemkem nebo jeho částí, zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čarou; bloky se rozlišují na stavební, které jsou určeny převážně k zastavění budovami, a nestavební, které jsou určeny převážně k nestavebním účelům,“.
- Dosavadní písmena p) až x) se označují jako písmena q) až y).
28. V § 12 písm. u) se slova „měřítku menším“ nahrazují slovy „podrobnosti menší“.
29. V § 13 písm. d) se za slovo „staveb“ vkládají slova „podle jejich potřeby a účelu“, slova „s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace“)“ se nahrazují slovy „se zdravotním postižením podle jiného právního předpisu“ a za slova „s cílem“ se vkládají slova „zajištění jejich bezpečnosti a nezbytného“.
30. V § 13 písm. f) se za slova „stavba s“ vkládá slovo „převažující“.
31. V § 13 písm. h) se za slovo „výrobu“ vkládají slova „, a to i bez nutnosti využití místní půdy,“.
32. V § 13 se čárka na konci písmene p) nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje.
33. V části druhé hlavy I se v nadpisu pod označením hlavy I slovo „**STAVEBNÍ**“ nahrazuje slovem „**VEŘEJNÁ**“.
34. V § 15 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“), orgány územního plánování, stavební úřady, obce, a kraje“ nahrazují slovy „kraje, obce, úřady rozvoje území, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra“.
35. V § 16 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Obec a kraj prosazují a hájí veřejný zájem na všestranném rozvoji svého území a vytváření podmínek pro bydlení, práci a život lidí.“.
- Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
36. § 17 včetně nadpisu nad i pod označením § 17 zní:

„Úřady rozvoje území

§ 17

Soustava úřadů rozvoje území

(1) Zřizují se Úřad rozvoje území České republiky (dále jen „Úřad“), úřady rozvoje území kraje a jejich územní pracoviště.

(2) Úřad je účetní jednotkou. Úřady rozvoje území kraje a jejich územní pracoviště nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem České republiky, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Úřadu.

(3) Pro účely zákona o státní službě je Úřad bezprostředně nadřízeným služebním úřadem úřadů rozvoje kraje.“.

37. Za § 17 se vkládají nové § 17a a § 17b, které včetně nadpisů znějí:

„§ 17a

Úřad

(1) Úřad je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění a dalších věcí upravených tímto zákonem. Úřad řídí a metodicky sjednocuje činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů; dále provádí výzkum, publikační činnost a řeší koncepční otázky teorie a praxe v oblasti rozvoje území, územního plánování, stavebního řádu, stavební kultury a vystavěného prostředí, urbanismu a architektury.

(2) Sídlem Úřadu je Praha. Úřad může zřídit svá územní pracoviště.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra pro místní rozvoj. Předsedu zastupují v jím vymezených oblastech místopředsedové, které na návrh předsedy jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj. Ten, kdo předsedu nebo místopředsedu jmenoval, ho odvolá, pokud přestane splňovat podmínky pro jmenování.

(4) Předseda a místopředsedové Úřadu jsou jmenováni na dobu 6 let a mohou být jmenováni opakovaně. Předsedou a místopředsedou Úřadu může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která

a) je státním občanem České republiky,

b) je plně svéprávná,

c) je bezúhonná a

d) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.

(5) Předseda Úřadu a místopředsedové Úřadu jsou zaměstnanci státu zařazení v Úřadu. Předseda Úřadu stojí v čele Úřadu, organizuje a řídí jeho činnost; považuje se za služební orgán a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě. Místopředseda Úřadu se považuje za ředitele sekce podle zákona o státní službě a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

(6) Předseda Úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

Místopředsedové Úřadu mají nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezmínou-li zaměstnanci Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

(7) Předseda a místopředsedové Úřadu nesmí zastávat jinou placenou funkci a vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké.

§ 17b

Úřady rozvoje území kraje

(1) Úřady rozvoje území kraje jsou územními správními úřady ve věcech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění a dalších věcí upravených tímto zákonem.

(2) Úřady rozvoje území kraje jsou

- a) Úřad rozvoje území pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
- b) Úřad rozvoje území pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
- c) Úřad rozvoje území pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,
- d) Úřad rozvoje území pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,
- e) Úřad rozvoje území pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,
- f) Úřad rozvoje území pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
- g) Úřad rozvoje území pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,
- h) Úřad rozvoje území pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,
- i) Úřad rozvoje území pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,
- j) Úřad rozvoje území pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě,
- k) Úřad rozvoje území pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
- l) Úřad rozvoje území pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
- m) Úřad rozvoje území pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě,
- n) Úřad rozvoje území pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

(3) Územní pracoviště úřadu rozvoje území kraje jsou v obcích s rozšířenou působností. Úřad rozvoje území kraje může zřídit územní pracoviště i v jiných obcích, je-li to potřebné.

(4) Úřad rozvoje území kraje vykonává územní působnost v území příslušného kraje. Územní pracoviště úřadu rozvoje území kraje vykonává územní působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve které má sídlo.

(5) V čele úřadu rozvoje území kraje stojí ředitel, v čele územního pracoviště stojí vedoucí.“.

38. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a v souladu se zásadami uvedenými v části první, hlavě I tohoto zákona zajišťují koordinaci jejich vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek, řešení rozporů a odstraňování vad“.

39. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Orgány územního plánování a stavební úřady mohou nařídit společné jednání s obcemi, kraji nebo dotčenými orgány, a to oznámením nejméně 5 dnů před jeho konáním, nedohodnou-li se jinak. Společné jednání je neveřejné, o jeho závěrech se sepisuje protokol. Je-li to účelné, lze ke společnému jednání přizvat jiné osoby. Nezúčastní-li se dotčený orgán bez důvodné omluvy společného jednání, platí, že souhlasí s řešením orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu. K odstranění rozporů nebo zjevných vad vyjádření, stanovisek nebo závazných stanovisek může orgán územního plánování nebo stavební úřad stanovit dotčeným orgánům lhůtu, která nepřekročí 15 dní.“.

40. V § 18 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „s tím, že je-li příslušným orgánem tentýž správní orgán, rozhodne o rozporu jeho vedoucí“.

41. V § 19 odst. 1 písm. a) se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „úřady rozvoje území“.

42. V § 19 odst. 1 písm. c) se slova „úřady územního plánování a“ nahrazují slovem „kraje,“.

43. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova „obecní úřad, který získal potvrzení o zajištění splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti“ nahrazují slovem „obce“.

44. V § 19 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) hlavní město Praha.“.

45. V § 19 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

46. Nadpis pod označením § 21 zní „**Úřady rozvoje území**“.

47. V § 21 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad je nadřízeným orgánem krajů a hlavního města Prahy jako orgánů územního plánování.“.

48. V § 21 odst. 2, § 42 odst. 3, § 50 odst. 1, § 70 odst. 3, § 71a odst. 1, § 71b odst. 1, § 71b odst. 3, § 71b odst. 4, § 71c odst. 1, § 71d odst. 1, § 71d odst. 2, § 71d odst. 5, § 71e odst. 3, § 114 odst. 3, § 114 odst. 4, § 128 odst. 4, § 129, § 267 odst. 1, § 268 odst. 2, § 281 odst. 1, § 281 odst. 2, § 286 a § 287 odst. 2 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

49. V § 21 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládají slova „zpracovává a“.

50. V § 21 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova „zpracovává a“.

51. V § 21 odst. 2 se na začátek písmene d) vkládají slova „zpracovává a“.

52. V § 21 odst. 2 se na začátek písmene e) vkládají slova „zpracovává a“.

53. V § 21 odst. 2 se na začátek písmene f) vkládají slova „zpracovává a“.

54. V § 21 odst. 2 se na začátek písmene g) vkládají slova „zpracovává a“.

55. V § 21 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

56. V § 21 se doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Úřad rozvoje území kraje je nadřízeným orgánem obcí jako orgánů územního plánování.

(4) Úřad rozvoje území kraje

- a) vykonává kontrolu ve věcech územního plánování,
- b) pořizuje územně analytické podklady pro území kraje,
- c) pořizuje územní plán na žádost obce podle § 47 odst. 2,
- d) pořizuje územní opatření o stavební uzávěře na žádost obce podle § 47 odst. 2,
- e) pořizuje územní opatření o asanaci území na žádost obce podle § 47 odst. 2,
- f) vkládá data do národního geoportálu územního plánování,
- g) pořizuje a vydává vymezení zastavitelného území obcí, které nemají územní plán, a
- h) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.“.

57. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Kraj

(1) Kraj vykonává územně plánovací činnosti v zájmu rozvoje kraje v rámci svého práva na samosprávu. Při tom jej lze omezit jen na základě zákona a jen v nezbytně nutném rozsahu.

(2) Kraj v samostatné působnosti zpracovává a pořizuje zásady územního rozvoje, územní studie a územní opatření a vkládá data o nich do národního geoportálu územního plánování.“.

58. V § 24 odst. 2 písm. b), § 27 odst. 2 písm. c), § 42 odst. 2, § 42 odst. 4, § 42 odst. 5, § 50 odst. 1 písm. e), § 50 odst. 2, § 71 odst. 2, § 71b odst. 3, § 71c odst. 3, § 71d odst. 3, § 71e odst. 3, § 76 odst. 2, § 95 odst. 2, § 154 odst. 3, § 269 odst. 1 písm. e), § 277 odst. 1 a § 300 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

59. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova „krajský úřad“ nahrazují slovem „kraj“.

60. V § 24 odst. 2 písm. d) se slova „krajský úřad“ nahrazují slovem „kraj“.

61. V § 24 odst. 2 se tečka na konci písmene e) nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f) uděluje souhlas ke zpřesnění navazující územně plánovací dokumentace podle § 73 odst. 5 nebo k možnosti odchýlit se od územně plánovací dokumentace nebo územního opatření podle § 193 odst. 2.“.

62. § 25 se včetně nadpisu zrušuje.

63. § 26 včetně nadpisu zní:

„§26

Obec

(1) Obec vykonává územně plánovací činnosti v zájmu rozvoje obce v rámci svého práva na samosprávu. Při tom ji lze omezit jen na základě zákona a jen v nezbytně nutném rozsahu.

(2) Obec v samostatné působnosti zpracovává a pořizuje územní plán, regulační plán, územní studii a územní opatření a vkládá data o nich do národního geoportálu územního plánování.“.

- 64. V § 27 odst. 2 písm. b) se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
- 65. V § 27 odst. 2 písm. c) se slova „krajský úřad jako úřad územního plánování,“ nahrazují slovem „kraj“.
- 66. V § 27 odst. 2 písm. f) se text „25 písm. b)“ nahrazuje textem „47 odst. 2“.
- 67. V § 27 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) uděluje souhlas k možnosti odchýlit se od územně plánovací dokumentace nebo územního opatření podle § 193 odst. 2.“.
- 68. V § 28 včetně nadpisu zní:

„§ 28

Působnost na území hlavního města Prahy

Územní plán pro území hlavního města Prahy a zásady územního rozvoje hlavního města Prahy zpracovává, pořizuje a vydává hlavní město Praha.“.

- 69. § 29 se včetně nadpisu zrušuje.
- 70. § 30 odst. 1 zní:
„(1) Působnost ve věcech stavebního řádu vykonávají stavební úřady, kterými jsou úřady rozvoje území, jiné stavební úřady a autorizovaný inspektor.“.
- 71. V § 30 se odstavce 2 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 2.
- 72. V § 30 se doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Úřad je nadřízeným správním orgánem úřadů rozvoje území kraje. Úřady rozvoje území kraje jsou nadřízeným správním orgánem svých územních pracovišť.
(4) Nadřízeným správním orgánem autorizovaného inspektora je stavební úřad, který v dané věci vydal povolení záměru.“.
- 73. § 30a se včetně nadpisu zrušuje.
- 74. § 31 včetně nadpisu zní:

„§ 31

Metodická činnost

Jiné ústřední orgány státní správy v rámci své působnosti metodicky podporují výkon působnosti Úřadu v oblastech, ve kterých stavební úřady rozhodují o věcech v působnosti jiných ústředních orgánů státní správy.“.

75. Nadpis pod označením § 32 zní: „**Úřad**“.
76. V § 32 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
77. V § 32 odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.
78. V § 32 odst. 1 se tečka na konci písmene g) nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena h) a i), která znějí:
„h) vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených a s nimi souvisejících staveb a
i) vydává rámcové povolení pro stavby jaderného zařízení a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení.“.
79. V § 32 odstavec 2 zní:
„(2) Proti rozhodnutí Úřadu vydanému v řízení podle části šesté tohoto zákona není přípustný rozklad.“.
80. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.
81. § 32a a § 32b se včetně nadpisů zrušují.
82. § 33 včetně nadpisu zní:

„§ 33

Úřad rozvoje území kraje

Úřad rozvoje území kraje

- a) vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech záměrů EIA, u kterých nevykonává působnost Úřad nebo jiný stavební úřad,
- b) vydává rámcové povolení pro stavby v působnosti jiného stavebního úřadu, včetně staveb souvisejících, a
- c) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.“.
83. § 34 včetně nadpisu zní:

„§ 34

Územní pracoviště

Územní pracoviště úřadu rozvoje území kraje

- a) vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech záměrů, u kterých nevykonává působnost Úřad, úřad rozvoje území kraje nebo jiný stavební úřad, a
- b) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.“.
84. § 34a se včetně nadpisu zrušuje.
85. V § 35 odst. 4 se slova „krajského úřadu nebo obecního stavebního úřadu“ nahrazují slovy „úřadů rozvoje území“.
86. § 37 včetně nadpisu zní:

Kvalifikační požadavky

(1) Orgány územního plánování a stavební úřady vykonávají činnost prostřednictvím osob splňujících kvalifikační požadavky podle tohoto zákona nebo podle jiných zákonů.

(2) Kvalifikační požadavky splňuje autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik nebo advokát, pokud vykonají úřednickou zkoušku pro obor státní služby, jehož součástí je legislativa, právní činnost, stavebnictví, bydlení, regionální rozvoj, územní plánování nebo stavební řád do pěti let od vzniku služebního poměru.

(3) Kvalifikační požadavky splňuje dále fyzická osoba, která má

a) osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro úředníky územních samosprávných celků pro správní činnosti v územním plánování, stavebním řádu nebo vyvlastnění nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor uvedený v odstavci 2 a

b) vzdělání

1. vysokoškolské v oboru architektura, urbanismus, stavebnictví, geodézie, kartografie, regionální rozvoj, socioekonomická geografie, městské inženýrství, ekonomie, sociologie, doprava, přírodní vědy nebo právo, nebo
2. vyšší odborné nebo střední s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví, geodézie, kartografie, regionální rozvoj, veřejnosprávní činnost nebo doprava.

(4) Pokud při postupech podle tohoto zákona vykonává stavební úřad působnost podle jiných právních předpisů, podílejí se na této činnosti oprávněné úřední osoby splňující kvalifikační požadavky podle zvláštní odborné způsobilosti pro úředníky územních samosprávných celků nebo úřednické zkoušky pro příslušný obor.

(5) Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat činnost, pouze pokud je zajištěno, že bude do doby splnění požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky, nejvýše však po dobu 3 let.“

87. V § 38 odst. 1 se slova „soustavně a komplexně řešit funkční využití území, stanovovat zásady jeho funkčního a prostorového uspořádání a vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území“ nahrazují slovy „ve veřejném zájmu vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území“, za slovo „podmínek“ se vkládají slova „pro život lidí a jejich bydlení, práci, podnikání, rekreaci a soudržnost společenství obyvatel území, pro“, čárka za slovem „prostředí“ se nahrazuje slovem „a“ a slova „a pro soudržnost společenství obyvatel území“ se zrušují.
88. V § 38 odst. 2 se slova „zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území a za tímto účelem vyhodnocuje potenciál rozvoje území a prognózy jeho dalšího vývoje“ nahrazují slovy „soustavně a komplexně řeší využití území a stanovuje zásady jeho prostorového a funkčního uspořádání“.
89. V § 38 odst. 4 se za slovo „rozvíjí“ vkládají slova „civilizační, kulturní a“, slova „, kulturní a civilizační“ se zrušují, za slovo „totožnosti“ se vkládají slova „, to vše při vědomí nutného zajištění ochrany stávající úrovně života a zajištění hospodářského

- rozvoje“, za slova „podmínky pro“ se vkládají slova „efektivní a“, slovo „zastavěného“ se nahrazuje slovem „zastavitelného“, slovo „nezastavěného“ se nahrazuje slovem „nezastavitelného“, za slovo „zelené“ se vkládají slova „, jakož i technické“, za slova „s ohledem na“ se vkládají slova „potenciál a“ a slovo „míru“ se nahrazuje slovy „co nejlepší“.
90. V § 39 úvodní části ustanovení se za slova „ve veřejném zájmu“ vkládají slova „rozvíjet a chránit území, a za tím účelem“.
91. V § 39 písm. a) se slova „zjišťovat a“ nahrazují slovem „zjišťovat“, za slovo „posuzovat“ se vkládají slova „a vyhodnocovat“, slovo „jeho“ se nahrazuje slovy „potenciál jeho rozvoje, prognózy jeho dalšího vývoje a jeho civilizační, kulturní a“ a slova „, kulturní a civilizační“ se zrušují.
92. V § 39 písm. b) se za slova „s ohledem na“ vkládají slova „jeho potenciál“, za slova „sídél, rozvoje“ se vkládají slova „bydlení, hospodářství a“, za slova „veřejné infrastruktury“ se vkládají slova „s preferencí co nejlepšího a nejpestřejšího využití zastavitelného území“, slova „a ochrany“ se nahrazují slovem „ochrany“ a slova „stanovení podmínek“ se nahrazují slovem „zlepšování“.
93. V § 39 písm. c) se za slova „s ohledem na“ vkládají slova „potenciál jeho rozvoje“,.
94. V § 39 písm. e) se za slova „předpoklady pro“ vkládá slovo „efektivní“, slovo „zastavěného“ se nahrazuje slovem „zastavitelného“ a slova „sídél prostřednictvím cílené revitalizace“ se nahrazují slovy „a revitalizací nevyužitých“,.
95. V § 39 písm. f) se slova „vyhodnocovat a, je-li to účelné,“ zrušují a za slova „pro výrobu“ se vkládají slova „, skladování a distribuci“.
96. V § 39 písm. g) se za slovo „bydlení“ vkládají slova „, příležitosti pro práci a podnikání“.
97. V § 39 se písmeno h) zrušuje.
- Dosavadní písmena i) až s) se označují jako písmena h) až r).
98. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně nadpisu zní:

„§ 39a

Politika architektury a stavební kultury

(1) Politika architektury a stavební kultury je strategickým dokumentem s celostátní působností, který určuje vizi, cíle a opatření k dosažení kvality vystavěného prostředí.

(2) Politika architektury a stavební kultury rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje. Politika architektury a stavební kultury je kritériem pro posuzování hodnot chráněných stavebním zákonem.

(3) Úřad zajistí zveřejnění usnesení vlády, kterým byla schválena politika architektury a stavební kultury, ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a v téže lhůtě zveřejní politiku architektury a stavební kultury způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Úřad nejpozději do 6 let od schválení politiky architektury a stavební kultury a poté nejméně jednou za 6 let předloží vládě zprávu o plnění politiky architektury a

stavební kultury. Vláda může na jejím základě uložit Úřadu pořídit aktualizaci nebo novou politiku architektury a stavební kultury.“.

99. V § 41 se slovo „funkčního využití,“ nahrazuje slovy „stávající nebo plánované“, za slovo „jejich“ se vkládá slovo „využití a“ a dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

„(2) Při posuzování souladu s charakterem území se zohledňují cíle a úkoly územního plánování a veřejný zájem na zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury.“.

100. V § 42 odst. 4 se slovo „na“ nahrazuje slovem „v“.

101. V § 42 odst. 5 se věty první a druhá zrušují.

102. V § 43 odstavec 1 zní:

„(1) Orgány územního plánování informují veřejnost a dotčené orgány o své činnosti, zejména o pořizování nástrojů územního plánování podle tohoto zákona; ustanovení části šesté správního řádu o zveřejňování a doručování se nepoužijí. Osobám, které nejsou schopny využít národní geoportál územního plánování, orgány územního plánování umožní nahlížet do zveřejňovaných informací a činit si z nich výpisy a kopie.“.

103. V § 43 odst. 2 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.

104. V § 43 odst. 5 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

105. V části třetí hlavě II se díl 2 včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní díly 3 až 5 se označují jako díly 2 až 4.

106. V § 46 odstavec 1 zní:

„(1) Pořizovatelem se v tomto zákoně rozumí orgán územního plánování.“.

107. V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „, který byl přijat do služebního poměru a zařazen na služební místo nebo jmenován na služební místo představeného k výkonu“ zrušují a za slova „územní plánování“ se vkládají slova „nebo regionální rozvoj“.

108. V § 46 odst. 2 písm. b) se slova „splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nebyla-li mu z nich udělena výjimka“ nahrazují slovy „s osvědčením zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování podle jiného právního předpisu“.

109. V § 46 odst. 2 písm. c) se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“ a slova „, jde-li o pořizovatele podle odstavce 1 písm. d)“ se zrušují.

110. V § 46 se odstavec 3 zrušuje.

111. § 47 včetně nadpisu zní:

„§ 47

Pořizování jiným pořizovatelem

(1) Obec může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí o výkonu její působnosti pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu, případně dalších nástrojů územního plánování. K přezkumu souladu veřejnoprávní smlouvy uzavřené s

jinou obcí s právními předpisy a k rozhodování sporů z ní je příslušný úřad rozvoje území kraje.

(2) Úřad rozvoje území kraje pořizuje územní plán pro obec, pokud jej o to obec požádá.

(3) Ustanovení zákona o určeném zastupiteli se použijí pouze pro pořizování jiným pořizovatelem.“.

112. § 48 se včetně nadpisu zrušuje.

113. V § 49 odst. 1 se slova „a zastupitelstvo kraje“ nahrazují slovy „, pro kterou pořizuje územní plán, regulační plán nebo územní studii jiný pořizovatel,“ a slova „územně plánovací dokumentace obce nebo kraje“ se zrušují.

114. V § 49 odst. 2 se slovo „Pořizovatel“ nahrazuje slovy „Jiný pořizovatel“.

115. V § 49 odst. 3 se za slovo „mezi“ vkládá slovo „jiným“.

116. V § 49 se odstavec 4 zrušuje.

117. V § 50 odst. 1 písm. c) se slova „vzdělání a praxe“ zrušují a text „§ 44 odst. 4“ se nahrazuje textem „§ 37“.

118. V § 50 odst. 1 písm. e) se za slova „činnost“ vkládají slova „ve veřejné správě po dobu nejméně 3 let“.

119. V § 51 odst. 1 písm. b) se slova „Českou komorou architektů“ zrušují.

120. V § 51 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

121. V § 52 odst. 1 písm. a) se slova „podle § 44 odst. 3, nebo doklad o udělení výjimky podle § 45 odst. 1“ zrušují.

122. V § 52 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

123. V § 53 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

124. V § 53 odst. 1 písm. a) se slova „ministři pro místní rozvoj“ nahrazují slovem „Úřadu“.

125. V § 53 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

126. V § 53 odst. 1 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

127. V § 53 odst. 2 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

128. V § 53 odst. 3 se slova „obecní úřad“ nahrazují slovem „pořizovatele“ a slovo „který“ nahrazuje slovem „kterého“.

129. V § 54 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 79 zní:

„(1) Dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle jiných zákonů,⁷⁹⁾ jsou-li tyto zájmy dotčeny, způsobem podle § 2 a 3 a při respektování cílů a úkolů územního plánování a zájmu samospráv a státu na rozvoji svého území.

⁷⁹⁾ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o

prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

130. V § 54 odst. 2 se za slova „obsah je“ vkládají slova „z hlediska souladu s jinými zákony“, slovo „zastavěného“ se nahrazuje slovem „zastavitelného“, za slovo „rozporů“ se vkládají slova „dohodnuto nebo“ a na konec textu odstavce se doplňují věty „Pořizovatel nepřihlíží k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje a vydání nadřazené územně plánovací dokumentace. Pořizovatel se může od stanoviska dotčeného orgánu odchýlit v části, ve které stanovisko překračuje působnost dotčeného orgánu nebo měřítko či podrobnost pořizované územně plánovací dokumentace.“.
131. V § 54 odst. 5 se za slovo „neuplatní,“ vkládají slova „platí, že s navrženým nástrojem územního plánování souhlasí;“.
132. § 55 včetně nadpisu zní:

„§ 55

Řešení rozporů

(1) Pořizovatel projednává protichůdná stanoviska dotčených orgánů a zájmy obcí, krajů a státu, koordinuje je a řeší případné rozpory podle zásad uvedených v § 1a odst. 1 a 2 a § 18 odst. 1 a 2.

(2) Dojde-li k rozporu mezi dotčenými orgány nebo mezi obcí nebo krajem a dotčeným orgánem, projedná jej pořizovatel se stranami tohoto rozporu v dohodovacím řízení, jež je zahájeno dnem, kdy oznámení pořizovatele o jeho zahájení spolu s návrhem řešení dojde stranám rozporu. Nezúčastní-li se dotčený orgán bez důvodné omluvy dohodovacího řízení, platí, že od rozporu ustoupil.

(3) Nedojde-li k dohodě do 30 dnů od zahájení dohodovacího řízení, podá pořizovatel návrh na rozhodnutí o rozporu Úřadu spolu s návrhem řešení rozporu. Je-li pořizovatelem Ministerstvo obrany nebo Úřad, podá pořizovatel návrh na rozhodnutí o rozporu vládě spolu s návrhem řešení rozporu.

(4) Před rozhodnutím o rozporu Úřad vyzve příslušný ústřední orgán státní správy k vyjádření ve lhůtě 15 dnů. Nevyjádří-li se příslušný ústřední orgán státní správy ve stanovené lhůtě, platí, že od rozporu ustoupil. Před rozhodnutím o rozporu zašle Úřad vyjádření ústředního orgánu státní správy podle věty první stranám rozporu a může též nařídit společné jednání podle § 18 odst. 2.

(5) Úřad rozhodne o rozporu do 45 dnů od doručení návrhu pořizovatele. Nerozhodne-li Úřad ve stanovené lhůtě, platí řešení navržené pořizovatelem.

(6) O rozporu mezi dotčenými orgány navzájem rozhodne Úřad sdělením podle části čtvrté správního řádu. O rozporu mezi obcí nebo krajem a dotčeným orgánem rozhodne Úřad rozhodnutím podle části druhé správního řádu; proti rozhodnutí Úřadu není přípustný rozklad.

(7) Rozhodnutí o rozporu zveřejní Úřad v národním geoportálu územního plánování.“.

133. V § 56 se odstavec 6 zrušuje.

134. V nadpisu nad označením § 57 se slova „a koordinační výkres“ zrušují.

135. V § 57 odst. 1 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

136. V § 57 odst. 2 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

137. V § 57 se odstavce 3 a 4 zrušují.

138. V § 59 odst. 1 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“, slova „v elektronické verzi“ se nahrazují slovy „jako digitální textová a prostorová data ve vektorové formě“ a slova „formátu¹⁰⁾“, včetně prostorových dat¹¹⁾, rovněž ve vektorové formě“ se nahrazují slovem „formátu“.

Poznámky pod čarou č. 10 a 11 se zrušují.

139. V § 59 odst. 2 se slova „Vybrané části územně“ nahrazují slovem „Územně“ a slovo „zastavěného“ se nahrazuje slovem „zastavitelného“.

140. V § 59 odst. 3 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“ a písmeno c) se zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

141. V § 59 odst. 4 se slova „Podrobný obsah“ nahrazují slovem „Obsah“ a slova „včetně stanovení vybraných částí územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území a územního opatření, které se zpracovávají v jednotném standardu,“ se zrušují.

142. V § 61 písm. d) se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

143. V § 62 odst. 1 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

144. V § 62 odst. 2 se za slovem „hodnot“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování podmínek udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci“ se zrušují.

145. V § 63 odst. 1 se za slovo „například“ vkládá slovo „koridoru,“.

146. V § 64 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

147. V § 65 se v odstavci 1 věta „Pořizovatel zohledňuje také prognózy dalšího vývoje území, aby získal představu o jeho budoucím stavu a vývoji.“ zrušuje a v odstavci 3 se slova „a nejpozději do 4 let od jejich poslední úplné aktualizace pořídí návrh nové úplné aktualizace“ zrušují.

148. § 66 včetně nadpisu zní:

Zveřejnění územně analytických podkladů

Územně analytické podklady a jejich aktualizace zveřejňuje pořizovatel v národním geoportálu územního plánování.“.

149. V § 68 odstavec 4 zní:

„(4) Pořizovatel může projednat návrh územní studie s vlastníky dotčených nemovitostí, s dotčenými orgány či s veřejností.“.

150. V § 69 odst. 2 se slova „ministerstvo, nebo jím pověřená organizační složka státu,“ nahrazují slovem „Úřad“.

151. V § 70 odst. 1 se za slovo „konkretizaci“ vkládají slova „cílů a“ a za slova „naplňování těchto“ se vkládají slova „cílů a“.

152. V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a jejího rozvoje“.

153. V § 71 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) vymezí oblasti se specifickým potenciálem, specifickými hodnotami nebo specifickými problémy, mají-li tyto problémy mezinárodní nebo celostátní význam anebo přesahují-li území jednoho kraje (dále jen „specifické oblasti“),“.

154. V § 71a odst. 2, § 109 odst. 1 písm. b) a § 282 odst. 1 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

155. V § 71a odst. 2, § 71c odst. 2, § 71d odst. 5, § 114 odst. 3, § 128 odst. 4 a § 280 odst. 2 písm. a) se slovo „ministerstvu“ se nahrazuje slovem „Úřadu“.

156. V § 71a odst. 3 se v úvodní části ustanovení slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad zejména“ a vkládá se nové písmeno a), které zní:

„a) politiky architektury a stavební kultury,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

157. V § 71d odst. 1 se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu“.

158. V § 71d odst. 3 písm. b) se slova „vyplývající z územně analytických podkladů“ zrušují.

159. V § 71d odst. 6 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu“.

160. V § 72 se na začátek odstavce 1 vkládá nová věta „Územně plánovací dokumentace naplňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a vyjadřuje veřejný zájem na způsobu využití území.“.

161. V § 72 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vztah původní a nové, případně změněné územně plánovací dokumentace mohou upravit přechodná ustanovení.“.

162. V § 73 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, nestanoví-li zákon jinak“.

163. V § 73 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za rozpor se nepovažuje, pokud navazující územně plánovací dokumentace obsahuje záležitosti, které nejsou vymezeny v nadřazené územně plánovací dokumentaci.“.
164. V § 73 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo v území s ním souvisejícím po zohlednění potřeb území, podrobností regulace a jejího měřítka. Navazující územně plánovací dokumentace se může se souhlasem toho, kdo vydal nadřazenou územně plánovací dokumentaci, v rámci zpřesnění vymezení ploch a koridorů v nezbytném rozsahu odchýlit od jejich vymezení v nadřazené územně plánovací dokumentaci, pokud dodrží smysl a účel nadřazené územně plánovací dokumentace“ a na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Pro územní opatření, vymezení zastavitelného území a ochranná pásma platí možnost odchýlení se od jejich vymezení a podmínek při dodržení jejich smyslu a účelu obdobně.“.
165. V § 74 odst. 2 se za slovo „zastavitelné“ vkládají slova „a nestavební“.
166. V § 76 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
- „(3) Do územního rozvojového plánu může pořizovatel převzít plochy a koridory pro záměry mezinárodního nebo celostátního významu anebo záměry přesahující svým významem území jednoho kraje, vymezené v zásadách územního rozvoje, u kterých marně uplynula lhůta pro jejich zrušení podle správního řádu a soudního řádu správního. Tento postup nepodléhá řízení podle § 87 až 111a ani posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40 tohoto zákona a nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky o zveřejnění úplného znění. Soulad s politikou územního rozvoje se neposuzuje.“.
167. V § 77 odst. 2 písm. d) se za slovo „zastavitelné“ vkládají slova „a nestavební“.
168. V § 77 odst. 2 písm. e) se za slovo „zastavitelné“ vkládají slova „a nestavební“ a za slova „transformační plochy a“ se vkládají slova „plochy a“.
169. V § 79 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
- „(5) Do zásad územního rozvoje může pořizovatel převzít plochy a koridory pro záměry nadmístního významu vymezené v územním plánu, u kterých marně uplynula lhůta pro jejich zrušení podle správního řádu a soudního řádu správního. Tento postup nepodléhá řízení podle § 87 až 111a ani posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40 tohoto zákona a nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky o zveřejnění úplného znění. Soulad s politikou územního rozvoje a s nadřazenou územně plánovací dokumentací se neposuzuje.“.
170. V § 80 odst. 2 písm. a) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“ a slova „a stanoví datum, k němuž je vymezeno“ se zrušují.
171. V § 80 odst. 2 písm. c) se slova „, jejíž součástí je i urbanistická kompozice, vymezení ploch podle stávajícího nebo nově požadovaného způsobu využití (dále jen „plocha s rozdílným způsobem využití“), vymezení zastavitelných ploch, transformačních ploch, systému veřejných prostranství a systému sídelní zeleně“ zrušují.
172. V § 80 odst. 2 písm. e) se slova „i vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „její“.

173. V § 80 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a požadavků na rozvoj, zachování či změnu charakteru území; plochy a koridory, podmínky pro jejich využití a podmínky prostorového uspořádání mohou být vymezeny vzájemně nezávisle; dále stanoví podmínky pro využití ploch s určením hlavního využití, nepřipustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a“.

174. V § 81 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

175. V § 81 odst. 2 se za slovo „základní“ vkládají slova „podmínky pro“ a slovo „, podmínky“ se zrušuje.

176. V § 82 odst. 2 se slova „hlavního města Prahy“ nahrazují slovem „obce“.

177. V § 82 odst. 3 se slova „, stanoví-li tak zastupitelstvo obce v zadání územního plánu nebo v zadání změny územního plánu“ zrušují.

178. V § 83 se odstavec 3 zrušuje.

179. V § 85 odstavec 1 zní:

„(1) Regulační plán v řešeném území stanoví podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků.“.

180. V § 85 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zpravidla stanoví“ nahrazují slovy „může stanovit zejména“.

181. V § 85 odst. 2 se vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b) umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a urbanistických a architektonických podmínek,

c) umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i).

182. V § 85 odst. 2 písm. e) se za slovo „objem“ vkládají slova „nebo požadavky na vnější vzhled“.

183. V § 85 odst. 2 se tečka na konci písmene i) nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se nové písmeno j), které zní:

„j) ochranu hodnot, charakteru území nebo krajinného rázu.“.

184. V § 86 odst. 3 se za slovo „základní“ vkládají slova „obsah plánovací smlouvy a“.

185. V § 86 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

186. V § 87 odst. 2 se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“ a věta druhá se zrušuje.

187. V § 87 odst. 3 se slova „a územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy“ zrušují.

188. V § 88 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) krajům v případě územního rozvojového plánu,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
189. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.
190. V § 88 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
191. V § 90 odst. 1 se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“.
192. V § 90 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
193. § 91 se včetně nadpisu zrušuje.
194. Pod označení § 92 se vkládá nadpis, který zní „**Úhrada nákladů**“.
195. V § 92 odst. 1 se slova „uvedené v § 91 odst. 1 na žádost ministerstvo, jedná-li se o politiku územního rozvoje nebo územní rozvojový plán, nebo územní samosprávný celek, který vydal nadřazenou územně plánovací dokumentaci“ nahrazují slovy „na pořízení změny na žádost pořizovatele ten, kdo potřebu změny vyvolal“.
196. V § 92 odst. 3 se slova „schvalující orgán“ nahrazují slovem „pořizovatel“ a slova „uvedených v odstavci 1 a v § 91 odst. 1“ se zrušují.
197. V § 93 se odstavce 2 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.
198. V § 93 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „do 7 dnů po kladném vyhodnocení podle odstavce 2“ nahrazují slovem „bezodkladně“.
199. V § 93 odst. 2 písm. a) se slova „vystaví je k nahlédnutí,“ zrušují.
200. V § 93 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
201. V § 93 odst. 2 písm. b) se slova „a místa, kde je možné do návrhu územně plánovací dokumentace a vyhodnocení vlivů, zpracovává-li se, nahlédnout“ zrušují.
202. § 94 se včetně nadpisu zrušuje.
203. V § 96 odst. 1 se za slova „se, veřejnosti“ vkládají slova „, dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům“ a slovo „veřejnosti“ na konci věty se zrušuje.
204. V § 96 odst. 2 se slova „postupem podle § 93 odst. 5 písm. c)“ nahrazují slovy „, je-li určen“.
205. V § 96 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „2“.
206. V § 96 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání veřejného projednání a adresu uložení návrhu územně plánovací dokumentace v národním geoportálu územního plánování jednotlivě dotčeným orgánům a dále v případě
a) územního rozvojového plánu krajům,

b) zásad územního rozvoje Úřadu, sousedním krajům, obcím v řešeném území a obcím s řešeným územím sousedícím,

c) územního plánu úřadu rozvoje území kraje, kraji, ve kterém se daná obec nachází, Ministerstvu obrany, je-li územní plán zpracováván pro obec sousedící s vojenským újezdem a sousedním obcím.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

207. V § 97 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„(5) Dotčené orgány uplatní do 15 dnů ode dne konání veřejného projednání svá stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentace a vyjádření k vyhodnocení vlivů. Ke stanoviskům uplatněným po uvedené lhůtě nebo uplatněným ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto v nadřazené územně plánovací dokumentaci, se nepřihlíží.“.

208. V § 98 odst. 1 se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“.

209. V § 98 odst. 2 se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“.

210. V § 98 odst. 4 se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“.

211. V § 98 odst. 5 se slova „má se za to“ nahrazují slovem „platí“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „; k později uplatněnému stanovisku se nepřihlíží“.

212. V § 98 odst. 6 se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“.

213. § 99 se včetně nadpisu zrušuje.

214. V § 100 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá zrušují.

215. V § 101 odst. 2 se za slovo „souladu“ vkládají slova „se zákonem,“ a věty druhá a třetí se zrušují.

216. V § 101 odst. 3 se slova „věty první, nebo ve lhůtě prodloužené“ zrušují.

217. V § 102 odst. 1 se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“ a slova „vypracuje pokyny pro úpravu návrhu“ nahrazují slovy „upraví návrh“.

218. V § 102 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Pořizovatel může upravit návrh územně plánovací dokumentace o další drobné změny, které se podstatně nedotýkají práv dotčených osob ani veřejných zájmů chráněných dotčenými orgány, a změny odůvodnění.“.

219. Pod označení § 103 se vkládá nadpis, který zní „**Podstatná změna**“.

220. V § 103 odst. 1 se za slovo „nově“ vkládá slovo „podstatně“, za slova „regulačního plánu“ se vkládá slovo „podstatně“, slova „orgán ani“ se nahrazují slovy „orgán, nadřízený orgán nebo“, za slova „podstatné úpravy“ se vkládají slova „, ledaže dotčený orgán, nadřízený orgán nebo vlastník s takovou změnou souhlasí“ a věta poslední se nahrazuje větou „Má se za to, že podstatnou úpravou není uvedení návrhu do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, zpřesnění návrhu podle § 73 odst. 4 a 5, omezení rozsahu nebo podmínek územní rezervy, přechodné ustanovení podle § 72 odst. 3, zúžení návrhu na nejvhodnější variantu, jiný způsob grafického vyjádření nebo vnitřního uspořádání prostorových dat, a dále se souhlasem vlastníka pozemku ani úprava nebo zpřesnění hranic ploch nebo koridorů, etapizace, doplnění podmínky pro rozhodování v území,

doplnění prvků regulačního plánu do územního plánu, změna podrobného využití plochy při zachování základního způsobu jejího využití ani změna objemu, výšky, koeficientu nebo kapacity nepřesahující 10 %.“.

221. V § 103 odst. 3 se text „§ 93 odst. 5, § 94 až 98“ nahrazuje textem „§ 93 odst. 2, § 95 až 98“ a slova „; společné jednání a veřejné projednání lze při splnění požadavků kladených na obě jednání spojit“ se zrušují.

222. V § 104 odst. 1 se za slovo „zastupitelem“ vkládají slova „, je-li určen,“ a věta třetí zrušuje.

223. V § 104 odst. 2 se slova „po ověření, že není v rozporu s požadavky uvedenými v odstavci 1 písm. a) a b) a nadřazenou územně plánovací dokumentací“ zrušují, za slova „s předloženým návrhem,“ se vkládají slova „může jej sám změnit, nedojde-li tím k podstatné úpravě, nebo“ a slova „pořizovateli, nebo“ se nahrazují slovy „pořizovateli, anebo“.

224. V § 105 odstavec 3 zní:

„(3) Územně plánovací dokumentace se opatří záznamem o účinnosti.“.

225. V hlavě třetí dílu 4 se oddíl 3 včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní oddíly 4 a 5 se označují jako oddíly 3 a 4.

226. V § 108 se odstavec 4 zrušuje.

227. V § 109 odst. 2 se v úvodní části ustanovení slova „v případě územního rozvojového plánu u ministerstva, v ostatních případech u příslušného schvalujícího orgánu“ nahrazují slovy „u příslušného pořizovatele“.

228. V § 109 odst. 2 písm. d) se slova „uvedených v § 91 odst. 1 a § 92“ zrušují.

229. V § 109 odst. 3 se v úvodní části ustanovení slova „Podnět může dále obsahovat návrh zadání změny a nejde-li o změnu regulačního plánu“ nahrazují slovy „Nejde-li o změnu regulačního plánu, může podnět dále obsahovat“.

230. V § 109 odst. 3 se na konci textu písm. b) doplňují slova „; ustanovení § 89 odst. 4 platí obdobně“.

231. V § 109 odstavec 4 zní:

„(4) Stanovisko podle odstavce 3 písm. a) doručí orgán ochrany přírody navrhovateli podnětu do 20 dnů od obdržení žádosti o jeho vydání. Stanovisko podle odstavce 3 písm. b) doručí příslušný úřad navrhovateli podnětu do 30 dnů od obdržení žádosti o jeho vydání.“.

232. V § 109 se odstavec 5 zrušuje.

233. V § 110 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „návrhu zadání změny“ zrušují.

234. V § 110 odst. 2 se slova „, a schvalující orgán“ zrušují.

235. V § 110 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Nejde-li o změnu regulačního plánu a podnět neobsahuje stanoviska podle § 109 odst. 3, zajistí tato stanoviska pořizovatel. Ustanovení § 109 odst. 4 platí obdobně.“.

236. V § 111 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

237. V § 111 odst. 1 se slova „návrh zadání“ nahrazují slovy „podnět na pořízení“.

238. V § 111 odst. 2 se slova „návrhem zadání“ nahrazují slovy „podnětem na pořízení“, slova „schválí její zadání“ se nahrazují slovy „o jejím obsahu“ a slova „návrhem, vrátí jej pořizovateli se svými pokyny k úpravě, nebo jej zamítne“ se nahrazují slovy „podnětem, zamítne jej“.

239. V § 111 odst. 3 se slova „podle § 91 odst. 1 a § 92“ a věty druhá a třetí zrušují.

240. V § 111 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Vyplyne-li ze stanovisek podle § 109 odst. 3, že návrh změny územně plánovací dokumentace má být posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, doplní pořizovatel rozhodnutí o pořízení změny o požadavek na vyhodnocení vlivů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

241. V § 111 odst. 5 se text „§ 90 odst. 3,“ zrušuje, text „104, § 105 odst. 3 a § 108“ se nahrazuje číslem „105“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud se v těchto ustanoveních odkazuje na zadání, rozumí se tím pro účely pořizování změny rozhodnutí schvalujícího orgánu o pořízení změny a o jejím obsahu.“.

242. Za § 111 se vkládá nový § 111a, který včetně nadpisu zní:

„§ 111a

Nepodstatná změna v zastavitelném území

Při změně územně plánovací dokumentace v zastavitelném území, která nevyžaduje posouzení vlivů a kterou dochází pouze k uvedení do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, zpřesnění podle § 73 odst. 4 a 5, omezení rozsahu nebo podmínek územní rezervy, úpravě hranic ploch nebo koridorů, doplnění, změně nebo vypuštění podmínky pro rozhodování v území, doplnění, změně nebo vypuštění prvků regulačního plánu v územním plánu, doplnění, zrušení nebo změně etapizace výstavby, změně podrobného využití plochy při zachování základního způsobu jejího využití, změně objemu, výšky, koeficientu nebo kapacity nepřesahující 25 % nebo ke změně v souvislosti s obnovou podle § 264 se postupuje podle ustanovení tohoto oddílu s tím, že obdobně se použijí pouze § 96 až 98, § 101, § 102, § 104 a § 105; lhůty uvedené v § 98 odst. 5, § 101 odst. 2 a § 110 odst. 1 se zkracují na polovinu.“.

243. V § 112 odst. 1 se na konec textu věty první doplňují slova „, ledaže jde o zpřesnění podle § 73 odst. 4 a 5“.

244. V § 113 odst. 2 se slova „v případě, že se změnilы podstatně podmínky, za kterých byl pořízen a vydán a“ nahrazují čárkou a na konec odstavce se doplňují věty „Tento postup nepodléhá řízení podle § 87 až 111a. Zrušení regulačního plánu pořizovatel oznámí veřejnou vyhláškou; dnem jejího doručení nabývá zrušení regulačního plánu účinnosti a pořizovatel jej bezodkladně vypustí z národního geoportálu územního plánování.“.

245. V § 113 se odstavce 3 až 6 zrušují.

246. V § 114 odst. 4 se slova „Ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovem „Úřad“.
247. V § 114 odst. 5 se za slova „zrušení územního plánu“ vkládají slova „nebo jeho části“, slovo „zastavěné“ se nahrazuje slovem „zastavitelné“, za slova „územním plánem“ se vkládají slova „nebo jeho části“, za slovo „území“ ve větě druhé se vkládají slova „nebo jeho části“ a slova „územního plánování“ se nahrazují slovy „rozvoje území kraje“.
248. V § 114 odst. 5, § 116 odst. 1, § 116 odst. 2, § 116 odst. 3, § 117 odst. 1, § 117 odst. 2, § 118 odst. 1, § 118 odst. 3, § 118 odst. 4, § 119 odst. 1, § 119 odst. 2, § 120 odst. 1, § 120 odst. 2, § 120 odst. 4, § 121 odst. 1, § 121 odst. 2, § 121 odst. 3, § 121 odst. 4, § 121 odst. 5, § 193 odst. 1 písm. a) a § 269 odst. 3 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
249. Za § 115 se vkládá nový § 115a, který včetně nadpisu zní:

„§ 115a

Společné pořizování územně plánovací dokumentace

- (1) Schvalující orgány mohou rozhodnout o společném pořízení více zásad územního rozvoje, více územních plánů nebo více regulačních plánů a o jejich společném pořizovateli nebo o koordinaci pořizovatelů, pokud spolu tyto změny v území souvisí. Společně lze pořizovat pouze stejné druhy územně plánovacích dokumentací.
- (2) Podklady, návrhy a úkony ve společném pořizování lze sdružit a provádět společně. Změna společně pořizované územně plánovací dokumentace musí být schválena všemi schvalujícími orgány.“.
250. V části třetí hlavě III se v nadpise pod odznačením dílu 5 slovo „**zastavěného**“ nahrazuje slovem „**zastavitelného**“.
251. V části třetí hlavě III dílu 5 se v nadpise pod označením oddílu 1 slovo „**Zastavěné**“ nahrazuje slovem „**Zastavitelné**“.
252. V § 116 odst. 1, § 121 odst. 2 a § 223 odst. 1 písm. e) se slovo „zastavěných“ nahrazuje slovem „zastavitelných“.
253. V § 116 odst. 2 se slova „vymezené k 1. září 1966 vyznačené v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“)“ nahrazují slovy „podle územních analytických podkladů“.
254. V § 116 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „vždy“ zrušuje.
255. V § 116 odst. 3 písm. a) se slova „zastavěné stavební pozemky“ nahrazují slovy „pozemky zázemí domu“.
256. V § 116 odst. 3 písm. c) se slova „zastavěnými stavebními pozemky“ nahrazují slovy „pozemky zázemí domu“.
257. V § 116 se odstavec 4 zrušuje.
258. V části třetí hlavě III dílu 5 se v nadpise pod odznačením oddílu 2 slovo „**zastavěného**“ nahrazuje slovem „**zastavitelného**“.
259. V § 117 odst. 1 se slovo „pořizovatel“ nahrazuje slovy „úřad rozvoje území kraje“.

260. V § 117 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „pozemky, které jsou nezastavitelné do doby vydání územního plánu (dále jen „nezastavitelný pozemek“)" nahrazují slovy „nestavební plochy“.
261. V § 117 odst. 2 se čárka na konci písmene b) nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
262. V § 117 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
263. V § 117 odst. 3 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“ a slova „úřad územního plánování pro celé území obce“ se nahrazují slovy „úřad rozvoje území kraje“.
264. V § 117 odst. 4 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“ a za slovo „území“ se vkládají slova „podle tohoto dílu“.
265. V § 118 odst. 2 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
266. V § 118 odst. 3 písm. b) se slova „nezastavitelných pozemků“ nahrazují slovy „nestavebních ploch“.
267. V § 118 odst. 4 se na konci textu písmene c) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
268. V § 119 odst. 2 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
269. V § 119 se odstavce 3 až 6 zrušují.
270. V § 120 odst. 1 se věta první zrušuje.
271. V § 120 odstavec 3 zní:
„(3) Vymezení zastavitelného území se opatří záznamem o účinnosti.“.
272. V části třetí hlavě III dílu 5 se v nadpisu pod označením oddílu 3 slovo „**Nezastavěné**“ nahrazuje slovem „**Nezastavitelné**“.
273. V § 122 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nezastavěném“ nahrazuje slovem „nezastavitelném“.
274. V § 122 odst. 3 se slovo „nezastavěném“ nahrazuje slovem „nezastavitelném“.
275. Nadpis § 128 zní „**Vydání a zrušení**“.
276. V § 128 odstavec 3 zní:
„(3) Územní opatření se opatří záznamem o účinnosti.“.
277. V § 128 odst. 5 se slova „Ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovem „Úřad“.
278. V § 128 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ten, kdo územní opatření vydal, je může bez řízení zrušit, pominuly-li jeho důvody. Zrušení nabývá účinnosti dnem zveřejnění v národním geoportálu územního plánování.“.
279. Na konec § 129 se doplňuje věta „Proti zamítnutí žádosti o výjimku lze podat žalobu podle § 65 soudního řádu správního.“.

280. V § 130 odst. 1 se za slova „veřejné infrastruktury,“ vkládají slova „případně i dalšími osobami,“.
281. V § 130 odstavec 3 zní:
- „(3) Obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj zveřejní uzavřenou plánovací smlouvu a její změnu či zánik v národním geoportálu územního plánování.“.
282. V § 131 odst. 2 se vkládá nové písmeno c), které zní:
- „c) zajistí společné řešení požadavků na výstavbu potřebných k uskutečnění záměru podle § 137 odst. 6,“.
- Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
283. V § 131 odst. 3 se tečka na konci písmene e) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
- „f) poskytnutí příspěvku na společné řešení požadavků na výstavbu potřebných k uskutečnění záměru podle § 137 odst. 6.“.
284. V § 132 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zastupitelstvo může přenést pravomoc schvalovat změnu plánovací smlouvy na radu, není-li obsahem změny plánovací smlouvy takové ujednání, které je ze zákona vyhrazeno zastupitelstvu.“.
285. V § 132 odst. 2 se za slova „uzavřené obcí“ vkládají slova „nebo městskou částí hlavního města Prahy“, slova „krajský úřad“ se nahrazují slovy „úřad rozvoje území kraje“ a věta druhá se zrušuje.
286. V § 132 odst. 3 se slova „příslušné ministerstvo“ nahrazují slovy „příslušný Úřad“.
287. V § 132 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
- „(4) Pokud obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj neuzavře se stavebníkem v přiměřené době plánovací smlouvu, která je podmínkou pro povolení jeho záměru, i přesto, že stavebník jim předložil návrh na uzavření plánovací smlouvy splňující podmínky územního nebo regulačního plánu a plnění uvedená v návrhu plánovací smlouvy jsou přiměřená okolnostem a podmínkám konkrétního záměru, je stavebník oprávněn domáhat se nahrazení chybějícího souhlasu s uzavřením smlouvy rozhodnutím soudu.“.
288. V části třetí hlavě III se nad označení § 133 vkládá nové označení pododdílu 1, které včetně nadpisu zní:

„Pododdíl 1

Snížení hodnoty v území“.

289. V § 133 odst. 1 se slova „, který slouží k zajištění dluhu“ zrušují.
290. V § 133 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
291. V § 135 odst. 2 se slova „v plné výši“ nahrazují slovy „ve výši odpovídající snížení škody“.
292. V části třetí se hlava IV včetně nadpisu zrušuje.
293. Za § 136 se vkládá nový pododdíl 2, který včetně nadpisu zní:

„Pododdíl 2

Zvýšení hodnoty v území

§ 136a

Náhrada za zvýšení hodnoty v území

(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost vlastníka pozemku, kterému vznikl majetkový prospěch zvýšením hodnoty pozemku v důsledku změny obsahu územně plánovací dokumentace, uhradit obci náhradu za toto zvýšení pokud

a) vydáním územního plánu nebo jeho změny došlo se souhlasem vlastníka k umožnění nebo podstatnému zvýšení zastavitelnosti pozemku, nebo

b) ke změně územního plánu došlo na žádost vlastníka.

(2) Povinnost uhradit náhradu podle odstavce 1 nemá vlastník pozemku, který je vymezen pro veřejně prospěšnou stavbu, veřejně prospěšné opatření nebo k jinému účelu, pro který lze vlastnické právo k pozemku nebo stavbě vyvlastnit nebo omezit.

(3) Výši a splatnost náhrady podle odstavce 1 stanoví obec obecně závaznou vyhláškou tak, aby nepřesahovala nejvyšší přípustnou výši, stanovenou prováděcím právním předpisem.

(4) Podmínka uzavření plánovací smlouvy v územním plánu nebo regulačním plánu nesmí vést k překročení výše náhrady stanovené obecně závaznou vyhláškou obce podle odstavce 3.“.

294. V § 137 odstavec 4 zní:

„(4) Požadavky na výstavbu, zejména požadavky na parkování, odstupy, denní osvětlení, zastínění, izolační vlastnosti, úsporu energie, přístupnost, schodiště, výtahy, plochy, výšky, šířky a další požadavky podle § 145 odst. 1 písm. b) až g) se neuplatní u

a) změny dokončené stavby,

b) údržby dokončené stavby,

c) změny v užívání stavby,

d) dočasné stavby,

e) zařízení staveniště,

f) pozemku nebo stavby, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně,

g) stavby v proluce,

a to v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem vylučují, nebo pokud by jejich uplatnění bylo zjevně ekonomicky nepřiměřené vůči přínosům.“.

295. V § 137 se doplňují nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) U pozemků nebo staveb, které jsou kulturními památkami nebo se nacházejí v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se požadavky na výstavbu uplatní přiměřeně s ohledem na zájmy státní památkové péče.

(6) Požadavky na výstavbu, jejichž povaha to nevylučuje, zejména požadavky na parkování, napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury, zelenou infrastrukturu, občanské vybavení, hygienická zařízení či nakládání s odpady a s vodou, lze splnit též poskytnutím příspěvku na jejich společné řešení na základě plánovací smlouvy uzavřené s obcí.

(7) Požadavky na výstavbu se používají s ohledem na jejich technickou, funkční a ekonomickou proveditelnost. Lze-li požadavky na výstavbu nebo požadavky na stavby podle § 167 splnit více způsoby, náleží jejich volba stavebníkovi nebo vlastníkovi stavby. Stanoví-li mírnější minimální úroveň určitého požadavku na výstavbu nebo požadavku na stavbu právní předpis Evropské unie, považuje se takový požadavek za splněný, je-li splněn v této úrovni. Umožňuje-li právní předpis Evropské unie výjimku z určitého požadavku na výstavbu nebo z požadavku na stavbu, považuje se takový požadavek stanovený ve vnitrostátním prováděcím právním předpisu za směrný.“.

296. V § 138 odst. 2 se slova „, který obsahuje prvky regulačního plánu,“ zrušují.

297. V § 139 odst. 1 slovo „vždy“ zrušuje.

298. V § 139 odst. 2 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

299. V § 140 odst. 2 se slovo „vždy“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo k němu byl zajištěn jiný přístup“.

300. V § 140 odst. 3 se slovo „vždy“ zrušuje.

301. V § 140 odst. 4 se slova „zastavěného stavebního“ zrušují.

302. V § 141 odst. 2 se za slova „možností též“ vkládají slova „cyklisty a jinou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Stavby a zařízení ve veřejném prostranství se přednostně sdružují, pokud tomu nebrání technické, funkční či ekonomické důvody.“.

303. V § 141 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, pokud to místní podmínky nevylučují“.

304. V § 141 se doplňují nové odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Podél vodních toků a významných vodních ploch v zastavitelném území, kde je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné, se preferují veřejně přístupná nábřeží, parkově upravené plochy nebo jiná veřejná prostranství. Stávající prostupnost pro pohyb chodců a cyklistů podél vodních toků a okolo významných vodních ploch musí být zachována.

(5) Při vymezování veřejných prostranství se dbá na jejich prostorové a funkční propojení do navazujících veřejných prostranství a do volné krajiny.

(6) Oplocení pozemku na hranici s veřejným prostranstvím musí vhodně navazovat na oplocení v místě obvyklé a nesmí zhoršovat spojitost a prostupnost veřejného prostranství a jeho kvalitu.“.

305. V § 142 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ulice v územích se zvýšenými nároky na pobytovou kvalitu veřejných prostranství se přednostně vymezují tak, aby umožňovaly využití sdílené, obytné nebo pěší zóny.“.

306. V § 143 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „vozidel a jízdních kol“.

307. V § 143 odst. 4 se za slova „jen stavby“ vkládají slova „pro parkování“.

308. V § 144 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Požadavky na odstupy staveb se neuplatní u spojitě zástavby nebo v rámci jedné stavby, souboru staveb či společně řešeného celku.“.

309. Nadpis pod označením ustanovení § 144a zní „**Fotovoltaické výrobní elektřiny**“.

310. V § 144a odst. 2 se za slova „nevylučuje-li to“ vkládají slova „z důvodu jiného převažujícího veřejného zájmu“.

311. V § 144a se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Má se za to, že výrobní elektřiny využívající energii slunečního záření na stavebách není v rozporu s charakterem území ani se zájmy státní památkové péče; možnost stanovení podmínek pro její vhodné umístění nebo vzhled tím není dotčena. Domněnka podle věty první se nepoužije pro nemovité kulturní památky a nemovité národní kulturní památky.“.

312. Za § 144a se vkládají nové § 144b a § 144c, které včetně nadpisů znějí:

„§ 144b

Stavby pro reklamu a reklamní zařízení

(1) Stavbou pro reklamu a reklamním zařízením nesmí být narušen urbanistický, architektonický nebo pietní charakter území.

(2) Při umísťování staveb pro reklamu a reklamních zařízení v území musí být zajištěn jejich vzájemný soulad z hlediska jejich stavebně technického řešení.

(3) Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umístěné na budovách musí odpovídat jejich architektonickému charakteru a nesmí narušovat užívání přilehlého veřejného prostranství, základní členění průčelí budov a jeho významné detaily a narušit stabilitu těchto budov.

(4) Reklamu a informace související se stavbou lze umístit též na oplocení staveniště.

§ 144c

Pohoda bydlení

(1) Každý má právo na ochranu před nepřiměřenými zásahy do pohody svého bydlení. Pohodou bydlení se rozumí souhrn podmínek v území a v užívání staveb, který odpovídá obvyklým požadavkům na bydlení s přihlédnutím k místním poměrům.

(2) Za narušení pohody bydlení se nepovažuje architektonické ztvárnění záměru ani imise a účinky, které nejsou v rozporu s plánovaným charakterem území nebo které odpovídají běžné okolní zástavbě nebo běžnému využívání okolního území.

(3) K dodržení požadavků na ochranu pohody bydlení stavební úřad upřednostňuje uložení podmínek, kompenzačních nebo zmírňujících opatření před nepovolením, omezením či zákazem záměru.“.

313. V § 149 písm. b) se slova „s omezenou schopností pohybu nebo orientace“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením“.
314. V § 150 se slova „a na“ nahrazují čárkou a na konec textu věty první se doplňují slova „a technickou, funkční a ekonomickou proveditelnost“.
315. V § 152 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Prováděcí předpis může odkázat pouze na technické normy, které byly určeny postupem podle § 152a.“.
316. Za § 152 se vkládá nový § 152a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 zní:

„§ 152a

Určené technické normy ve stavebnictví

(1) Prováděcí právní předpis může odkázat na podrobnější vymezení technických požadavků na stavby, zejména mezní hodnoty, návrhové metody, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažené v českých technických normách nebo jejich částech, které byly určeny postupem podle tohoto ustanovení.

(2) Pro podrobnější vymezení technických požadavků na stavby Česká agentura pro standardizaci na návrh Úřadu a po odsouhlasení Úřadem určí konkrétní části české technické normy obsahující podrobnější technické požadavky na stavby (dále jen „určené technické normy ve stavebnictví“), které jsou v návaznosti na odkaz v právním předpisu závazné.

(3) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje ve Věstníku podle jiného právního předpisu³⁴⁾ určené technické normy ve stavebnictví. V oznámení uvede též požadavek prováděcího právního předpisu, k němuž jsou tyto normy určeny.

(4) Pro změnu nebo zrušení určené technické normy ve stavebnictví platí odstavce 2 a 3 obdobně.

(5) Jiné části norem nebo jiné normy než určené technické normy ve stavebnictví nejsou závazné.

(6) Technické požadavky na stavby, které jsou podrobně vymezeny prostřednictvím určené technické normy ve stavebnictví, mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud takové řešení splňuje požadavek prováděcího právního předpisu, jako v případě řešení podle určených technických norem ve stavebnictví.

³⁴⁾ Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.“.

317. V § 156 odst. 2 se slova „jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci nebo“ zrušují a slova „3 roky“ se nahrazují slovy „5 let“.
318. V § 156 odst. 3 se za slovo „Projektantovi“ vkládají slova „a osobě podle odstavce 2“ a slova „neveřejné části“ se zrušují.
319. V § 157 odst. 1 písm. a), § 157 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 1 písm. e) se slova „jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci,“ zrušují.
320. V § 158 odst. 1 se slova „záměru stanovená“ nahrazují slovy „stavby stanovená“.
321. V § 160 odst. 2 písm. a) se slova „jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci,“ zrušují.
322. V § 161 odst. 3 se slovo „vždy“ zrušuje.
323. V § 162 se na začátek odstavce 4 doplňuje věta „Projektant odpovídá za soulad projektové dokumentace, územně plánovací dokumentace a územní studie s právními předpisy.“.
324. V § 163 odst. 1 písm. b) se slovo „záměru“ nahrazuje slovem „stavby“.
325. V § 163 odst. 2 písm. a) se slovo „záměru“ nahrazuje slovem „stavby“.
326. V § 164 odst. 1 písm. b) se slovo „záměru“ nahrazuje slovem „stavby“.
327. V § 165 odst. 2 písm. a) se slovo „záměru“ nahrazuje slovem „stavby“.
328. V § 166 odst. 1 se slova „,, s výjimkou jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci,“ zrušují.
329. V § 166 odst. 3 se slovo „stavebníkovi“ nahrazuje slovy „vlastníkovi stavby“.
330. V § 167 písm. d) se slova „projektovou dokumentaci“ nahrazují slovy „dokumentaci pro povolení stavby“ a slova „,, včetně její geodetické části,“ se zrušují.
331. V § 167 písm. g) se za slovo „technicky“ vkládají slova „a ekonomicky“.
332. V § 167 písm. h) se za slovo „technicky“ vkládají slova „a ekonomicky“.
333. V § 170 odst. 2 se za slova „přístup k pozemku nebo stavbě“ vkládají slova „nebo připojení na dopravní a technickou infrastrukturu“.
334. V § 171 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
- „(2) Při postupech podle této části se znovu neposuzují veřejné zájmy, které již byly nebo měly být posouzeny při vydání územně plánovací dokumentace.“.
335. V § 172 odst. 1 se za slovo „učinit“ vkládají slova „v listinné nebo elektronické podobě, a to“ a na konec odstavce se doplňuje věta „Je-li součástí podání dokumentace pro povolení záměru nebo jde-li o podání osoby, která má zpřístupněnu datovou schránku bez žádosti, lze podání včetně jeho příloh učinit jen jako digitální úkon.“.
336. V § 172 odst. 2 se slova „elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka nebo v listinné podobě“ zrušují.
337. V § 172 odst. 4 se slova „projektovou dokumentaci nebo“ a věta druhá zrušují.
338. V § 173 se odstavec 3 zrušuje.

339. V § 174 odst. 1 se na konci textu písmene b) vkládají slova „či rekolaudace“.
340. V § 174 odst. 1 písm. c) se slova „o vydání rozhodnutí o povolení záměru“ zrušují.
341. V § 174 odst. 1 písm. d) se za slovo „o“ vkládají slova „účastníků a“.
342. V § 174 se tečka na konci písmene d) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h), která znějí:
- „e) o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,
 - f) o požadavcích na výstavbu, které se podle § 137 odst. 4 nepoužijí, nebo o možnosti udělení výjimek podle § 138 odst. 1,
 - g) o možnostech společného řešení požadavků na výstavbu podle § 137 odst. 6,
 - h) o posuzování podstatných a nepodstatných změn stavby před jejím dokončením podle § 224.“.
343. V § 174 odst. 2 se tečka na konci písmene b) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
- „c) o rozsahu nezbytné dokumentace a podkladů pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu.“.
344. V § 174 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
- „(3) Obec a kraj poskytnou tomu, kdo požádá, v rámci své působnosti do 30 dnů od požádání předběžnou informaci
 - a) o svém stanovisku k záměru, případně o požadavcích, po jejichž splnění vydá obec či kraj se záměrem souhlas,
 - b) o požadavcích vyplývajících z územně plánovací dokumentace, kterou vydaly.“.
- Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
345. V § 174 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
- „(5) Od předběžné informace se lze odchýlit pouze v rozsahu nově zjištěných skutečností nebo na základě změny okolností či právních předpisů. Ustanovení § 3 platí obdobně.“.
346. V § 175 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
- „(1) Vyjádření k záměru vydává dotčený orgán, pouze pokud tak stanoví jiný právní předpis. Respektuje přitom § 1 odst. 3, § 2 a 3.“.
- Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
347. V § 175 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
- „(4) Je-li dotčeným orgánem podle jiného právního předpisu tentýž orgán veřejné správy, vydá namísto jednotlivých vyjádření koordinované vyjádření, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů.“.
348. § 176 včetně nadpisu zní:

Závazné stanovisko

(1) Závazné stanovisko k záměru vydává dotčený orgán, pouze pokud tak stanoví jiný právní předpis. Respektuje přitom § 1 odst. 3, § 2 a 3.

(2) Je-li to nezbytné pro ochranu jím chráněných veřejných zájmů, dotčený orgán uvede v závěru též podmínky přípustnosti záměru. Dotčený orgán je povinen dbát, aby podmínky byly ve vzájemném souladu.

(3) Je-li dotčeným orgánem podle jiného právního předpisu tentýž orgán veřejné správy, vydá namísto jednotlivých závazných stanovisek koordinované závazné stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů.“.

349. V § 177 odst. 1 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „pro povolení záměru v rozsahu nezbytném pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska“.

350. V § 178 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě zrušení vyjádření nebo závazného stanoviska dotčený orgán vydá nové vyjádření nebo závazné stanovisko do 30 dnů od doručení rozhodnutí o jeho zrušení.“.

351. V § 178 odstavec 2 zní:

„(2) Při přezkumu závazného stanoviska podle § 149 odst. 7 správního řádu nadřízený dotčený orgán závazné stanovisko potvrdí nebo změní do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny.“.

352. V § 178 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nevydá-li nadřízený dotčený orgán závazné stanovisko ve lhůtě podle odstavce 2, platí, že přezkoumávané závazné stanovisko potvrdil.“.

353. V § 178 odst. 4 písm. b) se slova „jednotné environmentální stanovisko vydané podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku namísto závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo správního úkonu orgánu ochrany přírody“ nahrazují slovy „závazné stanovisko“.

354. V § 179 odst. 1 se slovo „se“ zrušuje a slovo „ruší“ se nahrazuje slovem „změní“.

355. V § 179 odst. 2 se slova „6 měsíců ode dne“ zrušují.

356. V § 179a se věta první a slova „uplynutí 9 měsíců od“ zrušují.

357. V § 180 odst. 3 se slovo „vždy“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „v rozsahu nezbytném pro vydání vyjádření“.

358. V § 181 odst. 1 se slova „, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne doručení úplné žádosti“ zrušují.

359. V § 181 odst. 2 se slova „Má se za to, že žádost“ nahrazují slovem „Žádost“.

360. V § 181 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„(5) Nevydá-li vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vyjádření k záměru ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.“.

361. V § 183 se věta první nahrazuje větou „Jsou-li účastníkem řízení vlastníci jednotek, je společenství vlastníků jednotek jejich zástupcem.“.
362. V § 184 odst. 2 písm. e) se za slova „dotčeného orgánu,“ vkládají slova „týká-li se záměr jím chráněných veřejných zájmů a“.
363. V § 184 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, týká-li se záměr této infrastruktury“.
364. V § 184 odst. 2 se na začátek písmene h) vkládají slova „odůvodnění nepoužití vybraných požadavků na výstavbu podle § 137 odst. 4 nebo“.
365. V § 184 odst. 3 se slova „; to neplatí pro závazné stanovisko k ověření změn záměru podle § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“ nahrazují slovy „nebo vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury; to neplatí pro závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a pro vyhrazené stavby“.
366. V § 184 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
- „(5) Součástí žádosti může být také návrh rozhodnutí o žádosti.“.
367. V § 185 odst. 2 se slovo „přeruší“ nahrazuje slovy „může přerušit“.
368. V § 185 odstavec 3 zní:
- „(3) Stavební úřad žádost neprojedná a usnesením ji odloží, není-li součástí žádosti dokumentace pro povolení záměru.“.
369. V § 185 odst. 4 se za slova „odložení žádosti“ vkládají slova „a usnesení o zastavení řízení z důvodu neodstranění vad žádosti nebo nezaplacení správního poplatku“.
370. V § 186 odst. 2 se slova „a postupuje podle ustanovení jiného právního předpisu“ zrušují.
371. V § 187 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě zákonné služebnosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník naplnění podmínek pro její vznik.“.
372. V § 187 odst. 2 se za slova „změně záměru,“ vkládají slova „která se týká vlastníka,“.
373. V § 187 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
374. V § 187 se na konci textu odstavce 5 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 80 zní: „Souhlas není potřeba i v případech, kdy vzniká zákonné věcné břemeno podle jiného právního předpisu⁸⁰⁾ na základě pravomocného rozhodnutí o povolení záměru.“
-
- ⁸⁰⁾ Zejména zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.”.
375. Nadpis pod označením § 188 zní „**Vyrozumění o zahájení řízení a doručování**“.
376. V § 188 odst. 1 se za slova „dotčené orgány“ vkládají slova „, pokud jsou záměrem dotčeny jimi chráněné veřejné zájmy a pokud se již k záměru nevyjádřily,“.
377. V § 188 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

378. V § 188 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje patnáctý den od předání písemnosti k poštovní přepravě, neprokáže-li se doručení dříve.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

379. V § 189 odst. 2 se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“.

380. V § 190 odst. 1 se za slova „zahájení řízení“ vkládají slova „, jinak se k nim nepřihlíží“.

381. V § 190 odst. 2 na začátek odstavce vkládá věta „Rozsah námitek je dán důvodem účastenství v řízení.“ a za slova „dále nepřihlíží k“ se vkládají slova „námítkám účastníka řízení, které směřují proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil, a k“.

382. V § 190 odst. 3 se slovo „své“ nahrazuje slovy „územně plánovací dokumentace, kterou schválila, a ochrany dalších hodnot v její“, slova „svých práv“ se nahrazují slovy „svého vlastnického nebo jiného věcného práva“ a věta čtvrtá se zrušuje.

383. V § 190 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky a rozsah, v jakém jsou dotčeny jeho práva nebo zájmy, které jsou chráněny podle odstavce 3, jinak k ní stavební úřad nepřihlíží.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

384. V § 190 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Souhlas účastníka řízení se záměrem nelze vzít po podání žádosti o povolení záměru zpět ani jej změnit, nedojde-li k podstatné změně záměru.“.

385. Za § 190 se vkládá nový § 190a, který včetně nadpisu zní:

„§ 190a

Námitka podjatosti úřední osoby

(1) Námitku podjatosti musí účastník řízení uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při ústním jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námítkám se nepřihlíží. Námitka podjatosti musí být zdůvodněna a musí v ní být uvedeny konkrétní skutečnosti a navrženy důkazy, z nichž je dovozována, jinak se k ní nepřihlíží.

(2) Má-li stavební úřad za to, že námitka podle odstavce 1 není důvodná, rozhodne o ní až v rámci rozhodnutí ve věci samé. Obdobně postupuje i v případě, je-li namítána podjatost všech úředních osob.“.

386. V § 193 odst. 1 se na konci textu písmene c) vkládají slova „, s výjimkou požadavků, které se podle § 137 odst. 4 nepoužijí, požadavků, které jsou nebo budou řešeny společně na základě plánovací smlouvy s obcí podle § 137 odst. 6, požadavků, z nichž byla povolena výjimka podle § 138 odst. 1, a požadavků, u nichž bylo stanoveno odchýlné řešení podle § 138 odst. 2“.

387. V § 193 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „podle zásad uvedených v § 1 odst. 3 a § 1a odst. 1 a 2“.

388. V § 193 se za dosavadní odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Se souhlasem toho, kdo územně plánovací dokumentaci, územní opatření nebo vymezení zastavitelného území pořídil, a se souhlasem vlastníka pozemku, pokud by se jinak vyžadoval podle § 187, se záměr může odchýlit od územně plánovací dokumentace, územního opatření nebo vymezení zastavitelného území, pokud nenaruší cíle a úkoly územního plánování ani jiné veřejné zájmy a nedotkne se nepřiměřeně jiných osob.

(3) Při posuzování požadavků na výstavbu stavební úřad vychází z projektové dokumentace, za jejíž obsah odpovídá projektant, a z pravidel uvedených v § 137. Nelze-li zajistit splnění hygienických limitů hluku a vibrací, nebo je-li jejich splnění technicky, funkčně či ekonomicky nepřiměřené, považuje stavební úřad tyto limity za splněné, pokud stavebník prokáže, že provedl všechna opatření k jejich dosažení, která lze po něm rozumně požadovat nebo pokud imise záměru odpovídají běžnému stávajícímu využití okolního území.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

389. V § 193 odst. 4 se za slovo „předpisů“ vkládají slova „, které není oprávněn posoudit sám,“ a za první větu se vkládá věta druhá „Stavební úřad nepřihlíží k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů v částech, v nichž překračují jejich působnost, a ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto již při vydání územně plánovací dokumentace.“.

390. V § 193 se doplňují nové odstavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Při posuzování souladu záměru s požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury stavební úřad vychází z údajů uvedených v digitální technické mapě. Má se za to, že sítě, které nejsou uvedeny v digitální technické mapě, neexistují a případné následky jdou k tíži vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury.

(6) Při posuzování ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení stavební úřad vychází z jejich vlastních včasných a přípustných námitek podle § 190 až § 191. Nepřípustné jsou námitky účastníka, k nimž se podle zákona nepřihlíží. Nepřípustné námitky stavební úřad nevypořádává. Námitky, které nespočívají v porušení právních předpisů, nejsou důvodné.

(7) Stavební úřad posuzuje splnění podmínek podle odstavce 1 ke dni podání žádosti; to platí i v řízení odvolacím, přezkumném a soudním a v opakovaném řízení.

(8) Odstavci 2 a 7 nejsou dotčeny povinnosti posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, posuzování vlivů na životní prostředí ani plnění dalších povinností vyplývajících z práva Evropské unie.“.

391. Za § 193 se vkládá nový § 193a, který včetně nadpisu zní:

„§ 193a

Posuzování záměru v zastavitelném území

(1) Má se za to, že stavební záměr umístovaný v zastavitelném území v souladu s územně plánovací dokumentací a v souladu s požadavky na výstavbu je přípustný, a to i z hlediska jiných zákonů, jejichž požadavky byly zohledněny v územně plánovací dokumentaci. Je-li to potřebné, stavební úřad stanoví podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a práv účastníků řízení.

(2) Má se za to, že povolení záměru v zastavitelném území je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, pokud záměr splňuje požadavky na výstavbu a odpovídá plánovanému charakteru území, běžné okolní zástavbě nebo běžnému využívání okolního území.

(3) Při rozhodování v území, které již bylo v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody vymezeno v územně plánovací dokumentaci jako zastavitelné území, se při povolení záměru neposuzuje krajinný ráz.

(4) Při rozhodování v území, které již bylo v souladu se stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vymezeno v územně plánovací dokumentaci jako zastavitelné území, se při povolení záměru neposuzují podmínky pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.“.

392. § 194 včetně nadpisu zní:

„§ 194

Vyjádření stavebníka

(1) Dojde-li stavební úřad po projednání a posouzení žádosti k předběžnému závěru, že žádosti o povolení záměru nelze vyhovět, vyrozumí o tomto předběžném závěru a jeho důvodech stavebníka, podle okolností jej poučí o možnostech řešení a vyzve jej, aby se k němu ve stanovené lhůtě vyjádřil; za tímto účelem může řízení přerušit. Obdobně postupuje stavební úřad i v případě, že z projednání žádosti vyplývá nezbytnost uložení podmínek, které nejsou v souladu s podklady předloženými stavebníkem.

(2) Nelze-li žádosti vyhovět i přes vyjádření nebo jiný úkon stavebníka, nebo se stavebník ve stanovené lhůtě nevyjádřil nebo neprovedl jiný úkon, neprovádí stavební úřad další úkony a žádost zamítne. Pokud stavební úřad dosud nevyrozuměl další účastníky o zahájení řízení, doručí rozhodnutí o zamítnutí žádosti pouze stavebníkovi.

(3) Vyrozumění podle odstavce 1 může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.“.

393. V § 196 odst. 3 se slova „nebo 2“ zrušují.

394. V § 196 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„(5) Nerozhodne-li stavební úřad o žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 nebo v prodloužené lhůtě podle odstavce 2, vrátí stavebníkovi správní poplatek zaplacený podle zvláštního právního předpisu.“.

395. V § 197 odst. 1 písm. c) se slovo „obecných“ zrušuje.

396. V § 197 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

397. V § 197 odst. 2 se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „dokumentace pro povolení stavby“ a na konci odstavce se doplňuje věta čtvrtá „V případě rozporu mezi odůvodněním povolení záměru a ověřenou dokumentací pro povolení stavby má přednost ověřená dokumentace pro povolení stavby.“.

398. V § 198 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Upustit lze i od oddělitelné části záměru; v takovém případě pozbývá platnosti jen příslušná část povolení.“
399. V § 198 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
- „(3) Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.“
- Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
400. V § 200 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Podáním žádosti se běh doby platnosti povolení staví.“
401. V § 200 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
402. V části šesté hlavě III se díl 2 včetně nadpisu zrušuje.
- Dosavadní díly 3 až 8 se označují jako díly 2 až 7.
403. V § 211 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a 2“ zrušují.
404. V § 211 odst. 1 písm. e) se za slovo „provedení“ vkládají slova „, a případně pro užívání“.
405. V § 211 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
- „(4) Při povolení stavby nebo zařízení se pro stejný záměr nevydává povolení změny využití území ani povolení dělení nebo scelování pozemků.“
406. V § 212 odst. 1 písm. e) se slova „, vyznačené na situačním výkresu dokumentace“ zrušují.
407. V § 215 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a 2“ zrušují.
408. V § 216 odst. 1 se věty druhá a třetí zrušují.
409. V § 216 odst. 3 se slova „Vydání povolení dělení nebo scelení pozemků je prvním úkonem stavebního úřadu v řízení,“ nahrazují slovy „Povolení dělení nebo scelení pozemků se nevydává,“.
410. V § 216 odst. 4 větě první se za slova „leteckých staveb“ vkládají slova „, sítí technické infrastruktury“.
411. V § 217 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
412. V § 219 odst. 2 se slova „a námitky“ zrušují.
413. V § 219 odstavec 3 zní:
- „(3) Proti návrhu opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma nelze podat námitky podle části šesté správního řádu.“
414. V § 220 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo zařízení“.
415. V § 221 odst. 2 se text „3, 6 a 8“ nahrazuje textem „2, 5 a 7“.
416. V § 221 odst. 3 se slova „vydaného krajským úřadem“ zrušují a slova „může Dopravní a energetický stavební úřad“ se nahrazují slovem „lze“.

417. V § 224 odst. 2 se za slova „na základě“ vkládá slovo „změny“ a na konci odstavce doplňuje se věta „Změnu záměru před dokončením stavební úřad posuzuje pouze v rozsahu požadované změny.“.
418. V § 224 odst. 3 se slovo „projektové“ zrušuje, slova „podle § 157 písm. a), c) a d)“ se nahrazují slovy „pro povolení stavby“, za slova „při kterých se“ se vkládá slovo „podstatně“, za slova „nezasahuje do“ se vkládá slovo „podstaty“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Za zásah do podstaty nosných konstrukcí se považuje takový zásah, který negativně ovlivňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu staveb.“.
419. V § 224 odst. 4 se slova „povolení záměru“ nahrazují slovy „povolení stavby“.
420. V § 224 odst. 5 se slova „může stavební úřad vydat“ nahrazují slovy „stavební úřad vydá“.
421. V § 224 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
- „(6) Pro změnu záměru před dokončením se uplatní požadavky na výstavbu platné ke dni podání žádosti o povolení původního záměru.“.
422. V § 225 odst. 1 se za slovo „nesprávné“ vkládají slova „anebo že trpí jinou vadou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu prvního stupně k novému projednání je nepřipustné.“.
423. V § 225 odst. 3 se slova „s výjimkou ustanovení o zrychleném řízení“ zrušují.
424. § 226 včetně nadpisu zní:

„§ 226

Postup odvolacího orgánu

- (1) Neobsahuje-li odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu odůvodnění, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, k odstranění tohoto nedostatku odvolací orgán odvolatele nevyzývá. Neodstraní-li odvolatel tento nedostatek před uplynutím lhůty pro podání odvolání, přezkoumává odvolací správní orgán pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. K doplnění důvodů odvolání po lhůtě stanovené pro jeho podání se nepřihlíží.
- (2) Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, k nimž se nepřihlíží podle § 190 až § 191.“.
425. V části šesté hlavě VI nadpis pod označením dílu 1 zní „**Kolaudace**“.
426. Nadpis pod označením § 230 zní „**Základní ustanovení**“.
427. V § 230 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Kolaudační rozhodnutí vydává stavební úřad, nebo s výjimkou vyhrazených staveb autorizovaný inspektor.“.
428. V § 230 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „uvedených v příloze č. 2 odst. 1 písm. a)“.
429. V § 230 odst. 4 se za slovo „užívat“ vkládají slova „ihned po jejím dokončení a“.
430. V § 232 odst. 2 se slova „Součástí žádosti je“ nahrazují slovy „Součástmi žádosti, které je třeba předložit stavebnímu úřadu nebo autorizovanému inspektorovi nejpozději k

závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby, případně ke kolaudaci, pokud se od závěrečné kontrolní prohlídky upouští, jsou“.

431. Poznámka pod čarou č. 51 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
432. V § 233 odst. 1 se slova „V kolaudačním řízení stavební úřad“ nahrazují slovy „Stavební úřad nebo autorizovaný inspektor“.
433. V § 233 odst. 2 se za slova „Stavební úřad“ vkládají slova „nebo autorizovaný inspektor“, za slova „povolení stavby“ se vkládají slova „; nemění-li se jimi podstatně půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje-li se do podstaty nosných konstrukcí stavby, nemění-li se způsob užívání stavby, nedochází-li k negativnímu ovlivnění požární bezpečnosti nebo nevyžadují-li povolení podle tohoto zákona, k odchylkám se nepřihlíží“ a věta druhá se zrušuje.
434. V § 233 odstavec 3 zní:
- „(3) Dojde-li během provádění stavby ke změně požadavků na výstavbu nebo norem, posuzuje se stavba podle požadavků na výstavbu a norem, které platily v době podání žádosti o povolení záměru stavebnímu úřadu.“.
435. V § 234 odst. 1 se slova „V kolaudačním řízení stavební úřad“ nahrazují slovy „Stavební úřad nebo autorizovaný inspektor“, číslo „10“ se nahrazuje číslem „5“, na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „, nedohodnou-li se jinak“ a za slova „vyrozumí stavební úřad“ se vkládají slova „nebo autorizovaný inspektor“.
436. V § 234 odst. 2 se slova „a její způsobilosti k užívání“ zrušují.
437. V § 234 odst. 3 se za slova „stavební úřad“ vkládají slova „nebo autorizovaný inspektor“.
438. V § 235 odst. 1 se za slova „stavební úřad“ vkládají slova „nebo autorizovaný inspektor“.
439. V § 235 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a náležitostí podle § 197 odst. 1 a 2“ zrušují.
440. V § 235 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
441. V § 235 odstavec 5 zní:
- „(5) Kolaudační rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vydal-li kolaudační souhlas autorizovaný inspektor, doručí jej také stavebnímu úřadu.“.
- Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
442. V § 235 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:
- „(7) Nevydá-li stavební úřad kolaudační rozhodnutí ve lhůtě k jeho vydání, vrátí stavebníkovi správní poplatek zaplacený podle zvláštního právního předpisu.“.
443. V § 236 odst. 1 se slova „1 roku“ nahrazují slovy „2 let“.
444. V § 236 odst. 3 se věta třetí zrušuje.
445. V § 238 odst. 1 se slova „a náležitostí podle § 197 odst. 1 a 2“ zrušují.
446. V § 238 odst. 3 se za slovo „staveb“ vkládají slova „a veřejně prospěšných staveb“.
447. V § 239 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„(5) V řízení o změně v užívání stavby spočívající jen ve změně trvání dočasné stavby se soulad s podmínkami podle § 193 posoudí pouze v případě, že od povolení stavby nebo od posledního povolení prodloužení doby trvání této stavby došlo ke změně těchto podmínek. Povolení změny v užívání stavby se nevyžaduje, pokud se změnily jen požadavky právních předpisů.“.

448. V § 240 písm. a) se za slovo „užívání“ vkládají slova „nebo dobu trvání“.

449. V § 240 písm. b) se za slovo „užívání“ vkládají slova „nebo dobu trvání“.

450. V § 241 odst. 1 se slova „může vydat“ nahrazují slovem „vydá“.

451. V § 242 odst. 2 se slova „podle § 172 až 181, 189 až 193, 196, 225 a 226 obdobně a podle § 185, 188 a 194 přiměřeně“ nahrazují slovy „obdobně podle ustanovení o řízení o povolení záměru“.

452. § 243 a § 244 se včetně nadpisů zrušují.

453. V § 245 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta „V případě podzemní stavby sítě technické infrastruktury může být pasport stavby nahrazen geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby.“.

454. V § 246 se slova „nebo povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby“ zrušují, za číslo „181,“ se vkládá číslo „183,“, číslo „193“ se nahrazuje číslem „194“, za číslem „188“ se vkládá text „, 190 až 191“ a text „a 194“ se nahrazuje textem „a 195“.

455. V § 248 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Žádost o povolení odstranění stavby může podat vlastník stavby. V případech, kdy se k povolení záměru nevyžaduje souhlas vlastníka, může podat žádost o povolení odstranění stavby i stavebník.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

456. V § 252 odst. 1 se slova „a náležitostí podle § 197 odst. 1 a 2“ zrušují.

457. V § 254 odst. 1 se za slovo „Stavbu“ vkládají slova „prováděnou nebo“.

458. V § 254 odst. 4 se slova „do skončení doby trvání stavby nebo“ zrušují.

459. V § 255 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

460. V § 258 odstavec 1 zní:

„(1) Za žádost o nové povolení stavby se považuje žádost, na základě které bylo vydáno následně zrušené povolení; opakované řízení je dokončením řízení, v němž bylo vydáno následně zrušené povolení. Stavební úřad v opakovaném řízení naváže na stav řízení před vydáním zrušeného povolení; úkony činí a doplnění podkladů a vyjádření účastníků požaduje pouze v rozsahu nezbytném pro opakované projednání stavby.“.

461. V § 258 odst. 3 se slova „následujícím po“ zrušují.

462. V § 259 odst. 1 se slova „, pokud povinný prokáže“ nahrazují slovem „při“ a za slovo „vznikla“ se vkládá slovo „stavebníkovi,“.

463. § 260 se včetně nadpisu zrušuje.

464. V § 261 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

465. V § 264 se doplňují nové odstavce 6 až 8, které zní:

„(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí přiměřeně pro provedení stavby rodinného domu nebo bytového domu anebo občanského vybavení, pokud je tato stavba prováděna místo stavby zničené nebo poškozené mimořádnou událostí, její podstatné parametry odpovídají zničené nebo poškozené stavbě a vzhledem k okolnostem, zejména riziku opakování mimořádné události, nelze požadovat, aby došlo k obnově zničené nebo poškozené stavby na původním místě.

(7) Stavbu podle odstavce 6 lze umístit na pozemku vhodném pro provedení takové stavby, v souladu s územně plánovací dokumentací, případně s územními opařeními a vymezením zastavitelného území. Ustanovení § 187 platí obdobně.

(8) Pokud stavbu podle odstavce 6 není možné provést na pozemku uvedeném v odstavci 7, neboť takový pozemek není pro stavebníka dostupný, lze se souhlasem vlastníka pozemku pořídit a vydat změnu územního nebo regulačního plánu podle § 111a.“.

466. V § 267 odst. 2, § 267 odst. 3, § 267 odst. 5, § 273 odst. 1 a § 275 odst. 3 se slova „stavební správy“ zrušují.

467. V § 267 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

468. V § 267 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„(6) Úřad může informační systémy sdružit a vést jich více jako jeden společný informační systém veřejné správy.“.

469. V § 268 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Portál stavebníka poskytuje účastníkům řízení službu sledování stavu řízení.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

470. V § 269 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Orgán územního plánování vkládá do národního geoportálu územního plánování písemnosti, údaje a prostorová data, které mají být zveřejněny v národním geoportálu územního plánování.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Orgán územního plánování může vložit do národního geoportálu územního plánování i další písemnosti vzniklé při územně plánovací činnosti.“.

471. V § 270 odst. 3 se slovo „a“ na konci písmene c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

472. V § 271 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

473. V § 272 odst. 2 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a dokumentaci pro povolení záměru“.

474. V § 272 odst. 3 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a dokumentaci pro povolení záměru“.

475. V § 274 písm. c) se slova „orgánů stavební správy“ nahrazují slovy „stavebních úřadů“.

476. V § 275 odst. 1 se slova „a stavební správy“ a slova „, evidenci stavebních postupů a evidenci elektronických dokumentací“ zrušují.

477. V § 276 odst. 1 se za slovo „inspektor“ vkládají slova „vede kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí místo stavebního úřadu, pokud jej o to stavebník nebo vlastník stavby požádá, a“.
478. V § 277 odst. 1 písm. d) se číslo „15“ nahrazuje číslem „5“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád“.
479. V § 279 se odstavec 2 zrušuje.
- Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
480. V § 279 odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.
481. V § 282 odst. 1 se slova „; ustanovení § 51 odst. 2 a 3 se použije obdobně“ zrušují.
482. V nadpisu pod označením § 286 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“.
483. V § 287 odst. 1 se slova „ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „Úřad a úřady rozvoje území kraje“.
484. V § 287 odst. 3 se slova „Krajský úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území kraje“.
485. V § 287 se odstavec 4 zrušuje.
486. V § 288 odst. 1 se slova „ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „úřady rozvoje území“ a slova „; jakož i dodržování usnesení vlády, směrnic ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů veřejné správy přijatých při kontrole výkonu přenesené působnosti“ se zrušují.
487. V § 288 odst. 2 se slova „i přenesené“ zrušují.
488. V § 289 odst. 1 se slova „ministerstvo nebo krajský úřad“ nahrazuje slovy „úřad rozvoje území“.
489. V § 290 se za slova „územního plánování“ vkládají slova „; včetně již vydaných opatření obecné povahy“ a na konci ustanovení se doplňuje věta „Ustanovení právních předpisů vylučující kontrolu samostatné působnosti pořizovatele na úkony učiněné podle správního řádu se nepoužijí.“.
490. § 298 včetně nadpisu zní:

„§ 298

Působnost

(1) Úřad kontroluje výkon státní správy úřady rozvoje území kraje. Úřady rozvoje území kraje kontrolují výkon státní správy svých územních pracovišť.

(2) Úřad a věcně příslušné ústřední orgány státní správy kontrolují dodržování jiných právních předpisů při postupech podle tohoto zákona, jakož i dodržování usnesení vlády a směrnic ústředních správních úřadů.“.

491. V § 299 se slova „Ministerstvo, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad a krajský stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad a věcně příslušné ústřední orgány státní správy“ a slova „do doby zjednání nápravy mohou pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti“

se nahrazují slovy „nesouhlasí-li Úřad s uloženým opatřením, předloží věc k rozhodnutí vládě“.

492. V § 301 odst. 1 písm. h) se slova „nebo užívá jednoduchou stavbu v rozporu s rozhodnutím o změně v užívání podle § 244“ zrušují.
493. V § 301 odst. 3 písm. d) se slova „na nezastavitelném pozemku“ nahrazují slovy „na nestavební ploše“ a slovo „nezastavěném“ se nahrazuje slovem „nezastavitelném“.
494. V § 302 odst. 7 písm. d) se slova „na nezastavitelném pozemku“ nahrazují slovy „na nestavební ploše“ a slovo „nezastavěném“ se nahrazuje slovem „nezastavitelném“.
495. V § 304 odst. 1 se slova „; přestupky podle § 302 odst. 4 a § 303 odst. 4 projednává krajský úřad“ zrušují.
496. V § 304 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

497. V § 306 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
498. V § 307 se slova „je nepřipustná“ nahrazují slovy „nebo jednotlivé žalobní body jsou nepřipustné“ a slova „obsahuje-li pouze“ se nahrazují slovy „směřují-li k řešení nepřipustných námitek podle § 190 nebo obsahují-li“.
499. V § 307 se slova „je také nepřipustný, obsahuje-li“ nahrazují slovy „i jednotlivé body tohoto návrhu jsou nepřipustné, obsahují-li“.
500. V § 308 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí stavebního úřadu, s výjimkou rozhodnutí o přestupku, lze podat pouze společně s žalobou. Návrh na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání odkladného účinku soud nepřihlíží.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

501. § 309 včetně nadpisu zní:

„§ 309

Rozhodnutí o žalobě

(1) Soud posuzuje žalobní body, pouze pokud se dotýkají tvrzeného přímého zkrácení práv žalobce, jinak k nim nepřihlíží.

(2) Soud přezkoumá všechny přípustné žalobní body. Nebrání-li tomu rozsah dokazování nebo nedostatek odborných znalostí, doplní soud podklady a dokazování, které měl opatřit a provést stavební úřad.

(3) Při přezkumu rozhodnutí, které neobsahuje odůvodnění podle § 311 odst. 4 nebo které je založeno na závazném stanovisku bez odůvodnění podle § 178 odst. 3, soud přezkoumá napadené rozhodnutí a jeho podklady z hlediska věcné správnosti; soud nemůže takové rozhodnutí zrušit pouze pro jeho nepřezkoumatelnost z důvodu nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů.

(4) O žalobách ve věcech vyhrazených staveb rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů. Ustanovení předchozí věty platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.

(5) Je-li žaloba důvodná a bez dalšího dokazování je zcela zřejmé, jak by v případě jeho zrušení a vrácení stavebnímu úřadu k dalšímu řízení musel stavební úřad rozhodnout, může soud rozsudkem napadené rozhodnutí změnit.

(6) Proti částem rozhodnutí stavebního úřadu, která byla změněna rozsudkem, není přípustné vést přezkumné řízení podle správního řádu.

(7) I pokud je žaloba důvodná, soud nezmění ani nezruší napadené rozhodnutí, pokud by zrušení rozhodnutí představovalo pro jiné osoby nebo pro veřejný zájem nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou zamítnutím žaloby. Právo žalobce na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem tím není dotčeno.“.

502. V § 310 se za slova „jeho části“ vkládají slova „a k řízení o zrušení územního opatření o podmínkách a zmírňujících opatřeních vydaného vládou“.

503. V § 311 odst. 1 se slova „orgány obce“ nahrazují slovem „obcí“, slova „krajský úřad“ se nahrazují slovy „úřad rozvoje území kraje“, slova „orgány kraje“ se nahrazují slovem „krajem“ a slova „příslušné ministerstvo“ se nahrazují slovy „příslušný Úřad“.

504. V § 311 odst. 2 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „ani územní opatření“.

505. V § 311 odst. 3 se slova „Územní rozvojový plán“ nahrazují slovy „Územně plánovací dokumentaci“.

506. V § 311 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Povolení vydané podle tohoto zákona jako první úkon v řízení obsahuje pouze výrok. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Rozhodnutí nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Rozhodnutí lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 2 měsíců ode dne vydání. Rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 3 měsíců ode dne vydání přezkoumávaného rozhodnutí.

(5) Rozhodnutí nebo usnesení, proti kterému se nelze odvolat, nabývá právní moci dnem doručení stavebníkovi.“.

507. V části dvanácté hlavě II se díl 1 včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní díly 2 až 6 se označují jako díly 1 až 5.

508. V § 316 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

509. V § 316 odst. 4 se slova „krajském úřadu, úřadu územního plánování“ nahrazují slovy „na krajském úřadu, v orgánu územního plánování“.

510. V § 322 odst. 2 se za slova „odst. 2 až 6“ vkládají slova „ve znění účinném do 30. června 2026“.

511. V § 323 odst. 10 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 2“.

512. V § 324 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

„(2) Podmínka vydání regulačního plánu na žádost vymezená v územně plánovací dokumentaci podle dosavadních právních předpisů se považuje za podmínku vydání regulačního plánu podle tohoto zákona a pozbývá platnosti marným uplynutím lhůty 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, který tuto podmínku vymezil.“.

513. V § 325 odst. 1 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Orgán“.

514. V § 325 odst. 4 se slovo „úřad“ nahrazuje slovem „orgán“.

515. V § 325 odst. 5 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Orgán“.

516. V § 326 odst. 2 se slovo „úřad“ nahrazuje slovem „orgán“.

517. V § 333 odst. 1 se slova „Ministerstvo vydá vyhlášky“ nahrazují slovy „Vláda na návrh Úřadu v součinnosti s věcně příslušnými ministerstvy vydá nařízení“, slova „§ 18 odst. 4, § 30 odst. 3 a 4, § 59 odst. 4, § 62 odst. 3, § 64 odst. 1, § 66 odst. 3, § 87 odst. 4, § 109 odst. 4“ se zrušují, za text „§ 152 odst. 1,“ se vkládá text „§ 152a odst. 1,“ a slova „§ 169 odst. 2, § 172 odst. 2, § 227 odst. 5, § 267 odst. 5, § 268 odst. 3, § 269 odst. 7, § 270 odst. 3, § 271 odst. 4, § 273 odst. 3, § 278, § 285 odst. 4 a § 292 odst. 5“ se nahrazují slovy „a § 169 odst. 2“.

518. V § 333 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Úřad vydá vyhlášky k provedení § 59 odst. 4, § 62 odst. 3, § 64 odst. 1, § 87 odst. 4, § 136a odst. 3, § 172 odst. 2, § 227 odst. 5, § 267 odst. 5, § 268 odst. 4, § 269 odst. 7, § 270 odst. 3, § 271 odst. 4, § 273 odst. 3, § 278, § 285 odst. 4 a § 292 odst. 5.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

519. V § 333 odst. 3 se text „§ 17 odst. 3,“ zrušuje.

520. V § 333 odst. 4 se za slova „, statutární město Brno a statutární město Ostrava“ nahrazují slovy „a města, v nichž je sídlo kraje (krajská města),“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a § 152a odst. 1“.

521. V § 334a odst. 2 se slova „dílu 2“ nahrazují slovy „dílu 1“.

522. V § 334a odst. 3 se slova „dílu 4“ nahrazují slovy „dílu 3“.

523. V nadpisu pod označením § 334b se slova „stavební správy“ zrušují.

524. V § 334b odst. 1 se slova „pro účely odstavce 2“ zrušují, číslo „2027“ se nahrazuje číslem „2030“ a slova „a pro účely odstavců 3 a 5 až 9 období do 30. června 2026“ se zrušují.

525. V § 334b odst. 4 se slova „stavební správy“ zrušují.

526. V § 334b odst. 8 se číslo „2026“ nahrazuje číslem „2030“.

527. V příloze č. 1 odst. 1 se v úvodní části ustanovení písmene a) za slova „zařízení a“ vkládají slova „s nimi související terénní úpravy a“.

528. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 1 se za slovo „podlažím“ vkládají slova „a podkrovím“, slova „na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci“ se

- nahrazují slovy „na pozemku zázemí domu“ a slova „plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci“ se nahrazují slovy „plochy pozemku zázemí domu“.
529. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova „rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci“ nahrazují slovy „zázemí domu“.
530. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 3 se slova „s prvky regulačního plánu“ zrušují.
531. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 4 se slova „s prvky regulačního plánu“ zrušují.
532. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 5 se slova „v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše“ nahrazují slovy „v zastavitelném území“.
533. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 6 se číslo „30“ nahrazuje číslem „90“.
534. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) se na začátek bodu 11 vkládají slova „doplnění, odstranění,“.
535. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 12 se na začátek bodu vkládají slova „doplnění, odstranění,“, slova „,, výměna nebo navýšení kapacity sítě technické infrastruktury“ se zrušují, slova „pro provedení“ se nahrazují slovy „s provedením doplnění, odstranění,“ a slova „je s vlastníkem dotčených pozemků uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene nebo smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ se nahrazují slovy „vlastník dotčených pozemků souhlasí“.
536. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 15 se slovo „podpěrné“ zrušuje a slova „,, nejde-li o portálové konstrukce“ se nahrazují slovy „a drahách“.
537. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 23 se slova „běžný dobíjecí bod“ nahrazují slovy „běžné dobíjecí body“.
538. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 25 se slova „stanoveném v nařízení vlády“ zrušuje.
539. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 28 se číslo „25“ nahrazuje číslem „100“ a slova „,, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst“ se zrušují.
540. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 29 se číslo „25“ nahrazuje číslem „100“ a slova „,, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst,“ se zrušují.
541. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) se na začátek bodu 30 vkládá slovo „teplovodní,“ a číslo „25“ se nahrazuje číslem „100“.
542. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 32 se slova „výrobky plnicí funkci“ zrušují a slovo „zastavěném“ se nahrazuje slovem „zastavitelném“.
543. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 33 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
544. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) se za bod 34 doplňují nové body 35 až 38, který znějí:
- „35. sítě elektronických komunikací, pokud se umísťují na vlastních nemovitostech nebo pokud s jejich umístěním vlastník dotčené nemovitosti souhlasí,
36. uložení stávajícího nadzemního vedení na hladině nízkého napětí v zastavitelném území pod zem, pokud s tím vlastník dotčených pozemků souhlasí,

37. dočasné stavby náhradních tras dopravní a technické infrastruktury, jejichž trvání nepřesáhne 6 měsíců,
38. jiné stavby, které nemohou ani potenciálně zasáhnout do žádných veřejných zájmů ani práv třetích osob,“.
545. V příloze č. 1 odst. 1 písm. e) se za slova „nezasahuje do“ vkládá slovo „podstaty“ a za slova „nemění se“ se vkládá slovo „významně“.
546. V příloze č. 1 odst. 1 písm. f) se za slova „nezasahuje do“ vkládá slovo „podstaty“.
547. V příloze č. 1 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až l) se označují jako písmena c) až k).
548. V příloze č. 1 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).
549. V příloze č. 2 odst. 1 se v úvodní části ustanovení za slova „zařízení a“ vkládají slova „s nimi související“ a za slova „terénní úpravy“ se vkládají slova „a jejich údržba, pokud nejde o drobnou stavbu“.
550. V příloze č. 2 odst. 1 písm. e) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.
551. V příloze č. 2 odst. 1 písm. i) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.
552. V příloze č. 2 odst. 1 písm. j) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.
553. V příloze č. 2 odst. 1 písm. l) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.
554. V příloze č. 2 odst. 1 písm. o) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.
555. V příloze č. 2 odst. 1 písm. p) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.
556. V příloze č. 2 odst. 1 písm. t) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.
557. V příloze č. 2 odst. 1 písm. v) se slova „, pokud nejde o drobnou stavbu“ zrušují.
558. V příloze č. 2 odst. 2 písm. d) se za slova „nezasahuje do“ vkládá slovo „podstaty“ a za slova „nemění se“ se vkládá slovo „významně“.
559. V příloze č. 2 odst. 2 písm. g) se slovo „nezastavěném“ nahrazuje slovem „nezastavitelném“.
560. V příloze č. 3 se tečka na konci písmene q) nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno r), které zní:
„r) stavby pro hromadné bydlení.“.
561. V příloze č. 6 části II odst. 1 písm. e) se slova „nebo požadavku podle § 71 odst. 1 písm. h)“ zrušují.
562. V příloze č. 8 části I odst. 1 písm. a) se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
563. V příloze č. 8 části I odst. 1 se za dosavadní písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) požadavky na rozvoj zachování nebo změnu charakteru území,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

564. V příloze č. 8 části I odst. 3 písm. a) bodu 2 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
565. V příloze č. 8 části I odst. 3 písm. b) bodu 1 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
566. V příloze č. 8 části II odst. 1 písm. k) se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
567. V příloze č. 9 části I odst. 1 se čárka na konci písmene b) nahrazuje tečkou a písmena c) až e) se zrušují.
568. V příloze č. 9 části I odst. 2 se vkládají nová písmena a) až c), která znějí:
- „a) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb,
 - b) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
 - c) podrobné podmínky pro ochranu hodnot, charakteru území a krajinného rázu,“.
- Dosavadní písmena a) až k) se označují jako písmena d) až n).

Čl. II

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení k Úřadu

1. Dopravní a energetický stavební úřad se dnem účinnosti tohoto zákona mění na Úřad. Dosavadní ředitel Dopravního a energetického stavebního úřadu se dnem účinnosti tohoto zákona stává předsedou Úřadu s funkčním obdobím 2 let. Dosavadní územní pracoviště Dopravního a energetického stavebního úřadu se dnem účinnosti tohoto zákona stávají územními pracovišti Úřadu. Práva a povinnosti z právních vztahů Dopravního a energetického stavebního úřadu přechází na Úřad.

2. Stavební úřad Ministerstva pro místní rozvoj, orgán územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, stavební úřad Ministerstva dopravy a stavební úřad Ministerstva průmyslu a obchodu dnem účinnosti tohoto zákona zanikají a jejich působnost přechází na Úřad. Vrchní ředitel sekce Ministerstva pro místní rozvoj, do jejíž působnosti patří orgán územního plánování, a který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona řídí tuto sekci, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stává místopředsedou Úřadu pro územní plánování s funkčním obdobím 2 let.

3. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Dopravní a energetický stavební úřad předají ke dni účinnosti tohoto zákona spisy, archivy a jimi provozované informační systémy, které se týkají výkonu působnosti stavebního úřadu, Úřadu.

4. Působnost dotčených orgánů, která přechází na Úřad, přechází dnem účinnosti tohoto zákona na Úřad.

5. Ústav územního rozvoje dnem účinnosti tohoto zákona zaniká a jeho působnost přechází na Úřad.

6. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Dopravním a energetickým stavebním úřadem a Ústavem územního rozvoje, který převážně slouží k výkonu působnosti, která podle tohoto zákona přechází na Úřad, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad.

7. Rozpočtované prostředky kapitol Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu, včetně nároků nespotřebovaných výdajů za předcházející léta, které souvisí s výkonem působnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Úřad, se přesouvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad.

Přechodná ustanovení k úřadům rozvoje území krajů a jejich územních pracovišť

8. Krajské stavební úřady a obecní stavební úřady zanikají uplynutím 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona a jejich působnost přechází od prvního dne následujícího po uplynutí 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona na příslušné úřady rozvoje území kraje a jejich územní pracoviště. Prvním dnem následujícím po uplynutí 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona vzniká působnost úřadů rozvoje území kraje a jejich územních pracovišť podle tohoto zákona.

9. Úřad ve spolupráci s řediteli úřadů rozvoje území krajů a ve spolupráci s kraji, obcemi a hlavním městem Prahou, připraví podmínky pro přechod zaměstnanců a působnosti z dosavadních krajských stavebních úřadů a obecních stavebních úřadů na úřady rozvoje území krajů ke dni vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů.

10. Předseda Úřadu stanoví v součinnosti s řediteli úřadů rozvoje území krajů první systemizaci služebních míst a první systemizaci pracovních míst v úřadech rozvoje území krajů ke dni vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů.

11. Působnost krajských úřadů jako nadřízených orgánů územního plánování a jejich působnost v oblasti výkonu kontroly ve věcech územního plánování, pořizování územně analytických podkladů a při dalších činnostech, které mají podle tohoto zákona vykonávat úřady rozvoje území kraje, přechází dnem vzniku působnosti úřadů rozvoje území kraje na příslušný úřad rozvoje území kraje; v ostatních případech přechází jejich působnost a agenda na příslušný kraj.

12. Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při pořizování územního plánu, regulačního plánu nebo územních opatření na žádost obce, při pořizování územně analytických podkladů, při vymezení zastavěného území a při dalších činnostech, které mají podle tohoto zákona vykonávat úřady rozvoje území kraje, přechází dnem vzniku působnosti úřadů rozvoje území kraje na příslušný úřad rozvoje území kraje; v ostatních případech přechází jejich působnost a agenda na příslušnou obec. Přiměřeně se postupuje v případě obecních úřadů, které získaly potvrzení o zajištění splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle dosavadních předpisů.

13. Kraje, obce a hlavní město Praha předají ke dni vzniku působnosti úřadů rozvoje území kraje spisy a archivy, které se týkají výkonu působnosti stavebního úřadu, příslušnému úřadu rozvoje území kraje. Archivy a sídla stavebních úřadů se na žádost Úřadu ponechají na stávajících místech a budou využívány k výkonu působnosti podle tohoto zákona až 5 let od účinnosti tohoto zákona za náhradu ve výši běžného nájmu a nákladů za služby souvisejících s nájmem hrazeného Úřadem, nedohodne-li se Úřad s příslušnými kraji a obcemi jinak.

15. Při provedení spisové rozluky v souvislosti s činnostmi, které přecházejí na úřady rozvoje území, se postupuje obdobně podle § 68a zákona o archivnictví a spisové službě s tím, že nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předají správní úřady, které vykonávaly působnost podle dosavadních předpisů, do posledního dne existence této jejich působnosti příslušným úřadům rozvoje území podle pokynů Úřadu.

Přechodná ustanovení k úředníkům Úřadu

16. První systemizaci služebních míst a první systemizaci pracovních míst v Úřadu stanoví předseda Úřadu k prvnímu dni účinnosti tohoto zákona.

17. Státní zaměstnanec ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, který je ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti tohoto zákona zařazen nebo jmenován na služebním místě v Dopravním a energetickém stavebním úřadu, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu dopravy a Ministerstvu průmyslu a obchodu a vykonává státní službu převážně spočívající v zajištění výkonu působnosti, která podle tohoto zákona přechází na Úřad, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona státním zaměstnancem ve služebním poměru zařazeným nebo jmenovaným v Úřadu; platové zařazení státního zaměstnance se tím nesmí snížit.

18. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených v Dopravním a energetickém stavebním úřadu, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu dopravy a Ministerstvu průmyslu a obchodu, kteří ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti tohoto zákona převážně zajišťují výkon působnosti, která podle tohoto zákona přechází na Úřad, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad.

Přechodná ustanovení k úředníkům úřadů rozvoje území krajů a jejich územních pracovišť

19. Předseda Úřadu vyhlásí neprodleně po nabytí účinnosti tohoto zákona výběrová řízení na služební místa ředitelů úřadů rozvoje území krajů a vedoucích jejich územních pracovišť a vybere jejich ředitele a vedoucí do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

20. Od vzniku služebního poměru ředitelů úřadů rozvoje území krajů a vedoucích jejich územních pracovišť do vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů se jejich ředitelé a vedoucí podílí na přípravě zahájení činnosti úřadů rozvoje území krajů a jejich územních pracovišť. Po tuto dobu může být služební poměr s řediteli úřadů rozvoje území krajů a s vedoucími jejich územních pracovišť v souběhu s jejich dosavadním pracovním poměrem ke kraji, obci, hlavnímu městu Praze nebo městské části hlavního města Prahy.

21. Práva a povinnosti z pracovního poměru zaměstnanců obcí a krajů zařazených k výkonu práce do obecních a krajských úřadů přecházejí ke dni vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů z těchto obcí a krajů na Úřad a mění se na práva a povinnosti ze služebního poměru podle služebního zákona v případech, kdy převažující činnosti zajišťované těmito zaměstnanci přecházejí do působnosti úřadů rozvoje území podle tohoto zákona. Obce a kraje zašlou do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona seznamy těchto zaměstnanců a kopie jejich personálních spisů Úřadu. Zaměstnanci obcí a krajů mohou přechod práv a povinností podle tohoto bodu do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona odmítnout podáním adresovaným Úřadu. Dnem vzniku služebního poměru podle tohoto bodu platí, že přijatí zaměstnanci Úřadu úspěšně vykonali úřednickou zkoušku vyžadovanou tímto zákonem nebo jiným zákonem upravujícím působnost dotčeného orgánu, jehož působnost přechází na úřady rozvoje území. Obdobně se postupuje v případě zaměstnanců úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.

22. Dosavadní zaměstnanci krajů se stávají státními zaměstnanci zařazenými do služebního působnosti úřadu rozvoje území kraje v sídle kraje, z něhož práva a povinnosti z pracovního poměru přecházejí, a dosavadní zaměstnanci obcí a městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst se stávají státními zaměstnanci zařazenými do služebního působnosti územního pracoviště úřadu rozvoje území kraje v sídle obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se obec nachází. Dosavadní zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy se stávají státními zaměstnanci zařazenými do Úřadu rozvoje území pro hlavní město Prahu.

23. Dosavadní zaměstnanci, jejichž pracovní nebo služební poměr se změnil podle tohoto zákona na služební poměr k Úřadu, mají vždy do 31. 1. následujícího roku nárok na vyplacení zvláštního příplatku ve výši kladného rozdílu navýšeného o 10 % mezi jejich celkovým ročním platem včetně příplatků za vedení a odměn za poslední kalendářní rok trvání jejich pracovního poměru k obci nebo kraji a celkovým ročním platem včetně příplatků za vedení a odměn za předchozí kalendářní rok trvání služebního poměru k Úřadu v úřadech rozvoje území. Doba výkonu jejich činnosti pro obce a kraje se jim započte do platového stupně v plném rozsahu. Obdobně se postupuje v případě zaměstnanců úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.

24. Služební místa ředitelů odborů Úřadu, ředitelů úřadů rozvoje území kraje a vedoucích územních pracovišť úřadů rozvoje území kraje se považují za klíčová služební místa nad rámec limitů stanovených jiným právním předpisem.

Přechodná ustanovení k územnímu plánování

25. Tam, kde dosavadní právní předpisy, územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území a další dokumenty a nástroje územního plánování používají pojmy zastavěné území a nezastavěné území, rozumí se tím zastavitelné území a nezastavitelné území podle tohoto zákona, pokud to účel nebo souvislosti využití tohoto pojmu nevyklučují. Příslušní pořizovatelé provedou tyto změny v územně plánovací

dokumentaci, ve vymezení zastavěného území a v dalších nástrojích územního plánování bez řízení o jejich návrhu do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

26. Nástroje územního plánování, které ke dni účinnosti tohoto zákona nebyly převedeny do jednotného standardu, převedou příslušní pořizovatelé do jednotného standardu bez řízení o jejich návrhu do 1 roku od účinnosti tohoto zákona. Pokud již bylo zahájeno pořizování těchto změn, které nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona dokončeno, proces pořizování změn se ukončí; to neplatí v případech, kdy jsou s převodem do jednotného standardu spojeny i jiné změny.

27. Tam kde dosavadní právní předpisy používají pojmy zastavěný stavební pozemek a pozemek rodinného domu, rozumí se tím pozemek zázemí domu.

28. Funkce určeného zastupitele zaniká dnem účinnosti tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy nástroj územního plánování pořizuje pro obec jiný pořizovatel podle § 47.

29. Činnosti při pořizování nástrojů územního plánování provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno veřejné projednání návrhu územně plánovací dokumentace nebo její změny, lze územně plánovací dokumentaci dokončit a vydat podle požadavků na její formu a obsah podle dosavadních právních předpisů. Pořizovatel, na kterého přešla působnost podle tohoto zákona, naváže na aktuální stav pořizování nástrojů územního plánování a pokračuje v něm podle tohoto zákona. Řešení dosud nevyřešených rozporů podle dosavadních předpisů se dnem účinnosti tohoto zákona ukončí a vyřeší se podle tohoto zákona.

30. Náhrada za snížení nebo zvýšení hodnoty v území podle tohoto zákona náleží oprávněné osobě až za vydání nebo změnu územně plánovací dokumentace nebo stavební uzávěry po účinnosti tohoto zákona.

31. Řízení a postupy zahájené a neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k nimž je příslušný Úřad, převezme, dokončí nebo nahradí Úřad podle tohoto zákona; to platí i pro odvolací a přezkumné řízení a pro posuzování veřejných zájmů podle jiných zákonů, k němuž přejde působnost z dotčených orgánů na Úřad.

Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu

32. Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a neskončené do vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů, k nimž je příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště, od vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů převezme, dokončí nebo nahradí příslušný úřad rozvoje území kraje nebo jeho územní pracoviště podle tohoto zákona; to platí i a pro posuzování veřejných zájmů podle jiných zákonů, k němuž přejde působnost z dotčených orgánů na úřady rozvoje území. Do vzniku působnosti úřadů rozvoje území krajů pokračují v těchto postupech dosavadní krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a dotčené orgány podle dosavadních předpisů a podle § 311 odst. 4, ve znění tohoto zákona; to platí i pro odvolací a přezkumné řízení, s výjimkou případů, k nimž je příslušný Úřad, který postupuje podle tohoto zákona.

33. Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za podklady pro vydání rozhodnutí v řízeních podle stavebního zákona ve znění tohoto zákona. Závazná stanoviska a rozhodnutí vydaná před účinností tohoto zákona mají právní význam a účinky podle dosavadních právních předpisů a stavební úřad jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzuje.

34. Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které se týkají záměrů, u nichž není vyžadováno povolení záměru, stavební úřad usnesením zastaví; proti tomuto usnesení se nelze odvolat.

35. Do zániku krajských stavebních úřadů a obecních stavebních úřadů provádí kontrolu výkonu jejich působnosti Úřad.

36. Již zahájená odvolací a přezkumná řízení, k nimž bylo příslušné Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo nadřízené dotčené orgány, dokončí Úřad nebo nadřízený dotčený orgán podle dosavadních právních předpisů.

37. Správní poplatek se vrací stavebníkovi podle § 196 odst. 5 a § 235 odst. 7 až u řízení zahájených po účinnosti tohoto zákona.

38. Žalobu podanou před účinností tohoto zákona lze rozšířit podle § 307 odst. 2, ve znění před nabytím účinnosti tohoto zákona.

39. Pro rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí stavebního úřadu a pro rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí soudu o žalobě, které byly podány před účinností tohoto zákona, se § 308 odst. 1, ve znění tohoto zákona nepoužije.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. III

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., č. 103/1992 Sb., č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona

č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 34/2021 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 326/2021 Sb., zákona č. 362/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb., zákona č. 178/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb., zákona č. 448/2024 Sb., zákona č. 453/2024 Sb., zákona č. 169/2025 Sb., zákona č. 220/2025 Sb., zákona č. 232/2025 Sb. a zákona č. 329/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci bodu 19 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nový bod 20, který zní:
„20. Úřad rozvoje území České republiky.“
2. V § 14 odst. 1 se slova „územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o požární ochraně

Čl. IIV

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 415/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 54/2024 Sb. a zákona č. 292/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 písm. t) se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“.
2. V § 24 se odstavce 3 zrušuje.
3. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

„§ 26a

Vláda stanoví nařízením technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem naplnění požadavků na požární bezpečnost podle jiného právního předpisu.“

4. V § 31 odst. 1 písm. c) se slovo „stanovisek“ nahrazuje slovem „vyjádření“.
5. V § 31 odst. 3 se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“.
6. V § 31 se odstavec 6 zrušuje.
7. V § 95 se věta druhá a třetí zrušují.
8. V § 99 se text „§ 24 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 26a“.
9. § 102 zní:

„§ 102

Vláda na návrh Úřadu rozvoje území České republiky vydá prováděcí právní předpis k provedení § 26a.“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o státní památkové péči

Čl. VI

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 81/2024 Sb., zákona č. 169/2024 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slovo „lidu,“ nahrazuje slovem „a“, slova „významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu“ se nahrazují slovy „při respektování nároků na současný život a na jejich udržitelný rozvoj“, slova „další prohlubování politickoorganizačtorské a kulturně výchovné funkce státu při“ se zrušují, slovo „, o“ se nahrazuje slovem „a“, za slova „rozvoji kultury,“ se vkládá slovo „architektury,“ a slova „na estetické výchově pracujících“ se zrušují.
2. V § 1 odst. 2 se za slova „společenskými potřebami“ vkládají slova „a s přihlédnutím k zájmům jejich vlastníků a návštěvníků“ a slova „a vhodné společenské uplatnění“ se nahrazují slovy „, rozvoj potenciálu a využití“.
3. V § 1 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Státní památková péče usiluje o vyvážené a udržitelné skloubení ochrany památkových hodnot a využití nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek a nemovitostí v památkových rezervacích, v památkových zónách a v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek a nemovitých národních kulturních památek k plnění jejich funkcí, zejména pro potřeby občanského vybavení, cestovního ruchu a současného života lidí.

(4) Státní památková péče rozlišuje význam a hodnotu nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek a dalších nemovitostí podle odstavce 3 a chrání pouze ty hodnoty, které vyžadují ochranu podle tohoto zákona.

(5) Při posuzování záměrů obnovy a rozvoje nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek a dalších nemovitostí podle odstavce 3 se dbá na kvalitu autorské architektonické tvorby a posilování jedinečných prvků identity, charakteru a kontextu daného místa a doby.“.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické,“ nahrazují slovy „dokladem lidské činnosti vzniklým v dějinném procesu kultivace světa, který je pramenem poznání, a je významný svou historickou, uměleckou, duchovní, architektonickou, uměleckou, řemeslnou, technickou, urbanistickou anebo krajinotvornou hodnotou, nebo“.
5. V § 3 odst. 4 se za slovo „vlastníka,“ vkládají slova „stavební úřad,“.
6. V § 3 odst. 5 se slova „nebo obecnímu“ nahrazují slovem „, obecnímu“ a za slova „obce s rozšířenou působností“ se vkládají slova „nebo stavebnímu úřadu“.
7. V nadpisu pod označením § 6a se za slovo „ochrany“ vkládají slova „, péče a rozvoje“.
8. V § 6a odst. 1 se slova „, úřadem územního plánování¹⁾“ zrušují, za slova „povahy o ochraně“ se vkládají slova „, péči a rozvoji“, slova „(dále jen „plán ochrany“)“ se nahrazují slovy „(dále jen „plán ochrany, péče a rozvoje“)“, za slova „stanoví způsob“ se vkládají slova „péče a rozvoje památkové rezervace nebo památkové zóny a“, za slovo „zabezpečení“ se vkládá slovo „ochrany“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „, pokud by se jinak vyžadovalo“.
9. V § 6a se za dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Plán ochrany, péče a rozvoje zajišťuje vyváženou a trvale udržitelnou kombinaci ochrany památkových a přírodních hodnot, zájmů vlastníků nemovitostí, návštěvníků a potřeb života lidí v památkové rezervaci nebo památkové zóně, zejména bydlení, práce, podnikání, cestovního ruchu a trávení volného času, rozvoje daného území, veřejné infrastruktury a nových funkcí, s důrazem na kvalitní architekturu a posilování jedinečných prvků identity, charakteru a kontextu tohoto území.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

10. V § 6a odst. 3, § 6a odst. 4, § 6a odst. 5, § 6a odst. 6 a § 6a odst. 7 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „, péče a rozvoje“.

11. V § 7 odst. 1 se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „,, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
12. V § 7 odst. 3 se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „,, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
13. V § 7 odst. 5 úvodní části ustanovení se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „,, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
14. V § 7 odst. 5 písm. a) bodu 1 se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „,, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
15. V § 7 odst. 5 písm. a) bodu 2 se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „,, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
16. V § 7 odst. 5 písm. b) se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „,, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
17. V § 7 odst. 5 písm. d) zní:

„d) údaje o vzniku ochrany nebo údaje o vymezení ochranného pásma, kterými jsou číslo jednací rozhodnutí nebo jiného opatření, kterým bylo ochranné pásmo vymezeno, a datum nabytí jeho právní moci nebo účinnosti.“.
18. V § 7 odst. 6 se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „,, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
19. V § 9 odst. 1 se slova „jejímu kulturně politickému významu,“ nahrazují slovem „její“, za slovo „stavu“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „,, s přihlédnutím k současným potřebám lidí a co nejlepšimu využití v souladu se zásadami uvedenými v § 1“ a věta poslední se zrušuje.
20. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Každý je povinen počínat si tak, aby vlastní činností nezpůsobil nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí.“
21. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „,, nestanoví-li tento nebo jiný právní předpis jinak“.
22. V § 14 odst. 1 se za slova „jinou úpravu“ vkládají slova „či stavební rozvoj (dále jen „obnova“)“ a slova „(dále jen "obnova")“ se zrušují.
23. V § 14 odst. 2 zní:

„(2) Zamýšlí-li vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, provést obnovu této nemovitosti nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat rozhodnutí nebo závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“.
24. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Při posuzování zájmů státní památkové péče se dbá na možnost co nejlepšeho využití kulturních památek a nemovitostí v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu kulturní památky nebo národní kulturní památky pro současné potřeby lidí a společnosti a na využití potenciálu jejich

rozvoje v souladu se zásadami uvedenými v § 1. V rozporu se zájmy státní památkové péče není samotná skutečnost, že obnova kulturní památky nebo nemovitosti v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu kulturní památky nebo národní kulturní památky vytváří nebo zdůrazňuje vědomý, autorsky promyšlený a architektonicky kvalitní kontrast doby s respektem k ochraně památkově chráněných hodnot.“.

25. V § 14 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Podkladem pro rozhodnutí nebo závazné stanovisko orgánu státní památkové péče mohou být i další odborné podklady.“.
26. V § 14 odst. 5 větě první se slova „nebo stavby, změny stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, umístění nebo odstranění reklamního či informačního poutače, pokud nejde o zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky“ nahrazují slovy „nebo národní kulturní památky její vlastník“ , za slovy „památkové péče“ se vkládají slova „nebo se znalcem nebo profesorem v oboru architektury nebo památkové péče“ a slova „odstavců 1 a 2“ se nahrazují slovy „odstavce 1“.

27. V § 14 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 až 11, které znějí:

„(9) Jde-li o záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, který je v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky, ověří splnění podmínek podle tohoto zákona stavební úřad v řízení o záměru podle stavebního zákona. Stavební úřad vydá rozhodnutí o záměru podle věty první po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče. Odstavce 4 a 5 se použijí přiměřeně.

(10) Jde-li v případě podle odstavce 9 o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek podle tohoto zákona namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(11) Podklady pro vydání rozhodnutí, závazného stanoviska, vyjádření nebo jiného správního úkonu dle tohoto zákona vyžadují orgán státní památkové péče a odborná organizace státní památkové péče pouze v nezbytném rozsahu. Obsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu, účelu a významu záměru.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 12.

28. V § 17 odst. 1 větě první se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „, památkové rezervace, památkové zóny nebo jejich prostředí“ se zrušují.
29. V § 22 odst. 2 se za slova „činnost na území s“ vkládá slovo „důležitými“ a za slova „na dotčeném území“ se vkládají slova „po dobu nezbytně nutnou“.
30. V § 25 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a stavební úřady“.

31. V § 26 odst. 2 písm. c) se čárka za slovy „zásad územního rozvoje“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a při vymezení zastavěného území“ a „nebo vymezení zastavěného území“ se zrušují.
32. V § 26 odst. 2 písm. d) se slova „, její ochranné pásmo“ zrušují.
33. V § 26 odst. 3 se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“.
34. Pod označení § 28 se vkládá nadpis, který zní „Krajský úřad“.
35. V § 28 odst. 2 písm. c) se čárka za slovy „územního plánu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a při vymezení zastavěného území“ se zrušují.
36. V § 28 odst. 2 písm. d) se slova „nebo její ochranné pásmo“ zrušují.
37. V § 29 odst. 2 písm. b) se slova „v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,“ zrušují.
38. V § 29 odst. 2 písm. c) se čárka za slovy „územního plánu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a při vymezení zastavěného území“ se zrušují.
39. V § 29 odst. 2 písm. i) se slova „při stavbě, změně stavby, terénní úpravě, umístění nebo odstranění zařízení, umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovací práci na nemovitosti, která není“ nahrazují slovy „nemovitostí, které nejsou“, slovo „je“ se nahrazuje slovem „jsou“ a slova „v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,“ se zrušují.
40. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

„§ 30a

Stavební úřad

(1) Stavební úřad jako orgán státní památkové péče

- a) ověřuje v řízení o povolení záměru splnění podmínek podle tohoto zákona pro záměry, které jsou v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky podle § 14 odst. 9,
- b) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
- c) vykonává z hlediska státní památkové péče dozor při obnově nemovitostí, která nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky,
- d) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.

(2) Stavební úřad se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.“.

41. V § 35 odst. 1 písm. d) se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.

42. V § 35 odst. 1 písm. g) se slova „stavbu, změnu stavby, terénní úpravu, umístění nebo odstranění zařízení, umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práci na“ nahrazují slovem „obnovu“ a slova „, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
43. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) provádí obnovu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky, bez rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto rozhodnutí.“.
44. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí,
b) provádí obnovu národní kulturní památky bez rozhodnutí nebo závazného stanoviska krajského úřadu nebo nedodržuje podmínky určené v tomto rozhodnutí nebo závazném stanovisku,
c) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3,
d) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou, nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou,
e) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez předchozího souhlasu ministerstva kultury,
f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 nebo § 23 odst. 2 tohoto zákona,
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4,
h) poruší povinnost stanovenou v nařízení kraje vydaném na základě § 23a odst. 4.“.
- Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
45. V § 36 se na konci textu písmene a) doplňují slova „písm. a) až g)“.

46. V § 36 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) stavební úřad jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1 písm. h),“
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
47. V § 39 odst. 1 písm. d) se čárka za slovy „nemovité kulturní památky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „, památkové rezervace nebo památkové zóny“ se zrušují.
48. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova „stavbu, změnu stavby, terénní úpravu, umístění nebo odstranění zařízení, umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práci na“ nahrazují slovem „obnovu“ a slova „v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,“ se zrušují.
49. V § 39 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) provádí obnovu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky, bez rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto rozhodnutí,“.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).
50. V § 40 se na konci textu písmene a) doplňují slova „písm. a) až g), i) a j)“
51. V § 40 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) stavební úřad jde-li o přestupek podle § 39 odst. 1 písm. h),“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
52. V § 42 odst. 2 se za slova „Ochranná pásma“ vkládají slova „nemovitých kulturních památek nebo nemovitých národních kulturních památek“.
53. V § 45 se text „§ 6a odst. 6“ nahrazuje textem „§ 6a odst. 7“ a text „§ 14 odst. 9“ se nahrazuje textem „§ 14 odst. 12“.

Čl. IIII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ochranná pásma památkových rezervací a památkových zón, zřízená podle dosavadních právních předpisů, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení. Odborná organizace státní památkové péče uvede ústřední seznam a ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním i informační systém územní identifikace do souladu s tímto ustanovením do dvou měsíců od jeho účinnosti.

3. Krajský úřad, který vydal plán ochrany památkové rezervace nebo památkové zóny podle dosavadních právních předpisů, změní tento plán na plán ochrany, péče a rozvoje památkové rezervace nebo památkové zóny a uvede ho do souladu s tímto zákonem do 1 roku od účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna horního zákona

Čl. IVII

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 28a odst. 5 se slova „jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku a“ zrušují.
2. V § 28b odst. 5 se slova „jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku a“ zrušují.
3. V § 33 odst. 7 se slova „vymezení zastavěného území,“ zrušují.

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. X

V § 18b zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 465/2023 Sb., se v odstavci 4 slova „jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku a“ zrušují.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o geologických pracích

Čl. VIII

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 3 se slova „územnímu rozhodnutí“ nahrazují slovy „žádosti o povolení záměru“.
2. V § 22a se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XIV

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992, zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 182/2024 Sb., zákona č. 196/2024 Sb., zákona č. 23/2025 Sb., zákona č. 36/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 250/2025 Sb. a zákona č. 287/2025 Sb., se mění takto:

1. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1d, 1e, 1f, 1g, 69 a 70 zní:

„§ 3

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto

a) územní systém ekologické stability krajiny (dále jen „systém ekologické stability“) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability,

b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalesiště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy a území, na nichž probíhá přírodě blízká obnova těžbou narušeného území podle plánu nebo dokumentace uvedených v § 4 odst. 6. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků,

c) zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo páté tohoto zákona,

d) dřevina rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“) je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa podle lesního zákona,

e) paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti,

f) biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů,

g) ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase,

h) krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky,

i) přírodní stanoviště je přírodní nebo polopřírodní, lidskou činností pozměněná nebo podmíněná, suchozemská nebo vodní plocha, která je vymezena na základě geografických charakteristik a charakteristik živé a neživé přírody,

j) přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropská stanoviště“) jsou přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch typů, které jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy Evropských společenství; ^{1d)} jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, za

jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství,^{1g)}

k) druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropsky významné druhy“) jsou druhy na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství;^{1e)} jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství,^{1f)}

l) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu^{1g)} a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která

1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství^{1g)} a vyžadujících územní ochranu (dále jen „národní seznam“), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit významných pro Evropská společenství (dále jen „evropský seznam“),

2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s Evropskou komisí (dále jen „Komise“) jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „sporná lokalita“), nebo

3. byla zařazena do evropského seznamu,

m) Natura 2000^{1g)} je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť^{1d)} a stanoviště evropsky významných druhů^{1f)} v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami,

n) stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý,

o) stav druhu z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací,

p) celistvostí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti se rozumí soudržnost ekologických struktur a funkcí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany,

q) přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území se rozumí obnova přírodně hodnotných ekosystémů na území narušeném těžbou ponecháním území samovolnému

vývoji, popřípadě pomocí citlivých zásahů usměrňujících tento vývoj příznivě pro zvláště chráněné druhy organismů.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále vymezují některé základní pojmy takto

- a) planě rostoucí rostlina (dále jen „rostlina“) je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně lišejníků a hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části, semena nebo jiná vývojová stadia a jejich části,
- b) volně žijící živočich (dále jen „živočich“) je jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody; živočichem se rozumí všechna vývojová stadia daného jedince; jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za živočicha nepovažuje,
- c) živočich odchovaný v lidské péči je jedinec živočišného druhu narozený a odchovaný v kontrolovaném prostředí⁶⁹⁾ jako potomek rodičů získaných v souladu s tímto zákonem a právními předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy⁷⁰⁾,
- d) živočišný nebo rostlinný druh je rovněž systematická jednotka nižšího řádu,
- e) populace druhu je skupina jedinců téhož druhu rostliny nebo živočicha obývajících stejnou geografickou oblast a samovolně se udržující společnou reprodukci,
- f) místní populace druhu je část populace druhu žijící na území vymezeném hranicemi souvislého biotopu daného druhu, případně ohraničeném spojitým výskytem tohoto druhu v daném místě,
- g) biotop druhu je takový biotop, který vytváří životní prostředí splňující nároky charakteristické pro daný druh rostliny nebo živočicha a je místem trvalého nebo opakovaného výskytu jedinců tohoto druhu,
- h) záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně vymezeném území zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů.

(3) Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, které se vyskytují na území České republiky, stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. U evropsky významných druhů označí ty, které vyžadují podle právních předpisů Evropských společenství zvláštní územní ochranu.^{1f)}

^{1d)} Příloha I směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

^{1e)} Směrnice Rady 92/43/EHS.

^{1f)} Příloha II směrnice Rady 92/43/EHS.

^{1g)} Směrnice Rady 92/43/EHS.

⁶⁹⁾ Čl. 1 bod 4 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

⁷⁰⁾ Zákon č. 100/2004 Sb. Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

Poznámky pod čarou č. 1, 1a a 1b se zrušují.

2. V § 4 odst. 1 se za slova „Ministerstvo životního prostředí“ vkládají slova „po dohodě s Úřadem rozvoje území České republiky“.
3. V § 4 odst. 2 se za slova „Ministerstvo životního prostředí“ vkládají slova „po dohodě s Úřadem rozvoje území České republiky“.
4. V § 4 odst. 3 se číslo „23“ nahrazuje číslem „21“.
5. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
6. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„⁴⁾ Například zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.“.
7. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, a lesnických prací, při plánování, provádění a užívání staveb, plánování a provádění terénních úprav, činnosti prováděné hornickým způsobem, ve vodním hospodářství, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení biotopů druhů, včetně narušení migračních tras živočichů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými postupy a opatřeními. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto postupů nebo opatření, neučiní-li tak povinná osoba sama.“.
8. V § 5 odst. 4 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
9. V § 5 odst. 5 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
10. V § 5 odst. 10 se slova „volně žijících“ a „planě rostoucích“ zrušují.
11. V § 5 odstavce 11, 12 a 13 znějí:

„(11) Ujmout se živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností přežít ve volné přírodě, je možné pouze v případě, že nedojde k významnému narušení přirozených přírodních procesů a vzájemných interakcí mezi živočichy. Kdo se takového živočicha ujme, musí postupovat tak, aby nebyl znemožněn jeho návrat do přírody. Vyžaduje-li stav takového živočicha odbornou péči nebo jde-li o ptáka druhu, který volně žije na evropském území členských států Evropské unie (dále jen „pták“) anebo zvláště chráněného živočicha, může být ošetření a péče o ně zajištěny pouze

prostřednictvím záchranné stanice.

- (12) Je zakázáno odchyťovat nebo usmrctvat volně žijící zvíře pomocí lovu zvěře pod zemí, včetně lovu za pomoci psů vypouštěných pod zem a vyhrabání zvěře za účelem usmrcení.
- (13) Je zakázáno dočasné držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen.“.

Poznámka pod čarou č. 4b se zrušuje.

- 12. V § 5 se odstavec 14 zrušuje.
- 13. V nadpisu pod označením § 5a se slova „volně žijících“ zrušují.
- 14. V § 5a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci")“ nahrazují slovem „ptáků“.
- 15. V § 5a odst. 6 se text „§ 50 až 57“ nahrazuje textem „§ 49 až 56“.
- 16. V § 5b odst. 1 se slova „volně žijících“ a „planě rostoucích“ zrušují.
- 17. V § 5b odst. 3 písm. d zní:
„d) způsob kontrol uplatňování odchylného postupu.“.
- 18. V § 5b se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Orgán ochrany přírody následně informuje na úřední desce, případně rovněž dalšími vhodnými způsoby, že podmínky pro uplatnění postupu povoleného opatřením obecné povahy nastaly.“
- 19. Za § 5b se vkládá nový § 5c, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 71 zní:

„§ 5c

Podpora opylovačů

(1) Při provádění zemědělských a lesnických prací, údržbě veřejné zeleně, plánování, provádění a užívání staveb, plánování a provádění terénních úprav a při údržbě ploch zeleně v rámci vodního hospodářství a v dopravě a energetice je každý povinen postupovat tak, aby nedocházelo k zbytečnému poškození biotopů opylovačů⁷¹⁾ důležitých zejména z hlediska získávání potravy, jejich rozmnožování nebo možností úkrytu. Neučiní-li tak povinná osoba sama, orgán ochrany přírody uloží provedení technicky a ekonomicky dostupných opatření k zabránění nebo zmírnění poškození biotopů opylovačů; opatření vyžadující povolení změny dokončené stavby nelze uložit.

(2) Za účelem podpory opylovačů se při zakládání a údržbě veřejné zeleně, provádění vegetačních úprav a údržbě vegetačních prvků u staveb ve vlastnictví státu, územního samosprávného celku nebo jimi zřizovaných anebo zakládaných právnických osob využívají opatření k obnově biotopů opylovačů nejméně na 30 % plochy této veřejné zeleně, vegetačních úprav nebo vegetačních prvků u staveb, pokud to charakter jejich využití umožňuje.

(3) Za účelem podpory opylovačů se dále při zatravňování a obnově travních porostů přednostně využívá takových směsí osiv a postupů, které přispívají k zachování a podpoře pestrého druhového složení travních porostů s dostatečným zastoupením bylin odpovídajících přiměřeně podmínkám a přirozené druhové skladbě a genetické diverzitě

roślin v rámci přírodních stanovišť v daném místě. Využití nepůvodních druhů rostlin a kříženců, včetně směsí osiv, v nichž jsou obsaženy nepůvodní druhy nebo kříženci, je možné pouze za podmínek stanovených v § 5 odst. 4 až 6.

(4) Prodej a nabízení za účelem prodeje živých jedinců druhů čmeláků a pačmeláků rodu *Bombus*, nejde-li o zvláště chráněný druh živočicha, stejně jako vypouštění a rozšiřování živých jedinců těchto druhů, pokud jde o jedince, kteří mají původ mimo území České republiky, je možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody souhlas vydá v případě, že nehrozí riziko narušení genofondu druhů čmeláků a pačmeláků rodu *Bombus*, nebo jsou přijaty účinné prostředky anebo opatření k zabránění úniku jedinců, kteří mají původ mimo území České republiky, do přírody. Souhlas předává orgán ochrany přírody do evidence druhové ochrany.

⁷¹⁾ Čl. 3 odst. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1991 ze dne 24. června 2024 o obnově přírody a o změně nařízení (EU) 2022/869.“.

20. V § 12 odst. 2 se za slova „ministerstvo životního prostředí“ vkládají slova „po dohodě s Úřadem rozvoje území České republiky“ a slova „obecně závazným právním předpisem“ se nahrazují slovem „vyhláškou“.

21. V § 12 odst. 4 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody^{9a)}“ se nahrazují slovy „vymezeném v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody v územně plánovací dokumentaci“.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

22. V § 13g se doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Stanoví-li Ministerstvo životního prostředí opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle odstavce 2 rozhodnutím a hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze toto rozhodnutí vydat jako první úkon v řízení. Odvolání proti rozhodnutí o stanovení opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

(4) Stanoví-li Ministerstvo životního prostředí opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle odstavce 2 opatřením obecné povahy, lhůta pro uplatnění připomínek podle § 172 odst. 4 správního řádu činí 5 dnů a lhůta pro uplatnění námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu činí 10 dnů. Opatření obecné povahy podle odstavce 2 nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva životního prostředí; opatření obecné povahy podle odstavce 2 se zveřejní rovněž na úředních deskách krajských úřadů, jejichž správních obvodů se týká. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze opatření obecné povahy podle odstavce 2 vydat bez řízení o návrhu opatření obecné povahy.“.

23. V § 13h odst. 3 se za slova „je možné“ vkládají slova „, pokud jej umožňují zásady regulace nebo bližší podmínky uplatňování zásad regulace,“ a na konci odstavce se

doplňuje věta „Žadatel o povolení je povinen zpracovat pohotovostní plán, a to v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 13d odst. 1; výrok o schválení pohotovostního plánu je součástí povolení.“.

24. V § 13j odst. 1 se za text „čl. 8 odst. 1“ vkládají slova „nebo podle čl. 19 odst. 2“.
25. V § 13j se na konci odstavce 2 doplňují věty „Dojde-li po provedení registrace ke změně v osobě vlastníka nebo držitele jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, oznámí tuto změnu nový vlastník nebo držitel prostřednictvím evidence druhové ochrany nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k ní došlo. Nový vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu je povinen zabezpečit splnění podmínek stanovených v čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a jedná-li se o jedince, který je zároveň druhem zvířete vyžadujícího zvláštní péči podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, musí být v době předání jedince držitelem povolení k chovu druhu zvířat vyžadujících zvláštní péči podle tohoto zákona, ve kterém je tento druh živočicha uveden.“.
26. V § 13j odstavec 3 zní:

„(3) Vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, u něhož byl stanoven zákaz takový druh držet nebo chovat, je oprávněn umístit jej do zařízení určeného k tomu Ministerstvem životního prostředí nebo do zařízení, které je oprávněno využívat jedince daného invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu na základě povolení vydaného podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 podle § 13d odst. 1. Toto zařízení může jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu přijmout, pokud disponuje dostatečnou kapacitou a je schopno splnit podmínky pro jeho držení a využívání stanovené v čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Umístěním do tohoto zařízení přechází vlastnické právo k jedinci invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu na toto zařízení.“.
27. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.
28. V § 16a odst. 2 se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.
29. V § 16a odst. 3 písm. d) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.
30. V § 16b písm. a) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.
31. V § 16c odst. 1 písm. a) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.
32. V § 16d písm. b) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
33. V § 16d písm. c) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.
34. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „zastavěných územích, zastavitelných plochách, popřípadě zastavitelném“ nahrazují slovem „zastavitelných“.

35. V § 18 odst. 7 se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“ a slova „a zastavitelné plochy obcí“ se zrušují.
36. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „se souhlasem orgánu“ nahrazují slovem „orgánem“.
37. V § 26 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h)
38. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „se souhlasem orgánu“ nahrazují slovem „orgánem“ a slova „kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu,“ se nahrazují slovy „s výjimkou vjezdu a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, Horské služby České republiky, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků a správců povodí, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů a povinností, vozidel ostatních složek integrovaného záchranného systému při poskytování plánované pomoci na vyžádání, včetně vozidel osob poskytujících na výzvu velitele zásahu pomoc v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému; nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření v chráněné krajinné oblasti a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním, pokud nejde o obytná vozidla a obytné přívěsy v souvislosti s jejich rekreačním nebo komerčním využíváním mimo zastavitelné území obce,“.
39. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „mimo zastavitelná území obcí nebo silnice I. a II. třídy“.
40. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova „současnou skladbu a plochy kultur“ nahrazují slovy „stávající druh pozemku a způsob využití pozemku“.
41. V § 26 odst. 3 písm. a) se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.
42. V § 26 odst. 3 písm. c) se slova „se souhlasem orgánu“ nahrazují slovem „orgánem“.
43. V § 26 se tečka na konci odstavce 3 nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) tábořit a rozdělovat ohně mimo zastavitelná území obcí a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vlastníků a oprávněných uživatelů pozemků při jejich běžném obhospodařování.“.
44. V § 37 odst. 2 se za slova „zvláště chráněného území“ vkládají slova „s výjimkou ochranného pásma národního parku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení odstavce 1 tím není dotčeno.“.
45. V § 37 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „dále“ zrušuje.
46. V § 37 odst. 3 písm. a) se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.
47. V § 37 odst. 3 písm. d) se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.
48. V § 37 odst. 4 se za slovo „odstavců“ vkládá text „1,“ a za slova „orgán ochrany přírody rozhodnutím,“ se vkládají slova „závazným stanoviskem“.

49. V § 39 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Pro evropsky významné lokality lze namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné, pokud již není zvláště chráněno podle tohoto zákona, na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody.“ a slovo „chránit i“ se nahrazuje slovy „namísto vydání rozhodnutí podle § 46 odst. 1 prohlásit strom za památný nebo chránit i jiné“.
50. V § 43 odst. 3 se za slovo „tras“ vkládají slova „a vyznačení cest“ a za text „§ 17 odst. 2,“ se vkládá text „§ 26,“.
51. V § 44 odst. 1 se slova „, její užívání, kolaudaci nebo“ nahrazují slovy „nebo její“.
52. V § 44 odst. 3 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
53. V § 44 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) v zastavitelném území obce vymezeném v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody v územně plánovací dokumentaci.“.
54. V § 44 odst. 5 se za slova „orgán ochrany přírody rozhodnutím,“ vkládají slova „závazným stanoviskem“.
55. V § 45f odst. 1 se za číslo „54“ vkládají čísla „,55, 55a“.
56. V § 46 odst. 1 se slova „, jejich skupiny a stromořadí“ nahrazují slovy „rostoucí samostatně, ve skupinách nebo ve stromořadí“.
57. V § 46 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) K zabezpečení ochrany památného stromu před škodlivými vlivy z okolí stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí o vyhlášení památného stromu ochranné pásmo. Jako ochranné pásmo památného stromu stanoví orgán ochrany přírody část území zpravidla ve tvaru kruhu, jehož střed tvoří střed kmene památného stromu a jehož poloměr činí desetinásobek průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. Při vyhlásování památných stromů rostoucích ve skupině a ve stromořadí tvoří ochranné pásmo soubor ochranných pásem stanovených pro jednotlivé památné stromy tvořících skupinu nebo stromořadí. Orgán ochrany přírody je oprávněn vymežit ochranné pásmo památného stromu rostoucího samostatně, památných stromů rostoucích ve skupině a památných stromů rostoucích ve stromořadí odchylně, vyžaduje-li to zabezpečení ochrany památného stromu nebo jiné důvody plynoucí z místních podmínek.
(3) Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit nebo škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje. Výjimku ze zákazů na ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody povolit na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany památného stromu. Ošetřování památného stromu lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody; ošetřováním památného stromu se rozumí provádění zásahů k udržení nebo zlepšení stavu památného stromu, zejména provádění nezbytných řezů, stabilizace koruny stromu nebo zlepšování stanovištních podmínek v kořenovém prostoru stromu za účelem jeho zachování.
(4) Jakoukoliv činnost v ochranném pásmu, která by mohla mít na památný strom škodlivý vliv, zejména výstavbu, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizaci, lze

provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. V pochybnostech o škodlivosti činnosti lze orgán ochrany přírody požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu.“.

58. V § 46 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody z důvodu, pro který lze povolit výjimku podle odstavce 3, nebo pokud památný strom zanikl anebo byl poškozen do takové míry, že důvod jeho ochrany pominul. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu zaniká rovněž jeho ochranné pásmo. Ruší-li se ochrana památného stromu, který je součástí skupiny stromů nebo stromořadí, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu zaniká pouze ochranné pásmo tohoto jednotlivého stromu.“.

59. V § 47 odst. 1 se za slovo „stromy“ vkládají slova „a jejich ochranná pásma“.

60. V § 47 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Označení památného stromu a odstranění označení památného stromu, jehož ochrana byla zrušena, zajistí orgán ochrany přírody.“.

61. V § 48 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se zařazují do

a) I. kategorie ochrany, kam se zařadí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které je s ohledem na míru jejich ohrožení a vzácnost zapotřebí chránit nejprísněji prostřednictvím ochrany jednotlivých jedinců,

b) II. kategorie ochrany, kam se zařadí ostatní zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vyžadující s ohledem na převládající příčiny jejich ohrožení ochranu jedinců, u nichž však současně jejich ohrožení není spojeno s běžným obhospodařováním pozemků nebo je pro jejich ochranu vhodný způsob obhospodařování pozemků potřebný; do II. kategorie ochrany se zařadí rovněž zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, u nichž potřeba ochrany jedinců vyplývá z požadavků mezinárodních úmluv nebo předpisů Evropské unie, pokud nebyly zařazeny do I. kategorie, nebo

c) III. kategorie ochrany, kam se zařadí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které s ohledem na jejich nároky a způsob života není nezbytné chránit na úrovni jednotlivých jedinců, ale potřebná je ochrana jejich místních populací nebo biotopů.

(3) Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich zařazení do příslušné kategorie ochrany stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

(4) Pro účely územního plánování podle stavebního zákona poskytuje Agentura vymezení biotopu vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Agentura dále ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody průběžně shromažďuje informace o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů od odborných institucí i veřejnosti a vhodným způsobem poskytuje aktuální informace nezbytné pro zajištění ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména v rámci zemědělského a lesního hospodaření.“.

62. V § 48 se odstavec 5 zrušuje.

63. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

„§ 48a

Předcházení ohrožení zvláště chráněných druhů

Každý je při své činnosti povinen postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu zvláště chráněných rostlin nebo zraňování a úhynu zvláště chráněných živočichů. Neučiní-li tak povinná osoba sama, orgán ochrany přírody uloží provedení technicky a ekonomicky dostupných opatření k zabránění takovému úhynu a zraňování; nejde-li o opatření vyžadující povolení změny dokončené stavby.“.

64. § 49 včetně nadpisu zní:

„§ 49

Společná ochrana zvláště chráněných druhů

Zakazuje se poškození a ničení biotopu nebo místní populace zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha a jejího genofondu. Za poškození biotopu zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha se považuje takový zásah, který vede k jeho významnému nebo trvalému poškození, v jehož důsledku přestane splňovat nároky daného druhu nebo vede k významnému nebo trvalému ohrožení, poškození nebo zničení jeho místní populace.“.

65. Za § 49 se vkládají nové § 49a až 49c, které včetně nadpisů znějí:

„§ 49a

Základní ochranné podmínky zvláště chráněných druhů

(1) U zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany se zakazuje škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, nejde-li o jedince pěstovaného v kulturách získaných povoleným způsobem, zejména jedince těchto druhů nebo jeho část

a) sbírat, trhat, poškozovat, ničit a

b) držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje anebo výměny.

(2) U zvláště chráněných druhů živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany se zakazuje škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména

a) jedince těchto druhů ve všech vývojových stádiích nebo jeho část sbírat, chytat, rušit, ničit, zraňovat, usmrcovat,

b) poškozovat nebo ničit místa jejich rozmnožování a odpočinku, zejména hnízda, hnízdiště, nory, jiná jejich přirozená nebo umělá sídla, nocoviště a shromaždiště,

c) jedince těchto druhů ve všech vývojových stádiích nebo jeho část držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje anebo výměny; jednání se o jedince odchovaného v lidské péči, postupuje se podle § 55.

(3) Zákazy podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na poddruh zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného do I. nebo II. kategorie ochrany, který není evropsky významným druhem, pokud se na území České republiky přirozeně nevyskytuje.

(4) Zákazy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. a) se nevztahují na nezáměrné zásahy do přirozeného vývoje jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha

zařazeného v II. kategorii ochrany uskutečněné v rámci běžného lesnického nebo zemědělského obhospodařování na k tomu určených plochách nebo při obdobných činnostech v rámci péče o veřejnou zeleň, pokud jimi nedochází k poškození a ničení jejich biotopu nebo místní populace. Za běžné obhospodařování se nepovažují změny druhu a způsobu využití pozemku, nejde-li o změny povolené podle stavebního zákona, a poškozování ekologicky významných prvků. Za běžné obhospodařování se dále nepovažují činnosti, kterými dochází k podstatné změně hydrologických půdních poměrů nebo vodního režimu území, půdního povrchu nebo chemických vlastností prostředí. Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou podrobnější charakteristiku podstatných změn hydrologických půdních poměrů a vodního režimu území, půdního povrchu a chemických vlastností prostředí s ohledem na nároky jednotlivých zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů anebo jejich skupin.

(5) Zákazy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. a) se nevztahují na nezáměrné zásahy způsobené provozem vozidla nebo jiného dopravního prostředku nebo průchodem volnou krajinou, pokud taková činnost není v místě zakázána.

(6) Orgán ochrany přírody může s vlastníkem nebo uživatelem pozemku, na němž se vyskytuje zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha, uzavřít dohodu o způsobu hospodaření nebo péči o pozemek, které přispěje k zachování místní populace druhu a jeho biotopu. Pokud dohodnutý způsob hospodaření nebo péče o pozemek zahrnuje činnosti, pro které by jinak bylo vyžadováno povolení výjimky ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1, a orgán ochrany přírody ověří naplnění důvodů pro povolení této výjimky, uzavřená dohoda o způsobu hospodaření tuto výjimku nahrazuje; v dohodě se tato skutečnost uvede.

§ 49b

Nakládání s mrtvými jedinci zvláště chráněných druhů

(1) Zákazy podle § 49a odst. 1 a 2 se vztahují rovněž na mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany, jeho část a výrobek, u něhož je z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo jiných okolností patrné, že je vyroben z jedince takového druhu. To neplatí pro zákaz držení a dopravy, jedná-li se o

a) mrtvého jedince, jeho část nebo výrobek z něj dovezené do České republiky, prokáže-li držitel zákonný původ takového jedince, jeho části nebo výrobku z něj podle § 54 odst. 1 a nakládání s tímto jedincem, jeho částí nebo výrobkem z něj je v souladu s účelem dovozu,

b) mrtvého jedince odebraného z přírody před datem přistoupení České republiky k Evropské unii, jeho část nebo výrobek z něj, nebo

c) nalezené pero zvláště chráněného druhu ptáka držené pro vlastní potřebu.

(2) Držitel mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany podle odstavce 1 písm. a) nebo b), jeho části nebo výrobku z něj je povinen provést jeho registraci prostřednictvím evidence druhové ochrany do 30 dnů ode dne jeho nabytí; jedná-li se o mrtvého jedince druhu, který v době nabytí držitelem nebyl zařazen v I. nebo II. kategorii ochrany, je jeho držitel povinen provést

registraci do 1 roku ode dne zařazení druhu na seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v I. nebo II. kategorii ochrany. Registrace se nevyžaduje, jedná-li se o jedince zvláště chráněného druhu, jeho část nebo výrobek z něj držený jako součást sbírky muzejní povahy ve vlastnictví České republiky, územního samosprávného celku, veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce zapsané v centrální evidenci sbírek vedené podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy nebo držený jako součást souboru chráněného jako kulturní památka.

(3) Podmínkou registrace mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany je jeho nezaměnitelné a trvalé označení nebo jiná jeho nezaměnitelná a trvalá identifikace jeho držitelem. Bližší podmínky nezaměnitelného a trvalého označení a jiného způsobu nezaměnitelné a trvalé identifikace mrtvých jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

§ 49c

Ochrana evropsky významných druhů

Ustanovení § 49a odst. 1 a 2 a § 49b se obdobně použijí rovněž na jedince evropsky významného druhu rostliny nebo živočicha, u nějž je předpisy Evropské unie vyžadována ochrana na úrovni jedince, který se nevyskytuje jako volně žijící v České republice; v případě, že pro jedince byla vydána obdobná výjimka ze zákazů v jiném členském státě Evropské unie, postupuje se podle § 56 odst. 6.“

66. § 50 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 73 zní:

„§ 50

Ochrana zvláště chráněných druhů zařazených v III. kategorii ochrany

(1) Každý, kdo odebere z přírody jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany, je povinen tento odběr bez zbytečného odkladu zaznamenat do nálezové databáze ochrany přírody. Tyto jedince je dovoleno odebrat, držet a využívat jen v rozsahu a způsobem, které neohrozí místní populaci a nepoškodí biotop druhu, není-li takové držení nebo využívání v rozporu s jinými právními předpisy⁷³⁾; prodej nebo nabízení za účelem prodeje jedince, jeho části nebo výrobku z něj se zakazuje.

(2) Orgán ochrany přírody je oprávněn omezit odběr jedinců zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody, pokud by mohlo dojít k ohrožení místní populace druhu nebo je odebírání a využívání zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody nezbytné upravit s ohledem na zachování stavu druhu z hlediska ochrany; orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit množství jedinců odebíraných z přírody, období, místo a postup tohoto odebírání a další podmínky pro odebírání a využívání těchto jedinců.

⁷³⁾ Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“

67. § 52 včetně nadpisu zní:

„Nástroje aktivní péče o ohrožené druhy a biotopy

§ 52

- (1) Orgány ochrany přírody při provádění aktivní péče o vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů a biotopy vychází z Červených seznamů ohrožených druhů a biotopů (dále jen „Červený seznam“).
 - (2) Červené seznamy vydává Agentura pro území České republiky podle kritérií stanovených Mezinárodní unií ochrany přírody za účelem vyjádření míry ohrožení druhů rostlin, živočichů a biotopů na základě odborných podkladů o změnách stavu druhů a životaschopnosti jejich populací nebo stavu a míře ohrožení biotopů.
 - (3) Červené seznamy se zveřejňují v informačním systému ochrany přírody.“
68. Za § 52 se vkládají nové § 52a a 52b, které včetně poznámky pod čarou č. 20a znějí:

„§ 52a

- (1) Za účelem snížení míry ohrožení vybraných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a biotopů se zpracovávají záchranné programy na celostátní úrovni a regionální akční plány jako odborné koncepční dokumenty, které stanoví souhrn opatření aktivní péče.
- (2) Za účelem zmírnění střetů mezi zájmy člověka na využívání krajiny a životními projevy vybraných zvláště chráněných druhů živočichů se zpracovávají programy péče.
- (3) Záchranné programy, regionální akční plány a programy péče se evidují v ústředním seznamu a zveřejňují v informačním systému ochrany přírody. Informace o schválení záchranného programu a programu péče se zveřejňuje rovněž ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
- (4) Záchranné programy, regionální akční plány a programy péče jsou podkladem pro jiné plánovací dokumenty a pro vydávání rozhodnutí, závazných stanovisek a dalších správních úkonů podle tohoto zákona; orgány ochrany přírody postupují při výkonu své působnosti tak, aby přispívaly k naplňování záchranných programů, regionálních akčních plánů a programů péče.

§ 52b

- (1) Vypustit zvláště chráněného živočicha odchovaného v lidské péči do přírody nebo vysít anebo vysadit uměle vypěstovanou^{20a)} zvláště chráněnou rostlinu mimo kulturu a zastavitelné území obce lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.
- (2) Orgán ochrany přírody může souhlas udělit v případě, že
 - a) nehrozí riziko zhoršení stavu volně žijící nebo planě rostoucí populace druhu,
 - b) jde o vypuštění, vysetí nebo vysazení v areálu původního výskytu daného druhu za účelem obnovy jeho populace nebo stabilizace nebo posílení populací stávajících a
 - c) vypuštění, vysetí nebo vysazení je v souladu se záchranným programem nebo regionálním akčním plánem schváleným pro daný druh, pokud byly schváleny.
- (3) Orgán ochrany přírody souhlas neudělí, pokud by

- a) k vypuštění, vysetí nebo vysazení mělo dojít v ploše nebo koridoru pro veřejnou dopravní anebo technickou infrastrukturu vymezené v územně plánovací dokumentaci, nebo
- b) vypuštění, vysetí nebo vysazení bylo v rozporu s budoucím využitím území vymezeným v územně plánovací dokumentaci a toto budoucí využití území by neumožňovalo dlouhodobé zachování populace tohoto druhu.

^{20a)} Čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.“.

69. § 54 včetně nadpisu zní:

„§ 54

Prokazování zákonného původu

(1) Kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo jedince invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, u kterých je v § 5a, § 49a, § 49b, § 49c nebo § 50 anebo v čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 stanoven zákaz takového způsobu nakládání, nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu^{4a)} o dovozu a vývozu ohrožených druhů, je povinen prokázat jejich zákonný původ. V případě jedinců poddruhu zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného do I. nebo II. kategorie ochrany, který se na území České republiky přirozeně nevyskytuje, se za prokázání zákonného původu považuje prokázání způsobu nabytí takového jedince a jeho příslušnost k danému poddruhu.

(2) U nezaměnitelně označených nebo identifikovatelných jedinců odebraných podle § 89 nebo zákona upravujícího obchodování s ohroženými druhy^{4a)} se za zákonný původ považuje smlouva o převodu odebrané věci podle § 89 odst. 6.

(3) Kdo drží, nabízí k prodeji či zpracovává věc uvedenou v odstavci 1 nebo s ní jinak nakládá podle odstavce 1, je povinen

- a) na vyžádání orgánů ochrany přírody nebo stráže přírody prokázat svoji totožnost a
- b) poskytnout orgánu ochrany přírody nezbytnou součinnost pro účely prokázání zákonného původu této věci, včetně umožnění její prohlídky a identifikace, prohlídky místa jejího držení nebo jiného nakládání s ní anebo jejího předvedení na určené místo.“.

70. Pod označení hlavy druhé se vkládá nadpis, který zní: „**Držení živočichů odchovaných v lidské péči**“.

71. § 55 zní:

„§ 55

(1) Orgány ochrany přírody vydávají rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči (dále jen „osvědčení“)^{20c)}. Účastníkem řízení o vydání

osvědčení je pouze žadatel, § 70 odst. 2 a 3 a § 71 odst. 3 se nepoužije. Orgán ochrany přírody předá vydané osvědčení do evidence druhové ochrany.

(2) O vydání osvědčení může požádat orgán ochrany přírody ten, kdo

a) odchoval živočicha odchovaného v lidské péči a nezaměnitelně a trvale jej označil značkovací metodou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování s ohroženými druhy^{20e)} (dále jen „nezaměnitelné a trvalé označení“), nebo pokud fyzické vlastnosti exempláře neumožňují označit ho touto metodou, zajistil jiný způsob nezaměnitelné a trvalé identifikace,

b) získal do držení nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči z jiného členského státu Evropské unie v souladu s právem tohoto členského státu, nebo

c) v souladu s předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy⁷⁰⁾ dovezl ze třetí země nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči.

(3) Žádost o vydání osvědčení podle odstavce 2 písm. a) je třeba podat nejpozději do 90 dnů ode dne narození živočicha odchovaného v lidské péči. Pokud se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči dovezeného nebo získaného podle odstavce 2 písm. b) nebo c), musí být žádost podána do 30 dnů ode dne, kdy k dovozu nebo získání došlo. Spolu s žádostí o vydání osvědčení musí být předloženy informace o provedeném nezaměnitelném a trvalém označení, popřípadě další údaje upřesňující identifikaci živočicha odchovaného v lidské péči a doklady osvědčující odchov v lidské péči v souladu s tímto zákonem nebo zákonný způsob nabytí živočicha odchovaného v lidské péči. Nelze-li ve lhůtě podle věty první s ohledem na velikost nebo jiné vlastnosti živočicha zajistit jeho nezaměnitelné a trvalé označení nebo jinou jeho nezaměnitelnou identifikaci, žadatel tuto skutečnost uvede v žádosti a doplní nezbytné údaje nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti; do doby doplnění nezbytných údajů lhůta pro vydání osvědčení neběží. Zákaz držení uvedený v § 5a odst. 1 písm. e) a v § 49a odst. 2 písm. c) nebo § 49c se po dobu stanovenou pro podání žádosti o osvědčení v případech podle vět první a druhé a po dobu od podání žádosti do vydání osvědčení na živočicha odchovaného v lidské péči nevztahuje.

(4) Na živočicha odchovaného v lidské péči, ke kterému bylo vydáno osvědčení, se § 5a odst. 1 a 2, § 49a odst. 2 a § 49c nepoužijí. Potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro jednoznačně identifikovaný nebo nezaměnitelně trvale označený exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování s ohroženými druhy^{20d)} nahrazuje osvědčení.

(5) Držitel živočicha odchovaného v lidské péči je povinen zajistit, aby po celou dobu života živočicha bylo zajištěno jeho nezaměnitelné a trvalé označení nebo jiný způsob jeho jednoznačné identifikace v souladu s vydaným osvědčením. Podléhá-li použitý způsob jednoznačné identifikace přirozeným změnám v průběhu času v závislosti na tělesných změnách živočicha nebo jiných okolnostech, je držitel živočicha odchovaného v lidské péči povinen provádět aktualizaci informací a dokladů nezbytných pro identifikaci živočicha a požádat orgán ochrany přírody o aktualizaci údajů v

osvědčení. Orgán ochrany přírody je při vydání osvědčení oprávněn v osvědčení vyznačit lhůtu, ve které je držitel živočicha odchovaného v lidské péči nejpozději povinen aktualizaci informací a dokladů provést.

(6) Ten, kdo drží živočicha odchovaného v lidské péči, pro kterého bylo vydáno osvědčení, je povinen na požádání orgánu ochrany přírody předložit osvědčení ke kontrole a umožnit prohlídku označení živočicha odchovaného v lidské péči. Je-li důvodná pochybnost o zákonném původu jedince, je jeho vlastník nebo držitel povinen umožnit orgánu ochrany přírody, s poskytnutím aktivní součinnosti, jeho ověření, včetně provedení testu paternity. V případě potvrzení nezákonného původu uhradí náklady na ověření zákonného původu vlastník nebo držitel živočicha odchovaného v lidské péči; výši nákladů stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody. V opačném případě uhradí náklady na ověření zákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči orgán ochrany přírody.

(7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou vzor žádosti o osvědčení, vzor osvědčení, způsoby ověřování zákonného původu jedince a podmínky jeho provádění.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

72. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který zní:

„§ 55a

(1) Orgán ochrany přírody rozhodnutím zruší osvědčení, v případě

- a) úmyslného předložení nesprávných údajů v žádosti o vydání osvědčení nebo v žádosti o aktualizaci údajů v osvědčení,
- b) změně označení živočicha odchovaného v lidské péči; za změnu označení se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje změna provedená z důvodu závažného ohrožení života nebo zdraví živočicha, pokud byla s odůvodněním oznámena orgánu ochrany přírody do 3 dnů ode dne, kdy k ní došlo,
- c) přenosu označení na jiného jedince, nebo
- d) neprovedení aktualizace informací a dokladů nezbytných pro identifikaci živočicha odchovaného v lidské péči.

(2) Rozhodnutí o zrušení osvědčení předá orgán ochrany přírody do evidence druhové ochrany.

(3) V případě změny vlastníka nebo držitele živočicha odchovaného v lidské péči přechází osvědčení současně s živočichem odchovaným v lidské péči na nového vlastníka nebo držitele; původní vlastník nebo držitel je povinen předat novému nabyvateli spolu s živočichem odchovaným v lidské péči také osvědčení.

(4) V případě úhynu nebo vypuštění živočicha odchovaného v lidské péči do volné přírody je jeho držitel povinen tuto skutečnost ohlásit prostřednictvím evidence druhové ochrany, a to do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo kdy se o ní dozvěděl. Osvědčení pozbývá platnosti dnem, kdy uvedená skutečnost nastala, popřípadě kdy byla zjištěna.

- (5) Pokud se držitel jedince živočicha odchovaného v lidské péči rozhodl ponechat si po jeho úhynu tohoto jedince nebo jeho část i nadále ve svém držení a dosavadní způsob označení nebo identifikace jedince nelze dále použít, je povinen do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo kdy se o ní dozvěděl, mrtvého jedince nebo jeho část nezaměnitelně a trvale označit nebo zajistit jiný způsob jeho nezaměnitelné a trvalé identifikace a požádat o vydání nového osvědčení. Ustanovení § 55 odst. 3 věta třetí se na žádost o vydání nového osvědčení použije obdobně; k žádosti se dále přiloží původní osvědčení.
- (6) V případě ztráty nebo odcizení živočicha odchovaného v lidské péči je jeho držitel povinen tuto skutečnost ohlásit prostřednictvím evidence druhové ochrany, a to do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo kdy se o ní dozvěděl. Osvědčení v takovém případě pozbývá platnosti do 1 roku ode dne, kdy ke ztrátě nebo odcizení živočicha odchovaného v lidské péči došlo, pokud nedojde k jeho nálezu.“.
73. V nadpisu pod označením § 56 se slova „památných stromů a“ zrušují.
74. V § 56 odst. 1 se slova „památných stromů a“ zrušují, slova „§ 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody,“ se nahrazují textem „§ 49 až 50“ a věta druhá se zrušuje.
75. V § 56 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „živočichů“ vkládají slova „podle odstavce 1“ a za slova „lze povolit“ se vkládají slova „pouze v případě, kdy neexistuje jiné uspokojivé řešení, zamýšlený škodlivý zásah neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu zvláště chráněného druhu z hlediska jeho ochrany a současně zamýšlený škodlivý zásah je povolován“.
76. V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „volně žijících“ a slova „planě rostoucích“ zrušují.
77. V § 56 odst. 2 se se na konci textu písmene b) doplňují slova „, pokud tento zájem převažuje nad zájmem ochrany dotčeného druhu rostliny nebo živočicha“.
78. V § 56 odst. 2 písm. d) se slova „opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin“ nahrazují slovy „které jsou v zájmu ochrany rostlin a živočichů nebo pokud zájem na jejich uskutečnění převažuje nad zájmem ochrany dotčeného druhu rostliny nebo živočicha“.
79. V § 56 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) pro účely opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu nebo pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin.“.
80. V § 56 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje písmeno f), které zní:
„f) pro účely odebrání nebo držení omezeného počtu jedinců, není-li v rozporu s jinými právními předpisy⁷³⁾; orgán ochrany přírody stanoví v rozhodnutí podmínky tohoto odebrání nebo držení a způsob jejich kontroly.“.
81. V § 56 odstavce 3 zní:

- „(3) Orgán ochrany přírody stanoví v povolení výjimky podmínky pro provedení zamýšleného škodlivého zásahu a, jedná-li se o výjimku ze zákazu odebrání a držení jedince zvláště chráněného druhu živočicha, rovněž způsob jeho nezaměnitelného a trvalého označení nebo jiný způsob jeho jednoznačné identifikace.“.
82. V § 56 odst. 4 se slova „odstavcích 1 a“ nahrazují slovem „odstavci“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Orgán ochrany přírody následně informuje na úřední desce, případně rovněž dalšími vhodnými způsoby, že podmínky pro uplatnění výjimky povolené opatřením obecné povahy nastaly.“.
83. V § 56 odst. 5 větě první se text „a) a d)“ nahrazuje textem „a), d) a e)“.
84. V § 56 odst. 6 se text „§ 49 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 49 odst. 8“.
85. V § 56 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:
- „(7) Pro jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, který byl dovezen na území České republiky z jiného členského státu Evropské unie, se nevyžaduje výjimka podle odstavce 1, pokud pro něj byla obdobná výjimka vydána v tomto jiném členském státě; platnost takové výjimky vydané v jiném členském státu Evropské unie potvrdí orgán ochrany přírody na úředně ověřený překlad předložený držitelem jedince.“.
86. V nadpisu pod označením § 57 se slova „rostlin, živočichů a“ zrušují.
87. V § 57 se slova „druhů rostlin či živočichů (§ 50 odst. 5)“ zrušují.
88. Na konci části páté se doplňuje nová hlava třetí, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA TŘETÍ

Záchranné stanice

§ 57a

- (1) Záchrannou stanicí lze provozovat pouze na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k provozování záchranné stanice. Ministerstvo životního prostředí předává rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice do evidence druhové ochrany.
- (2) Označení „záchranná stanice“ může v souvislosti s držením a péčí o živočichy používat pouze ten, kdo je držitelem povolení k provozování záchranné stanice (dále jen „provozovatel záchranné stanice“). Ministerstvo životního prostředí vede seznam záchranných stanic a zveřejňuje jej na svých internetových stránkách.
- (3) V žádosti o povolení k provozování záchranné stanice žadatel kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem dále uvede
- a) rozsah poskytované péče z hlediska určení druhů živočichů, jejich množství a délky poskytované péče,
 - b) vymezení území, pro které zamýšlí péči poskytovat,
 - c) personální, organizační a technické zajištění péče o živočichy, včetně podkladů dokládajících splnění požadavků právních předpisů upravujících ochranu zvířat proti týrání a veterinární péči na velikost a vybavení prostor pro držení živočichů a odbornou způsobilost osoby odpovědné za péči o živočichy.

(4) Ministerstvo životního prostředí si k žádosti o povolení k provozování záchranné stanice vyžádá vyjádření místně příslušného orgánu státní správy myslivosti a krajské veterinární správy.

(5) Ministerstvo může provozování záchranné stanice povolit, pokud

a) personální, organizační a technické zajištění péče o živočichy je odpovídající rozsahu péče navrhovanému v žádosti o povolení a přirozeným nárokům živočichů,

b) velikost a vybavení prostor pro držení živočichů a odborná způsobilost osoby odpovědné za péči o živočichy splňují podmínky právních předpisů upravujících ochranu zvířat proti týrání a veterinární péči a

c) na území vymezeném v žádosti je dána potřeba zajištění péče o druhy živočichů uvedené v žádosti; dostatečné zajištění potřeby péče o konkrétní druhy živočichů na dotčeném území stávajícími provozovateli záchranné stanice může být důvodem pro zamítnutí žádosti o povolení k provozování nové záchranné stanice nebo povolení takového provozování v omezeném rozsahu, než jak byl vymezen v žádosti.

(6) V rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice stanoví Ministerstvo životního prostředí místo, kde se záchranná stanice nachází, území, v němž je oprávněna péči poskytovat, rozsah péče, kterou je záchranná stanice oprávněna poskytovat s ohledem na její vybavení a odborné zázemí, a další podmínky vztahující se k provozování záchranné stanice.

(7) Součástí rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice nebo o změně tohoto rozhodnutí může být rovněž v rozsahu povolené činnosti záchranné stanice rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení odchylného postupu podle § 5b odst. 1 a o povolení výjimky ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1, pokud o to žadatel v žádosti o povolení k provozování záchranné stanice nebo o změnu tohoto povolení požádal.

(8) Ministerstvo životního prostředí může z moci úřední změnit nebo zrušit povolení k provozování záchranné stanice, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, a to podmínky týkající se záchranné stanice nebo podmínky týkající se potřeby zajištění péče o živočichy v dotčeném území, nebo jestliže provozovatel záchranné stanice při péči o živočichy porušuje ustanovení tohoto zákona nebo předpisy na ochranu zvířat proti týrání anebo předpisy upravující veterinární péči. Ministerstvo životního prostředí změní nebo zruší povolení k provozování záchranné stanice na žádost provozovatele záchranné stanice. V rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k provozování záchranné stanice Ministerstvo životního prostředí stanoví, je-li to nezbytné, způsob zabezpečení další péče o živočichy držené v záchranné stanici.

§ 57b

(1) Záchranná stanice zajišťuje péči o přijatého živočicha dočasně neschopného přežít ve volné přírodě způsobem a za podmínek odpovídajících přirozeným nárokům daného druhu a zdravotnímu stavu přijatého živočicha tak, aby byly zachovány jeho přirozené vlastnosti a schopnosti a bylo možné jej navrátit do přírody, nevylučuje-li to jeho zdravotní stav. Záchranná stanice dále vhodným způsobem zajišťuje v potřebném rozsahu přípravu přijatého živočicha na jeho návrat do přírody.

(2) Pečuje-li záchranná stanice o živočicha, pro kterého byl přijat záchranný program nebo program péče, postupuje při poskytování péče takovému živočichovi a při jeho návratu do přírody v součinnosti s Agenturou; pečuje-li o živočicha, pro kterého byl schválen regionální akční plán, postupuje v součinnosti s orgánem ochrany přírody, který tento plán schválil.

(3) Není-li návrat živočicha přijatého do záchranné stanice do přírody s ohledem na jeho zdravotní stav možný, využije jej záchranná stanice přednostně pro účely ochrany přírody, zejména náhradní péče o jiné jedince nebo informování a vzdělávání veřejnosti o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů. Není-li takové využití možné, může být takový živočich na základě posouzení veterinárního lékaře, že již nevyžaduje další odbornou péči, předán záchrannou stanicí do péče jiné osobě, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy.

(4) Přijme-li záchranná stanice živočicha, který je invazním nepůvodním druhem, postupuje v souladu se zásadami regulace a vydanými správními akty podle § 13g a 13h. Jedince invazního nepůvodního druhu nelze navrátit do přírody; předán do péče podle odstavce 3 může být pouze osobě, která je držitelem povolení podle § 13d nebo § 13h odst. 3.

(5) Záchranná stanice přijme do dočasné péče rovněž jedince zvláště chráněného druhu živočicha, ptáka nebo jedince invazního nepůvodního druhu zajištěného nebo odebraného podle § 89, exemplář zadržený nebo zabavený podle zákona o obchodování s ohroženými druhy anebo jedince vydaného nebo odňatého v trestním řízení, pokud disponuje potřebnou kapacitou a technickým a odborným zázemím.

(6) Záchranná stanice vede evidenci přijatých živočichů a záznamy o průběhu jejich ošetření a péči poskytnutou jim po dobu jejich pobytu v záchranné stanici. Součástí evidence je rovněž datum, místo a způsob návrat vyléčeného živočicha do přírody. Údaje z evidence předávají záchranné stanice každoročně do evidence druhové ochrany.

(7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou bližší podmínky pro poskytování péče živočichům v záchranných stanicích s ohledem na zachování jejich přirozených vlastností a možnost jejich návratu do přírody a podmínky pro poskytování dlouhodobé péče živočichům, jejichž návrat do přírody není možný, a jejich využití pro osvětové a vzdělávací účely.“.

89. V § 61 odst. 1 se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.

90. V § 63 odst. 1 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.

91. V § 63 odst. 5 se slovo „zastavěná“ nahrazuje slovem „zastavitelná“.

92. V § 69 se odstavec 2 zrušuje

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

93. V § 70 odst. 1 se slova „přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení³⁴⁾ a dobrovolných sborů či aktivů“ nahrazují slovy „účasti občanů prostřednictvím právnických osob soukromého práva podle odstavce 2“.

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.

94. V § 70 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Právnícká osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí, přírody a krajiny nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, může požádat orgán ochrany přírody, aby ji informoval o zahajovaných správních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. Žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována. Tato žádost je platná jeden rok od jejího podání.

(3) Právnícká osoba podle odstavce 2, která vznikla alespoň 3 roky před dnem oznámení o zahájení řízení podle tohoto ustanovení nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob na podporující listině, je účastníkem řízení podle odstavce 2, pokud do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 2 písemně oznámí svou účast v řízení orgánu ochrany přírody. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení právnícké osobě nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu.“.

95. V § 70 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvedou identifikační údaje právnícké osoby, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a skutečnost, že listina je určena na účasti právnícké osoby v řízení podle odstavce 2. Každá osoba podporující účast právnícké osoby v řízení podle odstavce 2 uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis.“.

96. V § 72 písm. e) se text „a 55“ zrušuje.

97. V § 72d odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a) nálezová databáze ochrany přírody,

1. v níž se ukládají data a zveřejňují informace o rozšíření a stavu druhů rostlin a živočichů, zejména zvláště chráněných, invazních nepůvodních a evropsky významných, a přírodních stanovišť,

2. jejímž prostřednictvím se ohlašuje odběr jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody podle § 50 odst. 1,

b) evidence druhové ochrany, jejímž prostřednictvím

1. orgán ochrany přírody zajišťuje evidenci rozhodnutí a opatření obecné povahy o odchylném postupu podle § 5b, souhlasů podle § 5c odst. 4, dohod o způsobu hospodaření a péče o pozemek podle § 49a odst. 6, rozhodnutí a opatření obecné povahy k omezení odběru jedinců zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany podle § 50 odst. 2, souhlasů podle § 52b odst. 1, osvědčení podle § 55 odst. 1, rozhodnutí o zrušení osvědčení podle § 55a odst. 1, rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice podle § 57a odst. 1 a rozhodnutí, opatření obecné povahy a dohod podle § 56; současně orgány ochrany přírody plní prostřednictvím evidence druhové ochrany informační povinnost podle § 5b odst. 5 a § 56 odst. 6 a vede informace stanovené čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a čl. 24 odst. 1 písm. f) a h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014,

2. vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním

seznamu provádí jeho registraci podle § 13j odst. 2,

3. vlastník nebo držitel mrtvého jedince zvláště chráněného druhu živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj provádí jeho registraci podle § 49b odst. 2,

4. vlastník nebo držitel živočicha odchovaného v lidské péči ohlašuje jeho ztrátu nebo odcizení podle § 55a odst. 6,

5. se přebírá evidence živočichů přijatých záchrannou stanicí a záznamů-podle § 57b odst. 6,“.

98. V § 72d odst. 3 písm. c) se text „a 47“ nahrazuje textem „, 47 a 52a odst. 3“.

99. V § 75 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) stavební úřady,“

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

100. V § 76 odst. 2 se slova „jednotné environmentální stanovisko“ nahrazují slovy „povolení podle stavebního zákona“ a slova „jeho část, které se nacházejí“ se zrušují.

101. V § 77 odst. 1 písm. a) se za slovem „lokality“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „a předávají rozhodnutí o registraci do registru krajiny“.

102. V § 77 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až u) se označují jako písmena b) až t).

103. V § 77 odst. 1 písm. b) se sovo „prostředků“ nahrazuje slovy „postupů nebo opatření“, slovo „nadměrnému“ se nahrazuje slovem „zbytečnému“, slova „jejich biotopů“ se nahrazují slovy „biotopů druhů“ a slova „, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy“ se zrušují.

104. V § 77 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „, a podílejí se ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody na zajištění provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13j odst. 4“.

105. V § 77 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, nejde-li o stanovení odchylného postupu v rámci rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice nebo jeho změně podle § 57a odst. 7“.

106. V § 77 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) rozhodují o uložení opatření k zabránění nebo zmírnění poškození biotopů opylovačů podle § 5c odst. 1,“.

Dosavadní písmena g) až t) se označují jako h) až u).

107. V § 77 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „, a předávají jej do registru krajiny“.

108. V § 77 odst. 1 písmena m) a n) znějí:

„m) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, včetně

stanovení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 2, a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 5, předávají dokumentaci o památných stromech a jejich ochranných pásmech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1 a zajišťují označení památného stromu a jeho odstranění podle § 47 odst. 2,

n) vydávají souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 4, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 46 odst. 3 a poskytují předběžnou informaci o škodlivosti činnosti podle § 46 odst. 4,“.

109. V § 77 odst. 1 písm. o) se slova „zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin nebo živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv“ zrušují a text „odst. 2“ se nahrazuje textem „odst. 3 písm. a)“.
110. V § 77 odst. 1 písm. p) se text „§ 54 odst. 4 až 11“ nahrazuje textem „§ 55 odst. 1 až 6“, text „§ 54 odst. 4 až 10“ se nahrazuje textem „§ 55 odst. 1 až 3“, za slovo „ověřují“ se vkládá slovo „zákonný“ a text „§ 54 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 55 odst. 6“.
111. V § 77 odst. 1 písm. q) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
112. V § 77 odst. 1 písm. r) se za slovo „ukládají“ vkládají slova „rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob,“.
113. V § 77 odst. 1 písm. u) se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
114. V § 77a odst. 3 se za slova „chráněných území“ vkládají slova „a na území chráněných na základě smlouvy podle § 39“ a věta druhá se zrušuje.
115. V § 77a odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „újezdní úřad“ vkládají slova „, stavební úřad“.
116. V § 77a odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, a předávají jej do registru krajiny“.
117. V § 77a odst. 4 se na konci textu písmene j) doplňují slova „, a předávají dokumentaci o vyhlášených přírodních parcích do registru krajiny“.
118. V § 77a odst. 4 se písmeno q) zrušuje.
Dosavadní písmena r) až z) se označují jako písmena q) až y).
119. V § 77a odst. 4 písm. q) se slova „zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin nebo živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv“ zrušují a text „odst. 2“ se nahrazuje textem „odst. 3 písm. a)“.
120. V § 77a odst. 4 písm. s) se za slovo „ukládají“ vkládají slova „rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob,“.
121. V § 77a odst. 4 písmeno y) zní:
„y) uplatňují stanoviska k návrhu zásad územního rozvoje, územního plánu, regulačního plánu, vymezení zastavitelného území a územního opatření z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody, a jsou dotčeným orgánem při jejich pořizování.“.
122. V § 77a odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova „újezdní úřad“ vkládají slova „,

stavební úřad“.

123. V § 77a odst. 5 písmeno b) zní:

„b) vydávají souhlas k prodeji a nabízení za účelem prodeje živých jedinců druhů čmeláků a pačmeláků rodu *Bombus*, k jejich vypouštění a rozšiřování podle § 5c odst. 4,“.

124. V § 77a odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a mohou vydat opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle § 5 odst. 6, týká-li se takové opatření území zasahujícího správní obvodu nejméně dvou podřízených obecních úřadů obcí s rozšířenou působností“.

125. V § 77a odst. 5 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) vydávají rozhodnutí o uložení provedení opatření podle § 13c odst. 1,“.

Dosavadní písmena g) až r) se označují jako písmena h) až s).

126. V § 77a odst. 5 písm. k) se text „§ 49 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 49a odst. 6“.

127. V § 77a odst. 5 písmena l) a m) znějí:

„l) ukládají rozhodnutím provedení technicky a ekonomicky dostupných opatření k předcházení úhynu zvláště chráněných rostlin a úhynu a zraňování zvláště chráněných živočichů podle § 48a,

m) omezují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, odebírání nebo využívání jedinců zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany z přírody podle § 50 odst. 2,“.

128. V § 77a odst. 5 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

„n) zajišťují zpracování, schválení a realizaci regionálních akčních plánů podle § 52a odst. 1 a jejich předání do ústředního seznamu podle § 52a odst. 3, podílí se na realizaci záchranných programů podle § 52a odst. 1 a programů péče podle § 52a odst. 2 ve spolupráci s Agenturou a při výkonu své působnosti postupují v souladu s těmito dokumenty a zajišťují další potřebnou péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,“.

Dosavadní písmena n) až s) se označují jako o) až t).

129. V § 77a odst. 5 písm. o) se text „§ 54 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 52b odst. 1“.

130. V § 77a odst. 5 písm. p) se text „§ 54 odst. 4 až 10“ nahrazuje textem „§ 55 odst. 1 až 3“, za slovo „ověřují“ se vkládá slovo „zákonný“ a text „§ 54 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 55 odst. 6“.

131. V § 77a odst. 5 se na konci textu písmene q) vkládají slova „, nejde-li o povolení výjimky v rámci rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice nebo jeho změně podle § 57a odst. 7“.

132. V § 77a odst. 5 písm. r) se text „odst. 5“ nahrazuje textem „odst. 6“.

133. V § 77a odst. 5 písm. s) se slova „zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů“ nahrazují slovem „nerostů“.

134. V § 77a odst. 5 se na konci písmene s) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:

„t) uzavírají dohody k provádění péče o pozemek podle § 68 odst. 2 a provádějí zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí podle § 68 odst. 3 v rozsahu své působnosti, a“.

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno u).

135. V § 77a se doplňuje odstavce 8, který zní:

„(8) Krajské úřady vydávají závazná stanoviska z hlediska vysazování nepůvodních druhů k řízením o povolení výkonu rybářského práva podle zákona o rybářství.“.

136. Za § 77a se vkládá nový § 77b, který včetně nadpisu zní:

„§ 77b

Působnost stavebních úřadů

(1) Stavební úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a vojenské újezdy a jedná-li se o záměry podle stavebního zákona, v rámci řízení podle stavebního zákona posoudí splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro

- a) vydání souhlasu k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2,
- b) stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,
- c) povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1,
- d) povolení výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně,
- e) vydání souhlasu k umísťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,
- f) povolení výjimky ze zákazů u památných stromů a souhlas s ošetřováním památného stromu podle § 46 odst. 3, vydání souhlasu ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 2, zrušení ochrany památného stromu podle § 46 odst. 5,
- g) povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56; v případě zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v I. kategorii ochrany je k povolení výjimky nezbytné závazné stanovisko Agentury, v případě zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v II. kategorii ochrany je k povolení výjimky nezbytné vyjádření Agentury,
- h) vydání souhlasu k činnostem a zásahům týkajícím se zvláště chráněných druhů nerostů podle § 57,
- i) vydání souhlasu ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.

Souhlas nebo povolení podle písmene a) až h) se v těchto případech samostatně nevydává a je součástí výrokové části rozhodnutí o povolení záměru, změně záměru před dokončením, případně o povolení užívání stavby podle stavebního zákona, jsou-li zájmy

chráněné podle písmen a) až h) dotčeny.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nepoužije, jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, odstavec 1 se nepoužije; splnění podmínek podle tohoto zákona ověří namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(3) Stavební úřady v rozsahu své působnosti podle odst. 1

a) ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,

b) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1 a rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1,

c) ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2, a

d) projednávají přestupky podle § 87 odst. 1 písm. a), b), d), e), i) a j), § 87 odst. 2 písm. b), l), m), n) a o), § 87 odst. 3 písm. a) až e), l) a m), § 88 odst. 1 písm. b), c), d), g), k), n), s), § 88 odst. 2 písm. a), b), d), f) až i), p) a w) vyplývající z porušení povinností uložených jimi vydanými rozhodnutími nebo opatřeními.“.

137. V § 78 se na konci úvodní části ustanovení odstavce 3 doplňují slova „, není-li příslušný jiný orgán“.

138. V § 78 odst. 3 písm. a) a § 78 odst. 3 písm. b) se slova „vydávají souhlasy k vyhrazení míst“ nahrazují slovy „vyhrazují místa“.

139. V § 78 odst. 3 písm. c) se slova „vydávají souhlasy k vyznačení cest“ nahrazují slovy „vyznačují cesty“.

140. V § 78 odst. 3 písm. h) se slova „, po vyhlášení přírodních rezervací, přírodních památek nebo jejich ochranných pásem ohlašují příslušnému katastrálnímu úřadu údaje, popřípadě změny těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona k zápisu do katastru nemovitostí“ zrušují.

141. V § 78 odst. 3 písm. j) se za slovo „vyhrazují“ vkládají slova „a vyznačují“ a za slovo „místa“ se vkládají slova „, cesty a trasy“.

142. V § 78 odst. 3 písm. o) se za slovo „vydávají“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo „zákazu“ se vkládají slova „činnosti podle § 66 odst. 1 a k“.

143. V § 78 odst. 3 písm. p) se slova „, vymezení zastavěného území“ zrušují.

144. V § 78 odstavec 6 zní:

„(6) Agentura na celém území České republiky, mimo území vojenských újezdů, zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, evropsky významné lokality a ptačí oblasti vydává pro záměry podle stavebního zákona podle § 77b odst. 1 písm. g) závazná stanoviska k povolení výjimky podle § 56 ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a

živočichů zařazených v I. kategorii ochrany a vyjádření k povolení výjimky podle § 56 ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v II. kategorii ochrany.“.

Poznámka pod čarou č. 62 se zrušuje.

145. V § 78 odst. 7 se za slovo „pískovce“ vkládají slova „a vojenských újezdů“, za slova „podle odstavce 2“ se vkládají slova „mimo území vojenských újezdů“ a za slovo „republiky“ se vkládají slova „uzavírá dohody podle § 68 odst. 2 a“.
146. V § 78 odst. 9 se za text „odstavce 1“ vkládají slova „a podle odstavce 18 rovněž na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy“.
147. V § 78 odst. 11 se slova „nebo záchranné programy zvláště chráněných druhů podle § 52“ zrušují.
148. V § 78 odst. 13 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „podle § 13a odst. 1“.
149. V § 78 odst. 13 písm. a) se na konci bodu 3 doplňuje slovo „nebo“ a bod 4 se zrušuje.

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.

150. V § 78 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

„(14) Agentura na celém území České republiky vydává Červené seznamy podle § 52. Agentura na celém území České republiky zajišťuje zpracování a realizaci záchranných programů podle § 52a odst. 1 a programů péče podle § 52a odst. 2; schválené záchranné programy a programy péče předává Agentura do ústředního seznamu. Agentura dále na celém území České republiky koordinuje zpracování regionálních akčních plánů zpracovaných příslušnými orgány ochrany přírody.“.

Dosavadní odstavce 14 až 18 se označují jako odstavce 15 až 19.

151. V § 78 odst. 15 se slova „zvláště chráněných druhů“ nahrazují slovy „, regionálními akčními plány a programy péče“.
152. V § 78a odst. 1 se za slovo „působností“ vkládají slova „, stavebních úřadů“.
153. V § 79 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice podle § 57a odst. 1 a jeho změně nebo zrušení podle § 57a odst. 8, v rámci rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice nebo jeho změny stanovuje odchylný postup podle § 5b odst. 1 a povoluje výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1, vede seznam záchranných stanic a zveřejňuje jej na svých internetových stránkách podle § 57a odst. 2,“.

154. V § 79 odst. 3 písmeno p) zní:

„p) schvaluje a ukončuje záchranné programy podle § 52a odst. 1 a programy péče podle § 52a odst. 2 a společně s Agenturou zajišťuje koordinaci jejich realizace,“.

155. V § 79 odst. 3 se za písmeno p) vkládají nová písmena q) a r), která znějí:

„q) může vydat opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, kterým se povoluje výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56

odst. 1 a 4, týká-li se takové opatření území zasahujícího správní obvodu nejméně 2 příslušných orgánů ochrany přírody,

r) může uzavírat dohody podle § 56 odst. 5, pokud se mají vztahovat na území zasahující správní obvodu nejméně 2 příslušných orgánů ochrany přírody,“.

Dosavadní písmena q) až v) se označují jako písmena s) až x).

156. V § 79 odst. 4 se slova „pověřených obecních úřadů,“ zrušují.

157. V § 79 odst. 5 písm. d) se slova „jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto pozemky užívají,“ zrušují.

158. V § 79 odst. 5 písmeno n) zní:

„n) stanoví seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich zařazení do příslušné kategorie ochrany podle § 48 odst. 3, podrobnější charakteristiku podstatných změn hydrologických půdních poměrů a vodního režimu území, půdního povrchu a chemických vlastností prostředí s ohledem na nároky jednotlivých zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů anebo jejich skupin podle § 49a odst. 4, bližší podmínky nezaměnitelného a trvalého označení a jiného způsobu nezaměnitelné a trvalé identifikace mrtvých jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany podle § 49b odst. 3, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a dále bližší podmínky jejich ochrany,“.

159. V § 79 odst. 5 písm. o) se za slovo „ověřování“ vkládá slovo „zákonného“, slovo „náležitosti“ se nahrazuje slovem „vzor“ a text „§ 54 odst. 11“ se nahrazuje textem „§ 55 odst. 7“.

160. V § 79 odst. 5 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

„p) stanoví bližší podmínky pro poskytování péče živočichům v záchranných stanicích s ohledem na zachování jejich přirozených vlastností a možnost jejich návratu do přírody a podmínky pro poskytování dlouhodobé péče živočichům, jejichž návrat do přírody není možný, a jejich využití pro osvětové a vzdělávací účely podle § 57b odst. 7 a výši nákladů na krmivo, energie a chovatelskou péči o jedince hrazené Ministerstvem životního prostředí podle § 89 odst. 7,“.

Dosavadní písmena p) až x) se označují jako písmena q) až y).

161. V § 79 odst. 5 písm. q) se číslo „4“ nahrazuje číslem „7“.

162. V § 79 odst. 5 písm. t) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

163. V § 79 odst. 7 se slova „splňují podmínky stanovené v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014“ nahrazují slovy „jsou schopna zajistit potřebnou odbornou péči a zabránit úniku a rozmnožování invazních nepůvodních živočichů“.

164. V § 80 odst. 2 se za slovo „jedinců“ vkládají slova „a odstranění jedinců invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu“.

165. V § 80 odst. 3 se za slovo „prokazování“ vkládá slovo „zákonného“.

166. V § 80 odst. 4 se ve větě druhé za slova „nezahájil-li je již“, ve větě třetí za slova „řízení

o přestupku zahájí“ a za slova „řízení o přestupku“ a ve větě čtvrté za slova „přestupku se inspekce a“ vkládají slova „stavební úřad“.

167. V § 80 se doplňuje odstavce 5, který zní:

„(5) Jedná-li se o kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona týkajících se ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ochrany ptáků nebo ochrany před invazními nepůvodními druhy, je inspekce oprávněna po právnických, podnikajících fyzických a fyzických osobách požadovat prokázání zákonného původu podle § 54 odst. 1, prokázání jejich totožnosti podle § 54 odst. 3 písm. a) a odebrat jim nedovoleně držené jedince nebo uložit jim odstranění jedince invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 89. Inspekce rovněž projednává přestupky právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob, pokud jimi byly porušeny povinnosti podle tohoto zákona týkající se ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ochrany ptáků nebo ochrany před invazními nepůvodními druhy.“.

168. V § 81 odst. 7 se tečka na konci písmene f) nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g) pořídit zvukový, obrazový nebo jiný záznam osob a věcí nacházejících se na veřejně přístupném místě a zvukový, obrazový nebo jiný záznam průběhu úkonu, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.“.

169. V § 81 odstavec 8 zní:

„(8) V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle částí druhé až páté tohoto zákona je strážce přírody oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí orgán ochrany přírody, který strážce ustanovil. Opatření potvrdí, změní nebo zruší orgán ochrany přírody, který strážce ustanovil, rozhodnutím nejpozději do 15 dnů od jeho provedení strážcem. Vydání rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.“.

170. V § 83 odstavec 8 zní:

„(8) V případě řízení o žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona se odstavce 1 až 7 nepoužijí.“.

171. V § 83 odst. 9 se slova „jednotné environmentální stanovisko⁶²⁾“ nahrazují slovy „povolení podle stavebního zákona“, za slova „chráněném území“ se vkládají slova „nebo jeho ochranném pásmu“, slova „ve společném řízení“ se zrušují, slova „společné rozhodnutí“ se nahrazují slovy „společné závazné stanovisko“, slovo „zahrnuje“ ve větě první se nahrazuje slovem „nahrazuje“, za slovo „vyjádření“ se vkládají slova „podle tohoto zákona“ a ve větě druhé se za slova „národního parku“ vkládají slova „nebo jeho ochranného pásma“.

172. V § 83a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo jednotného environmentálního stanoviska“ zrušují a za slova „dokumentaci záměru“ se vkládají slova „v rozsahu nezbytném pro vydání souhlasu, povolení nebo jiného rozhodnutí, závazného stanoviska, vyjádření anebo jiného správního úkonu“.

173. V § 83a se na konci odstavce 1 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní:

„Obsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu, účelu a významu záměru, jeho vlivu na území, podmínkám v území, vlivu na životní prostředí, popřípadě době

trvání záměru. Části dokumentace, které nejsou předmětem navrhovaného záměru, se neuvádějí.“.

174. V § 83a se odstavec 3 zrušuje.
175. V § 85 odst. 1 se slova „Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady, Agentura a správy národních parků“ nahrazují slovy „Orgány ochrany přírody v obvodu své působnosti“.
176. V § 87 odst. 1 písmena b) a c) znějí:
- „b) poruší povinnost obecné ochrany rostlin a živočichů podle § 5 odst. 1,
- c) poruší zákaz podle § 5 odst. 12 nebo 13,“.
177. V § 87 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí:
- „d) neprovede postupy nebo opatření uložené orgánem ochrany přírody podle § 5 odst. 3 nebo § 5c odst. 1,
- e) poruší některý ze zákazů na ochranu ptáků podle § 5a odst. 1 písm. c) až e) nebo odstavce 2,
- f) prodá nebo nabídne za účelem prodeje živého jedince druhu čmeláka nebo pačmeláka rodu *Bombus* anebo vypustí nebo rozšíří takového jedince, který má původ mimo území České republiky, bez souhlasu podle § 5c odst. 4 nebo v rozporu s ním,“.
- Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena g) až p).
178. V § 87 odst. 1 písm. h) se za slovo „ohlašovací“ vkládají slova „, oznamovací nebo registrační“.
179. V § 87 odst. 1 se tečka na konci písmene p) nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno q), které zní:
- „q) v rozporu s § 57a odst. 2 používá označení „záchranná stanice“.“.
180. V § 87 odst. 2 a v § 87 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládá slovo „dále“.
181. V § 87 odst. 2 písmena b) a c) znějí:
- „b) poruší některý ze zákazů na ochranu ptáků podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b),
- c) neprovede opatření uložená orgánem ochrany přírody podle § 48a,“.
182. V § 87 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až j), která znějí:
- „d) v rozporu s § 49 poškodí biotop nebo místní populaci zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha anebo její genofond,
- e) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu rostliny podle § 49a odst. 1 nebo § 49c,
- f) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu živočicha podle § 49a odst. 2 nebo § 49c,

- g) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany vztahujících se na mrtvé jedince, jejich části nebo výrobky z nich podle § 49b odst. 1,
 - h) poruší zákaz prodeje nebo nabízení za účelem prodeje jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj podle § 50 odst. 1,
 - i) odebere z přírody jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany v rozporu s omezením orgánu ochrany přírody podle § 50 odst. 2,
 - j) v rozporu s § 52b odst. 1 vypustí zvláště chráněného živočicha odchovaného v lidské péči do přírody nebo vyseje anebo vysadí uměle vypěstovanou zvláště chráněnou rostlinu mimo kulturu nebo zastavěné území obce bez souhlasu orgánu ochrany přírody,“.
- Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena k) až t).
183. V § 87 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.
- Dosavadní písmena q) až t) se označují jako p) až s.
184. V § 87 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládá slovo „dále“.
185. V § 87 odst. 3 písmena b) a c) znějí:
- „b) v rozporu s § 49 zničí biotop nebo místní populaci zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha anebo její genofond,
 - c) v rozporu s § 49a odst. 1 písm. a) nebo § 49c zničí jedince zvláště chráněného druhu rostliny zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu,“.
186. V § 87 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
- „d) v rozporu s § 49a odst. 2 písm. a) usmrtí jedince zvláště chráněného druhu živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu,“.
- Dosavadní písmena d) až r) se označují jako e) až s).
187. V § 87 odst. 3 se písmeno h) zrušuje. Dosavadní písmena i) až s) se označují jako h) až r).
188. V § 87 odst. 3 písm. l) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „odst. 1 nebo 5, podmínky dohody uzavřené podle § 49a odst. 6 nebo § 56 odst. 5 nahrazující výjimku podle § 56 odst. 1 anebo“.
189. V § 87 odst. 3 se na konci textu písmene o) doplňuje text „, 55 nebo 55a“.
190. V § 87 odst. 4 písm. a) se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „100 000 Kč“.
191. V § 87 odst. 4 písm. b) se částka „20 000 Kč“ nahrazuje částkou „200 000 Kč“.
192. V § 87 odst. 4 písm. c) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.
193. V § 88 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
- „d) poruší povinnost obecné ochrany rostlin a živočichů podle § 5 odst. 1,
 - e) poruší zákaz podle § 5 odst. 12 nebo 13,“.

194. V § 88 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až h), která znějí:
- „f) neprovede postupy nebo opatření uložené orgánem ochrany přírody podle § 5 odst. 3 nebo § 5c odst. 1,
 - g) poruší některý ze zákazů na ochranu ptáků podle § 5a odst. 1 písm. c) až e) nebo odstavce 2,
 - h) prodá nebo nabídne za účelem prodeje živého jedince druhu čmeláka nebo pačmeláka rodu *Bombus* anebo vypustí nebo rozšíří takového jedince, který má původ mimo území České republiky, bez souhlasu podle § 5c odst. 4 nebo v rozporu s ním,“.
- Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena i) až v).
195. V § 88 odst. 1 písm. k) se za slovo „ohlašovací“ vkládají slova „, oznamovací nebo registrační“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a za slovo „výsadby“ se vkládají slova „nebo nezajistí následnou péči o vysazené dřeviny“.
196. V § 88 odst. 1 se na konci textu písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno w), které zní:
- „w) v rozporu s § 57a odst. 2 používá označení „záchranná stanice“.“.
197. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládá slovo „dále“.
198. V § 88 odst. 2 písmena d) a e) znějí:
- „d) poruší některý ze zákazů na ochranu ptáků podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b),
 - e) neprovede opatření uložená orgánem ochrany přírody podle § 48a,“.
199. V § 88 odst. 2 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až l), která znějí:
- „f) v rozporu s § 49 poškodí nebo zničí biotop zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, jeho místní populaci anebo genofond,
 - g) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu rostliny podle § 49a odst. 1 nebo § 49c,
 - h) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany anebo evropsky významného druhu živočicha podle § 49a odst. 2 nebo § 49c,
 - i) poruší některý ze zákazů na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin zařazených v I. nebo II. kategorii ochrany vztahujících se na mrtvé jedince, jejich části nebo výrobky z nich podle § 49b odst. 1,
 - j) poruší zákaz prodeje nebo nabízení za účelem prodeje jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj podle § 50 odst. 1,
 - k) odebere z přírody jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v III. kategorii ochrany v rozporu s omezením orgánu ochrany přírody podle § 50 odst. 2,

- l) v rozporu s § 52b odst. 1 vypustí zvláště chráněného živočicha odchovaného v lidské péči do přírody nebo vyseje anebo vysadí uměle vypěstovanou zvláště chráněnou rostlinu mimo kulturu nebo zastavěné území obce bez souhlasu orgánu ochrany přírody,“.
- Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena m) až z).
200. V § 88 odst. 2 na konci textu písmene v) se vkládá text „, 55 nebo 55a“.
201. V § 88 odst. 2 písm. w) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „odst. 1 nebo 5, podmínky dohody uzavřené podle § 49a odst. 6 nebo § 56 odst. 5 nahrazující výjimku podle § 56 odst. 1 anebo“.
202. V § 88 odst. 3 písm. a) se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 000 Kč“.
203. V § 88 odst. 3 písm. b) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 000 Kč“.
204. V § 88a větě druhé se za slovo „uložených“ vkládají slova „stavebním úřadem,“.
205. V § 89 odst. 1 větě druhé se slova „živočichů nebo“ nahrazují slovy „živočichů, ptáků nebo“.
206. V § 89 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se nové písmeno c), které zní:
- „c) jde-li o osobu, která jej má v držení, jej využívá bez povolení podle čl. 8 odst. 1 nebo čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto povolení.“.
207. V § 89 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
- „(3) Doručením oznámení o zahájení řízení o odebrání vzniká držiteli jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, druhu rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, ptáka nebo jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, jeho části nebo výrobku z něj povinnost do doby, než bude řízení pravomocně ukončeno, zdržet se jednání, které by mohlo zmařit účel řízení o odebrání, zejména držení jedince prodat, darovat nebo s ním jinak nakládat. Je-li důvodné podezření, že jej osoba drží nedovoleně, a zároveň hrozí, že jeho držitel zmaří účel řízení o odebrání, nebo to vyžaduje zájem na ochraně držení jedince, může orgán ochrany přírody jedince předběžným opatřením zajistit.
- (4) Rozhodnutí o odebrání jedince podle odstavce 3 zašle orgán ochrany přírody do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí. Současně orgán ochrany přírody informuje Ministerstvo životního prostředí o tom, kde se jedinec ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nachází.“.
- Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
208. V § 89 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Odebranou věc nelze převést na osobu, které byla odebrána, a ve smlouvě o převodu odebrané věci se stanoví podmínka, že tu věc nesmí osoba, které byla odebrána, získat ani žádným dalším následným převodem; získala-li osoba, které byla věc odebrána, tuto věc opět do své držby, je tento převod neplatný a orgán ochrany přírody věc opětovně odebere.“.
209. V § 89 se doplňují nové odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Náklady spojené se zajištěním, odebráním a dalším nakládáním s jedincem, které nese správní orgán nebo které musí vynaložit, hradí Ministerstvo životního prostředí. Náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči o jedince hradí Ministerstvo životního prostředí ve výši stanovené vyhláškou.

(8) Orgán ochrany přírody je oprávněn namísto odebrání podle odstavce 2 uložit odstranění jedince invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, pokud je takový postup vhodnější z hlediska předcházení dalšího rozšíření takového druhu nebo z jiného důvodu účelnější. Uložit odstranění je orgán ochrany přírody oprávněn rovněž v případě jedince invazního nepůvodního druhu rostliny na unijním seznamu.“.

210. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:

„§ 89a

Na správu jedinců zvláště chráněných druhů a ptáků předaných inspekci podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona upravující nakládání s odebranými jedinci.“.

211. V § 90 odst. 2 věta první se slovo „přímé“ a slova „ozbrojených sil nebo“ zrušují, slovo „zajištěním“ se nahrazuje slovem „zajišťováním“ a ve větě druhé se slova „ozbrojených sil anebo ozbrojených“ zrušují.

212. V § 90 odst. 5 se slova „volně žijících“ a slova „planě rostoucích“ zrušují.

213. V § 90 odstavec 18 zní:

„(18) Povolení, souhlasy a jiné správní úkony podle části druhé až páté tohoto zákona se nevyžadují k provádění

a) činností orgánem ochrany přírody při zajišťování výkonu své působnosti podle tohoto zákona v oblasti péče o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich složky, provádění inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, dokumentace a šetření v ochraně přírody, provádění opatření k regulaci, odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, provádění záchranných programů, regionálních akčních plánů a programů péče a vykonávání informační a osvětové činnosti, a to prostřednictvím svých pracovníků nebo prostřednictvím jiných osob v souladu s dohodou uzavřenou za tímto účelem,

b) činností vlastníky nebo nájemci v rámci péče o pozemky v souladu s dohodou podle § 68 odst. 2, nebo

c) zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí podle § 68 odst. 3 pracovníky orgánů ochrany přírody nebo prostřednictvím jiné osoby.“.

214. V § 90 se odstavec 19 zrušuje.

Dosavadní odstavce 20 až 23 se označují jako 19 až 22.

215. V § 90 odst. 19 se slova „odstavců 18 a 19“ nahrazují slovy „odstavce 18“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V případě činností podle odstavce 18 prováděných prostřednictvím jiných osob musí být v dohodě uzavřené orgánem ochrany přírody za účelem zajištění jeho působnosti stanoven účel uzavírané dohody a podmínky zajišťující splnění požadavků

uvedených ve větě první“.

216. V § 90 se odstavec 20 zrušuje. Dosavadní odstavce 21 až 22 se označují jako odstavce 20 až 21.

217. V § 90 odst. 20 se za slova „provádět vypalování porostů“ vkládají slova „; to neplatí, jedná-li se o lesní porosty⁷⁵⁾“ a věta třetí se nahrazuje větou „Záměr na provedení vypalování porostů včetně navrhovaných opatření jsou orgány ochrany přírody povinny předem dohodnout s místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje.“.

Poznámka pod čarou č. 75 zní: „⁷⁵⁾ § 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

218. V § 90 se doplňuje odstavec 22, který zní:

„(22) Smlouva o ochraně území evropsky významné lokality, prohlášení stromu za památný nebo o ochraně jiného stromu nebo jiného území se soustředěnými přírodními hodnotami podle § 39 odst. 1, smlouva o způsobu hospodaření v ptačí oblasti podle § 45e odst. 4, dohoda o způsobu hospodaření nebo péči o pozemek podle § 49a odst. 6, dohoda k zajišťování činností uvedených v § 56 odst. 2 písm. a), d) nebo e) podle § 56 odst. 5 a dohoda k provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody nebo o způsobu hospodaření ve zvláště chráněných územích podle § 68 odst. 2 jsou veřejnoprávními smlouvami.“.

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice vydaná Ministerstvem životního prostředí podle § 5 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná podle § 57a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zůstávají v platnosti po dobu a za podmínek v nich stanovených.
3. Zákaz podle § 5 odst. 13 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na dočasné držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen, pro něž byl souhlas orgánu státní správy myslivosti a orgánu na ochranu zvířat proti týrání vydán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Rozhodnutí o vyhlášení památného stromu a jeho ochranného pásma vydaná podle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně stanovení činností a zásahů v ochranném pásmu památného stromu, které lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, podle § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná podle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a činnosti a zásahy v ochranném pásmu, které lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, stanovené podle § 46 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Za ochranné pásmo památného stromu vyhlášeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje ochranné pásmo památného stromu zapsané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky do informačního systému územní identifikace podle čl. II bodu 6 zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.
6. Výjimka ze zákazů na ochranu u památných stromů vydaná podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za výjimku podle § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Souhlas k činnosti nebo zásahu v ochranném pásmu památného stromu vydaný podle § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas podle § 46 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. V případě, kdy orgán ochrany přírody zruší ochranu památného stromu, který byl jako památný strom vyhlášen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako součást skupiny nebo stromořadí památných stromů, pro které bylo vyhlášeno jedno společné ochranné pásmo, ochranné pásmo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu nezaniká.
8. Dohody o způsobu hospodaření uzavřené podle § 49 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za dohody o způsobu hospodaření podle § 49a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zůstávají v platnosti po dobu v nich stanovenou.
9. Držitel mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj, který jej má v držení v den nabytí účinnosti tohoto zákona, provede jeho registraci podle § 49b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud držitel mrtvého jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v I. nebo II. kategorii ochrany, jeho části nebo výrobku z něj, nesplní podmínky registrace, může jej ve lhůtě podle věty první odevzdat státu prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo správy národního parku; na odevzdané jedince se z hlediska jejich dalšího nakládání hledí jako jedince odebrané podle § 89 zákona č. 114/1992 b., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vydaná podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zůstávají v platnosti po dobu a za podmínek v nich stanovených. Řízení o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Dohody uzavřené podle § 56 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nahrazují výjimku podle § 56 odst. 1 zákona

č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ze zákazů u památných stromů, zůstávají v platnosti po dobu a za podmínek v nich stanovených.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. VIII

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb. a zákona č. 287/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelných plochách“ se zrušují.
2. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
3. V § 5 odst. 2 se slova „a k návrhu vymezení zastavěného území“ zrušují.
4. V § 7 odst. 1 se slova „souhlas podle § 8a, 8b nebo 9“ nahrazují slovy „s odnětím ze zemědělského půdního fondu“.
5. V § 7 odst. 2 se slovo „nezastavěném“ nahrazuje slovem „nezastavitelném“.
6. V § 7 odst. 4 se za text „§ 9 odst. 6“ vkládají slova „nebo k žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona“.
7. V § 8a odst. 2 se slova „K realizaci záměru agrovoltaiické výroby elektřiny je nezbytný souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu; pozemek“ nahrazují slovem „Pozemek“ a za slovo „záměr“ se vkládají slova „agrovoltaiické výroby elektřiny“.
8. V § 8a odst. 3 úvodní části ustanovení zní: „Žádost o povolení záměru agrovoltaiické výroby elektřiny musí kromě obecných náležitostí pro žádost o povolení záměru stanovených stavebním zákonem obsahovat“.
9. V § 8a odst. 4 větě první se slova „Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí žádost, a shledá-li, že jsou splněny podmínky pro udělení souhlasu, vydá souhlas se záměrem, ve kterém“ nahrazují slovy „Stavební úřad v řízení o záměru podle stavebního zákona posoudí, zda jsou naplněny požadavky tohoto zákona, v rozhodnutí o povolení záměru“ a ve větě druhé se slova „orgán ochrany zemědělského půdního fondu“ nahrazují slovy „stavební úřad“.
10. V § 8a odst. 8 se slovo „nezastavěném“ nahrazuje slovem „nezastavitelném“.
11. V § 8b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jedná-li se o záměr podle stavebního zákona, souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se nevyžaduje.“.

12. V § 8b odst. 2 úvodní části ustanovení věty druhé se za slovo „Žádost“ vkládají slova „podle odstavce 1, nebo žádost o povolení záměru v případě, kdy se jedná o záměr podle stavebního zákona,“.
13. V § 8b se na konci odstavce 3 doplňují věty „V případě záměru podle stavebního zákona posoudí splnění podmínek pro udělení souhlasu stavební úřad, v rozhodnutí o povolení záměru stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a v případě dočasného záměru schválí plán rekultivace.“.
14. V § 9 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
15. V § 9 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „, a související elektrické a optické přípojné vedení“.
16. V § 9 se doplňují nové odstavce 10 až 12, které znějí:

„(10) Jedná-li se o záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se nevydává; splnění podmínek pro jeho vydání posoudí stavební úřad v rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona. Žádost o povolení záměru podle stavebního zákona musí kromě náležitostí podle stavebního zákona obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, popřípadě v § 7. Výrok rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 8 písm. a) až e).

(11) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(12) Podmínky pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se neposuzují v zastavitelném území, vymezeném v územně plánovací dokumentaci v souladu se stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5.“
17. V § 11 odst. 1 se za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo k záměru vyžadujícímu odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu povolenému stavebním úřadem“.
18. V § 11 odst. 4 písm. a) se za slova „rozhodnutí o souhlasu“ vkládají slova „anebo rozhodnutí o povolení záměru stavebním úřadem“.
19. V § 11 odst. 6 větě první se za slovo „odnětím“ vkládají slova „nebo rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona“.
20. V § 13 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f) stavební úřad.“.
21. V § 15 písm. i) se slova „8a nebo“ zrušují a se na konci textu písmene se doplňují slova „není-li příslušný stavební úřad“.

22. V § 15 se na konci textu písmene m) doplňují slova „nebo stavební úřad“.
23. V § 17 písm. a) se slova „a k návrhům na vymezení zastavěného území samostatným postupem pro území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,“ zrušují.
24. V § 17a písm. a) se slova „a k návrhům na vymezení zastavěného území samostatným postupem, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,“ zrušují.
25. Za § 17c se vkládá nový § 17d, který včetně nadpisu zní:

„§ 17d

Stavební úřad

(1) Jedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona mimo území národních parků, stavební úřad rozhodnutím o záměru

a) posuzuje, zda jsou naplněny požadavky tohoto zákona pro povolení záměru agrovoltaické výroby elektřiny podle § 8a odst. 4,

b) posuzuje splnění podmínek pro udělení souhlasu s realizací rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo s opatřeními potřebnými k zajišťování zemědělské výroby podle § 1 odst. 3 na zemědělské půdě, podle § 8b odst. 3,

c) rozhoduje o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 10,

d) rozhoduje o výši odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 11 odst. 2,

e) kontroluje plnění podmínek jím vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně provádění rekultivací, a opatření k nápravě jím uložených,

f) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

(2) Stavební úřad v rozsahu své působnosti podle odstavce 1 dále

a) projednává přestupky podle § 20 odst. 1 písm. g) a i) až n) a odst. 2 písm. f) až i) a § 20a odst. 1 písm. g) a i) až n) a odst. 2 písm. f) až i), vyplývající z porušení povinností uložených jím vydanými rozhodnutími či opatřeními,

b) vydává u jimi vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,

c) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy.“

26. V § 18 odst. 1 větě první se za slova „půdy ze zemědělského půdního fondu“ vkládají slova „s výjimkou postupu podle § 9 odst. 10“.
27. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým podle § 17c odst. 1 rozhodl o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, zašle stavební úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se dotčená zemědělská půda nebo její největší část nachází, a to včetně

dokumentace připojené k žádosti o povolení záměru alespoň v rozsahu podkladů podle § 9 odst. 6.“.

28. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo bez povolení stavebního úřadu v řízení podle stavebního zákona“.
29. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „anebo povolením záměru podle stavebního zákona“.
30. V § 20a odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo bez povolení stavebního úřadu v řízení podle stavebního zákona“.
31. V § 20a odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „anebo povolením záměru podle stavebního zákona“.
32. V § 21 odst. 4 se věta první zrušuje, slova „jednotné environmentální stanovisko“ se nahrazují slovy „povolení podle stavebního zákona“ a slovo „rozhodnutí“ se nahrazuje slovy „závazného stanoviska“.

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

Čl. IXII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Byl-li vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 formou závazného stanoviska pro záměr, který vyžadoval rozhodnutí nebo jiný úkon podle stavebního zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne se nestal závaznou součástí rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž tento záměr nevyžaduje povolení podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má toto závazné stanovisko účinky pravomocného rozhodnutí. Za okamžik nabytí právní moci se považuje okamžik nabytí právní účinnosti souhlasu s odnětím.
3. U souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který se stal před tímto dnem závaznou součástí rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona, stavební úřad
 - a) kontroluje plnění podmínek daných tímto souhlasem, včetně provádění rekultivace,
 - b) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek daných tímto souhlasem a
 - c) vydává potvrzení o ukončení rekultivace schválené podle tohoto souhlasu podle § 11b odst. 2 orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který tento souhlas vydal.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Čl. XII

V § 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 349/2023 Sb. a zákona č. 183/2024 Sb. se v odstavci 1 písm. v) slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona“ se zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Čl. XIX

V § 22 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Komora bezodkladně uvědomí Úřad rozvoje území České republiky o pravomocném rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření spočívajícího v pozastavení nebo odnětí autorizace autorizované osobě.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o dráhách

Čl. XX

V § 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., se v odstavci 1 slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. XXI

V § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 187/2014 Sb., se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna lesního zákona

Čl. XIII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb., zákona č. 314/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 23/2025 Sb., zákona č. 173/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb. a zákona č. 250/2025 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu pod označením § 12 se slova „a dělení“ zrušují.
2. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
Poznámka pod čarou č. 46 se zrušuje.
3. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jde-li o řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, závazné stanovisko se s výjimkou území národních parků nevydává; splnění podmínek podle tohoto zákona posoudí stavební úřad v rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona.“.
4. V § 14 odstavec 4 zní:
„(4) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.
5. V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, a související elektrické a optické přípojné vedení“.
6. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Pokud je důvodem odnětí nebo omezení záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, rozhodne o odnětí nebo omezení s výjimkou území národních parků stavební úřad rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona. Pokud se záměr nebo jeho část nachází na území národního parku, ověří splnění podmínek pro odnětí nebo o omezení správa národního parku v rámci společného závazného stanoviska podle zákona o ochraně přírody a krajiny.“.
7. V § 16 odstavec 7 zní:
„(7) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro odnětí nebo omezení namísto stavebního úřadu

příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

8. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
- „(2) O výši poplatku za trvalé nebo dočasné odnětí rozhodne
- a) orgán státní správy lesů,
 - b) stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru,
 - c) správa národního parku ve společném závazném stanovisku podle zákona o ochraně přírody a krajiny, pokud se záměr nebo jeho část nachází na území národního parku, nebo
 - d) příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.“.

Dosavadní odstavce 2 až 14 se označují jako odstavce 3 až 15.

9. V § 17 odst. 3 se slova „O výši poplatku za trvalé nebo dočasné odnětí rozhodne orgán státní správy lesů“ nahrazují slovy „Výše poplatku se určí“ a slova „státní správy lesů“ se nahrazují slovy „příslušný podle odst. 2“.
10. V § 17 odst. 4 se slova „státní správy lesů“ nahrazují slovy „příslušný podle odst. 2“.
11. V § 17 odst. 5 se slova „státní správy lesů“ nahrazují slovy „podle odst. 2“.
12. V § 17 odst. 6 se ve větě první slova „státní správy lesů“ nahrazují slovy „příslušnému podle odst. 2“ a ve větě druhé se slova „státní správy lesů“ nahrazují slovy „příslušný podle odst. 2“.
13. V § 17 odst. 11 větě druhé se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.
14. V § 47 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
- „c) stavební úřady“

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

15. V § 47 odst. 11 větě druhé se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.
16. V § 48 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
- Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).
17. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene c) a na konci textu písmene d) doplňují slova „, s výjimkou případů, kdy je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona“.
18. V § 48 odst. 2 na konci textu písmene b) doplňují slova „, s výjimkou řízení o povolení záměru podle stavebního zákona“.
19. V § 48a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, s výjimkou případů, kdy je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona“.

20. V § 48a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, s výjimkou řízení o povolení záměru podle stavebního zákona“.
21. V § 48a odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo stavební úřad“.
22. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který včetně nadpisu zní:

„§ 48b

Stavební úřad

Jedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona mimo území národních parků, stavební úřad rozhodnutím o záměru

- a) posuzuje splnění podmínek pro souhlas s povolením záměrů, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),
- b) rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (§ 16 odst. 1) a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
- c) v rozsahu své působnosti vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě.“.

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XXIV

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 184/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb., zákona č.

465/2023 Sb., zákona č. 82/2024 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 130/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 232/2025 Sb. a zákona č. 330/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 se slovo „zastavěným“ nahrazuje slovem „zastavitelným“ a slova „nebo zastavitelnými plochami“ se zrušují.
2. V § 11 odst. 2 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“ a slova „nebo zastavitelné plochy“ se zrušují.
3. V § 11 odst. 5 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
4. V § 18g odst. 1 písm. d) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
5. V § § 24 odst. 2 písm. b) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
6. V § 25 odst. 7 písm. d) bod 1 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slovo „zastavěné“ se nahrazuje slovem „zastavitelné“.
7. V § 26 odst. 2 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
8. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
9. V § 30 odst. 3 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
10. V § 30 odst. 5 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
11. V § 35 odst. 3 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
12. V § 36 odst. 4 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
13. V § 37 odst. 5 písm. b) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
14. V § 40 odst. 11 písm. a) se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.

ČÁST ŠESNÁCTÁ

Změna zákona o civilním letectví

Čl. XIII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 431/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb., zákona č. 218/2025 Sb. a zákona č. 370/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 36 odst. 2 se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.

2. V § 87 odst. 1 se za slovo „Ústav“ vkládají slova „, Úřad rozvoje území České republiky“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna veterinárního zákona

Čl. XVI

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 246/2022 Sb., zákona č. 70/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 220/2025 Sb., zákona č. 251/2025 Sb. a zákona č. 331/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 48 odst. 1 písm. h) se slova „závazné posudky a“ zrušují.
2. V § 49 odst. 1 písm. i) se slova „závazné posudky a“ zrušují.
3. Nadpis pod označením § 56 zní: **„Vyjádření“**.
4. V § 56 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3
Poznámka pod čarou č. 36a se zrušuje.
5. V § 56 odst. 1 písm. a) se slova „nejde-li o stavby nebo zařízení podle odstavce 1,“ zrušují.
6. V § 56 odst. 2 a v § 56 odst. 3 se slova „Závazné posudky a vyjádření“ nahrazují slovem „Vyjádření“.
7. V § 56 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro povolení záměru podle tohoto zákona namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

Čl. XVII

Přechodná ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. XXVIII

V § 21b odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 36/2025 Sb., se v písmeni g) slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelné ploše“ se zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. XXIX

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 415/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 266/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 1 se slova „územní souhlas anebo ohlášení stavby“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona“.
2. V § 35 odst. 3 se slova „po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj“ se nahrazují slovy „na návrh Úřadu rozvoje území České republiky“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XXX

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008

Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 94/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 314/2022 Sb., zákona č. 384/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 167/2023 Sb., zákona č. 281/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 242/2024 Sb., zákona č. 77/2025 Sb., zákona č. 152/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 236/2025 Sb., zákona 251/2025 Sb., zákona č. 270/2025 Sb., zákona č. 290/2025 Sb. a zákona č. 314/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 77 odst. 2 se na konci věty první doplňují slova „, s výjimkou řízení podle stavebního zákona“.
2. V § 77 odstavce 2 zní:

„(2) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro povolení záměru podle tohoto zákona namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.
3. V § 77 odst. 3 se slova „ke stavbě“ nahrazují slovem „stavbu“ a slova „vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví“ se nahrazují slovem „povolit“.
4. V § 77 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
5. V § 78 odst. 1 se tečka na konci písmene g) nahrazuje čárkou.
6. V § 78 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) stavební úřady.“.
7. V § 80 odst. 2 se slovo „zastavěných“ nahrazuje slovem „zastavitelných“.
8. § 82b včetně nadpisu zní:

„§ 82b

Stavební úřady

Stavební úřady rozhodnutím o záměru nahrazují závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a jiné úkony vydávané podle tohoto zákona, pokud se týkají záměru povolovaného podle stavebního zákona.“.

9. V § 108 odst. 1 se text „§ 7 odst. 1,“ a text „§ 13,“ zrušují.
10. V § 108 odst. 2 se slova „prostory a“ zrušují.

11. V § 108 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5

12. V § 108 odst. 3 se za slovo „Vláda“ vkládají slova „na návrh Úřadu rozvoje území České republiky“, za slovo „provedení“ se vkládá text „§ 6c odst. 3, § 6f odst. 4, § 7 odst. 1, § 13,“ a text „odst. 5“ se nahrazuje textem „odst. 4“.

Čl. XVI

Přechodná ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna energetického zákona

Čl. XVIII

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb., zákona č. 19/2023 Sb., zákona č. 427/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 469/2023 Sb., zákona č. 265/2024 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 152/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 223/2025 Sb., zákona č. 249/2025 Sb. a zákona č. 330/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 45 odst. 2 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
2. Poznámka pod čarou č. 4d zní:
„^{4d)} Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 45 odst. 2 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.
4. V § 47 odst. 2 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
5. V § 68 odst. 2 písm. a) a v § 68 odst. 2 písm. h) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. XVIII

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 326/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 413/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 223/2025 Sb. a zákona č. 249/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:

„(4) Jde-li o záměr vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku²⁴⁾ nebo ke snížení nebo změně krajinného rázu,²⁵⁾ je účelem posuzování vlivů podle tohoto zákona také vyhodnocení vlivů záměru na významný krajinný prvek nebo krajinný ráz.

²⁴⁾ § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

²⁵⁾ § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„(5) Pokud o to oznamovatel požádá podle § 8 odst. 1, je účelem posuzování vlivů podle tohoto zákona také vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví v rozsahu potřebném pro nahrazení správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví²⁶⁾ závazným stanoviskem podle § 9a odst. 1.

²⁶⁾ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Poznámka pod čarou č. 15, která zní: „¹⁵⁾ § 94d odst. 1 a § 94t odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů“, se zrušuje.
4. V § 3 písm. e) se slova „a správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu k vydání správního aktu, namísto nějž se vydává jednotné environmentální stanovisko“, zrušují.
5. V § 6 odst. 6 se slova „zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ nahrazují slovy „jiného právního předpisu²⁷⁾“.
Poznámka pod čarou č. 27 zní: „²⁷⁾ Například zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „hlediska dotčených složek životního prostředí za účelem vydání jednotného environmentálního stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ nahrazují slovy „hledisek uvedených v § 1 odst. 4, případně v § 1 odst. 5“.
7. V § 7 odst. 5 větě druhé a v § 7 odst. 6 větě třetí se slova „jednotné environmentální stanovisko“ nahrazují slovy „povolení záměru podle jiného právního předpisu²⁷⁾“.
8. V § 8 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Pokud oznamovatel požádá, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,²⁶⁾ jsou součástí dokumentace také náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, které má závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 nahradit; oznamovatel v takovém případě dále příslušnému úřadu předloží dokumentaci pro povolení záměru, podléhá-li záměr povolování podle stavebního zákona, nebo srovnatelný podklad vyžadovaný jiným právním předpisem²⁸⁾, nepodléhá-li záměr povolování podle stavebního zákona.“.
Poznámka pod čarou č. 28 zní: „²⁸⁾ Například § 27 odst. 9 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
9. V § 8 odst. 3 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.
10. V § 9a odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami „Jde-li o záměr vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku²⁴⁾ nebo ke snížení nebo změně krajinného rázu,²⁵⁾ nahrazuje stanovisko tyto souhlasy; stanovisko v takovém

případě obsahuje návrh opatření pro snížení nebo kompenzaci negativních vlivů záměru na významný krajinný prvek nebo krajinný ráz. Pokud o to oznamovatel požádal podle § 8 odst. 1, nahrazuje stanovisko i další správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví²⁶⁾ a ověřuje splnění podmínek pro povolení záměru podle těchto předpisů. Stanovisko v takovém případě obsahuje náležitosti stanovené těmito právními předpisy a výčet jednotlivých správních úkonů, které nahrazuje.“

11. V § 9a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Splnění podmínek pro povolení záměru podle jiných právních předpisů, které bylo vyhodnoceno ve stanovisku, se v navazujících řízeních již znova neposuzuje.“.
12. V § 9a odst. 7 se slova „jednotného environmentálního stanoviska, je součástí souhlasného závazného stanoviska příslušného úřadu rovněž změna podle § 8 zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ nahrazují slovy „správního úkonu podle jiného právního předpisu, které stanovisko nahrazuje podle odstavce 1, nahrazuje souhlasné závazné stanovisko příslušného úřadu rovněž změnu tohoto správního úkonu“ a věta poslední se zrušuje.
13. V § 21 písm. c) bodu 3 se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.
14. Poznámka pod čarou č. 16, která zní: „¹⁶⁾ § 94f odst. 1 a § 94v odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“, se zrušuje.
15. V příloze č. 4 část B hlavě I se tečka na konci bodu 9 zrušuje a doplňuje se nový bod 10, který zní:

„10. Informace, zda oznamovatel požaduje, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví²⁶⁾. Pokud o takový postup oznamovatel požádá, jsou součástí dokumentace také náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, které má závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 nahradit; v takovém případě oznamovatel předloží také dokumentaci pro povolení záměru nebo srovnatelný podklad ve smyslu § 8 odst. 1. Je-li podle více právních předpisů vyžadován shodný údaj, postačí, uvede-li jej oznamovatel pouze jednou.“.
16. V příloze č. 6 hlavě I se tečka na konci bodu 9 zrušuje a doplňují se nové body 10 a 11, které zní:

„10. Informace o tom, zda jde o záměr vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku²⁴⁾ nebo ke snížení nebo změně krajinného rázu²⁵⁾ a je-li tomu tak, informace o tom, že stanovisko tyto souhlasy nahrazuje

11. Informace o tom, zda stanovisko nahrazuje i další správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví²⁶⁾.“.
17. V příloze č. 6 hlavě II se na konci bodu 1 doplňují slova „, a to v potřebném rozsahu také ve vztahu k správním úkonům stanoveným jinými právními předpisy, které stanovisko nahrazuje“.

Čl. XIXV

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna vodního zákona

Čl. XX

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 113/2018 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 182/2024 Sb., zákona č. 70/2025 Sb. a zákona č. 266/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 5a se slovo „zastavěných“ nahrazuje slovem „zastavitelných“ a slova „zastavitelných plochách“ se zrušují.
2. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pokud nakládání s vodami, vyžadující povolení podle odstavce 1, souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o povolení k nakládání s vodami stavební úřad rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona. Ten, komu svědčí právo z rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru, se považuje za oprávněného podle odstavce 2.

(4) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro povolení k nakládání s vodami namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

3. V § 9 se odstavce 9 a 10 zrušují.
4. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňují věty „V případě, že k takové vypouštění odpadních vod souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o jeho

povolení stavební úřad rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona. Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro vypouštění odpadních vod namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

5. V § 17 odst. 4 se slova „stavebního zákona a podle“ zrušují a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Pokud jsou záměry uvedené odstavci 1 povolovány podle stavebního zákona, souhlas se nevydává; splnění podmínek pro jeho vydání posoudí stavební úřad v rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona.“.
6. V § 17 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě záměru povolovaného podle stavebního zákona rozhoduje o tom, zda lze tuto výjimku udělit, v rozhodnutí o záměru stavební úřad.“.
7. V § 17 odstavec 7 zní:
„(7) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro vydání souhlasu podle tohoto ustanovení namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

Poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.

8. V § 23a se na konci odstavce 9 doplňují věty „výjimku udělit, stavební úřad rozhodnutím o záměru. Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek udělení výjimky namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.
9. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud potřeba stanovení ochranného pásma vodního zdroje vyjde najevo v souvislosti s povolením záměru podle stavebního zákona nebo se stanovením ochranného pásma vodního díla (§ 58), rozhodne o stanovení ochranného pásma vodního zdroje stavební úřad v rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona.“.
10. V § 30 odst. 6 větě první se za slovo „návrh“ vkládají slova „toho, kdo má právo vodu z vodního zdroje odebírat, toho, kdo o povolení k takovému odběru žádá, vlastníka vodního díla sloužícího k vzdouvání vody nebo stavebníka“.
11. V § 39 odst. 2 písm. a) se za slova „vodoprávnímu úřadu;“ vkládají slova „pokud užívání závadných látek souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o

schválení havarijního plánu stavební úřad rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona;“.

12. V § 47 odst. 4 písm. c) se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.
13. V § 50 písm. g) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
14. V § 51 odst. 1 písm. c) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
15. V § 55c odst. 1 se slovo „zastavěné“ nahrazuje slovem „zastavitelné“ a slova „nebo zastavitelnou plochu“ se zrušují.
16. V § 59 odst. 1 písm. a) se za slova „oznamovat vodoprávnímu úřadu“ vkládají slova „, který manipulační řád schválil,“.
17. V § 59 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V řízení o návrhu na povolení záměru vodního díla podle stavebního zákona může vyzvat stavebníka k předložení návrhu manipulačního řádu vodního díla stavební úřad. V takovém případě stavební úřad schvaluje manipulační řád vodního díla rozhodnutím o povolení záměru vodního díla.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
18. V § 59 odst. 4 se za slovo „úřad“ vkládají slova „, který manipulační řád schválil,“.
19. V § 66 odst. 2 se slovo „zastavěných“ nahrazuje slovem „zastavitelných“ a slova „v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace,“ se zrušují.
20. V § 87b odst. 2 písm. a) se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“.
21. V § 87j odst. 2 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“.
22. V § 87j odst. 3 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“.
23. V § 104 odst. 3 se slova „a při povolování záměru podle stavebního zákona“ zrušují.
24. V § 104 odstavec 4 zní:

„(4) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro vydání souhlasu podle tohoto ustanovení namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.
25. V § 107 odst. 1 písm. f) se za text „§ 23a odst. 8“ vkládají slova „, nejde-li o záměr podle stavebního zákona,“.
26. V § 107 odst. 1 se na konci textu písmene h), na konci textu písmene i) a na konci textu písmene j) vkládají slova „, nejde-li o záměr podle stavebního zákona“.
27. § 107a včetně nadpisu zní:

„§ 107a

Stavební úřady

(1) Stavební úřady v rámci řízení o záměru podle stavebního zákona

- a) rozhodují o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8,
- b) rozhodují o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace podle § 16,
- c) posuzují splnění podmínek pro souhlas s povolením záměrů, které mohou ovlivnit vodní poměry podle § 17 odst. 1,
- d) rozhodují o výjimce podle § 23a odst. 8,
- e) stanoví ochranná pásma vodních zdrojů podle § 30 odst. 1,
- f) rozhodují o schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2,
- g) rozhodují v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím nebo její část umístěna, vlastníků sousedících pozemků, popřípadě o povinnosti správce navazujícího vodního toku k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků podle § 56 odst. 5,
- h) rozhodují o stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3,
- i) schvalují provozní řády vodních děl pro čištění odpadních vod s povoleným vypouštěním odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných závadných nebo nebezpečných závadných látek a manipulační řády vodních děl podle § 59 odst. 2.

(2) Stavební úřady dále

- a) rozhodují o žádosti o povolení záměru vodního díla podle § 55a,
- b) mohou nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby vodního díla provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona z příkazu povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje podle § 55a odst. 9 nebo odstranění stavby podle § 55a odst. 8,
- c) vydávají osvědčení o splnění podmínek pro vznik služebnosti podle § 59a odst. 3,
- d) rozhodují o technickobezpečnostním dohledu podle § 61 odst. 7,
- e) rozhodují o změně kategorie vodního díla, rozsahu technickobezpečnostního dohledu, popřípadě podmínek jeho zajišťování podle § 61 odst. 8,
- f) vedou evidenci údajů o vodních dílech a o výkonu technickobezpečnostního dohledu u vodních děl IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu, nad kterými neprovádí technickobezpečnostní dohled pověřená osoba podle § 61 odst. 12 písm. a),
- g) předávají údaje z jimi vedené evidence údajů o vodních dílech a o výkonu technickobezpečnostního dohledu Ministerstvu zemědělství podle § 61 odst. 12 písm. b),
- h) kontrolují provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly podle § 61 a
- i) provádějí dozor nad vodními díly podle § 110 odst. 5.“.

28. V § 115 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 20 se označují jako odstavce 1 až 19.

29. V § 115 odst. 5 se slova „osoba podle odstavce 6“ nahrazují slovy „osoba podle odstavce 4“.
30. V § 115 odst. 13 větě první se za slovo „odstavců“ vkládají slova „2 až“ a slova „a 7“ se zrušují.
31. V § 115 se odstavec 19 zrušuje.
32. V § 115b odst. 1 se text „odst. 6 a 7“ nahrazuje textem „odst. 7 a 8“.
33. V § 125l odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Stavební úřad projednává přestupky podle § 116 odst. 1 písm. b), d) a e), § 118 odst. 1 písm. a), § 119 odst. 1, 2, 3, 4 písm. a), b), d) až f) a odst. 5, § 122 odst. 1 a 2, § 125a odst. 1 písm. b), d) a e), § 125c odst. 1 písm. a), § 125d odst. 1, 2, 3, 4, 5 písm. a), b) a d) až h) a odst. 6, § 125g odst. 1 a 2, vyplývající z porušení povinností uložených jím vydanými rozhodnutími či opatřeními.“.
34. V § 125l odst. 5 se za slovo „děl“ vkládají slova „, které nejsou uvedené v předchozím odstavci,“.
35. V § 126 odst. 8 se text „§ 8 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 8 odst. 6“.

Čl. XXI

Přechodná ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o pohřebnictví

Čl. XXII

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se věta první zrušuje.
2. V § 12 se věta druhá nahrazuje větou „Splnění podmínek z hlediska ochrany veřejného zdraví posuzuje stavební úřad v řízení o záměru podle stavebního zákona.“.
3. V § 17 odst. 1 větě druhé se za slovo „pohřebiště“ vkládají slova „z hlediska ochrany veřejného zdraví, z hlediska ochrany podzemních vod,“ a za slova „plánovací dokumentací a“ se vkládají slova „, nemá-li obec vydán územní plán, také“.
4. V § 17 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

Čl. XXXVIII

Přechodná ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o myslivosti

Čl. XXXIX

V § 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o pozemkových úpravách

Čl. XXIII

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 481/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 36/2025 Sb. a zákona č. 287/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova „zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách⁴⁾“ nahrazují slovy „zastavitelném území⁴⁾“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní: „⁴⁾ Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“
2. V § 9 odst. 17 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „, pozemky v zastavitelných plochách“ se zrušují.
3. V § 14 odst. 8 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „,nebo v zastavitelných plochách“ se zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna soudního řádu správního

Čl. XXIV

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 77/2021 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 89/2024 Sb., zákona č. 268/2024 Sb., zákona č. 448/2024 Sb., zákona č. 77/2025 Sb., zákona č. 152/2025 Sb., zákona č. 269/2025 Sb. a zákona č. 314/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 4 se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.
2. V § 68 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; za opravný prostředek proti závaznému stanovisku se nepovažuje jeho přezkum v řízení o odvolání proti rozhodnutí“.
3. V § 101a se za slovem části středník nahrazuje tečkou, slova „jsou-li“ se nahrazují slovy „Jsou-li“, slova „rozhodl, že se takové opatření obecné povahy nebo jeho část v této věci nepoužijí, pokud by jinak byly dány důvody pro jejich zrušení“ se nahrazují slovy „přezkoumal zákonnost takového opatření obecné povahy jako závazného podkladu rozhodnutí nebo jiného úkonu správního orgánu napadeného žalobou nebo jiným návrhem“, za slovo „Soud“ se vkládají slova „v takovém případě“ a slovo „nepoužití“ se nahrazuje slovy „přezkum zákonnosti“.
4. V § 101d se vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Je-li žaloba nebo jiný návrh ve věci, ve které bylo opatření obecné povahy užito, podán po uplynutí lhůty podle § 101b odst. 1, soud se s návrhem na přezkum zákonnosti opatření obecné povahy nebo jeho části vypořádá pouze v odůvodnění rozsudku; je-li takový návrh důvodný, soud v odůvodnění uvede, že se napadené opatření obecné povahy nebo jeho část v této věci nepoužijí. Právním názorem soudu je v dalším řízení správní orgán vázán.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XXV

V § 55a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 461/2024 Sb., se v odstavci 2 písmeno a) slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o vyvlastnění

Čl. XXVI

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., ve znění zákona č. 405/2012 Sb., ve znění zákona č. 49/2016 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., ve znění zákona č. 169/2018 Sb., ve znění zákona č. 403/2020 Sb., ve znění zákona č. 261/2021 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění zákona č. 405/2012 Sb., ve znění zákona č. 284/2021 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb. a ve znění zákona č. 465/2023 Sb., se mění takto:

1. § 15 včetně nadpisu zní:

„§ 15

Vyvlastňovací úřad

Vyvlastňovacími úřady jsou stavební úřady.“

2. § 16 se zrušuje.
3. V § 28 odst. 3 písm. b) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“

Čl. XXVII

Přechodná ustanovení

Řízení a postupy zahájené a neskončené před nabytím účinnosti tohoto zákona a převezme a dokončí příslušný vyvlastňovací úřad podle tohoto zákona; to platí i pro odvolací a přezkumné řízení.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Čl. XXVIII

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 250/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 318/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 21 se za úvodní část ustanovení vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) vydá na návrh Úřadu rozvoje území České republiky nařízení k provedení § 2 odst. 2,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
2. V § 21 písm. b) se text „§ 2 odst. 2,“ zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna trestního zákoníku

Čl. XXIX

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 114/2020 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 333/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 206/2021 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 417/2021 Sb., zákona č. 130/2022 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 422/2022 Sb., zákona č. 429/2022 Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 123/2024 Sb., zákona č. 166/2024 Sb., zákona č. 268/2024 Sb., zákona č. 321/2024 Sb., zákona č. 24/2025 Sb., zákona č. 220/2025 Sb., zákona č. 250/2025 Sb., zákona č. 270/2025 Sb. a zákona č. 314/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 296 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293) a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294) je spáchán ve větším rozsahu i tehdy, jestliže v jeho důsledku

 - a) dojde k narušení plnění některé ze základních funkcí ekosystému nebo biotopu jako složky životního prostředí, poškození nebo ohrožení některého z jeho hlavních živých nebo neživých činitelů anebo dlouhodobému nebo nevratnému narušení vztahů mezi nimi, nebo
 - b) přestane biotop druhu rostliny nebo živočicha dlouhodobě nebo nevratně splňovat nároky charakteristické pro daný druh, které jsou nezbytné pro zachování místní populace daného druhu, zejména z hlediska dostupnosti zdrojů, charakteristických vlastností prostředí nebo rozsahu plochy biotopu.“
2. V nadpisu pod označením § 299 se slova „volně žijícími“ a slova „planě rostoucími“ zrušují.
3. V § 299 odst. 1 se za slovo „předpisem“ vkládají slova „dlouhodobě nebo nevratně poškodí místní populaci zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny,“, slova „rostliny nebo“ se nahrazují slovy „rostliny zařazeného do I. nebo II. kategorie ochrany, exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím anebo“ a slova „a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů“ se nahrazují slovy „v rozsahu větším než 25 kusů“.
4. V § 299 odst. 2 se slova „silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo“ nahrazují slovy „zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zařazeného do

- I. nebo II. kategorie ochrany,“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „anebo exemplář chráněného druhu v rozsahu větším než 25 kusů“.
5. V § 299 odst. 3 písm. a) se za čárku doplňuje slovo „nebo“.
 6. V § 299 odst. 3 písm. b) se slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
 7. V § 299 odst. 4 písm. c) se slova „nebo biotopu kriticky ohroženého“ nahrazují slovy „zvláště chráněného“ a na konci textu písmene se vkládají slova „zařazeného v I. kategorii ochrany anebo exempláře druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím“.
 8. V nadpisu pod označením § 300 se slova „volně žijícími“ a slova „planě rostoucími“ zrušují.
 9. V § 300 se za slova „jiný právní předpis tím, že“ vkládají slova „dlouhodobě nebo nevratně poškodí místní populaci zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny,“, slova „rostliny nebo“ se nahrazují slovy „rostliny zařazeného do I. nebo II. kategorie ochrany,“, slova „chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář“ se zrušují a za slova „vyhubením nebo vyhynutím“ se vkládají slova „anebo exemplář chráněného druhu v rozsahu větším než 25 kusů“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Čl. XLVII

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 126/2023 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 202/2023 Sb., zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 23/2025 Sb. a zákona č. 223/2025 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: „¹⁾ § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů“.
2. V § 2b odst. 1 a v § 2b odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
3. V § 2d odst. 4 se věta druhá, třetí a čtvrtá zrušují.
4. V § 2d odst. 13 věť první se slova „, závazného stanoviska nebo jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „nebo závazného stanoviska“.
5. V § 2d se odstavec 14 zrušuje.
Dosavadní odstavce 15 až 19 se označují jako 14 až 18.
6. V § 2d se odstavec 16 zrušuje.
Dosavadní odstavce 17 a 18 se označují jako odstavce 16 a 17.

7. V § 2d odst. 17 úvodní části ustanovení se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“.
8. V § 2e odst. 2 se slova „Dopravního a energetického stavebního úřadu“ nahrazují slovy „Úřadu rozvoje území České republiky“.
9. V § 2l odst. 6 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.
10. V § 2m odst. 1 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“ a slova „Ministerstvem pro místní rozvoj“ se nahrazují slovy „Úřadem rozvoje území České republiky“.
11. V § 2n se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
12. V 3e se slova „nebo po vydání souhlasného jednotného environmentálního stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku²⁶⁾, je-li jeho součástí závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.
13. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „uskutečnění“ vkládá slovo „vyhrazené“ a za slovo „stavby“ se vkládají slova „podle stavebního zákona a dále“.
14. V § 4a odst. 1 písm. a) se čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo energetické“ se zrušují.
15. V § 4a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se nové písmeno c), které zní:
„c) energetické infrastruktury, stavby těžební infrastruktury nebo stavby infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého.“.
16. V § 4a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „tam, kde není přípustné odvolání proti povolení záměru“.
17. § 4b se zrušuje.
18. V § 4c odst. 1 se za slova „povolení záměru stavby dopravní infrastruktury“ vkládají slova „, vyhrazené stavby, stavby energetické infrastruktury, stavby těžební infrastruktury nebo stavby infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého“ a slova „dopravní infrastruktury“ na konci textu ustanovení se zrušují.
19. V § 4c odst. 3 větě první se slova „stavby dopravní infrastruktury“ zrušují.
20. § 4d se zrušuje.
21. V § 5a se slova „Dopravní a energetický stavební úřad“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.
22. V § 5f odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a popřípadě rovněž žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska“ a slova „nebo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska“ zrušují.
23. V § 5f odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“ a slova „správní

orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska“ se nahrazují slovy „stavební úřad“.

24. V § 5f odst. 2 písm. a) se slova „sdělí stavebnímu úřadu příslušnému k povolení záměru tuto skutečnost a stavební úřad neprodleně“ zrušují.
25. V § 5f odst. 2 písm. b) se slova „určenou žadateli sdělí stavebnímu úřadu příslušnému k povolení záměru tuto skutečnost a uvede přitom, kterými vadami žádost trpí; stavební úřad neprodleně“ a slova „, a toto oznámení odůvodní závěrem správního orgánu příslušného k vydání jednotného environmentálního stanoviska“ zrušují.
26. V § 5f se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.
27. V § 5f odst. 3 se za slovy „odstavce 1 věty první“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo odstavce 3 písm. b) anebo ode dne podání žádosti podle odstavce 5“ se zrušují.
28. V § 5f odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.
29. V § 5g odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Ministerstvo dopravy“ nahrazují slovy „Úřad rozvoje území České republiky“.
30. V § 5h se slova „1, 2, 3 nebo 5 nebo“ nahrazují slovy „1 nebo 2 anebo“.
31. Poznámky pod čarou č. 2, 3 a 20 se zrušují.

Čl. XLVIII

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. XXXIX

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 172/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 142/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 149/2023 Sb. a zákona č. 42/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „, pro stavební úřady při výkonu působnosti podle jiného právního předpisu“.
2. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „závažné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“.

3. V § 11 odst. 2 písm. d) se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“ a slovo „zastavěném“ se nahrazuje slovem „zastavitelném“.
 4. V § 11 odst. 3 se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovem „vyjádření“, slovo „zastavěném“ se nahrazuje slovem „zastavitelném“ a věta poslední se zrušuje.
 5. V § 11 odst. 4 větě první se slova „souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 2 písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „povolení záměru“ a ve větě druhé se slova „Souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 2 písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „Povolení záměru“.
 6. V § 11 odst. 6 větě první se slova „závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „povolení záměru“ a ve větě druhé se za slova „opatření vhodná,“ vkládají slova „uplatní kompenzační opatření příslušný správní orgán v rozhodnutí o povolení záměru. Opatření může navrhnout“ a slova „v závazném stanovisku“ se nahrazují slovem „ve vyjádření“.
 7. V § 11 odst. 7 větě první, v § 11 odst. 8 větě první a v § 11 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru v případě“.
 8. V § 12 odst. 1 větě první se slova „závazného stanoviska,“ nahrazují slovy „vyjádření, povolení záměru,“ a za slova „ochrany ovzduší“ se vkládají slova „a správní orgány příslušné k povolení záměru“.
 9. V § 12 odst. 3 se slova „Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „Povolení záměru“.
 10. V § 12 odst. 5 se slovo „krajský“ nahrazuje slovem „stavební“ a slova „závazném stanovisku“ se nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.
 11. V § 12 odst. 6 se věta první zrušuje.
 12. V § 16 odst. 10 se slovo „zastavěného“ nahrazuje slovem „zastavitelného“.
 13. V § 27 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:
„f) stavební úřady,
g) orgány státní báňské správy,“.
- Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena h) až k).
14. V § 27 odst. 5 se za slova „krajský úřad,“ vkládají slova „stavební úřad, orgán státní báňské správy,“.
 15. V § 30 odst. 1 písm. e) se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“.
 16. V § 30 odst. 1 písm. f) se slova „závazných stanoviscích“ nahrazují slovem „vyjádřeních“.
 17. V § 40 odstavec 2 zní:
„(2) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro povolení záměru podle § 11 odst. 2 písm. b) a d) příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.

Čl. XXXI

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. XXXII

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 229/2019 Sb., zákona č. 481/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 299/2021 Sb., zákona č. 325/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 183/2024 Sb., zákona č. 36/2025 Sb., zákona č. 231/2025 Sb. a zákona č. 287/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 větě první se slova „pravomocného rozhodnutí o umístění stavby“ nahrazují slovy „pravomocného rozhodnutí o povolení záměru“ a slova „popřípadě na základě územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy, jimiž může být rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona nahrazeno,“ se zrušují.
2. V § 3 odst. 5 písm. c) se slova „pravomocné rozhodnutí o umístění stavby“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí o povolení záměru“ a slova „anebo byl vydán územní souhlas nebo byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, jimiž může být rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona nahrazeno, ze kterých“ se nahrazují slovy „, z něhož“.
3. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
4. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
5. V § 7 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
6. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
7. V § 7 odst. 1 písm. d) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“, slova „nebo v zastavitelné ploše⁸⁾ určené“ se nahrazují slovem „určeném“.
8. V § 7 odst. 2 písm. b) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
9. V § 7 odst. 3 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“.
10. V § 7 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

11. V § 7 odst. 3 písm. b) se slova „umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
12. V § 7 odst. 3 písm. d) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“, slova „nebo v zastavitelné ploše⁸⁾ určené“ se nahrazují slovem „určeném“.
13. Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„⁸⁾ Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.
14. V § 8 odst. 1 větě první a v § 8 odst. 2 větě první se slova „umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
15. V § 10 odst. 1 písm. a) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“, slova „nebo v zastavitelné ploše“ se zrušují a slova „umístění stavby“ se nahrazují slovy „povolení záměru“.
16. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelné ploše“ se zrušují.
17. V § 10 odst. 2 se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“ a slova „nebo v zastavitelné ploše“ se zrušují.
18. V § 21 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o státní službě

Čl. LII

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 384/2022 Sb., zákona č. 423/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 49/2023 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb., zákona č. 281/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 427/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb., zákona č. 196/2024 Sb., zákona č. 230/2024 Sb., zákona č. 448/2024 Sb., zákona č. 77/2025 Sb., zákona č. 120/2025 Sb. a zákona č. 329/2025 Sb. se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno p) se vkládá nové písmeno q), které zní:
„q) předsedu a místopředsedy Úřadu rozvoje území České republiky,“
2. V § 33 odst. 1 písm. o), v § 104a odst. 1 větě druhé a v § 104a odst. 2 větě první se text „r)“ nahrazuje textem „q)“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. XXXIII

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb. se mění takto:

1. V § 31 odst. 1 větě první se slovo „krajskému“ nahrazuje slovem „stavebnímu“ a slova „o vydání jednotného environmentálního stanoviska³⁰⁾“ se nahrazují slovy „o povolení záměru“.
2. V § 31 odst. 2 větě první se slovo „Krajský“ nahrazuje slovem „Stavební“, za slovo „a“ se vkládají slova „rozhodnutím o povolení záměru“ a ve větě druhé se slovo „krajský“ nahrazuje slovem „stavební“.
3. V § 31 odst. 3 se slovo „Krajský“ nahrazuje slovem „Stavební“.
4. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V rozhodnutí o záměru stanoví stavební úřad s ohledem na požadavky tohoto zákona podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.“.
5. V § 32 odst. 1 se slovo „krajskému“ nahrazuje slovem „stavebnímu“, slova „uvedením do užívání podle stavebního zákona¹⁶⁾“ se nahrazují slovy „vydáním kolaudačního rozhodnutí“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Kolaudačním rozhodnutím stavební úřad rozhodne o návrhu na schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a toto rozhodnutí zašle po právní moci na vědomí krajskému úřadu.“.
6. V § 32 odst. 2 se věta první zrušuje.
7. V § 43 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) stavební úřady,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
8. V § 49 odst. 2 se slova „, v řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona¹⁶⁾, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B“ a věta druhá zrušují.
9. V § 49 odstavec 3 zní:

„(3) Krajský úřad zajišťuje, aby se při územním plánování braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků při udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů²²⁾.“.
10. V § 49 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

11. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který včetně nadpisu zní:

„§ 49a

Stavební úřady

(1) Stavební úřady

- a) rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona rozhodují o zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B podle § 31 odst. 2 a o podmínkách jejich umístění, uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí,
- b) kolaudačním rozhodnutím rozhodují o návrhu na schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy podle § 32 odst. 1,
- c) zajišťují zpracování posudku k posouzení rizik podle § 31 odst. 3,
- d) zasílají ministerstvu návrhy a jiné dokumenty předkládané jim provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a jiných dokumentů,
- e) rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona stanoví podmínky pro záměr, nacházející se v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B, realizace záměru může způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky.

(2) Stavební úřady zajišťují, aby se při povolování záměrů podle stavebního zákona braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků zejména při

- a) udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů²²⁾,
- b) povolování nových záměrů situovaných v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B.“.

12. V § 51 odst. 2 písm. a) se na konci textu písmene doplňují slova „nebo stavebnímu úřadu“.
13. V § 51 odst. 2 písm. d) se slovo „krajskému“ nahrazuje slovem „stavebnímu“.
14. V § 51 odst. 3 písm. b) a v § 51 odst. 4 písm. b) se za slova „krajskému úřadu“ vkládají slova „nebo stavebnímu úřadu“.
15. V § 53 odstavec 3, který zní „(3) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí, stavební řízení nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné územní a stavební řízení nebo společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle stavebního zákona.“, nově zní:

„(3) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro povolení záměru podle tohoto zákona namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o

posuzování vlivů na životní prostředí.“.

16. V § 53 se odstavec 3, který zní „(3) Jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko³⁰⁾, závazná stanoviska podle § 49 odst. 3 a 4 se nevydávají.“, včetně poznámky pod čarou č. 30, která zní „Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.“, zrušuje.

Čl. XXXIV

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. XXXV

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 309/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb., zákona č. 417/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 166/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 238/2024 Sb., zákona č. 469/2024 Sb. a zákona č. 69/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 se na konci písmene s) slovo „nebo“ zrušuje.
2. V § 29 odst. 1 se na konci písmene t) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 58 zní:
„u) jde-li o provedení nařízeného opatření k nápravě stavebním úřadem podle stavebního zákona⁵⁸⁾.

⁵⁸⁾ § 296 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 30 se na konci písmene p) slovo „nebo“ zrušuje.
4. V § 30 se na konci písmene q) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:
„r) zadanou na základě plánovací smlouvy podle stavebního zákona⁵⁸⁾.

⁵⁹⁾ § 130 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. Poznámka pod čarou č. 32 zní: „³²⁾ § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna atomového zákona

Čl. XXXVI

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 465/2023 Sb. a zákona č. 83/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 236 se text „§ 98 odst. 4, § 99 odst. 5 písm. a) a b),“ a text „§ 101 odst. 4 písm. a) až d),“ zrušují.
2. Za § 237 se vkládá nový § 237a, který zní:

„§ 237a

Vláda vydá na návrh Úřadu rozvoje území České republiky po projednání s Úřadem nařízení k provedení § 98 odst. 4, § 99 odst. 5 písm. a) a b) a § 101 odst. 4 písm. a) až d).“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o odpadech

Čl. LVII

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění č. zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 104/2025 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
2. V § 93a odst. 1 se slovo „obecnímu“ nahrazuje slovem „stavebnímu“ a slova „obce s rozšířenou působností“ se zrušují.
3. V § 93a se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
4. V § 126 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní
„l) stavební úřady,“.
Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena m) až o).
5. V § 146 odstavec 3 zní:
„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.“.
6. V § 146 se odstavce 4 a 5 zrušují.
7. Za § 146 se vkládá nový § 146a, který včetně nadpisu zní:

„§ 146a

Stavební úřad

Stavební úřad rozhodnutím o záměru podle stavebního zákona posuzuje splnění požadavků tohoto zákona a prováděcích právních předpisů při provedení záměru, zejména z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití; v rozhodnutí může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a dodržení hierarchie odpadového hospodářství.“.

8. V § 148 odst. 1 písm. b) se text „až 5“ nahrazuje textem „a 3“.

9. § 149 se včetně nadpisu zrušuje.

10. V § 151 odstavec 2 zní:

„(2) Jde-li o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádal, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek pro povolení záměru podle tohoto zákona namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

Čl. LVIII

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Čl. XXXVII

V § 4 odst. 2 zákona č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se slovo „zastavěném“ nahrazuje slovem „zastavitelném“, slova „„ zastavitelné ploše““ se zrušují a slova „ploše přestavby“ se nahrazují slovy „v transformační ploše“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Zrušení zákona o jednotném environmentálním stanovisku

Čl. XXXVIII

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění zákona č. 465/2023 Sb., zákona č. 223/2025 Sb. a zákona č. 249/2025 Sb., se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie

Čl. XXXIX

Zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie), se mění takto:

1. V nadpisu pod označením § 13 se slova „orgánu příslušného podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ nahrazují slovy „stavebního úřadu k územnímu opatření“.
2. V § 13 odst. 1 se slovo „Krajský“ nahrazuje slovem „Stavební“, slova „jako orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska k záměru pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti (dále jen „příslušný orgán“)“ se zrušují, text „§ 54 odst. 1“ se nahrazuje textem „§ 54 odst. 2“, slova „v rozsahu své působnosti podle § 18 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ se zrušují a text „2 a 4“ se nahrazuje textem „2 až 4“.
3. V § 13 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „příslušného orgánu“ nahrazují slovy „stavebního úřadu“.
4. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 13 odst. 3 se za slovo „Bude-li“ vkládá slovo „pro“, slova „vyžadovat vydání souhlasu s odnětím“ se nahrazují slovy „vyžadováno odnětí“, slova „rozhodnutí o“ se zrušují a slova „příslušný orgán“ se nahrazují slovy „stavební úřad“.
6. V § 13 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Může-li provedení záměrů pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody nebo ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, je součástí stanoviska stavebního úřadu také návrh podmínek a zmírňujících opatření, jejichž účelem je předejít tomuto zhoršení nebo znemožnění.“

(5) Stavební úřad navrhne podmínky a zmírňující opatření podle odstavce 2 až 4 s ohledem na limity využití území v akcelerační oblasti a druh záměrů pro využití obnovitelného zdroje energie, pro které je tato oblast vymezována.“

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

7. V § 13 odst. 6 větě první se za slovo „obvodů“ vkládají slova „stavebních úřadů“, slova „příslušný orgán“ se nahrazují slovy „stavební úřad“, slova „příslušné orgány“ se nahrazují slovy „stavební úřady“ a ve větě druhé se slova „Příslušný orgán“ nahrazují slovy „Stavební úřad“ a slovo „orgány“ se nahrazuje slovy „stavebními úřady“.
8. § 14 se zrušuje.
9. V § 16 odst. 3 větě první se text „a 14“ zrušuje.

10. V § 18 odst. 2 se slova „Příslušný orgán a vodoprávní úřad vydají“ nahrazují slovy „Stavební úřad vydá“ a text „a 14“ se zrušuje.
11. V § 18 odst. 4 písm. a) a v § 20 odst. 3 větě poslední se číslo „14“ nahrazuje číslem „13“.
12. V § 23 odst. 2 se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „stavební úřad“ a slova „a vodoprávní úřad stanovisko podle § 14“ se zrušují.
13. V nadpisu pod označením § 26 se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
14. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“ a slova „zákonem o jednotném environmentálním stanovisku“ se nahrazují slovy „jinými právními předpisy“.
15. V § 26 odst. 2 se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.
16. V nadpisu pod označením § 27 se slova „jednotné environmentální stanovisko“ nahrazují slovy „povolení záměru“.
17. V § 27 odst. 1 se slova „vydání jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“ a slova „příslušný orgán“ se nahrazují slovy „stavební úřad“.
18. V § 27 odst. 2 se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „stavební úřad“ a slova „jednotného environmentálního stanoviska“ se nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.
19. V § 27 odst. 3 se slova „jednotného environmentálního stanoviska“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“.
20. V § 27 odst. 4 se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „stavební úřad“.
21. V § 28 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „orgán“ nahrazuje slovy „úřad na žádost žadatele o povolení záměru podle stavebního zákona“.
22. V § 28 se odstavec 2 zrušuje
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
23. V § 28 odst. 2 větě první se slovo „orgán“ nahrazuje slovem úřad, ve větě druhé se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“ a ve větě poslední se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.
24. V § 28 odst. 3 větě první se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“ a ve větě druhé se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.
25. V § 28 odst. 4 větě první se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“, slovo „bezvadné“ se zrušuje, slova „o jednotné environmentální stanovisko nebo ode dne doručení doplňujících informací podle § 27 odst. 1, jsou-li příslušným orgánem vyžádány,“ se nahrazují slovy „podle odstavce 1“ a ve větě druhé se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

26. V § 28 odst. 5 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“ a slovo „odstavce 5“ se nahrazuje slovem „odstavce 4“.
27. V § 29 odst. 1 větě první se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“, text „§ 28 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 28 odst. 4“ a ve větě poslední se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.
28. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
29. V § 29 odst. 3 větě první se slova „Při postupu podle odstavce 3 je příslušný orgán“ nahrazují slovy „Příslušný úřad je“, slova „jednotné environmentální stanovisko“ se nahrazují slovy „závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“, ve větě druhé se slova „jednotného environmentálního“ nahrazují slovem „závazného“, slovo „orgán“ se nahrazuje slovem „úřad“ a ve větě třetí se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.
30. V § 30 odst. 2 se slova „jednotného environmentálního stanoviska pro záměr“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru“.
31. V § 30 odst. 3 se slova „Příslušný orgán“ nahrazují slovy „Stavební úřad“ a slova „podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ se zrušují.
32. V § 30 odst. 4 se slovo „Výjimka“ nahrazuje slovy „Podmínky pro udělení výjimky“, slovo „vydává“ se nahrazuje slovem „posuzují“ a za slovo „pouze“ se vkládá slovo „tehdy“.
33. V § 32 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „Stanovení“ nahrazuje slovy „Podmínky pro“ a slovo „nevydává“ se nahrazuje slovem „neposuzují“.
34. V § 32 odst. 1 písm. a) a v § 32 odst. 2 písm. a) se slova „o jednotné environmentální stanovisko nebo“ zrušují a slovo „rozhodnutí“ se nahrazuje slovy „závazné stanovisko“.
35. V § 32 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
36. V § 32 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Povolení“ nahrazuje slovy „Podmínky pro“ a slovo „nevydává“ se nahrazuje slovem „neposuzují“.
37. V § 32 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
38. V § 32 odst. 3 se slova „Příslušný orgán“ nahrazují slovy „Stavební úřad“ a slova „§ 6 odst. 2 písm. c) zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ se nahrazují slovy „stavebního zákona“.
39. V § 32 odst. 4 se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovy „závazné stanovisko“ a slovo „rozhodnutím“ se nahrazuje slovy „závazným stanoviskem“.
40. V § 36 odst. 1 se čárka za slovem „prostředí“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a zákona o jednotném environmentálním stanovisku“ se zrušují.
41. V § 37 odst. 6 se slova „postupuje se“ nahrazují slovy „postupuje příslušný úřad“ a slova „; nejedná-li se o tentýž správní orgán, postoupí příslušný úřad podle zákona o posuzování

vlivů na životní prostředí oznámení záměru pro využití obnovitelného zdroje energie spolu s vyjádřením podle § 28 odst. 2 příslušnému orgánu pro účely posouzení podmínek pro výjimku z posouzení vlivů záměru na životní prostředí“ se zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. XLI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. OBECNÁ ČÁST

a) Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Návrh novelizace zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“ nebo „nový stavební zákon“) a dalších souvisejících předpisů je předkládán především z důvodu potřeby řešení přetrvávajícího neuspokojivého stavu v oblasti územního plánování, povolování staveb a výstavby. Tento stav je jednou ze zásadních příčin dlouhodobé „krize bydlení“ v České republice, tedy rostoucích cen nemovitostí i nájmů a s tím spojené špatné dostupnosti bydlení zejména pro mladou generaci. Situace se bohužel nezlepšila ani po účinnosti nového stavebního zákona ve znění jeho zásadních změn, schválených v roce 2023 (zákon č. 152/2023 Sb. a další související zákony).

Nový stavební zákon, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 29. 7. 2021, byl připravován v reakci na obecnou shodu o zásadních nedostatcích úpravy územního plánování a stavebního řízení v České republice obsaženou v předchozí právní úpravě (tzn. zákonu č. 183/2006 Sb.). Této úpravě a navazující praxi stavebních i dotčených úřadů se vytýkaly zejména:

- nejednotnost, složitost a atomizace stavebního práva mezi množstvím obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů a obrovské množství dotčených orgánů,
- neustálé a dlouhotrvající samostatné přezkumy podkladových aktů ve formě závazných stanovisek,
- roztržičnost kompetencí a pluralita odpovědností,
- nemožnost racionálně vážit konkurující si zájmy a nalézat kompromisní řešení z důvodu striktní právní závaznosti územně plánovací dokumentace a závazných stanovisek dotčených orgánů,
- chabá ochrana „měkkých“ veřejných zájmů v území,
- absence stavebního hmotného práva a kvalitativních požadavků na výstavbu a urbanismus,
- velmi dlouhé, složité a nesrozumitelné procesy územního plánování s rozdělenou kompetencí i odpovědností samosprávy a státní správy vykonávané v přenesené působnosti obecních a krajských úřadů,
- personální a materiální vybavení stavebních úřadů zejména v obecních úřadech v prvním stupni,
- problém systémové podjatosti stavebních úřadů v rámci územních samosprávných celků,

- nejasné kompetence v systému výkonu přenesené působnosti s nemožností jej ovlivnit a prosadit metodické řízení z úrovně státu z úrovně státu vůči obecním a krajským úřadům podléhajícím územním samosprávným celkům,
- instanční i kompetenční „ping-pong“ mezi stavebními úřady i soudy a neochota druhoinstančních stavebních úřadů rozhodovat,
- celková neefektivita a průtahy v územním plánování i při povolování staveb.

Z těchto důvodů a dalších vytýkaných vad bylo stavební řízení neúměrně dlouhé a administrativně zatěžující nejenom pro stavební úřady, ale i pro účastníky územního či stavebního řízení.

Původní znění nového stavebního zákona, který byl schválen ještě v předminulém volebním období, většinu uvedených vady napravoval. Legislativní záměr nového stavebního zákona byl veden snahou o integraci, zjednodušení, zrychlení a digitalizaci povolovacích procesů, zvýšení důrazu na hmotné stavební právo, odstranění nadbytečných administrativních překážek, posílení právní jistoty účastníků řízení a dosažení vyšší efektivity a kvality výkonu veřejné správy. Základní nosné body původní úpravy stavebního zákona byly tyto:

- snaha o dosažení principu 1 úřad - 1 řízení - 1 razítko
- oddělení státní správy a samosprávy na úseku stavebního řádu,
- vytvoření nové soustavy státní stavební správy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, Specializovaným stavebním úřadem a krajskými stavebními úřady, které měly integrovat ochranu veřejných zájmů státu, měly být metodicky říditelné a měly umožnit sdílení kapacit a know-how,
- odstranění problému systémové podjatosti stavebních úřadů a dotčených orgánů a rizika jejich politického ovlivňování zájmy samospráv,
- posílení územních samospráv v oblasti územního plánování, plánovacích smluv s investory a ochraně jimi reprezentovaných veřejných zájmů jako účastníků řízení (byť nebylo dosaženo sjednocení pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace v působnosti obcí a krajů),
- reorganizace dotčených orgánů a jejich maximální integrace do státní stavební správy, díky čemuž mělo dojít k zásadnímu zjednodušení a zrychlení řízení a posílení odpovědnosti stavebních úřadů za výsledek řízení,
- zrušení duality územního a stavebního řízení, zrušení všech stávajících alternativ a variant povolovacích procesů a vytvoření jediného efektivního řízení o povolení stavby,
- konec instančního ping-pongu mezi stavebními úřady různých stupňů i mezi stavebními úřady a soudy díky zavedení apelačního principu (povinnost nadřízeného orgánu rozhodnout ve věci, ne jen rušit napadené rozhodnutí a vracet věc k dalšímu řízení),

- zachování všech účastenských práv obcí, sousedů, dotčených osob i občanské veřejnosti, včetně práva na odvolání a soudní přezkum s koncentrací námitek (princip pouze jednou),
- revize, modernizace a sjednocení obecných požadavků na výstavbu do jednoho právního předpisu spolu s eliminací multiplicit chráněných zájmů s cílem je zpřehlednit, zjednodušit a zajistit kvalitu architektury, urbanismu a ochranu volné krajiny,
- úplná digitalizace agendy od nástrojů územního plánování, přes projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů,
- úprava obsahu závazných nástrojů územního plánování; zavedení územního rozvojového plánu jako celostátního nástroje územního plánování; na úrovni kraje, resp. obce zachování zásad územního rozvoje, resp. územního plánu a regulačního plánu,
- úprava pořizování opatření obecné povahy, kterým se jednotlivé nástroje územního plánování vydávají.

Bohužel v minulém volebním období byl stavební zákon bez předchozí hloubkové analýzy jeho fungování ještě před jeho účinností znovelizován velkou novelou č. 152/2023 Sb., která spolu se zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, způsobila do značné míry návrat k předchozí úpravě, a to zejména dezintegrací a vrácením stavebních úřadů do úřadů obcí a krajů a vrácením závazných stanovisek dotčených orgánů.

V důsledku těchto novelizací tak zůstala

- roztržitá stavební správa mezi cca 600 samostatných stavebních úřadů,
- slabá územní samospráva neschopná samostatně pořizovat vlastní územně plánovací dokumentaci a odkázaná v této oblasti na výkon státní správy,
- slabá integrace dotčených úřadů, takže i nadále je potřeba obstarávat si mnoho podkladových aktů dotčených orgánů mimo samotného povolování záměru a vést samostatné přezkumy závazných stanovisek,
- nefungující digitalizace stavební agendy, v důsledku čehož se řízení prodlužují a jsou netransparentní.

Výše uvedené obecné i konkrétní původní cíle a důvody pro přijetí nového stavebního zákona proto zatím z podstatné části nebyly naplněny. Úprava stavebního řízení sice doznala řady dílčích změn, avšak celková koncepce „resortního“ posuzování dotčených veřejných zájmů a povolování stavebních záměrů se výrazným způsobem nezměnila. Výsledná podoba stavebního zákona, pokud jde o úpravu povolování staveb, se tedy znova výrazně přiblížila původní právní úpravě v zákoně č. 183/2006 Sb. se všemi jejími nedostatky. K podstatnějším změnám v oblasti územního plánování, zejména k jeho sjednocení v samostatné působnosti obcí a krajů, nedošlo ani v původním znění nového stavebního zákona. Reforma stavebního práva proto zůstala na půli, či spíše na třetině cesty. Stavební zákon byl také za dobu své krátké

účinnosti již 12x novelizován. V důsledku toho všeho je stavební zákon vnitřně nekonsistentní a trpí mnoha vadami, které byly vytýkány ještě původní právní úpravě.

Z hlediska praktického pak stavební řízení trpí nefunkčností digitalizace stavební agendy a přetrvávajícími průtahy a frustrací úředníků i odborné a široké veřejnosti, což snižuje potenciál rozvoje celé České republiky.

Přitom stavebnictví v České republice tvoří přibližně 6 % hrubého domácího produktu. Pokud by byly odstraněny výše uvedené nedostatky právní úpravy, mohla by tato hodnota být ještě vyšší, což by v konečném důsledku mělo významný pozitivní vliv na státní rozpočet a ekonomický rozvoj.

Předmětná oblast se nikterak nedotýká zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen.

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Klíčové prvky navrhovaných změn stavebního zákona

Základním cílem a principem navrhovaných změn je upravit pro oblast povolování staveb a dalších záměrů, vyžadujících povolení podle stavebního zákona, integrované řízení vedené zásadně jedním úřadem, zakončené jedním povolením s jedním integrovaným správním a soudním přezkumem a s co nejmenším množstvím samostatných podkladových aktů. K tomu je nutné podstatným způsobem novelizovat nejen stavební zákon, ale také řadu dalších souvisejících právních předpisů, které upravují kompetence dotčených orgánů chránících různé veřejné zájmy ve vztahu k řízení o povolení záměru.

Výchozím předpokladem pro toto řešení je vznik jednotné soustavy stavebních úřadů jako orgánů státu (státní stavební správy), integrujících kompetence většiny dotčených orgánů, jež podle dosavadních předpisů vydávají pokladové akty v řízení o záměru podle stavebního zákona.

Spolu s přechodem kompetencí na státní stavební správu dojde k přesunu odborných pracovníků z dosavadních dotčených orgánů na příslušné stavební úřady. Tím bude zajištěno, že posuzování jednotlivých veřejných zájmů (ochrana přírody, vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana veřejného zdraví apod.) budou i nadále provádět stejní odborníci se specializovanými znalostmi v příslušných oblastech. Integrace správních procesů tedy neznamená ztrátu odbornosti, ale naopak soustředění odborných kapacit na jedno místo za účelem efektivnějšího a koordinovanějšího rozhodování.

Navrhovaná integrace správních procesů a přesun kompetencí do státní stavební správy neznamená snížení standardu ochrany veřejných zájmů, životního prostředí, kulturních hodnot ani veřejného zdraví, ale naopak zlepšení koordinované a vyvážené ochrany těchto veřejných zájmů při zásadním organizačním a procesním zjednodušení povolovacího řízení i systému opravných prostředků vedených pouze v jediné meritorní linii. Cílem je tedy procesní zjednodušení při zachování stávající úrovně materiální ochrany všech dotčených veřejných zájmů. To je zajištěno zejména tím, že stavební úřady budou při posuzování záměrů aplikovat stejné hmotněprávní požadavky a standardy ochrany jako dosavadní dotčené orgány.

V souvislosti s novelou stavebního zákona a vyčleněním agendy stavebních úřadů do státní stavební správy dochází ke zrušení většiny závazných stanovisek dotčených orgánů v řízeních podle stavebního zákona a k integraci posuzování jimi chráněných veřejných zájmů do řízení před stavebním úřadem. Pouze v ojedinělých případech, kdy je to nezbytné z hlediska vysoké odbornosti řešených otázek či jiných mimořádně významných specifik, je vydáváno podkladové (nezávazné) vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu. Závazná stanoviska zůstávají zachována pouze v několika odůvodněných případech, jak je konkrétně uvedeno dále.

Základním principem v oblasti územního plánování je přechod pravomoci k pořizování vlastní územně plánovací dokumentace do samostatné působnosti obcí a krajů, místo jejího pořizování úřady územního plánování. Zároveň pro obce, které nechtějí nebo nemohou pořizovat svou územně plánovací dokumentaci samy, zůstává zachována možnost jejího bezplatného pořízení úřadem rozvoje území nebo na základě dohody jinou obcí či zástupcem pořizovatele.

V oblasti územního plánování se zachovávají dosavadní pravomoci dotčených orgánů i závaznost jejich stanovisek a klade se důraz na ochranu jim svěřených veřejných zájmů právě v této fázi, resp. při první příležitosti, kdy mohou své stanovisko uplatnit. Zároveň se posiluje postavení obcí a krajů při řešení rozporů mezi dílčími stanovisky a požadavky na způsob regulace území. Důraz je kladen na neformální řešení těchto rozporů v dohodovacím řízení. Pokud tímto způsobem k dohodě nedojde, rozhodne s konečnou platností Úřad rozvoje území ČR.

Výslovně je zakotven princip, podle něž územně plánovací dokumentace vyjadřuje veřejný zájem na způsobu využití území. Tento princip je mj. východiskem pro posílení zásady, že otázky řešené na úrovni územně plánovací dokumentace se při povolování staveb již znova neprojednávají. Specificky se to projevuje v zastavitelném území, v němž se předpokládá soulad záměrů, odpovídajících územně plánovací dokumentaci a požadavkům na výstavbu, i z hlediska zájmů chráněných jinými zákony, jejichž požadavky byly zohledněny v územně plánovací dokumentaci.

Dochází dále ke zrychlení pořizování územně plánovací dokumentace, a to zejména důsledným spojením projednání jejího návrhu všemi relevantními subjekty v rámci veřejného projednání (tedy zrušením samostatného společného jednání s dotčenými orgány), a ke zrychlení pořizování změn územně plánovací dokumentace vypuštěním fáze zadání změny (fakticky jde o návrat ke zkrácenému postupu pořízení změny územního plánu využívanému v praxi podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., který nový stavební zákon bezdůvodně opustil).

Navrhovaná právní úprava mění jednotlivá ustanovení v rámci celého stavebního zákona tak, aby dohromady mohla vést ke zkvalitnění a zrychlení všech dotčených postupů. Změny se týkají zejména těchto oblastí:

V části první – základní hodnoty, principy a integrace

- Důraz na vytváření podmínek pro bydlení, práci a život lidí skrze jeho doplnění do obecných principů zákona i do cílů a úkolů územního plánování, antropocentrické pojetí zdůrazňující smysl a účel stavebního zákona v zajišťování podmínek pro

kvalitní život lidí při nezbytné ochraně dalších veřejných i soukromých zájmů (§ 1 odst. 3, resp. § 38 a § 39)

- *Účelem stavebního zákona je zajistit integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě a vytvářet podmínky pro bydlení, práci a život lidí, udržitelný rozvoj území a zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury (§ 1 odst. 3)*
- Posílení nárokovosti povolení a omezení byrokratických překážek
 - *Znemožnit rozvoj území nebo nepovolit záměr lze jen tehdy, není-li možné ochranu jiných hodnot zajistit podmínkami, kompenzačními nebo zmírňujícími opatřeními (§ 1 odst. 3)*
- Spravedlivé vážení veřejných zájmů, dosahování konsenzu, obsahové kvality, využití potenciálu území a omezení extrémních pozic dotčených orgánů
 - *Státní stavební správa zajišťuje ochranu a spravedlivou rovnováhu dotčených zájmů, které koordinuje, a usiluje o předcházení jejich rozporům a o naplnění tohoto zákona. Uplatňování požadavku ochrany veřejného zájmu nesmí vést k nepřiměřenému dotčení jiných veřejných zájmů a k narušení nebo znehodnocení charakteru, potenciálu a hodnot území jako celku (§ 1a odst. 1)*
 - *Dotčené orgány uplatňují stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska k záležitostem podle tohoto zákona pouze v mezích své působnosti a činí tak co nejdříve a v nejranější fázi, kdy je to možné; přitom uplatňují nejmírnější prostředky, které jsou dostatečné k ochraně jimi hájeného veřejného zájmu, a zvláště dbají zachování účelu tohoto zákona a jeho ustanovení, která se týkají jejich působnosti (§ 2 odst. 1)*
- Integroční klauzule pro 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko
 - *Státní stavební správa chrání veřejné zájmy v oblasti*
 - a) *života a zdraví lidí*
 - b) *životního prostředí*
 - c) *státní památkové péče*
 - d) *veřejné infrastruktury*
 - e) *zemědělství, lesnictví a ochrany zvířat*
 - f) *nerostného bohatství, hornické činnosti a výbušnin*
 - g) *výroby a hospodaření s energií*
 - h) *obrany a bezpečnosti státu*
 - i) *požární ochrany a integrovaného záchranného systému*
 - j) *prevence havárií a omezování znečištění*
 - k) *práva na územní samosprávu.*

- *Při posuzování a ochraně veřejných zájmů v řízení podle části šesté, deváté a desáté tohoto zákona vykonávají stavební úřady pravomoc dotčených orgánů podle jiných zákonů namísto těchto orgánů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Rozhodnutí stavebního úřadu nahrazuje rozhodnutí, závazná stanoviska a jiné úkony dotčených orgánů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak; v rozhodnutí stanoví stavební úřad i podmínky k ochraně veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy (§ 1a odst. 4)*
- *Výjimky pro kulturní památky a památkové rezervace a zvláště chráněná území, kde zůstávají závazná stanoviska dotčených orgánů státní památkové péče a Agentury ochrany přírody a krajiny a správ národních parků, a výjimka pro požárně rizikové budovy, kde se bude vydávat vyjádření Hasičského záchranného sboru ČR (dnes závazné stanovisko)*
- Razantní urychlení staveb pro hromadné bydlení a veřejnou infrastrukturu
 - *Definují se stavby pro hromadné bydlení jako stavby s převažující funkcí bydlení s podlahovou plochou od 10 000 m², tj. cca 100 až 200 bytů, a zařazují se mezi vyhrazené stavby, rozhoduje o nich v jediném stupni Úřad rozvoje území České republiky (§ 5 odst. 7)*
 - *Výstavba veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu (§ 5 odst. 8)*

V části druhé – organizační změny

- Čisté rozdělení územního plánování pro samosprávu a povolování pro státní správu.
- Vznik jednotné státní stavební správy (§ 17 a násl.)
 - *Vznik Úřadu rozvoje území (Úřad) spojením stavebních úřadů Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Dopravního a energetického stavebního úřadu*
 - *Úřad je ústřední orgán státní správy pro územní plánování, povolování staveb a vyvlastnění*
 - *V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra pro místní rozvoj*
 - *Pod Úřadem 14 Úřadů rozvoje kraje v sídlech krajů a hlavního města Prahy*
 - *Pod nimi 205 územních pracovišť v sídlech obcí s rozšířenou působností*
 - *Možnost vytvoření dalších pracovišť v dalších obcích na základě místní potřeby*
 - *Posílení odbornosti a jednotného metodického řízení*
 - *Vyloučení systémové podjatosti a eliminace zdržení námitkami podjatosti (nerozhoduje se o nich samostatně, ale v rámci konečného rozhodnutí – § 190a)*

- Pracovní vztahy
 - *Přechodná ustanovení stanoví přechod pracovních poměrů úředníků obcí a krajů dle principu převažující činnosti na služební poměr k ČR (Úřadu)*
 - *Fikce dostatečné kvalifikace všech úředníků obcí a krajů na stavebních úřadech a dotčených orgánech*
 - *Zákonem stanovené navýšení odměny o 10 % oproti současnému stavu*
 - *Sjednocení kvalifikačních podmínek a doplnění nových oborů, např. regionální rozvoj ad. (§ 37)*
- Působnost
 - *Orgány územního plánování = Úřad a jeho složky, Ministerstvo obrany, kraje a obce (obce a kraje budou zároveň zpracovateli, pořizovateli i schvalovateli své vlastní územně plánovací dokumentace a dojde ke sjednocení pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace v samostatné působnosti obcí a krajů)*
 - *Stavební úřady = pouze Úřad a jeho složky*
- Posílení obcí a krajů
 - *Obec a kraj chrání veřejný zájem na všestranném rozvoji území obce a kraje a vytváří podmínky pro bydlení, práci a život lidí (§ 16)*
 - *Obec a kraj pořizují svou územně plánovací dokumentaci v samostatné působnosti (dosud pořizovaly v přenesené) – díky tomu dochází ke sjednocení pořizování a schvalování ÚPD, posílení samosprávy vůči dotčeným orgánům a výraznému urychlení a zjednodušení rolí a procesů (§ 23 odst. 2, § 26 odst. 2)*
 - *Obec a kraj vykonává svěřené územně plánovací činnosti v zájmu rozvoje obce a kraje v rámci svého práva na samosprávu; při tom je lze omezit jen na základě zákona a jen v nezbytně nutném rozsahu (§ 23 odst. 1, § 26 odst. 1)*
- Posílení součinnosti
 - *Rozšíření možností neformálního společného jednání mezi orgány státní stavební správy, dotčenými orgány, obcemi a kraji, příp. i se stavebníkem (§ 18)*

V části třetí – územní plánování

- Zastavitelné území
 - *Definuje se zastavitelné území jako území vymezené v územním plánu, které obsahuje zastavitelné plochy, koridory pro stavební záměry a nestavební plochy; dále se zastavitelným územím rozumí zastavitelné území vymezené samostatným postupem podle § 116 až 121 [§ 12 písm. h)]*
 - *Stanoví se zmírňující pravidla pro povolování záměrů v zastavitelném území – neposuzuje se v něm znovu to, co již bylo posouzeno v územním plánování (§ 193a)*

- Cíle a úkoly územního plánování (§ 38, § 39)
 - *Pročištění, vyjasnění a doplnění důrazu na vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území a pro život lidí, zejména jejich bydlení, práci, podnikání a rekreaci v návaznosti na smysl a účel celého zákona podle § 1 odst. 3*
- Charakter území (§ 41)
 - *Snaha, aby status quo neblokoval rozvoj*
 - *Charakter území se určuje nejen podle stávajícího, ale i podle plánovaného využití a struktury území s důrazem na kvalitu*
 - *Při posuzování souladu s charakterem území se zohledňuje veřejný zájem na zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury a na jeho udržitelném rozvoji*
- Pořizování v samostatné působnosti obcí a krajů
 - *Obec a kraj jsou pořizovateli vlastní územně plánovací dokumentace místo dosavadních úřadů územního plánování (§ 46)*
 - *Záchranná síť pro obce, které nechtějí nebo nemohou pořizovat samy – pořídí za ně povinně krajský stavební úřad (§ 47/1) nebo dobrovolnou dohodou jiná obec (§ 47 odst. 1) nebo tzv. létající pořizovatel (§ 50 a násl.)*
- Lepší vyvážení vztahů s dotčenými orgány a rychlejší řešení rozporů
 - *Dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle jiných zákonů při respektování zájmu samospráv a státu na rozvoji svého území (§ 54 odst. 1)*
 - *Stanoviska dotčených orgánů zůstávají při pořizování územně plánovací dokumentace závazná z hlediska souladu s jinými zákony (§ 54 odst. 2) – to je důležité pro ochranu veřejných zájmů a omezení, resp. integraci dotčených orgánů v následném povolování*
 - *Opouští se nefunkční řešení rozporů vládou, o rozporech rozhoduje Úřad do 45 dnů (§ 55 odst. 5)*
 - *Pokud Úřad sám pořizuje celostátní územně plánovací dokumentaci, rozhoduje o rozporech vláda (§ 55 odst. 3)*
- Posílení významu územně plánovací dokumentace
 - *Územně plánovací dokumentace vyjadřuje veřejný zájem na způsobu využití území. (§ 72 odst. 1)*
 - *To znamená, že způsob využití zejména zastavitelného území se při povolování již znovu nepřezkoumává*
- Možnost zpřesňování územně plánovací dokumentace bez potřeby schvalování jejích změn
 - *Navazující územně plánovací dokumentace se může se souhlasem toho, kdo vydal nadřazenou územně plánovací dokumentaci, v rámci zpřesnění vymezení*

ploch a koridorů v nezbytném rozsahu odchýlit od jejich vymezení v nadřazené územně plánovací dokumentaci, pokud dodrží smysl a účel nadřazené územně plánovací dokumentace (§ 73 odst. 5)

- *To je zásadní pro zrychlení povolování zejména rozsáhlých liniových záměrů a pro překonání pouze formálních nesouladů v území*
- Definice nepodstatné úpravy, která nevyžaduje opakované projednání
 - *Má se za to, že podstatnou úpravou není uvedení návrhu do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, zpřesnění návrhu podle § 73 odst. 4 a 5, omezení rozsahu nebo podmínek územní rezervy, přechodné ustanovení podle § 72 odst. 3, zúžení návrhu na nejvhodnější variantu, jiný způsob grafického vyjádření nebo vnitřního uspořádání prostorových dat, a dále se souhlasem vlastníka pozemku ani úprava nebo zpřesnění hranic ploch nebo koridorů, etapizace, doplnění podmínky pro rozhodování v území, doplnění prvků regulačního plánu do územního plánu, změna podrobného využití plochy při zachování základního způsobu jejího využití ani změna objemu, výšky, koeficientu nebo kapacity nepřesahující 10 % (§ 103 odst. 1)*
- Zásadní zrychlení pořizování změn územně plánovací dokumentace (§ 108 až 111)
 - *Vypuštění fáze zadání a návrat k oblíbenému zkrácenému postupu dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., který nový stavební zákon opustil*
- Doplnění nepodstatné změny územně plánovací dokumentace v zastavitelném území (§ 111a)
 - *Drobné změny a zpřesnění v již zastavitelném území nutné pro povolení konkrétního projektu*
 - *Cílem je možnost schválení změny územně plánovací dokumentace do 2 až 3 měsíců*
- Zrychlení schvalování změn plánovacích smluv
 - *Zastupitelstvo může přenést pravomoc schvalovat změnu plánovací smlouvy na radu, není-li obsahem změny plánovací smlouvy takové ujednání, které je ze zákona vyhrazeno zastupitelstvu (§ 132 odst. 1)*
- Doplnění práva obce na náhradu za zvýšení hodnoty v území (§ 136a)
 - *Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost vlastníka pozemku, kterému vznikl majetkový prospěch zvýšením hodnoty pozemku v důsledku změny obsahu územně plánovací dokumentace*
- Posílení významu Politiky architektury a stavební kultury (§ 39a)
 - *Přesun z konce (§ 136a) na úvod (§ 39a) části třetí*
 - *Politika architektury a stavební kultury je kritériem pro posuzování hodnot chráněných stavebním zákonem.*

V části čtvrté – hmotné právo

- Deregulace a liberalizace zákonných požadavků na výstavbu u stávajících staveb (§ 137 odst. 4 a 7)
 - *Zpřesnění nefunkčního ustanovení*
 - *Výslovně se vymezují požadavky, které se nemusí uplatnit pro již dokončené stavby, pokud to není technicky možné: parkování, odstupy, izolační vlastnosti, úspora energie, přístupnost, schodiště, výtahy, plochy, výšky a šířky*
 - *Pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem vylučují, nebo pokud by jejich uplatnění bylo zjevně ekonomicky nepřiměřené vůči přínosům*
 - *požadavky na výstavbu se používají s ohledem na jejich technickou, funkční a ekonomickou proveditelnost.*
- Možnost splnění požadavků na výstavbu společnými řešeními na základě uzavřené plánovací smlouvy s obcí (§ 137 odst. 6)
 - *Požadavky na výstavbu, jejichž povaha to nevyklučuje, zejména požadavky na parkování, napojení na síť dopravní a technické infrastruktury, zelenou infrastrukturu, občanské vybavení, hygienická zařízení či nakládání s odpady a s vodou, lze splnit též poskytnutím příspěvku na jejich společné řešení na základě plánovací smlouvy uzavřené s obcí*
- Omezení goldplatingu (§ 137 odst. 7)
 - *Lze-li požadavky na výstavbu nebo požadavky na stavby podle § 167 splnit více způsoby, náleží jejich volba stavebníkovi nebo vlastníkovi stavby. Stanoví-li mírnější minimální úroveň určitého požadavku na výstavbu nebo požadavku na stavbu právní předpis Evropské unie, považuje se takový požadavek za splněný, je-li splněn v této úrovni. Umožňuje-li právní předpis Evropské unie výjimku z určitého požadavku na výstavbu nebo z požadavku na stavbu, považuje se takový požadavek stanovený ve vnitrostátním prováděcím právním předpisu za směrný*
- Zjednodušení, zrychlení a zlevnění rekonstrukcí jednoduchých staveb pro běžné bydlení lidí (domy do 2 pater + podkroví), které zkomplikovala novela 87/2025 Sb.
 - *Zrušení povinnosti mít projektovou dokumentaci od projektanta [§ 157 odst. 1 písm. a)]*
 - *Zrušení povinnosti mít prováděcí dokumentaci od projektanta [§ 157 odst. 1 písm. d)]*
 - *Zrušení povinnosti vedení stavebního deníku (§ 160 odst. 1 – postačí záznamy)*
 - *Zrušení povinnosti kolaudace (§ 230 odst. 2 – postačí oznámení dokončení úřadu)*

- Doplnění požadavků na kvalitu veřejných prostranství (§ 141)
 - *Pokud je to možné, stavby a zařízení ve veřejném prostranství se sdružují a umísťují tak, aby neomezovaly pohyb chodců a cyklistů a umožňovaly výsadbu a růst veřejné zeleně*
 - *Podél vodních toků v zastavitelném území, kde je to možné, se zřizují veřejně přístupná nábřeží, parkově upravené plochy nebo jiná veřejná prostranství*
 - *Při vymezování veřejných prostranství se dbá na jejich prostorové a funkční propojení do navazujících veřejných prostranství a do volné krajiny*
 - *Oplocení pozemku na hranici s veřejným prostranstvím musí vhodně navazovat na oplocení v místě obvyklé a nesmí zhoršovat spojitost a prostupnost veřejného prostranství a jeho kvalitu*
- Doplnění požadavků na pobytovou kvalitu ulic ve městě (§ 142)
 - *Vymezování, dělení a scelování pozemků v zastavitelném území musí odpovídat uliční čáře*
 - *Ulice v územích se zvýšenými nároky na pobytovou kvalitu veřejných prostranství se přednostně vymezují tak, aby odpovídaly charakteru sdílené, obytné nebo pěší zóny*
- Podpora fotovoltaické výroby elektřiny na budovách (§ 144a)
 - *Má se za to, že výroba elektřiny využívající energii slunečního záření na stavbách není v rozporu s charakterem území ani se zájmy státní památkové péče s výjimkou kulturních památek; možnost stanovení podmínek pro její vhodné umístění nebo vzhled tím není dotčena*
- Regulace venkovní reklamy (§ 144b)
 - *Umístěním stavby pro reklamu a reklamního zařízení nesmí být narušen urbanistický, architektonický nebo pietní charakter území*
- Doplnění definice pohody bydlení (§ 144c)
 - *Pohodou bydlení se rozumí souhrn podmínek v území a v užívání staveb, který odpovídá obvyklým požadavkům na bydlení s přihlédnutím k místním poměrům.*
 - *Za narušení pohody bydlení se nepovažuje architektonické ztvárnění záměru ani imise a účinky, které nepřekračují limity stanovené zvláštními právními předpisy nebo které nejsou v rozporu s plánovaným charakterem území nebo které odpovídají běžné okolní zástavbě nebo běžnému využívání okolního území.*
- Deregulace normových požadavků na výstavbu (§ 152a)
 - *Technické požadavky na stavby, které jsou podrobně vymezeny prostřednictvím určené technické normy ve stavebnictví, mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže, že navržené řešení poskytuje stejnou nebo vyšší úroveň*

- *Zrychlení, zjednodušení a zlevnění výstavby*

V části páté – vyvlastnění

- Nezbytné připojení (§ 170)
 - *Umožnit omezení vlastnického práva i pro nezbytné připojení na dopravní a technickou infrastrukturu*
 - *Zamezení blokáží výstavby*

V části šesté – stavební řád

- Zjednodušení a zrychlení povolování
 - *Při postupech podle této části se znovu neposuzují veřejné zájmy, které již byly nebo musely být posouzeny při vydání územně plánovací dokumentace (§ 171 odst. 2)*
 - *Všechna nesporná povolení, která se vydávají jako první úkon v řízení, se vydávají ve formě souhlasu podle části čtvrté správního řádu bez odůvodnění a rozhodnutí nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi (§ 311 odst. 4)*
- Rozšíření předběžných informací pro právní jistotu a předvídatelnost (§ 174)
 - *Nově o účastnících řízení, o rozsahu potřebné dokumentace, o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, o požadavcích na výstavbu, které se podle § 137 odst. 4 nepoužijí, o podstatných a nepodstatných změnách pro kolaudaci atd.*
 - *Nově též o souhlasu či požadavcích obce k záměru*
- Racionalizace podkladových aktů a podpora jejich souladu s cíli zákona (§ 175 až 181)
 - *Vyjádření nebo závazné stanovisko k záměru vydává dotčený orgán, pouze pokud tak stanoví jiný právní předpis.*
 - *Respektuje přitom § 1 odst. 3 a § 2 a § 3.*
 - *Dokumentace jen v rozsahu nezbytném pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska = zjednodušení pro žadatele*
 - *Lhůta k vydání vždy 30 dnů, i po zrušení, i pro nadřízený orgán, bez možnosti prodlužovat*
 - *Přezkum jen do právní moci povolení = zásadní zvýšení právní jistoty*
 - *Fikce souhlasu i pro vyjádření vlastníků infrastruktury (§ 181 odst. 5)*
- Využití společenství vlastníků jednotek (§ 183)
 - *Jsou-li účastníkem řízení vlastníci jednotek, je společenství vlastníků jejich zástupcem (nechce-li účastník, může se zastoupení vzdát a jednat samostatně)*

- Umožnění podávat úřadu návrh rozhodnutí (§ 184 odst. 5)
 - *Součástí žádosti může být také návrh rozhodnutí o žádosti → zrychlení*
- Racionalizace námitek (§ 190 až 191)
 - *Námitkám účastníka řízení, které směřují proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil, se nepřihlíží*
 - *Vlastník a soused může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svého vlastnického nebo jiného věcného práva*
 - *Námitky, které nespočívají v porušení právních předpisů, nejsou důvodné (§ 193 odst. 6; např. že se stavba jen „nelíbí“)*
 - *Vyřizování námitek podjatosti, s nimiž se stavební úřad neztotožňuje, až v konečném rozhodnutí, aby nezdržovaly řízení (§ 190a)*
 - *Provázání úpravy nepřipustnosti námitek i do odvolacího (§ 226) a soudního (§ 307) řízení*
- Omezení striktní závaznosti územně plánovací dokumentace a potřeby jejích neustálých změn (§ 193 odst. 2)
 - *Se souhlasem toho, kdo územně plánovací dokumentaci, územní opatření nebo vymezení zastavitelného území vydal, a se souhlasem vlastníka pozemku, pokud by se jinak vyžadoval podle § 187, se záměr může odchýlit od územně plánovací dokumentace, územního opatření nebo vymezení zastavitelného území, pokud nenaruší jejich smysl a účel ani jiné veřejné zájmy a nedotkne se nepřiměřeně jiných osob*
- Důraz na digitalizaci podkladů o infrastruktuře a tlak na naplňování digitální technické mapy (§ 193 odst. 5)
 - *Při posuzování souladu záměru s požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury stavební úřad vychází z údajů uvedených v digitální technické mapě. Má se za to, že sítě, které nejsou uvedeny v digitální technické mapě, neexistují a případné následky jdou k tíži vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury*
- Omezení nutnosti řešit bezdůvodné a šikanózní námitky (§ 193 odst. 6)
- *Při posuzování ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení stavební úřad vychází z jejich vlastních včasných a přípustných námitek podle § 190 až § 191. Nepřípustné jsou námitky účastníka, k nimž se podle zákona nepřihlíží. Nepřípustné námitky stavební úřad nevypořádává. Námitky, které nespočívají v porušení právních předpisů, nejsou důvodné.*
- Nepřímá obrana proti průtahům
 - *Favorizace právní jistoty stavebníka (§ 193 odst. 7): Stavební úřad posuzuje splnění podmínek pro povolení záměru ke dni podání žádosti; to platí i v řízení odvolacím, přezkumném a soudním a v opakovaném řízení*

- *Vrácení správního poplatku při nedodržení lhůty (§ 196 odst. 5)*
- Zvláštní pravidla pro povolování v zastavitelném území (§ 193a)
 - *Stanovení vyvratitelné domněnky, že stavební záměr v zastavitelném území v souladu s územně plánovací dokumentací a s požadavky na výstavbu je přípustný, a to i z hlediska jiných zákonů, jejichž požadavky byly zohledněny v územně plánovací dokumentaci. Je-li to potřebné, stavební úřad stanoví podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a práv účastníků řízení*
 - *V zastavitelném území, kde již proběhlo posouzení při jeho vymezení v územně plánovací dokumentaci, se již znovu neposuzují:*
 - i. *ochrana krajinného rázu*
 - ii. *ochrana zemědělského půdního fondu*
- Vyrozumění a vyjádření stavebníka pro právní jistotu (§ 194)
 - *Dojde-li stavební úřad po projednání a posouzení žádosti k předběžnému závěru, že žádosti o povolení záměru nelze vyhovět, vyrozumí o tomto předběžném závěru a jeho důvodech stavebníka, podle okolností jej poučí o možnostech řešení a vyzve jej, aby se k němu ve stanovené lhůtě vyjádřil*
- Sjednocení a zjednodušení změny povolení a zněny záměru před dokončením (§ 200, § 224)
 - *Sjednocení do jednoho institutu*
 - *Změny, které nezasahují do podstaty nosných konstrukcí, se vyřeší až v kolaudaci*
 - *Za zásah do podstaty nosných konstrukcí se považuje takový zásah, který negativně ovlivňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby.*
- Definitivní odstranění procesního ping-pongu (§ 225 odst. 1)
 - *Zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu prvního stupně k novému projednání je nepřípustné*

V části osmé – autorizovaný inspektor (§ 276 a násl.)

- Využití autorizovaného inspektora pro kolaudace staveb

V části jedenácté – soudní přezkum (§ 306 a násl.)

- Racionalizace soudního přezkumu
 - *Zrušení možnosti doplňovat žalobu po uplynutí lhůty (§ 306 odst. 2)*
 - *Zrušení možnosti žádat odkladné účinky kdykoli opakovaně (§ 308 odst. 1)*
 - *Vyloučení nepřípustných žalobních námitek, které se netýkají práv žalobce (§ 309 odst. 1)*
 - *Zavedení proporcionality podle vzoru přezkumného řízení dle § 94 odst. 4 a 5 správního řádu: I pokud je žaloba důvodná, soud nezmění ani nezruší napadené rozhodnutí, pokud by zrušení rozhodnutí představovalo pro jiné osoby nebo pro*

veřejný zájem nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou zamítnutím žaloby. Právo žalobce na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem tím není dotčeno (§ 309 odst. 7)

Klíčové prvky navrhovaných změn dalších zákonů

Kromě novelizace stavebního zákona se navrhuje související změny v celkem 41 dalších zákonech. Základní prvky těchto změn, kromě již výše uvedených společných celkových principů navrhované právní úpravy, lze shrnout takto:

- Zrušení zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku (JES), a všech odkazů na něj v dalších předpisech.
- Integrace souhlasu se zásahem do krajinného rázu a do významného krajinného prvku do závazného stanoviska EIA, jsou-li tyto souhlasy potřeba
- Možnost integrace všech dalších závazných stanovisek, která jsou nyní předmětem JES, do závazného stanoviska EIA, pokud stavebník o tento postup požádá
- Zdůraznění principu, že dokumentaci a podklady lze vyžadovat jen v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí, závazného stanoviska nebo vyjádření
- Přejedání příslušnosti k jednotlivým úkonům podle měněných zákonů, souvisejícím s územním plánováním, povolováním staveb a rovněž s vyvlastňovacím řízením, pokud nezůstávají v kompetenci dotčených orgánů, na novou soustavu stavebních úřadů
- Nahrazení pojmu „zastavěné území“ pojmem „zastavitelné území“ v souladu s upravenou terminologií stavebního zákona a zároveň zrušení vyjadřování dotčených orgánů k vymezení zastavitelného území samostatným opatřením obecné povahy, neboť půjde pouze o vyjádření faktického stavu v území bez možnosti uvážení vymezujícího orgánu, a tedy i ovlivnění výsledné podoby vymezení ze strany dalších subjektů

Přehled hlavních změn ve vydávání závazných stanovisek, vyjádření a dalších správních úkonů ze strany dotčených orgánů

- **Stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí, která se plně integrují do rozhodnutí stavebního úřadu**
 - Závazné stanovisko dle zákona o státní památkové péči dle § 14 pro záměr v památkové zóně, ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky
 - Závazná stanoviska a rozhodnutí dle zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), mimo zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti, vojenské újezdy, mj.:
 - *souhlas k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (§ 4 odst. 2)*

- *stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle (§ 5b odst. 1)*
- *povolení kácení dřevin (§ 8 odst. 1)*
- *uložení náhradní výsadby (§ 9 odst. 1)*
- *výjimka ze zákazů stanovených pro jeskyně (§ 10 odst. 2)*
- *souhlas k umístování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12 odst. 2)*
- *vydání souhlasu ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle (§ 46 odst. 3)*
- *povolení výjimky ze zákazů u památných stromů (§ 56 odst. 1)*
- *zrušení ochrany památného stromu (§ 46 odst. 4)*
- *povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů živočichů (§ 56)*
- *vydání souhlasu ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavitelná území obcí (§ 63 odst. 1).*
- *Závazná stanoviska dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF)*
 - *souhlas pro záměr agrovoltaické výroby elektřiny (§ 8a odst. 2)*
 - *souhlas se záměrem realizace rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo opatření potřebná k zajišťování zemědělské výroby (§ 8b odst. 2)*
 - *souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9 odst. 1)*
- *Závazná stanoviska dle lesního zákona*
 - *souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3)*
 - *závazné stanovisko k dotčení lesních pozemků mimo národní parky (NP) (§ 14 odst. 2)*
 - *rozhodnutí o odnětí/omezení lesních pozemků mimo NP (§ 16 odst. 1)*
- *Závazné stanovisko dle § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví pro posouzení dotčených zájmů chráněných tímto zákonem a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik*
- *Závazná stanoviska dle vodního zákona*
 - *povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8)*
 - *povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky (§ 16 odst. 1)*
 - *souhlas ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry (§ 17 odst. 1)*
 - *výjimka pro zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody (§ 23a odst. 8)*

- *ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30)*
- *manipulační řády vodních děl (§ 59 odst. 3)*
- Vyjádření a stanoviska dle zákona o pohřebnictví
 - *vyjádření ke zřízení neveřejného pohřebiště (§ 3 odst. 4)*
 - *stanovisko ke zřízení krematoria (§ 12)*
 - *stanovisko vodoprávního úřadu pro veřejné pohřebiště (§ 17 odst. 2)*
 - *stanovisko krajské hygienické stanice pro veřejné pohřebiště (§ 17 odst. 2)*
- Závazná stanoviska dle zákona o prevenci závažných havárií
 - *závazné stanovisko ke stanovení podmínek pro umístění nového objektu a jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí (§ 49 odst. 3)*
 - *závazné stanovisko pro záměry umístěné v dosahu havarijních projevů (§ 49 odst. 4)*
- Závazná stanoviska a vyjádření dle zákona o odpadech
 - *závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití [§ 146 odst. 3 písm. a)]*
 - *vyjádření ke změně dokončené stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití [§ 146 odst. 3 písm. b)]*
- **Stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí, u nichž dochází ke změnám jejich právní formy**
 - Závazné stanovisko dle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně k posuzování stavební dokumentace a dodržení podmínek požární bezpečnosti se mění na vyjádření
 - Společné rozhodnutí dle ZOPK pro záměr, jehož část nachází ve ZCHÚ, EVL anebo ptačí oblasti, se mění na společné závazné stanovisko (§ 83 odst. 9)
 - Závazný posudek Státní veterinární správy dle § 56 veterinárního zákona pro stavbu nebo zařízení, v nichž budou provozovány podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, které podléhají schválení a registraci, se mění na vyjádření
 - Závazná stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší se mění na vyjádření
 - *Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 [§ 11 odst. 2 písm. b)]*
 - *Závazné stanovisko k povolení záměru dálnice nebo silnice I. třídy [§ 11 odst. 2 písm. d)]*

- Závazná stanoviska dotčených orgánů při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury se mění na vyjádření
- **Stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí, která zůstávají ponechána (příklady)**
 - Závazné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměry, které podléhají posuzování vlivů
 - Závazné stanovisko pro úpravy kulturní památky, národní kulturní památky a stavby v památkových rezervacích podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči
 - Závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí v případě záměrů ve zvláštním režimu, na něž se uplatňují speciální předpisy, například
 - vyjádření Úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 228 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, ke stavbě nacházející se v areálu jaderného zařízení, není-li součástí jaderného zařízení nebo samostatným jaderným zařízením nebo stavbě dopravní nebo technické infrastruktury nacházející se vně areálu jaderného zařízení s možným vlivem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události nebo zabezpečení jaderného zařízení
 - vyjádření Ministerstva zdravotnictví k záměru využívání přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody podle § 13 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňského zákona
 - souhlas úřadu pro civilní letectví pro záměr ochranných pásmech leteckých staveb podle § 40 odst. 2 a souhlas úřadu pro civilní letectví a ministerstva obrany pro stavby nebo zařízení vysoké 75 m a více nad terénem a stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu podle § 41 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
 - vyjádření krajského úřadu k povolení záměru v území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry podle § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
 - „provozní“ povolení, například integrované povolení podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, povolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 21 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dvě základní varianty integrace rozhodování o povolení záměru

První varianta popisuje případ záměru, který nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tj. nevyžaduje závazné stanovisko EIA. Druhá varianta popisuje záměr, který naopak posouzení a závazné stanovisko EIA vyžaduje.

Záměr nevyžadující posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

- Navrhované řešení v tomto případě počítá obecně s tím, že kromě společného závazného stanoviska podle ZOPK a závazného stanoviska podle zákona o státní památkové péči, je-li pro daný záměr kterýkoliv z těchto podkladových aktů potřeba, budou veškerá další závazná posouzení, která v současnosti realizují dotčené orgány, integrovaná do řízení před stavebním úřadem. Pouze v některých specifických případech zůstávají nezávazná podkladová vyjádření (např. HZS v rámci požární ochrany, krajského úřadu ke stacionárním zdrojům v rámci ochrany ovzduší nebo veterinární správy, je-li dotčena ochrana zvířat v lidské péči). Pro stavebníka tak bude proces přehlednější a podstatně jednodušší.

Záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

- Navrhované řešení v tomto případě vždy zahrnuje integraci posouzení zásahů do významného krajinného prvku a krajinného rázu podle § 4 odst. 2 a § 12 odst. 2 ZOPK (pokud jsou pro záměr potřeba) do závazného stanoviska EIA, neboť krajské úřady jsou v tomto směru dostatečně odborně způsobilé k tomu, aby tato posouzení provedly rovnou a dokumentace EIA je pro toto posouzení dostatečným podkladem.
- Dále návrh poskytuje oznamovateli (stavebníkovi) možnost na jeho žádost integrovat do závazného stanoviska EIA další potřebné podkladové akty z oblasti ochrany životního prostředí (včetně památkových hodnot) a veřejného zdraví. Stavebník si tedy může vybrat, zda v zásadě vše, co se týká životního prostředí a veřejného zdraví, bude vyřešeno již v rámci závazného stanoviska EIA, a následně se tím již nebudou ani dotčené orgány, ani stavební úřad v řízení o povolení záměru zabývat, anebo proběhne pouze samotné posouzení EIA (s povinným posouzením zásahu do významného krajinného prvku či krajinného rázu, jsou-li potřeba) a další otázky budou posouzeny stejným způsobem, jako u záměrů, která stanovisko EIA nevyžadují, tedy stavebním úřadem (viz výše část 2.1). V případě, že stavebník chce posouzení integrovat do řízení EIA, sdělí tuto informaci spolu s oznámením záměru příslušnému úřadu.

Shrnující popis variant

- V prvním případě (bez EIA) stavebník požádá o povolení záměru stavební úřad a (zjednodušeně řečeno) vyjma zásahů do chráněných území dle ZOPK a zásahů do kulturních památek a památkových rezervací řeší v principu vše se stavebním úřadem, který nově posuzuje vliv záměru na téměř veškeré chráněné veřejné zájmy.
- Ve druhém případě (s EIA) je na stavebníkovi, zda se spokojí s „prostým“ závazným stanoviskem EIA nebo zda bude chtít toto závazné stanovisko spojit i s vyhodnocením dalších vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Do procesu a stanoviska EIA je vždy zahrnuto také posouzení vlivu záměru na krajinný ráz nebo významný krajinný prvek, jsou-li potřebné. V případě, že stavebník požádá o komplexní posouzení vlivů, je výstupem procesu EIA závazné stanovisko nahrazující další potřebné správní úkony na úseku životního

prostředí a veřejného zdraví. Tyto otázky se již v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona neposuzují.

Ve vztahu k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen lze konstatovat, že navrhovaná právní úprava se těchto problematik nikterak nedotýká, a proto nemá žádné relevantní dopady v těchto oblastech. Právní úprava je obecná, nečiní rozdílu z hlediska mužů a žen.

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Navrhovaná právní úprava se vrací k návrhu původního zákona č. 283/2021 Sb., přičemž některé jeho nedostatky, o kterých se v rámci odborné veřejnosti diskutovalo, napravuje. Přípravě původního zákona č. 283/2021 Sb. předcházela důkladná analýza dopadů regulace, tento právní předpis byl připraven podle schváleného věcného záměru zákona. Bohužel tak, jak byl připraven, neměl příležitost se v praxi osvědčit.

Novelizace stavebního zákona je tedy postavena na návratu k původním pilířům stavebního práva. Základními nosnými body jsou:

- oddělení státní správy a samosprávy na úseku stavebního řádu na úrovni vyšších územně samosprávných celcích,
- vytvoření nové soustavy státní stavební správy v čele s Úřadem rozvoje území České republiky, úřady rozvoje území kraje a jejich pracovišti v obcích s rozšířenou působností, které integrují ochranu veřejných zájmů; soustava bude metodicky říditelná a umožní sdílení kapacit a know-how,
- odstranění problému systémové podjatosti stavebních úřadů a dotčených orgánů a rizika jejich politického ovlivňování zájmy samospráv,
- posílení územních samospráv v oblasti územního plánování, plánovacích smluv s investory a ochraně jimi reprezentovaných veřejných zájmů jako účastníků v řízení,
- reorganizace dotčených orgánů a jejich maximální integrace do úřadů rozvoje území,
- dochází k redefinici zastavitelného území jako území vymezené v územním plánu, které obsahuje zastavitelné plochy, koridory pro stavební záměry a nestavební plochy; dále se zastavitelným územím rozumí zastavitelné území vymezené samostatným postupem podle § 116 až 121,
- zásadní zefektivnění a zrychlení pořizování změn územně plánovací dokumentace,
- zásadní zefektivnění a zrychlení rozhodování v oblasti stavebního řádu, a nejvíce pro vyhrazené stavby, o nichž má rozhodovat Úřad v jediném stupni,
- využití zjednodušených postupů (zejm. rozhodnutí v jednoduchých či nesporných věcech prvním úkonem v řízení bez odůvodnění),
- definování veřejného zájmu na způsobu využití území podle platné územně plánovací dokumentace a na veřejné infrastruktuře a stavbách pro hromadné bydlení.

- posílení právní jistoty v území,
- posílení kvalitativních požadavků hmotného práva, zejména požadavků na veřejný prostor,
- zjednodušení, zrychlení a zlevnění rekonstrukcí jednoduchých staveb pro běžné bydlení lidí,
- využití autorizovaného inspektora pro kolaudace staveb.

Většina z výše uvedených změn byla již dříve při přípravě zákona č. 283/2021 Sb. vyhodnocena pozitivně. Tyto změny mají vést zejména ke zvýšení kvality, efektivity a rychlosti rozhodování, lepšímu metodickému řízení stavební správy a větším kompetencím samosprávy v oblasti územního plánování. Schválení navrhované právní úpravy je nezbytné, neboť předpokládané změny řeší kritickou situaci v oblasti územního plánování a povolování staveb.

Všechny tyto změny měly být účinné podle původního záměru již několik let. V rámci jejich prosazování se tedy Česká republika dostala do časového skluzu, který je teď potřeba dohnat. Cílem proto je, aby byla navrhovaná právní úprava účinná co nejdříve. Navrhuje se účinnost změn od 1. 7. 2026 s tím, že reforma stavebních úřadů v regionech by dle přechodných ustanovení fakticky nastala po uplynutí 6 měsíců od účinnosti z důvodu nezbytné přípravy.

Paralelně je třeba dokončovat přípravy rozpočtových, personálních a dislokačních změn, stejně jako k vydání vzorů, metodických doporučení a úprav prováděcích předpisů, včetně školení zainteresovaných osob. Současně je nezbytné, aby legislativní práce probíhaly v úzké součinnosti s úpravou informačních systémů, aby tyto byly na úpravu procesů rovněž připraveny.

Změny stavebního zákona, které zavádějí nový systém výkonu veřejné stavební správy a integraci rozhodovacích procesů, nutně vyžadují rovněž odpovídající změny v souvisejících právních předpisech, neboť hmotněprávní požadavky ochrany jednotlivých veřejných zájmů (přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, lesů, vod, ovzduší, veřejného zdraví, památek, prevence závažných havárií atd.) jsou upraveny v řadě zvláštních zákonů mimo stavební zákon. Změny v souvisejících předpisech proto reflektují přesun většiny kompetencí k ochraně těchto veřejných zájmů na stavební úřady, upravují způsob uplatňování podkladových aktů dotčených orgánů, které si zachovávají působnost mimo integrované oblasti, a zajišťují koordinaci mezi procesní úpravou ve stavebním zákoně a požadavky jednotlivých zvláštních zákonů, čímž se vytváří funkční a konzistentní právní rámec pro celou oblast povolování záměrů v území.

Některé související zákony byly novelizovány podrobněji. Zejména jde o zákon o ochraně přírody a krajiny, do kterého byl využit poslední vládní návrh velké novelizace, který však Poslanecké sněmovna nestihla v minulém volebním období schválit (sněmovní tisk 878), a zákon o státní památkové péči, který byl modernizován o požadavky smysluplné a moderní památkové péče, která kulturní památky nejen konzervuje a chrání, ale usiluje též o jejich využívání pro společnost a život lidí a rozvoj. V rámci nové definice kulturní památky se změny inspirovaly návrhem novely zákona o státní památkové péči, který byl předložen Ministerstvem kultury do legislativního procesu v r. 2019.

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky

Navrhovaná právní úprava je slučitelná s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami o ochraně lidských práv a svobod, kterými je Česká republika vázána.

Odpovídá zejména požadavku obsaženému v čl. 2 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“), jakož i požadavkům obsaženým v čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a také čl. 17 Listiny základních práv Evropské Unie zakotvujících ochranu vlastnického práva. Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje práva dotčených subjektů a nejsou jí diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem.

Navrhované změny v oblasti územního plánování a povolovacích řízení vycházejí z ústavního principu samosprávy územních samosprávných celků (čl. 8 a čl. 99–105 Ústavy) a významně posilují jejich základní právo na samosprávu přenesením pořizování územně plánovací dokumentace územních samosprávných celků do jejich samostatné působnosti.

Účast veřejnosti na procesech pořizování územně plánovací dokumentace i procesech povolování staveb je navrhovanou právní úpravou zajištěna a je tak naplněn požadavek účasti veřejnosti na rozhodování veřejné správy. Navrhovaná úprava sleduje legitimní cíl zrychlení a zjednodušení územního plánování i stavebního řízení, přičemž použité prostředky jsou adekvátní, vhodné a neomezují žádná ústavně zaručená práva osob, ale naopak podporují právo na dosažení rychlého rozhodnutí stavebních úřadů.

Navrhovaná ustanovení stanovící odchylky v soudním přezkumu oproti obecné úpravě v soudním řádu správním jsou v souladu s čl. 36 Listiny a čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, neboť v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny bude zachován, zefektivněn a zlepšen soudní přezkum správních aktů vydaných stavebními úřady jako orgány veřejné moci před správními soudy.

e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Předkládaný návrh zákona je v souladu s primárním právem Evropské unie, níže uvedenými sekundárními právními akty Evropské unie, s obecnými zásadami práva Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů Evropské unie i Evropského soudu pro lidská práva. Návrh je tedy plně slučitelný s právem Evropské unie jako celkem.

Právní úprava se dotýká zejména těchto předpisů:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA), ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU – novela zachovává procesní rámec zajišťující účast veřejnosti a integraci závěrů EIA do povolovacího řízení, v návaznosti na novelu zákona nedojde ke zhoršení současných standardů;

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů určitých plánů a programů na životní prostředí (SEA) – úprava územního plánování je s ní plně kompatibilní;
- Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – návrh zákona je v souladu s touto směrnicí;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků – návrh zákona je v souladu s touto směrnicí;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, integrované prevenci a omezování znečištění – právo na účast veřejnosti v procesech dle této směrnice je v povolovacím řízení zajištěno;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách) - zohlednění požadavků této směrnice je dle návrhu zákona realizováno;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, dle které členské státy zajistí, aby se dotčená veřejnost měla možnost včas vyjádřit ke konkrétním v ní vyjmenovaným typům projektů – návrh zákona počítá se zachováním a naplněním práva dotčené veřejnosti na vyjádření k jednotlivým projektům, na které se směrnice vztahuje;
- Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov – návrh respektuje požadavky této směrnice v procesu povolování staveb;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU – navrhovaná úprava je v souladu s těmito nařízeními;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS – navrhovaná úprava právní úprava sleduje požadavky tohoto nařízení;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady 852/2004 o hygieně potravin na potravinářské prostory (zejména na jejich vnější úpravu, konstrukci, polohu, velikost, počet a umístění umyvadel, splachovacích záchodů, větrání, osvětlení či kanalizačních zařízení) jsou v předkládaném návrhu zákona zohledněny;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení

směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES – navrhovaná právní úprava je v souladu s tímto nařízením a směrnicí;

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ve znění Nařízení vlády č. 339/ 2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. (čl. 2a LPV) – dle navrhované úpravy nevzniká oznamovací povinnost dle uvedené směrnice a nařízení;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES – návrh zákona je v souladu s touto směrnicí.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepřpracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413 – navrhovaná úprava se dotýká zákona č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie), který tuto směrnici transponuje do českého právního řádu, přičemž požadavky stanovené směrnicí zůstávají plně zachovány a navrhovaná právní úprava je s nimi v souladu.
- Listina základních práv EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - standardy nastavené pro tuto oblast v platné legislativě byly v navrhované právní úpravě respektovány.

Navrhované změny v oblasti územního plánování a stavebního řádu jsou v souladu s požadavky výše uvedených předpisů.

f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Právní úprava se dotýká zejména těchto mezinárodních smluv:

- Aarhuská úmluva (Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, vyhlášena pod č. 124/2004 Sb. m. s) – navrhovaná právní úprava zaručuje podmínky přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a je v souladu se souvisejícími vnitrostátními předpisy (zejména zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který práva veřejnosti na informace ještě rozšiřuje), návrh zákona zaručuje také právo dotčené veřejnosti na správní a soudní ochranu;
- Evropská úmluva o krajině, vyhlášena pod č. 13/2005 Sb. m. s., ve znění opravy č. 12/2017 Sb. m. s. - navrhovaná právní úprava poskytuje nástroje a vytyčuje cíle pro naplnění úkolů plynoucích z uvedené úmluvy, zejména klade důraz na účast místních

obyvatel a zahrnutí jejich potřeb a požadavků na krajinu, ve které žijí, do plánovacích postupů;

- Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, vyhlášená pod č. 73/2000 Sb. m. s. - ochrana architektonického dědictví ve smyslu uvedené úmluvy je návrhem zákon zaručena;
- Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášená pod č. 99/2000 Sb. m. s. - navrhovaná právní úprava nebude mít za následek snížení ochrany úmluvou deklarovaných zájmů a chráněných hodnot;
- Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví vyhlášená pod č. 159/1991 Sb. - návrh zákona počítá se zachováním doposud platných standardů ochrany kulturního a přírodního dědictví;
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 167 o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, vyhlášená pod č. 433/1991 Sb. - v souladu s principy této úmluvy předpokládá navrhovaný zákon mimo jiné i zachování povinnosti mít na zřeteli bezpečnost a ochranu zdraví stavebních pracovníků při navrhování/plánování stavebního projektu a při práci na stavbě;
- Úmluva Valného shromáždění OSN, o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášená pod č. 10/2010 Sb. m. s., ve znění opravy č. 44/2010 Sb. m. s. - návrh zákona není v rozporu se závazky stanovenými uvedenou úmluvou;
- Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, č. 209/1992 Sb.- navrhovaná právní úprava zajišťuje ochranu užívání majetku a omezení vlastnického práva jen pro nezbytné případy ve veřejném zájmu, respektuje právo na ochranu obydlí a práva na respektování soukromého života jednotlivců, stejně jako právo na soudní ochranu a spravedlivé rozhodování správních orgánů;
- Evropská sociální charta, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s. – návrh zákona není v rozporu s uvedeným předpisem, zejména s čl. 16 charty (Právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu).

Navrhované změny v oblasti územního plánování a povolovacích řízení jsou v souladu s požadavky výše uvedených mezinárodních smluv.

g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky

Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a podnikatelské prostředí ČR byly podrobně analyzovány v rámci hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“), které bylo zpracováváno k původnímu zákonu č. 283/2021 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 19. 7. 2021. Jelikož se předkládaný návrh zákona koncepčně vrací k této předloze, lze vycházet ze zhodnocení RIA k původnímu zákonu.

Hodnocení dopadů navrhovaného zákona se nezabývá a nevyčísluje absolutní výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles) po zavedení. Obecně lze shrnout, že přijetím návrhu zákona dojde díky zásadnímu zrychlení a zefektivnění

územního plánování i povolování staveb i k orientaci na rozvoj a zajišťování potřeb života lidí k výraznému ekonomickému oživení a hospodářskému růstu, a tím i zvýšení daňových příjmů státu do veřejných rozpočtů.

Navrhovaná právní úprava bude mít jednorázové i pravidelné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Jednorázové náklady souvisejí zejména s vytvořením nové institucionální struktury, zaškolením pracovníků, investicemi do ICT a dalšími provozními výdaji. Pravidelné náklady pak představují mzdové a provozní výdaje spojené s fungováním nové soustavy stavebních úřadů, přičemž část těchto nákladů bude kompenzována úsporami na příspěvcích krajům a obcím za výkon přenesené působnosti. V rámci pravidelných dopadů však lze dojde k výrazně pozitivním makroekonomickým efektům. Efektivnější povolování a realizace veřejných stavebních zakázek povede též k lepšímu plánování a využívání veřejných financí, včetně efektivnějšího čerpání evropských fondů.

Dopady na podnikatelské prostředí České republiky jsou hodnoceny jako velmi pozitivní. Z hlediska podnikatelského prostředí přinese navrhovaná právní úprava zásadní zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů, což povede ke snížení transakčních nákladů a zvýšení právní jistoty. To umožní podnikatelům i investorům lépe plánovat své projekty a zvýší ochotu investovat v České republice, což bude mít pozitivní multiplikační efekt na celé hospodářství.

Centralizace a profesionalizace stavební správy povede k efektivnějšímu výkonu veřejné správy a lepší koordinaci veřejných investic.

Z pohledu spotřebitelských dopadů lze očekávat zlepšení dostupnosti bydlení díky zjednodušení a zrychlení povolování a realizace výstavby, což povede ke zvýšení nabídky na trhu a ke zpomalení růstu cen nemovitostí. Návrh zákona dále přispěje ke snížení korupčních rizik díky vyšší profesionalizaci úředníků, eliminaci rizika systémové podjatosti a zavedení vymahatelných lhůt. Celkově tak rekodifikace stavebního práva posílí transparentnost, předvídatelnost a efektivitu v oblasti stavebnictví a veřejných investic.

h) Zhodnocení, zda návrhem zákona není zakládána veřejná podpora

Návrhem zákona nedochází k neposkytování státní nebo státem financované podpory, která by mohla narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy. Předložený návrh se veřejné podpory nedotýká.

i) Zhodnocení dopadů na práva a povinnosti fyzických a právnických osob

Navrhovaná právní úprava nemá přímé dopady na práva a povinnosti fyzických a právnických osob (kromě těch, když jsou takové osoby samy účastníky povolovacích řízení).

j) Zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a dopadů, dopadů na ochranu práv dětí a dopadů na životní prostředí.

Lze předpokládat, že přijetím navrhované úpravy v případě potřeby a zájmu obcí může dojít ke zjednodušení a zrychlení povolování a realizace výstavby sociálních bytů a dojde k opětovnému nastartování samoregulační schopnosti trhu, který se sekundárně projeví na dostupnosti bydlení jak ve formě vlastnického, tak nájemního bydlení.

V rovině dopadů ne specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny lze konstatovat, že navrhovaná právní úprava žádné takovéto dopady nemá. Stejně tomu tak je i v případě dopadů na ochranu práv dětí.

Dopady na životní prostředí vlastní návrh nemá. Takové dopady mohou plynout z procesů, které budou podle navržené úpravy probíhat, resp. z následných realizací staveb. V této souvislosti lze přitom odkázat zejména na posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA), které v ČR upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 100/2001 Sb.) a posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA), které je upraveno rovněž zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

k) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů.

l) Zhodnocení korupčních rizik

V rámci navrhované právní úpravy se nepředpokládá, že by došlo k negativní změně poměrů v oblasti korupčních rizik. Naopak cílem je zvýšení efektivity a transparentnosti povolovacích procesů a snížení korupčních rizik. Zásadní roli zde hraje zejména centralizace rozhodovacích pravomocí, digitalizace procesů a posílení kontrolních mechanismů. Nový systém má umožnit přesnější sledování výkonu státní správy a pružnější reakci na případné nedostatky, což by mělo přispět k maximálním úsporám a minimalizaci prostoru pro korupci.

Korupční potenciál je dále snižován jasným vymezením práv a povinností všech účastníků řízení, jednoznačnou specifikací lhůt a požadovaných dokumentů. Navrhovaná právní úprava přesouvá některé kompetence v rámci veřejné správy, což samo o sobě nezvyšuje riziko korupce.

Celkově lze konstatovat, že navrhovaná právní úprava povede ke snížení korupčních rizik, a to zejména díky vyšší centralizaci, digitalizaci a posílení kontrolních mechanismů. Pravděpodobnost korupčního jednání je tedy hodnocena jako nízká. Transparentnost, odpovědnost a jasná pravidla tak budou klíčovými prvky nového systému, které přispějí k vyšší důvěře veřejnosti ve výkon stavební správy.

m) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.

n) Zhodnocení dopadů na rodiny, zejména s ohledem na plnění funkcí rodiny, s ohledem na počet vyživovaných členů, na případnou přítomnost hendikepovaných členů a rodiny samoživitelů, rodiny se třemi a více dětmi a další specifické životní situace, dále s ohledem na posílení integrity a stability rodiny a posílení rodinné harmonie, lepší rovnováhy mezi prací a rodinou a na posílení mezigeneračních a širších příbuzenských vztahů;

V rovině dopadů na rodiny navrhovaná právní úprava žádné takovéto dopady nemá.

o) Zhodnocení územních dopadů, včetně dopadů na územní samosprávné celky

Navrhovaná právní úprava bude mít zásadně pozitivní dopad na územní samosprávné celky, neboť posiluje jejich působnost, roli a význam zejména v klíčové oblasti územního plánování, která představuje základ pro plánovaný rozvoj měst a obcí.

Zásadní přínosy pro územní samosprávné celky lze spatřovat v celé řadě změn:

- Doplnění smyslu a základního úkolu samospráv – vytvářet podmínky pro bydlení, práci a život lidí do účelu StavZ (§ 1/3) i do cílů a úkolů územního plánování (§ 38, § 39)
 - *Stavební zákon dosud chránil zejména jiné zájmy a potřeby lidí opomíjel*
- Doplnění priority plánovaného rozvoje obcí dle jejich vlastní vůle
 - *Znemožnit rozvoj sídel lze jen tehdy, není-li možné ochranu jiných hodnot zajistit podmínkami, kompenzačními nebo zmírňujícími opatřeními (§ 1 odst. 3)*
- Právo na územní samosprávu je označeno jako veřejný zájem [§ 1a odst. 3 písm. k)]
- Výstavba veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb, včetně staveb pro „hromadné bydlení“ (pracovně nad 100 bytů) je ve veřejném zájmu (§ 5 odst. 8) → základní podmínka pro zjednodušení a zrychlení výstavby v obcích
- Čisté rozdělení agend:
 - *územního plánování a rozvoj – samospráva a její zásadní posílení*
 - *povolování – státní správa (po zkušenostech s krizí na stavebních úřadech po 1.7.2024 přechází tento problém na stát)*
- Územní plánování – zásadní posílení samospráv
 - *Obec a kraj chrání veřejný zájem na všestranném rozvoji území obce a kraje a vytváření podmínek pro bydlení, práci a život lidí (§ 16)*
 - *Obec a kraj pořizují svou územně plánovací dokumentaci v samostatné působnosti (dosud pořizovaly v přenesené) – díky tomu dochází ke sjednocení pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace, posílení samosprávy vůči dotčeným orgánům a výraznému urychlení a zjednodušení rolí a procesů (§ 23/2, § 26/2)*
 - *Obec a kraj vykonává svěřené územně plánovací činnosti v zájmu rozvoje obce a kraje v rámci svého práva na samosprávu. Při tom je lze omezit jen na základě zákona a jen v nezbytně nutném rozsahu (§ 23/1, § 26/1)*
- Pořizování územně plánovací dokumentace v samostatné působnosti obcí a krajů
 - *Obec a kraj jsou pořizovateli vlastní územně plánovací dokumentace místo dosavadních úřadů územního plánování (§ 46) → mohou jednat svobodně samy*
 - *Zůstává institut i kvalifikovaná role pořizovatele*
 - *Záchranná síť pro obce, které nechtějí nebo nemohou pořizovat samy – pořídí za ně zdarma státní úřad rozvoje území (§ 47/1) nebo na základě dohody jiná obec (§ 47/1) nebo zástupce pořizovatele, tzv. létající pořizovatel (§ 50 a násl.)*

- Posílení samospráv vůči dotčeným orgánům a rychlejší řešení rozporů
 - *Dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle jiných zákonů při respektování zájmu samospráv na rozvoji svého území (§ 54/1)*
 - *Opouští se nefunkční řešení rozporů vládou, o rozporech rozhoduje Úřad do 45 dnů (§ 55)*
- Posílení významu územně plánovací dokumentace
 - *Územně plánovací dokumentace vyjadřuje veřejný zájem na způsobu využití území (§ 72/1)*
 - *tj. naplánovaný způsob využití území se při povolování znovu nepřezkoumává*
- Možnost zpřesňování územně plánovací dokumentace bez potřeby schvalování jejích změn
 - *Navazující územně plánovací dokumentace a se souhlasem vlastníka pozemku i povolení záměru se mohou v rámci zpřesnění vymezení ploch a koridorů v nezbytném rozsahu odchýlit od jejich vymezení v územním rozvojovém plánu, v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu, pokud dodrží smysl a účel územně plánovací dokumentace (§ 73/5)*
 - *Zásadní pro zrychlení povolování a překonání formálních nesouladů v území*
- Zrychlení pořizování změn územně plánovací dokumentace (§ 108 – 111)
 - *Vypuštění fáze zadání a návrat k oblíbenému zkrácenému postupu dle § 55a StavZ 2006, který nový zákon opustil*
- Zrychlení schvalování změn plánovacích smluv
 - *Zastupitelstvo může přenést pravomoc schvalovat změnu plánovací smlouvy na radu, není-li obsahem změny plánovací smlouvy takové ujednání, které je ze zákona vyhrazeno zastupitelstvu (§ 132/1)*
- Doplnění práva obce na náhradu za zvýšení hodnoty v území (§ 136a)
 - *Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost vlastníka pozemku, kterému vznikl majetkový prospěch zvýšením hodnoty pozemku v důsledku změny obsahu územně plánovací dokumentace*
- Posílení svobody obcí a jejich práva odchýlit se od požadavků na výstavbu stanovením vlastních podmínek v územním plánu (§ 138/2)
- Možnost nahradit některé požadavky na výstavbu společným řešením na základě plánovací smlouvy s obcí s možností úhrady stavebníkem obci (§ 137/6)
 - *Požadavky na výstavbu, jejichž povaha to nevylučuje, zejména požadavky na parkování a dopravní obslužnost, napojení na síť dopravní a technické infrastruktury, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, zelenou infrastrukturu, občanské vybavení, nakládání s odpady, zneškodňování odpadních vod, hospodaření se srážkovými vodami a hygienická zařízení lze*

splnit též poskytnutím příspěvku na jejich společné řešení na základě plánovací smlouvy uzavřené s obcí.

- Regulace venkovní reklamy na území obcí (§ 144b)
 - *Umístěním stavby pro reklamu a reklamního zařízení nesmí být narušen urbanistický, architektonický nebo pietní charakter území.*
- Posílení významu stanoviska samosprávy pro povolení záměru (§ 174/3)
 - *Obec a kraj poskytne tomu, kdo požádá, předběžnou informaci*
 - a) o svém stanovisku k záměru, případně o požadavcích, po jejichž splnění vydá obec či kraj se záměrem souhlas,*
 - b) o požadavcích vyplývajících z územně plánovací dokumentace, kterou vydaly, a souladu záměru s nimi*
- Zachování plného účastnictví obce v řízení (§ 182) a posílení jejích námitek (§ 190)
 - *Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky v rozsahu územně plánovací dokumentace, kterou schválila, a ochrany dalších hodnot v její své samostatné působnosti*
- Posílení samospráv při povolování a omezení potřeby neustálých změn ÚPD (§ 193/2)
 - *Se souhlasem obce nebo kraje a vlastníka pozemku se záměr může v drobném nebo nezbytně nutném rozsahu odchýlit od územně plánovací dokumentace, územního opatření nebo vymezení zastavěného území, pokud nenaruší jejich smysl a účel ani jiné veřejné zájmy*

Navrhovaná právní úprava se vztahuje na celé území České republiky a nevytváří tak rozdíly mezi jednotlivými regiony.

p) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zásadami digitálně přívětivé legislativy, včetně zhodnocení rizika vyloučení nebo omezení možnosti přístupu specifických skupin osob k některým službám v důsledku digitalizace jejich poskytování (digitální vyloučení)

Navrhovaná právní úprava nemá sama o sobě vliv na oblast digitálně přívětivé legislativy.

Lze uzavřít, že navrhovaná právní úprava je vytvořena tak, aby všechny výše uvedené relevantní zásady naplňovala.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K části druhé – změna zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Čl. I

1. bod [nadpis § 1]

Úpravou nadpisu úvodního ustanovení stavebního zákona je sledováno přesnější vyjádření zaměření předkládané právní úpravy jako celku. V rámci nadpisu § 1 se proto doplňuje, že

obsahuje rovněž účel stavebního zákona. Úvodní ustanovení má vyjadřovat nejenom předmět právní úpravy, ale má také indikovat její základní smysl a účel, aby bylo od úvodních ustanovení jasné, jaké hodnoty mají být konkrétním právním předpisem chráněny, jaký má být aplikační právní úpravy naplněn cíl a jaký sleduje společenský záměr.

2. bod [§ 1 odst. 1]

Návrh zákona upřesňuje orgány, které mají mít nově působnost v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Nově mají být těmito orgány úřady rozvoje území a územní samosprávné celky (viz § 17 a násl. návrhu zákona). Stavební zákon upravuje rovněž některá pravidla pro výkon působnosti dotčených orgánů podle jiných zákonů. V tomto ustanovení je tedy textaci třeba zpřesnit.

3. bod [§ 1 odst. 3]

Návrh zákona doplňuje základní smysl stavebního zákona a jeho hodnotové nastavení, resp. přesněji definuje účel stavebního zákona. Mezi hlavní účely stavebního zákona se explicitně doplňuje primární důraz na zájmy člověka, které byly mezi jinými veřejnými zájmy doposud opomíjeny, tj. vytváření podmínek pro bydlení, práci a život lidí. Tento účel v zákoně prozatím výslovně vyjádřen nebyl. Jsou to přitom především podmínky pro život obyvatel včetně zajištění jejich bytových potřeb, práce a dalších životních potřeb, které má zákon podporovat.

Dále návrh zákona na úrovni obecných zásad posiluje princip rozvoje a princip nárokovosti povolení záměru, když stanoví explicitní podmínky, které podporují prioritu povolení záměru před jeho zamítnutím naznačenou již ve stávající úpravě v § 195. Tato zásada omezuje možnost nepovolit záměr, resp. znemožnit rozvoj sídel, hospodářství a veřejné infrastruktury. Nepovolit záměr bude možné pouze za situace, kdy není možné zajistit dostatečnou ochranu jiných hodnot podmínkami, kompenzačními nebo zmírňujícími opatřeními. V opačném případě má být záměr povolen. Toto ustanovení tedy představuje omezení diskreční pravomoci úřadů, které budou o povolení záměru rozhodovat. Stavební úřad se bude muset v případě zamítnutí žádosti o povolení záměru vypořádat s podmínkou uvedenou výše, resp. odůvodnit, proč není možné zajistit dostatečnou ochranu jiných hodnot podmínkami, kompenzačními nebo zmírňujícími opatřeními.

4. bod [§ 1a]

Návrh zákona v novém § 1a definuje základní rozsah kompetence a úkoly nově zřizovaných úřadů rozvoje území, které mají zajišťovat ochranu veřejných zájmů i podle složkových zákonů, kterou doposud vykonávaly dotčené orgány. Úřady rozvoje území mají v návaznosti na § 1 odst. 2 a 3 zajišťovat integrovanou ochranu a rovnováhu dotčených zájmů.

Úřady rozvoje území chrání veřejné zájmy zejména v oblasti (i) života a zdraví lidí, (ii) životního prostředí, (iii) státní památkové péče, (iv) veřejné infrastruktury, (v) zemědělství, lesnictví a ochrany zvířat, (vi) nerostného bohatství, hornické činnosti a výbušnin, (vii) výroby a hospodaření s energií, (viii) obrany a bezpečnosti státu, (ix) požární ochrany a integrovaného záchranného systému, (x) prevence závažných havárií, integrované prevence a omezování znečištění a (xi) práva na územní samosprávu.

Úkolem úřadů rozvoje území je přistupovat k rozhodování celostním způsobem a koordinovat ochranu výše uvedených zájmů a usilovat o předcházení jejich rozporů. Tzn. výše uvedené veřejné zájmy by se měly aplikovat vyváženě ve vztahu jeden k druhému; důležitou podmínkou je, aby uplatňování požadavku na ochranu veřejného zájmů nevedlo k nepřiměřenému dotčení jiných veřejných zájmů, v důsledku čehož by došlo k narušení či znehodnocení charakteru, potenciálu a hodnot území jako celku. Úřad rozvoje území má možnost překonat jednotlivé složkové veřejné zájmy i jednotlivé soukromé zájmy v mezích, v nichž disponuje správním uvážením. Jde zároveň o základní zásadu celého zákona.

Odstavec druhý pak řeší situaci, kdy dojde k rozporu více různých veřejných zájmů, více různých soukromých zájmů nebo veřejných a soukromých zájmů navzájem. V takovém případě úřad rozvoje území porovná úřad význam jednotlivých zájmů a jejich závažnost a posoudí, zda zásad do žádného z nich svými nepříznivými následky nepřesahoval přínosy, nepřekračoval limitní hodnoty a výsledné řešení bylo v souladu s převažujícím veřejným zájmem i oprávněnými zájmy osob. Primární tedy je, aby řad rozvoje území řešil rozporné situace sám a samostatně poměřil jednotlivé aspekty.

Zákon klade důraz též na praktickou smysluplnost a realizovatelnost záměrů stanovením zásadu, že úřad rozvoje území má vycházet ze stávajícího stavu poznání a ekonomicky a technicky přijatelných možnostech řešení.

Pokud se posuzují veřejné zájmy podle části stavebního zákona pojednávající o stavebním řádu, kontrole a opatřeních k nápravě či přestupcích, vykonávají úřady rozvoje území pravomoc dotčených orgánů namísto těchto orgánů. Rozhodnutí vydaná úřadem rozvoje území v těchto případech nahrazuje rozhodnutí či závazná stanoviska a jiné úkony dotčených orgánů. Úřad rozvoje území stanoví za dotčené orgány v těchto řízeních podmínky k ochraně veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy. Cílem tohoto ustanovení je tedy v obecné rovině integrovat a zkoncentrovat rozhodování ve věci při zohlednění všech veřejných zájmů chráněných doposud samostatnými akty dotčených orgánů. Na toto ustanovení pak navazují konkrétní změny ve vymezení působnosti ve složkových zákonech.

5. bod [§ 2 odst. 1]

Navrhované ustanovení upřesňuje způsob posuzování ochrany veřejných zájmů dotčenými orgány, když explicitně uvádí, že stanoviska, vyjádření nebo závazná stanoviska lze uplatňovat pouze v mezích působnosti konkrétního dotčeného orgánu a pokud možno co nejdříve. Dotčené orgány by přitom měly uplatňovat ty nejmírnější prostředky, které jsou dostatečné k ochraně jimi hájeného veřejného zájmu a současně musí dbát na zachování účelu zákona podle § 1 odst. 3. Tzn. návrh zákona explicitně stanoví, že dotčené orgány musí dbát přiměřenosti při ochraně veřejných zájmů, aby jimi vydávané podkladové akty nebyly vůči chráněnému zájmu excesivní. Zákon zdůrazňuje, co platí automaticky, ale v praxi dotčených orgánů bývá opomíjeno, tj. že právní řád je celek a orgány veřejné moci i osoby jsou vázány celým právním řádem. Proto zákon výslovně zmiňuje, že dotčené orgány podle jiných zákonů aplikují při jejich činnosti i stavební zákon a zvláště při tom dbají zachování jeho účelu a těch jeho ustanovení, která se týkají jejich působnosti, mimo jiné i respektování a usilování o dosahování účelu stavebního zákona vyjádřeného v § 1 odst. 3.

6. bod [§ 2 odst. 3]

Zákon upřesňuje, jakým způsobem postupovat při pořizování navazující územně plánovací dokumentace. Doposud platilo, že se nemá přihlížet k v zákoně specifikovaným stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje a vydání nadřazené územně plánovací dokumentace. Návrh zákona toto ustanovení doplňuje způsobem, že by se nemělo přihlížet ani k vyjádřením ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje a vydání nadřazené územně plánovací dokumentace.

7. bod [§ 2 odst. 4]

Předmětné ustanovení řeší, v jakých případech se nepřihlíží k vyjádření nebo závaznému stanovisku. Návrh zákona toto ustanovení rozšiřuje o věci, které byly vyhodnoceny již v závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Jedná se o logický požadavek, aby nebyly posuzovány obdobné zájmy opakovaně.

8. bod [§ 3 odst. 1]

Ustanovení § 3 řeší změnu podmínek, tzn. kdy může dotčený orgán v téže věci uplatňovat nové stanovisko. Obecně se jedná o (i) nově zjištěné skutečnosti, které nemohly být zjištěny dříve, (ii) změnu právních předpisů, a (iii) pokud se změnily podmínky, za kterých bylo stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko vydáno. Současně platí, že nové stanovisko může být v téže věci uplatňováno jen v rozsahu změny podmínek. Návrh zákona explicitně doplňuje, že zmírnit původní stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko může dotčený orgán za účelem řešení rozporu, tj. zejména při postupech podle § 16 a § 55. Pokud návrh zákona klade důraz na koordinaci a usiluje o předcházení rozporům a jejich řešení v zájmu dotčených osob. Dotčené orgány musí dostat současně nástroj, jak od případných rozporů odstoupit, a tím přispět k jejich řešení. Za tímto účelem proto mohou původně vydané stanovisko zmírnit.

9. bod [§ 5 odst. 3]

Návrh zákona na základě požadavku z praxe upřesňuje, co se rozumí souborem staveb. Do ustanovení se proto doplňuje, že souborem staveb jsou vzájemně související stavby, jimiž se nejenom v rámci jednoho záměru, ale také v rámci více souvisejících záměrů nebo v etapách uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

10. bod [§ 5 odst. 4]

Zákon upřesňuje na základě požadavku praxe, že stavbou hlavní souboru staveb se rozumí nejen stavba, která určuje nejenom účel výstavby, ale současně také příslušnost stavebního úřadu k celému souboru staveb. Jedná se tedy o důležité kompetenční ustanovení, které by mělo v praxi napomoci, aby bylo o souvisejících otázkách rozhodování jedním stavebním úřadem.

11. bod [§ 5 odst. 7 a 8]

Nově doplněný odstavec 7 definuje stavbu pro hromadné bydlení, neboť podpora výstavby pro bydlení je jednou z jeho zásadních priorit. Stavbou pro hromadné bydlení je stavba nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10.000 m². Zákon vychází z toho, že bydlení je jedna z nejdůležitějších potřeb obyvatel, která musí být primárně uspokojena. Proto je snahou urychlit bytovou výstavbu, a to zejména pro hromadné bydlení. Za tímto účelem pak na definici navazují některá ustanovení, která se snaží se stavbou pro

hromadné bydlení pracovat právě za účelem zefektivnění bytové výstavby (zejména zařazení stavby pro hromadné bydlení do přílohy č. 3, která obsahuje vyhrazené stavby, o nichž rozhoduje v jediném stupni řízení Úřad).

Nově doplněný odstavec 8 stanoví, že výstavba veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. Zákon vychází z toho, že tyto stavby slouží potřebám společnosti jako celku, a proto je dán na jejich realizaci obecný veřejný zájem.

12. bod [§ 6 odst. 2]

Změna § 6 odst. 2 reaguje na podněty z praxe a požadavky zjednodušení a liberalizace právní úpravy stavebního práva tak, aby k rozhodování úřadů docházelo jen v případech, kdy je to nutné. Ustanovení upřesňuje, co se také rozumí změnou dokončené stavby. Nově má jít pouze o podstatnou změnu ve způsobu užívání stavby či takovou podstatnou změnu, jejíž účinky by mohly ohrozit život nebo veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, či podstatná změna v době trvání dočasné stavby anebo změně dočasné stavby na stavbu trvalou. Z ustanovení se vypouští změna v užívání stavby spočívající v pouhé změně v provozním zařízení stavby a ve způsobu výroby nebo rozšíření výroby. Některé zákonné důvody definující změnu dokončené stavby se tedy ze stavebního zákona vypouští. Cílem je, aby se za změnu stavby, která vyžaduje povolení, považovala pouze změna substantivní, tj. podstatná.

13. bod [§ 10 odst. 1 písm. a)]

Mezi dopravní infrastrukturu se vkládají i cesty, zejména cesty pro pěší a cyklisty, které nemusí být nutně pozemní komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

14. bod [§ 10 odst. 1 písm. b)]

Jedná se o terminologickou úpravu, kdy zařízení pro ukládání energie se nahrazuje slovem akumulace energie. Ukládání energie není zcela přesný termín pro zařízení technické infrastruktury, neboť se v tomto případě jedná o ukládání energie často bez záměru opětovného použití. Kdežto akumulace energie znamená její shromažďování za účelem jejího pozdějšího využití.

15. bod [§ 12 písm. a)]

Funkční využití představuje jen podmnožinu využití a nejde o vhodný pojem ke zdůraznění rozdílů, neboť podle zásad moderního urbanismu je důležité mísení funkcí. Navrhuje se proto vypuštění termínu funkčního z písm. a), neboť definování změny prostřednictvím změny funkce není vhodné. Relevance využití území je sice zachována, ale je zařazena až za sousloví prostorové uspořádání, které je v rámci změny v území primární.

16. bod [§ 12 písm. c)]

Původní název definice „zastavěný stavební pozemek“ v písmenu c) označující pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením tvořící souvislý funkční a prostorový celek se stavbami majícími určující funkci v tomto souvislém celku za zastavěný stavební pozemek evokovala zastavěnost,

byť její obsahem je nezastavěný pozemek. Navrhuje se proto využít vhodnější název a popsat pojem intuitivně podle skutečného obsahu a propojit s tento terminologií přílohy 1.

17. bod [§ 12 písm. d)]

Dosavadní výraz „*s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob využití nebo její význam*“ byl nahrazen formulací „*pro návrh využití nebo prostorového uspořádání*“ za účelem zvýšení terminologické přesnosti a systematické návaznosti na ostatní ustanovení stavebního zákona.

Nové znění „*pro určité prostorové uspořádání nebo využití*“ přesněji popisuje účel, pro který je plocha vymezována, a zdůrazňuje její funkci ve fázi koncepčního a návrhového řešení území. Stejně tak nové znění reflektuje skutečnost, že vymezení plochy je vždy součástí návrhové části dokumentace, nikoli pouhým konstatováním stávajícího stavu.

18. bod [§ 12 písm. e)]

Vložení slov „prostor nebo“ se reaguje na potřebu terminologického sjednocení a rozšíření rozsahu územních prvků, které lze v rámci územního plánování vymezovat, neboť koridory mohou být nejen dvou, ale i třírozměrné.

Dosavadní právní úprava vycházela primárně z pojmů plocha a koridor, které vystihují dvourozměrné vyjádření záměrů v území (např. dopravní trasa, stavební plocha). Praxe však ukázala, že některé typy záměrů, zejména technické, environmentální nebo krajinotvorné povahy, mají trojrozměrný charakter, který nelze vhodně vyjádřit jen pomocí plochy nebo dvourozměrného koridoru (např. objemové stavby, podzemní nebo nadzemní infrastruktura, specificky vymezené prostory pro ochranu či rozvoj krajiny, letecké koridory apod.).

Doplnění pojmu prostor proto umožňuje realisticky a komplexně zachytit trojrozměrné uspořádání území a podporuje přesnost a srozumitelnost územně plánovací dokumentace.

Zároveň navržená úprava doplňuje, že jde o definici zejména pro účely nástrojů územního plánování.

19. bod [§ 12 písm. g)]

Navrhuje se zpřesnit právní terminologii a zajistit její soulad s pojmy dlouhodobě užívanými v územně plánovací praxi hlavního města Prahy.

Původní formulace byla koncipována analogicky k obecné definici nadmístního významu (*ovlivnění území více obcí*). V podmínkách hlavního města Praha však tento způsob vymezení nebyl zcela vhodný. Vymezení „*ovlivnění území více městských částí*“ je z hlediska Prahy příliš úzké, protože řada záměrů či ploch běžně zasahuje více městských částí z důvodu jejich malé rozlohy a početnosti.

20. bod [§ 12 písm. h)]

Změna v písmenu h) představuje zásadní koncepční posun v územním plánování, který spočívá v orientaci na smysl a účel územního plánování, jímž je plánovat vývoj, tj. zastavitelné území, a nikoli jen popisovat stávající stav (zastavěné území). Z tohoto důvodu se jako klíčový pojem územního plánování zavádí "zastavitelné území", což se dále promítá do obsahu územního plánu v § 80 odst. 2 a do dalších ustanovení. Naopak pojem "zastavěné území" se v právní

úpravě opouští, neboť jde pouze o faktický stav, který je popisován územně analytickými podklady, ale není důvod jej využívat v územním plánování.

Ustanovení výslovně uvádí, co je obsahem zastavitelného území a pro jednoznačnost výkladu je stanoveno, že jeho součástí jsou i koridory pro stavební záměry, které sice nejsou plochami v tradičním smyslu, avšak jsou určeny pro realizaci stavebních záměrů a mají obdobnou funkci – umožňují budoucí umístění staveb a zásadně ovlivňují organizaci a rozvoj území kdy u zastavitelných ploch. Součástí zastavitelného území mohou být stavební i nestavební plochy (např. park v zastavitelném území města).

21. bod [§ 12 písm. i)]

Doplnění, že stavební plochu lze vymezit jako stávající nebo návrhovou.

22. bod [§ 12 písm. j)]

Doplňuje se párový pojem k předchozímu písmenu „nestavební plocha“. Nestavební plochou plocha v zastavitelném území, která není určena k umístění zástavby, s výjimkou veřejné infrastruktury; i nestavební plochu lze vymezit jako stávající nebo návrhovou.

23. bod [§ 12 písm. k)]

V souvislosti s odstraněním statického pojmu „zastavěné území“ z územního plánování a jeho nahrazení dynamickým pojmem „zastavitelné území“ v § 12 písm. h) se nahrazuje i párový pojem „nezastavěné území“ na „nezastavitelné území“.

24. bod [§ 12 písm. l)]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v terminologii definice v § 12 písm. j).

25. bod [§ 12 písm. m)]

Pojem „nezastavěné území“ pouze popisoval faktický stav území, které dosud není zastavěno, nikoli jeho právní režim. Proto je navrhován nový pojem „nezastavitelné území“, který přesněji vyjadřuje právní charakter území, v němž není možné umisťovat stavby určené pro zástavbu. Cílem je odlišit trvale chráněné a nezastavitelné plochy od pouhých „dosud nezastavěných“ území, která mohou být v budoucnu určena k rozvoji.

26. bod [§ 12 písm. n)]

Navržená formulační úprava opravuje a zpřesňuje definici pojmů „uliční čára“ a „blok“, které byly v dosavadním znění věcně nesprávně formulovány. Cílem je sjednotit terminologii s odbornou praxí v oblasti územního plánování a urbanismu a zajistit jednoznačný výklad základních pojmů používaných v územně plánovací dokumentaci.

27. bod [§ 12 písm. o)]

Dosavadní právní úprava pojem bloku nezná, přestože je běžně používán v závazných územně plánovacích dokumentacích, regulačních plánech a technických podmínkách. Absence zákonné definice vede k terminologické nejednotnosti a interpretační nejistotě, zejména při aplikaci regulativů zastavění, stanovení uličních čar nebo posuzování prostorového uspořádání

zástavby. Cílem zavedení přesné definice je přispět k jednotnému výkladu a zvýšení právní jistoty pro obce, projektanty, stavebníky i dotčené orgány.

Rozlišení stavebních a nestavebních bloků reaguje na potřebu odlišit části území určené převážně k umísťování budov od těch, které mají převažující nestavební funkci (např. plochy zeleně, veřejná prostranství či dopravní infrastruktura). Toto rozlišení umožňuje přesnější zacílení stavebních regulativů a zjednodušuje proces hodnocení souladu stavebního záměru s charakterem území. Současně zvyšuje srozumitelnost právních požadavků, protože připouští, aby odlišné zásady územního uspořádání byly aplikovány podle funkční povahy jednotlivých bloků.

Vymezení bloku pomocí uliční čáry a uličního prostranství zohledňuje reálné prostorové členění sídel a respektuje již zavedené urbanistické principy. Definice je formulována obecně, aby byla použitelná jak v kompaktní městské zástavbě, tak v méně strukturovaném území, kde mohou být bloky tvořeny i jediným pozemkem nebo jeho částí.

28. bod [§ 12 písm. u)]

Navržená změna zpřesňuje terminologii, kdy dosavadní geometrické menší měřítko, tj. pouhá změna grafického měřítka výkresu, nevystihovalo skutečný účel schématu. Schéma má totiž zachycovat jevy v menší podrobnosti – tedy pouze vybrané, zjednodušené informace, relevantní pro danou územně plánovací dokumentaci – a nikoliv jen výkres v menším měřítku bez ohledu na obsah.

29. bod [§ 13 písm. d)]

Dochází k terminologickému upřesnění a zjednodušení definice osob se zdravotním postižením.

30. bod [§ 13 písm. f)]

Jedná se o úpravu vyplývající z potřeb praxe, kdy bylo v praxi složité pracovat s pojmem stavba pro obchod jako stavba s čistě s prodejní plochou. V praxi se vyskytovaly různé hraniční situace, jejichž striktní řešení podle původní definice nicméně nebylo příliš logické ani praktické. Ustanovení se tedy doplňuje o převažující prodejní plochu, aby smysl zůstal z hlediska účelu využití plochy zachován s tím, že zákon umožní na části plochy, která nebude převažující, mít i plochu, která nebude určena k prodeji.

31. bod [§ 13 písm. h)]

Jedná se o úpravu vyplývající z potřeb praxe, kdy stavbou pro zemědělství je stavba pro hospodářská zvířata, doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, stavba pro rostlinnou výrobu a to vše nově i bez nutnosti využití místní půdy.

32. bod [rušený § 13 písm. q)]

Dochází ke zrušení definice domu pro dostupné nájemní bydlení, neboť tato se v praxi neosvědčila a podpora bydlení bude v návrhu řešena skrze obecné instituty, které jednak zdůrazní potřebu bydlení jako takovou (viz § 1 účel zákona), jednak zrychlí výstavbu konkrétních projektů (viz například nová definice staveb pro hromadné bydlení v § 5 odst. 7).

33. bod [nadpis části druhé, hlava I]

Dochází k úpravě nadpisu hlavy I, která nově nemá být stavební správou, ale přímo veřejnou správou. Tzn. vymezují se orgány vykonávající působnosti podle stavebního zákona obecně.

34. bod [§ 15]

Předmětný bod navazuje na bod 28. a redefinuje orgány, které v rámci veřejné správy vykonávají působnost podle tohoto zákona. Kromě vlády jsou jimi nově kraje, obce, úřady rozvoje území a ministerstva obrany, spravedlnosti a vnitra. Kompetence jednotlivých orgánů jsou popsány dále.

35. bod [§ 16 odst. 1]

Doplňuje se základní pravidlo, že obec a kraj prosazují a hájí veřejný zájem na všestranném rozvoji svého území a vytváření podmínek pro bydlení, práci a život lidí. Veřejný zájem je neurčitý právní pojem, který je spojován s takovými hodnotami, jako jsou obecný prospěch či společenské blaho (Pl. ÚS 24/04). Co má být chráněno ve veřejném zájmu, stanoví zákony, které tím vyjadřují důležitost chráněného institutu a celospolečenský zájem na jeho ochraně. K ochraně různých veřejných zájmů jsou příslušné různé dotčené orgány. Aktuálně zákonodárce označuje za veřejný zájem např. provozování přenosové nebo distribuční soustavy, dodávky tepla či výroba elektřiny a plynu podle energetického zákona, poskytování některých služeb podle zákona o elektronických komunikacích, zřizování a provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle zákona o vodovodech a kanalizacích, budování některých děl podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ochranu systému ekologické stability podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zachování lesa podle lesního zákona, ochranu zemědělské půdy podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ad. Nařízení rady (EU) 2022/2577 ze dne 22. prosince 2022, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů, dokonce stanovilo, že výroba energie z některých obnovitelných zdrojů je v převažujícím veřejném zájmu. Na tento veřejný zájem navazuje i směrnice RED III a zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie).

Za veřejný zájem je možné bezpochyby označit také zájem samosprávy na všestranném rozvoji území, který představuje podle § 2 odst. 2 zákona o obcích a § 1 odst. 4 zákona o krajích základní úkol všech krajů a obcí (obdobně i hlavního města Prahy a jeho městských částí podle § 2 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze). Zájem na všestranném rozvoji území obce a kraje úzce souvisí též s podporou výběru lokalit pro urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie.

V posledních letech není možné opomenout, že celospolečenským tématem (v zásadě přesahujícím i hranice České republiky) se stala nedostupnost bydlení. Tato skutečnost negativně ovlivňuje život a rozvoj zejména větších měst. O tom, že na zajištění dostupnosti bydlení je veřejný zájem, svědčí také novela zákona o Státním fondu podpory investic provedená zákonem č. 126/2024 Sb., kterou byla zavedena podpora pro tzv. dostupné nájemní bydlení, a také zákon č. 175/2025 Sb., o poskytování některých opatření v podpoře bydlení (zákon o podpoře bydlení).

I když veřejný zájem na rozvoji území obce a kraje lze obecně odvodit z cílů a úkolů územního plánování v § 38 a 39 SZ, stejně jako ze zákona o krajích, zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze, žádný z dotčených orgánů jej v procesu územního plánování nehájí. Veřejný zájem na všestranném rozvoji území obce a kraje a vytváření podmínek pro bydlení a život lidí tak postrádá ve stavebním zákoně reprezentanta, a to přesto, že podle § 136 odst. 2 správního řádu mají územně samosprávních celky postavení dotčeného orgánu, týká-li se věc jejich práva na samosprávu.

Uvedené zájmy obce a kraje jsou proto při pořizování územně plánovací dokumentace upozaděny před zájmy chráněnými dotčenými orgány, neboť jimi uplatněná stanoviska jsou podle § 54 odst. 1 stavebního zákona závazná. To se projevuje též při vyhodnocení výsledků projednání přijímané (změny) územně plánovací dokumentace, při němž dochází k řešení rozporů pouze při nesouladných stanoviscích dotčených orgánů dle § 98 odst. 1 ve spojení s § 18 stavebního zákona, aniž by byly stejnou měrou zohledňovány i výše zmíněné veřejné zájmy obce a kraje, které podle stávajícího znění stavebního zákona nereprezentuje žádný dotčený orgán.

Obci a kraji je podle § 136 odst. 2 správního řádu již nyní přiznáno postavení dotčeného orgánu, jestliže se věc týká jejich práva na samosprávu, avšak to se vzhledem k aktuální praxi jeví jako nedostatečné, neboť toto ustanovení je obsaženo v části třetí správního řádu, která nedopadá na pořizování územně plánovací dokumentace jako opatření obecné povahy podle části šesté správního řádu.

Výslovným zákonným zakotvením možnosti obce a kraje chránit veřejný zájem na všestranném rozvoji svého území a vytváření podmínek pro bydlení a život lidí bude vyrovnáno postavení veřejných zájmů reprezentovaných obcí a krajem s veřejnými zájmy reprezentovanými jinými dotčenými orgány.

36. bod [§ 17]

Návrh zákona předpokládá zřízení nového úřadu, kterým je Úřad rozvoje území České republiky (dále také „Úřad“). Úřad bude ústřední orgán státní správy pro územní plánování, povolování staveb a vyvlastnění. Název nového úřadu je zvolen cíleně tak, aby vyjadřoval skutečný rozvoj území jako součást vystavěného prostředí, ve kterém člověk žije. V jeho kompetenci tedy nebude pouze dílčí agenda například povolování staveb, ale úřad v sobě integruje všechny agendy, v důsledku kterých dochází k rozvoji území, k jejich změnám. V čele úřadu má být předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

Úřad rozvoje území České republiky bude tedy hlavou nově vznikající jednotné státní správy. Jedná se o zcela nový úřad, který v návrhu zákona nahrazuje původní ustanovení § 17, které se týká Dopravního a energetického stavebního úřadu. Úřad vznikne spojením stavebních úřadů Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a právě Dopravního a energetického stavebního úřadu, které integruje v rámci své organizační struktury. Návrh zákona předpokládá, že pracovní, resp. služební poměry dosavadních pracovníků těchto úřadů přejdou do služebního poměru k Úřadu (viz přechodná ustanovení).

Konkrétní § 17 je nicméně pouze organizační ustanovení, podle kterého se zřizuje Úřad rozvoje území České republiky, úřady rozvoje území kraje a jejich územní pracoviště. Úřad jako takový je účetní jednotkou na rozdíl od krajských úřadů a jejich územních pracovišť, které pro účely hospodaření s majetkem České republiky mají postavení vnitřních organizačních jednotek Úřadu rozvoje území.

Současně návrh zákona předpokládá, že bezprostředně nadřízeným služebním orgánem krajských stavebních úřadů je Úřad rozvoje území České republiky.

37. bod [§ 17a a § 17b]

Návrh zákona doplňuje stavební zákon o nová ustanovení § 17a a § 17b, které se věnují organizaci veřejné správy. Konkrétně pak § 17a pojednává přímo o organizační struktuře Úřadu rozvoje území České republiky.

Kromě toho, že je Úřad ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění a dalších věcí upravených tímto zákonem, tak je jedním z jeho dalších důležitých úkolů řízení a metodické sjednocování činnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Úřad má provádět výzkum, publikační činnost a řešit koncepční otázky v oblasti své působnosti.

Sídlem Úřadu je Praha. Úřad přitom může zřizovat územní pracoviště. V jeho čele je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra pro místní rozvoj. Jmenování či odvolávání předsedy se vyjímá z působnosti jediného resortu a pověřuje se jím přímo vláda, jako kolektivní orgán, ve kterém zasedají jednotliví ministři. Cílem bylo vymanit územní a stavební agendu z gesce jediného resortu, neboť funkční stavební řízení je zájmem všech a gesčně má na něm mít zájem bezpochyby více než jeden gesční ministr. Předseda si pak vybírá své místopředsedy, které na jeho návrh jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj.

Předseda a místopředsedové jsou do funkce jmenováni na dobu funkčního období, který návrh zákona stanoví na 6 let. Mohou být jmenováni opakovaně. Zákon předepisuje rovněž kvalifikační kritéria pro osobu předsedy a místopředsedy. Primárním je, aby znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti těchto osob byly předpokladem, že budou svoji funkci zastávat řádně. Dále se musí jednat o státní občany České republiky, plně svéprávné a bezúhonné osoby s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaném studiem v magisterském studijním programu.

Předseda Úřadu a místopředsedové Úřadu jsou zaměstnanci státu zařazení v Úřadu, ale nedopadá na ně zákon o státní službě. Předseda stojí v čele Úřadu, organizuje a řídí jeho činnost. Pro účely služebního zákona jej návrh zákona považuje za služební orgán. Může tudíž dávat státním zaměstnancům příkazy k výkonu služby. Předseda Úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, příp. odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

Místopředsedové se pak považují za ředitele sekce podle zákona o státní službě. Místopředsedové Úřadu mají nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, příp. odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

Z výše uvedeného je patrné, že předseda i místopředsedové mají být dostatečně motivováni, aby svoji práci vykonávali řádně a s maximálním nasazením. Za tímto účelem návrh zákona

stanoví, že nesmí zastávat jinou placenou či výdělečnou funkci, ledaže by se jednalo o správu vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké.

Ustanovení § 17b pak zakotvuje Úřady rozvoje území kraje, které jsou územními správnými úřady ve věcech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění a dalších věcí upravených tímto zákonem. Úřadů rozvoje území kraje je logicky 14 a sídlí v sídle jednotlivých krajů, v rámci kterých vykonávají svoji působnost. V čele krajského stavebního úřadu stojí ředitel. Úřady rozvoje území kraje mají i svoje územní pracoviště, a to v obcích s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu vykonávají územní působnost. V jejich čele stojí vedoucí.

38. bod [§ 18 odst. 1]

Návrh zákona si v tomto ustanovení klade za cíl zdůraznit potřebu součinnosti orgánů veřejné správy. Proto do § 18 explicitně doplňuje, že orgány územního plánování a stavební úřady musí koordinovat došlá vyjádření, stanoviska či závazná stanoviska, řešit rozpory mezi nimi a odstraňovat vady. To vše musí činit v souladu s nově doplňovanými zásady jejich činnosti. Součinnost orgánů je klíčová pro efektivní územní plánování i povolovací řízení, orgány by tedy měly být při své koordinaci aktivní, aby jejich případná nesoučinnost procesy nebrzdila.

39. bod [§ 18 odst. 2]

Předmětné ustanovení řeší projednávání vydaných výstupů s dotčenými orgány. Nově mohou orgány územního plánování a stavební úřady nařídit společné jednání s obcemi, kraji nebo dotčenými orgány, a to minimálně 5 dnů před jeho konáním, pokud se nedohodnou jinak. Stejně jako doposud platí, že společné jednání je neveřejné a sepisuje se z jeho konání protokol. Návrh zákona nevyjmenovává explicitně, které další osoby mohou být na společné jednání pozvány; připouští, že jiné osoby být přizvány mohou.

Návrh zákona explicitně stanoví, že pokud se dotčený orgán bez důvodné omluvy nezúčastní společného jednání, platí, že s navrhovaným řešením souhlasí. Stavební úřad nebo orgán územního plánování může také dotčeným orgánům stanovit lhůtu k odstranění rozporů, zjevných vad vyjádření, stanovisek nebo závažných stanovisek. Všechna uvedená opatření mají za cíl jednak urychlit samotné řízení, ale také přimět jednotlivé orgány ke vzájemné spolupráci.

40. bod [§ 18 odst. 3]

Pokud by i přes procesní opatření uvedená v § 18 odst. 2 nedošlo k odstranění rozporů mezi stavebním úřadem a dotčenými orgány, tak pokud je příslušným orgánem tentýž správní orgán, rozhodne o sporu jeho vedoucí. Má se za to, že vedoucí příslušného orgánu zdá situaci v místě a bude schopen ji vyřešit efektivněji, než jak tomu bývá klasickými nástroji podle správního řádu.

41. až 45. bod [§ 19]

Ustanovení stanovuje, které orgány vykonávají působnost ve věcech územního plánování. Stavební zákon taxativně jmenuje úřady rozvoje území, Ministerstvo obrany, kraje a obce.

Návrh přesouvá agendu pořizování územně plánovací dokumentace („ÚPD“) územních samosprávných celků do samostatné působnosti krajů a obcí, čímž naplňuje jedno ze základních

zadání reformy stavebního práva, jímž byla emancipace a posílení samospráv v oblasti územního plánování.

Zároveň návrh v § 47 odst. 2 obsahuje i opt out pravidlo pro ty obce, které si nepřejí nebo nepotřebují pořizovat ÚPD samy, aby mohly na základě prosté žádosti využívat současný stav, který jim umožňuje nechat si pořídit ÚPD bezplatně příslušným úřadem rozvoje území.

Návrh naplňuje dlouhodobou poptávku samospráv po tomto řešení i řadu odborných doporučení, završených v r. 2021 Analýzou, návrhy a legislativními návrhy pro reformu stavebního zákona v oblasti územního plánování zpracovanou společností Deloitte pro Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Evropské unie na podporu strukturálních reforem ve spolupráci s DG –REFORM Evropské Komise (SRSS/SC2019/150), která mezi reformní cíle České republiky v oblasti územního plánování řadí m. j.:

- plánování předmětů ve vlastní kompetenci podle principu subsidiarity a respektování plánů ostatních úrovní samosprávy;
- rozhodování o udržitelném rozvoji na nejnižší vhodné úrovni samosprávy;
- přenesení větší míry odpovědnosti za místní rozvoj na volenou reprezentaci;
- zvýšení významu politické odpovědnosti v oblasti místního rozvoje.

Rovněž z hlediska komparativního návrh směřuje ke standardnímu evropskému řešení, které vychází z toho, že územní plánování je doménou a přirozenou působností územních samospráv.

Návrh reaguje i na dlouhodobou kritiku odborné veřejnosti, která nehodnotí současný stav jako uspokojivý. Např. Jiří Plos v komentáři ke stavebnímu zákonu uvádí: „*Ve stavebním zákonu je oddělen výkon správy na úseku územního plánování a na úseku stavebního řádu, přičemž na úseku územního plánování jsou pořizovatelské činnosti výkonem státní správy v přenesené působnosti, zatímco schvalování dokumentu uzavírající jednotlivé fáze pořizování, to jest dokumentů nejen právní, nýbrž i politické povahy, je výkonem samosprávným. Tento podvojný (dvoukolejný) výkon veřejné správy však působí značné obtíže, neboť některé činnosti — zejména a typicky právě územně plánovací činnost v sobě obsahují prvky obojího v podobě často jen obtížně rozlišitelné. ... Kromě toho je tu dán vážný latentní střet zájmů, neboť zájmy obcí s rozšířenou působností (to jest pravidelně měst krajských a bývalých měst okresních) mohou být a pravidelně budou v rozporu se zájmy menších obcí v jejich bezprostřední blízkosti.*“ (Jiří Plos. Stavební zákon s komentářem. Grada, 2013, str. 31, 46).

Návrh lépe než současný stav realizuje ústavně zaručené právo krajů a obcí na samosprávu podle čl. 8 a čl. 100 Ústavy České republiky a lépe naplňuje závazky České republiky přijaté podpisem a ratifikací Evropské charty místní samosprávy č. 181/1999 Sb., zejména v jejích čl. 3 a 4 (samospráva podstatné části věcí veřejných a odpovědnost za věci veřejné obvykle především těmi orgány, které jsou občanu nejbližší). Právě pořizování územně plánovací dokumentace a dalších forem územně plánovací činnosti, které vedou ke stanovení podmínek pro rozvoj území i pravidel, jak s územím zacházet, a stanovení podmínek pro zástavbu rozsahem a způsobem dle potřeb každé jednotlivé obce jsou nedílnou součástí ústavního práva na samosprávu.

Přesun pořizování územně plánovací dokumentace do samostatné působnosti krajů a obcí do jisté míry čelí dlouhodobě kritizovanému trendu postupné byrokratizace, etatizace a přehnané míry regulace na všech úsecích státní správy, které plíživě vzrůstají natolik, že samospráva sice de iure rozhoduje o pořízení, zadání o výsledném schválení, ale samotný proces pořizování i obsah pořizované územně plánovací dokumentace týkající se jejího vlastního území nemá pod kontrolou a v mnoha ohledech se jí podstatně omezuje prostor, jak může do svého vlastního (a klíčového) dokumentu mluvit, s výjimkou spouštěcího mechanismu a konečného ne/schválení.

Jelikož návrh přesouvá agendu pořizování územně plánovací dokumentace do samostatné působnosti krajů a obcí, vypouští se pro nadbytečnost působnost obecních úřadů, které získaly potvrzení o zajištění splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti, jako orgánů územního plánování. V režimu samostatné působnosti budou pořizovatelem všechny obce bez potřeby tohoto potvrzování.

46. bod [nadpis § 21]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na novou organizaci veřejné správy a vznik Úřadu, úřadů rozvoje území kraje a jejich územních pracovišť dle § 17 a násl.

47. bod [§ 21 odst. 1]

Návrh svěřuje původní kompetence ministerstva Úřadu rozvoje území, který má být nadřazeným orgánem krajů a hl. m. Prahy.

48. bod [§ 21 odst. 2, § 42 odst. 3, § 50 odst. 1, § 70 odst. 3, § 71a odst. 1, § 71b odst. 1, § 71b odst. 3, § 71b odst. 4, § 71c odst. 1, § 71d odst. 1, § 71d odst. 2, § 71d odst. 5, § 71e odst. 3, § 114 odst. 3, § 114 odst. 4, § 128 odst. 4, § 129, § 267 odst. 1, § 268 odst. 2, § 281 odst. 1, § 281 odst. 2, § 286, § 287 odst. 2]

Změny “ministerstva” na “Úřad” představují legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu dle § 17 a násl. a na změny v organizaci veřejné správy a v návaznosti na úpravu § 37.

49. až 54. bod [§ 21 odst. 2 písm. b), c), d), e), f), g)]

Vložení slov „zpracovává a“ jasně a přesně vymezuje, že Úřad vykonává dvě odlišné, ale související činnosti: (i) odborně vypracovává příslušné dokumenty (materiální rovina) a (ii) pořizuje je v souladu se zákonnými procesy.

55. bod [rušený § 21 odst. 2 písm. i)]

Dochází k zrušení kompetence původně ministerstva, nově Úřadu spočívající v zajišťování metodické podpory pro krajské a obecní úřady v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury, když nově krajské ani obecní úřady nebudou vykonávat na poli územního plánování tyto činnosti. Kompetence v oblasti územně plánovací činnosti přechází na příslušnou samosprávu, která v samostatné působnosti zpracovává a pořizuje územní plán, regulační plán, územní studii příp. územní opatření. Nezbytná metodická činnost výkonu působnosti Úřadu pro jiné ústřední orgány státní správy se nově doplňuje do § 31.

56. bod [§ 21 odst. 3 a 4]

Jako nadřízený orgán obcí je navržen úřad rozvoje území kraje. Jeho kompetence jsou vymezeny odst. 3. Úřad rozvoje území kraje vykonává zejména kontrolu ve věcech územního plánování, pořizuje územně analytické podklady pro kraje, na žádost obce dle § 47 odst. 2 pořizuje územní plán, opatření o stavební uzávěře a/nebo opatření o asanaci území, vkládá data do národního geoportálu územního plánování, pořizuje a vydává vymezení zastavitelného území pro obec, která nemá územní plán.

57. bod [§ 23]

Zakotvuje se pravomoc kraje vykonávat územně plánovací činnosti v rámci jeho samosprávy a upravuje se, že státní zásahy jsou možné jen na základě zákona a v nezbytně nutném rozsahu. Cílem je posílit autonomii krajů při rozvoji území, jasně vymezit jejich odpovědnost a stanovit hranice zásahů státu, čímž se podporuje právní jistota a stabilita územně plánovací činnosti krajů.

V souladu s přenesením pořizování ÚPD územních samosprávných celků do jejich samostatné působnosti je mezi kompetence kraje ve věcech územního plánování zařazeno zpracování a pořizování zásad územního rozvoje, územní studie a územních opatření na území kraje a vkládání dat o této územně plánovací činnosti do národního geoportálu územního plánování.

58. bod [§ 24 odst. 2 písm. b), § 27 odst. 2 písm. c), § 42 odst. 2, § 42 odst. 4, § 42 odst. 5, § 50 odst. 1 písm. e), § 50 odst. 2, § 71 odst. 2, § 71b odst. 3, § 71c odst. 3, § 71d odst. 3, § 71e odst. 3, § 76 odst. 2, § 95 odst. 2, § 154 odst. 3, § 269 odst. 1 písm. e), § 277 odst. 1, § 300]

Změna “ministerstva” na “Úřad” představuje legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu dle § 17 a násl. a na změny působnosti ve věcech územního plánování.

59. a 60. bod [rušené § 24 odst. 2 písm. c) a d)]

V případě rušených ustanovení § 24 odst. 2 písm. c) a d) se jedná o legislativně-technickou úpravu související se změnou působnosti ve věcech územního plánování.

61. [§ 24 odst. 2 písm. f)]

V písm. f) je navrhováno do kompetence rady kraje svěřit udělení souhlasu se zpřesněním navazující ÚPD dle § 73 odst. 5 nebo k možnosti odchýlit se od ÚPD nebo územního opatření podle § 193 odst. 2.

62. bod [rušený § 25]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na rušený § 19 odst. 1 písm. d).

63. bod [§ 26]

Zakotvuje se pravomoc obce vykonávat územně plánovací činnosti v rámci své samosprávy a upravuje se, že státní zásahy jsou možné jen na základě zákona a v nezbytně nutném rozsahu. Cílem je posílit autonomii obcí při rozvoji území, jasně vymezit jejich odpovědnost a stanovit hranice zásahů státu, čímž se podporuje právní jistota a stabilita územně plánovací činnosti obcí.

V souladu s přenesením pořizování ÚPD územních samosprávných celků do jejich samostatné působnosti je mezi kompetence obce ve věcech územního plánování zařazeno zpracování a pořizování územního plánu, regulačního plánu, územní studie a územních opatření na území obce a vkládání dat o této územně plánovací činnosti do národního geoportálu územního plánování.

64. bod [§ 27 odst. 2 písm. b)]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

65. bod [§ 27 odst. 2 písm. c)]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na změnu působnosti ve věcech územního plánování dle § 19.

66. bod [§ 27 odst. 2 písm. f)]

Legislativně-technická úprava navazující na zrušení § 25 písm. b) a novou úpravu § 47 odst. 2.

67. bod [§ 27 odst. 2 písm. g)]

Je navrhováno do kompetence rady obce svěřit udělení souhlasu k možnosti odchýlit se od územně plánovací dokumentace nebo územního opatření podle § 193 odst. 2.

68. bod [§ 28]

Dochází k úpravě, kdy územní plán i zásady územního rozvoje pro území hl. m. Prahy zpracovává, pořizuje a vydává pouze hlavní město Praha (v samostatné působnosti), nikoliv Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti.

69. bod [rušený § 29]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na změnu působnosti ve věcech územního plánování dle § 19.

70. bod [§ 30 odst. 1]

Vzhledem k celkové změně koncepce stavební správy se do velké míry zjednodušuje soustava úřadů, které vykonávají stavební úřady. Namísto všech specializovaných ministerstev a dalších orgánů (MMR, MD, MPO, DESÚ) návrh zákona stanoví, že působnost ve věcech stavebního řádu vykonávají stavební úřady, kterými jsou úřady rozvoje území, jiné stavební úřady (kterými jsou, jako doposud ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti, viz § 35) a autorizovaný inspektor (pro kolaudace staveb, viz § 276 a násl.). Soustava stavebních úřadů je tedy ve velké míře zjednodušená, návrh zákona spoléhá primárně na úřady rozvoje území jako nově zřizovaný systém státní stavební správy, který bude moci Úřad metodicky řídit a usměrňovat.

71. bod [rušené § 30 odst. 2 až 5]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu, kdy se dosavadní odstavce 2 až 5 původně pojednávající o krajských a obecních stavebních úřadech zrušují.

72. bod [§ 30 odst. 3 a 4]

Předmětná ustanovení upřesňuje hierarchické uspořádání soustavy státní stavební správy. V jeho čele je Úřad rozvoje území České republiky, který je nadřízeným správním orgánem úřadů rozvoje území kraje. Tyto jsou zase nadřízenými správními orgány svých územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností.

Vzhledem k nově zahrnovanému prvku stavební správy, kterým je pro účely kolaudací autorizovaný inspektor, pak návrh zákona dodává, že nadřízeným správním orgánem autorizovaného inspektora je stavební úřad, který v dané věci vydal povolení záměru. Takový stavební úřad má informace ke konkrétní stavbě, která má být povolována.

73. bod [rušený § 30a]

Dosavadní § 30a, který pojednával o kvalifikačních požadavcích pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu, se vzhledem k nové koncepci státní stavební správy a sjednocení těchto požadavků v § 37 zrušuje.

74. bod [§ 31]

Ustanovení § 31 řeší metodickou činnost. Dosavadní zákon předpokládal, že to je Ministerstvo pro místní rozvoj, které sjednocuje výkon působnosti stavebních úřadů, pro dopravní stavby to pak bylo Ministerstvo dopravy. Vzhledem k tomu, že působnost obou ministerstvem na poli státní stavební správy tak, jak ji známe, zaniká, nově § 31 stanoví, že jiné ústřední orgány státní správy (tedy i MMR a MD, ale nejenom tyto dvě) v rámci své působnosti metodicky podporují výkon působnosti Úřadu pro územní plánování České republiky. Má se tak stát v oblastech, ve kterých stavební úřady rozhodují o věcech v působnosti jiných ústředních orgánů státní správy.

75. až 77. bod [§ 32 odst. 1]

Jedná se o legislativně technickou úpravu. Vzhledem k tomu, že se mění koncepce státní stavební správy, vypouští se odstavec 1, který řešil kompetence Ministerstva pro místní rozvoj. Stejně tak dochází k úpravě kompetencí v dosavadním odstavci 2 (nově odstavci 1) z hlediska původních kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj, které nově přebere Úřad.

Úřadu je dále svěřena kompetence vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených a s nimi souvisejících staveb a vydávat rámcové povolení pro stavby jaderného zařízení a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení.

78. bod [§ 32 odst. 1 písm. h) a i)]

Mezi kompetence Úřadu pro rozvoj území České republiky se nově doplňuje, že tento úřad vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených a s nimi souvisejících staveb a že vydává rámcové povolení pro stavby jaderného zařízení a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení. Jedná se o logickou úpravu, kdy tyto kompetence dříve vykonávaly aktuálně rušené úřady (DESÚ).

79. bod [§ 32 odst. 2]

V zájmu urychlení povolovacích řízení návrh zákona předpokládá, že proti rozhodnutí Úřadu vydanému v řízení podle části šesté (stavební řád), není přípustný rozklad. V těchto vysoce specializovaných řízeních se tedy bude rozhodovat v jediném stupni. Takto tomu bylo již v současné době, kdy se povolovaly některé stavby podle zákona o urychlení výstavby

strategicky významné infrastruktury (například stavby pro energetickou bezpečnost), proti kterým nebylo odvolání přípustné. Předmětná konstrukce nicméně zachovává soudní ochranu, tzn. i v těchto řízeních půjde podat žalobu v rámci soudního řízení správního.

80. a 81. bod [rušené § 32 odst. 3, § 32a a § 32b]

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která navazuje na nový systém státní stavební správy, ve kterých již Ministerstvo dopravy nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu nevykonávají působnost ve věcech stavebního řádu.

82. bod [§ 33]

Namísto kompetencí pro Dopravní a energetický stavební úřad jsou v § 33 ukotveny kompetence pro Úřad rozvoje území kraje, které mají vykonávat (i) působnost stavebního úřadu ve věcech záměrů EIA, u kterých nevykonává působnost Úřad nebo jiný stavební úřad, (ii) vydává rámcové povolení pro stavby v působnosti jiného stavebního úřadu včetně staveb souvisejících a (iii) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.

83. bod [§ 34]

V § 34 se stanoví kompetence územního pracoviště úřadu rozvoje území kraje. Územní pracoviště má vykonávat (i) působnost stavebního úřadu ve věcech záměrů, u kterých nevykonává působnost Úřad, úřad rozvoje území kraje nebo jiný stavební úřad a (ii) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.

84. bod [rušený § 34a]

Jedná se o legislativně technickou úpravu, když vzhledem k novému systému státní stavební správy dochází ke zrušení kompetencí obecních stavebních úřadů.

85. bod [§ 35 odst. 4]

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy je třeba vzhledem k novému systému státní stavební správy je třeba nově zakotvit namísto krajského nebo obecního stavebního úřadu nově zřizované úřady rozvoje území.

86. bod [§ 37]

§ 37 nově řeší kvalifikační požadavky osob vykonávajících činnost pro orgány územního plánování a stavební úřady. Návrh zákona explicitně vyjmenovává, které profese splňují kvalifikační požadavky. Jsou jimi autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik nebo advokát, pokud vykoná úřednickou zkoušku pro obor státní služby, jehož součástí je legislativa, právní činnost, stavebnictví, bydlení, regionální rozvoj, územní plánování nebo stavební řád do pěti let od vzniku služebního poměru. Ohledně lhůty pro vykonání úřednické zkoušky se vedly polemiky, nakonec zvítězila lhůta delší, než původně navrhovaná tak, aby se skutečně každý mohl o příslušné pozice ucházet.

Dále kvalifikační předpoklady splňuje fyzická osoba, která má osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro úředníky územních samosprávných celků pro správní činnosti v územním plánování, stavebním řádu nebo vyvlastnění nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor uvedený v odstavci 2 a současně příslušné vzdělání. Takové vzdělání může být buď vysokoškolské v oboru architektura, urbanismus, stavebnictví, geodézie, kartografie,

regionální rozvoj, socioekonomická geografie, městské inženýrství, ekonomie, sociologie, doprava, přírodní vědy nebo právo, nebo vyšší odborné nebo střední s maturitní zkouškou, v oboru stavebnictví, geodézie, kartografie, regionální rozvoj, veřejnosprávní činnost nebo doprava.

V orgánech územního plánování a stavebním řádu nemusí výjimečně působit úředníci splňující výše uvedené kvalifikační požadavky. V takovém případě musí tyto osoby činnost vykonávat pod odborným vedením úředníka, který tyto požadavky splňuje. Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může takto vykonávat činnost v orgánech územního plánování a stavebního úřadu nejvýše po dobu 3 let.

87. bod [§ 38 odst. 1]

Obdobně jako úkoly územního plánování se podle návětí § 39 realizují ve veřejném zájmu, totéž platí i o cílech územního plánování. Proto se i do návětí § 38 odst. 1 doplňuje stejný odkaz na univerzální (celkový) veřejný zájem, který je výsledkem naplňování a vyvažování konkrétních veřejných zájmů, chráněných jednotlivými ustanoveními stavebního zákona nebo zvláštními zákony. Doplňuje se dále elementární antropocentrický cíl územního plánování, jímž je v první řadě co nejlepší život lidí, a to zejména v jeho základních aspektech a potřebách – bydlení, práci, podnikání, rekreaci, jakož i společenské soudržnosti. To jsou základní cíle, které by mělo územní plánování pro potřeby lidí a jejich života ve společnosti vytvářet a podporovat. Teprve za ním jsou další zmíněné cíle. Lépe se strukturuje obsah odstavců 1 a 2 a § 38 a § 39 a vylučují se duplicity.

88. bod [§ 38 odst. 2]

Cílem úpravy je zdůraznit, že územní plánování má být prováděno soustavně, tj. kontinuálně v čase a ve vzájemné návaznosti jednotlivých nástrojů, a komplexně, tj. s ohledem na všechny funkce území a jejich vzájemné vztahy. Stanovení zásad prostorového a funkčního uspořádání vytváří rámec pro vyvážené využívání území, ochranu jeho hodnot a koordinaci veřejných i soukromých záměrů. Předřazení pojmu prostorového uspořádání před funkčním uspořádáním vyjadřuje pořadí priorit a významu, neboť prostorové uspořádání území je přímo navázáno na charakter území jako určující prvek územního plánování. Ve svých důsledcích má přímý vliv na kvalitu vystavěného prostředí a architektury a stavební kultury, a je tak trvalejší a důležitější, než uspořádání funkční. Tato změna se promítá i do dalších ustanovení zákona, zejména do náležitostí obsahu územně plánovací dokumentace [viz např. reformulace § 80 odst. 2 písm. f)].

89. bod [§ 38 odst. 4]

Předřazení pojmů „civilizační“ a „kulturní“ před pojem „přírodní“ má za cíl zdůraznění hodnot lidské civilizace a kultury. Spolu s hodnotami přírodními vyjadřuje rovnocenné, avšak systematicky uspořádané pojetí hodnot území, v němž územní plánování zohledňuje především prostředí člověka a jeho činností. Pořadí pojmů neznamena oslabení významu přírodních hodnot, ale reflektuje skutečnost, že územní plánování je především nástrojem řízení rozvoje lidského prostředí – tedy prostředí utvářeného vzájemným působením civilizačních, kulturních a přírodních faktorů.

Toto pořadí rovněž vyjadřuje návaznost na Politiku architektury a stavební kultury ČR, která zdůrazňuje ochranu kulturní identity prostředí a stavební kultury jako součásti udržitelného rozvoje.

Zároveň je zdůrazněno, že ochrana stanovených hodnot má být realizována při respektu k socioekonomickým potřebám a životní úrovni obyvatel.

Doplnění pojmu „efektivní“ rozšiřuje dosavadní požadavek hospodárnosti o další kvalitativní rozměr využití území – tedy o zajištění takového uspořádání funkcí a infrastruktury, které přináší co nejvyšší užitek při minimálních nárocích na území a veřejné zdroje. Nahrazení pojmu „zastavěné území“ pojmem „zastavitelné území“ je v souladu s upravenou terminologií stavebního zákona, konkrétně se změnou definice v § 12 písm. h). Územní plánování jako činnost orientovaná do budoucna (plánování) se zabývá především podmínkami pro využívání území, které je určeno k zástavbě (zastavitelné), nikoli pouze již zastavěného území, které vyjadřuje pouze stávající stav.

Cílem je zdůraznit přednostní využívání již vymezených zastavitelných ploch před vymezováním nových, čímž se podporuje žádoucí princip zahušťování (zabydlování, využívání) stávajících sídel, budování měst „krátkých vzdáleností“ a kompaktního a udržitelného rozvoje sídel a zároveň ochrana volné krajiny před extenzivním rozšiřováním zástavby.

Explicitně je rovněž vyjádřeno, že územní plánování zohledňuje, chrání a rozvíjí nejen zelenou infrastrukturu, ale také technickou infrastrukturu, která je nezbytnou součástí funkčního a udržitelného rozvoje území a potřeb života lidské společnosti.

90. bod [§ 39]

Úpravami § 39 dochází ke zdůraznění rozvoje a ochrany území jako základního průřezového požadavku v úkolech územního plánování, které nejsou samoúčelné, ale mají směřovat právě k jeho zabezpečení ve vazbě na cíle podle § 38.

91. bod [§ 39 písm. a)]

Požadavek vyhodnocování stavu území se implicitně prolíná ve většině úkolů územního plánování, proto je vhodné ho zmínit na prvním místě, a to i ve vazbě na přesun tohoto úkolu z cílů územního plánování ze stávajícího § 38 odst. 3 a zrušení duplicitního cíle ve stávajícím písm. h). Dále se jako první sledovaná hodnota v tomto úkolu územního plánování doplňuje potenciál rozvoje území, neboť právě rozvoj území, za současné ochrany dalších hodnot, je prvořadým cílem a úkolem územního plánování.

92. a 93. bod [§ 39 písm. b) a c)]

Do úkolů stanovovat koncepci využití území a prověřovat a posuzovat potřebu změn v území se ve vazbě na cíle územního plánování a cíle této novely v písm. b) a c) doplňují a zdůrazňují preferencí co nejlepšího a nejpestřejšího využití zastavitelného území a ohled na potenciál rozvoje území.

94. bod [§ 39 písm. e)]

V písm. e) se doplňuje požadavek účelného a efektivního využívání zastavěného území, který směřuje k žádoucí koncentraci zastavitelného území. Zároveň se tento požadavek stanoví jako univerzální úkol, který platí obecně, nejen prostřednictvím cílené revitalizace, jak jej omezoval stávající text. Revitalizace nevyužitých, znehodnocených nebo zanedbaných ploch je dílčím podúkolem tohoto úkolu, ale nevyčerpává jej.

95. bod [§ 39 písm. f)]

Úkol vyhodnocování území platí obecně, nejen ve vztahu k výrobě, proto byl z písm. f) přesunut do písm. a). Požadavek účelnosti je vypuštěn pro nadbytečnost, neboť je obsažen jinými slovy již v návěti „s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí“.

Do písm. f) jsou zároveň doplněny funkce „skladování a distribuce“ k pojmu „výroba“, a to z důvodu potřeby komplexního a systémového přístupu k hospodářským a technickým činnostem, které se v území obvykle vyskytují ve vzájemné souvislosti. Výroba, skladování a distribuce tvoří vzájemně provázaný řetězec — zejména v oblasti průmyslu, logistiky, energetiky a zemědělství. Vymezování ploch pouze pro výrobu bez současného zohlednění potřeb skladování a distribuce neodpovídá reálnému charakteru současného hospodářského rozvoje a vede ke zbytečné fragmentaci území či ke kolizím mezi jednotlivými funkcemi.

96. bod [§ 39 písm. g)]

Doplnění „příležitosti pro práci a podnikání“ do písmene g) reaguje na potřebu vyváženého rozvoje sídel, který nespočívá pouze v kvalitním bydlení, ale také v zajištění hospodářských funkcí a pracovních možností obyvatel. Územní plánování má podle § 38 stavebního zákona přispívat k udržitelnému rozvoji území — tedy k rovnováze mezi podmínkami pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Doplnění výslovného požadavku na „příležitosti pro práci a podnikání“ tuto zásadu konkretizuje v oblasti koncepce rozvoje sídel.

97. bod [rušený § 39 písm. h)]

Písmeno h) se vypouští pro nadbytečnost, neboť jen konkrétnějšími slovy s demonstrativním výčtem uvádí to, co je úkolem územního plánování již podle písm. c). S ohledem na celkově značný rozsah § 39 a množství úkolů je racionální jeho legislativně-technické zkrácení a zpřehlednění bez změny významu.

98. bod [§ 39a]

Novela přesouvá ustanovení o Politice architektury a stavební kultury z původního § 136a do nového § 39a. Toto přesunutí je motivováno potřebou propojit cíle politiky architektury a stavební kultury s cíli, úkoly a procesem územního plánování, kde se tyto zásady prakticky uplatňují.

Územní plánování je nástrojem formování kvality vystavěného prostředí, a proto je logické, aby principy politiky architektury a stavební kultury byly explicitně začleněny do kapitoly, která stanovuje zásady a podmínky využívání území. Tento přesun posiluje věcnou provázanost zákona, zvyšuje právní jistotu a umožňuje efektivnější implementaci kulturně a architektonicky citlivých zásad při plánování nových rozvojových i regenerovaných území.

V odstavci 2 je posilován význam politiky architektury a stavební kultury. I nadále jde o právně nezávazný dokument, ale zdůrazňuje se, že jde o kritérium pro posuzování hodnot chráněných stavebním zákonem.

Úpravy v odst. 3 a 4 představují legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu dle § 17 a násl. a na změny v organizaci veřejné správy.

99. bod [§ 41]

Doplnění slov „stávající nebo plánované“ do odstavce 1 zpřesňuje, že charakter území se nestanovuje pouze podle současného stavu, ale bere v úvahu také plánovaný budoucí rozvoj a předpokládané koncepční změny vyplývající z územně plánovací dokumentace.

Doplnění umožňuje také proaktivní a preventivní přístup, který zohledňuje plánované urbanistické a infrastrukturní změny při hodnocení charakteru území.

Nově vložený odstavec 2 § zavádí zásadu, že při posuzování souladu záměrů s charakterem území se musí aktivně zohledňovat také cíle a úkoly územního plánování a veřejný zájem na kvalitě vystavěného prostředí. Doplnění tohoto odstavce zdůrazňuje, že posuzování souladu není čistě formální či statické, ale je účelové a hodnotově orientované, s cílem podporovat kvalitní architekturu, urbanismus a stavební kulturu.

Doplněný odstavec 2 posiluje propojení právní regulace se strategickými cíli rozvoje území a zajišťuje, že rozhodnutí budou reflektovat dlouhodobou udržitelnost a estetickou kvalitu prostředí, nikoli pouze jeho současný stav.

100. bod [§ 42 odst. 2, 3 a 4]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu, spojené se vznikem Úřadu.

101. bod [§ 42 odst. 5]

Vypuštění první věty odstavce 5 sleduje snížení administrativní zátěže, zjednodušení a zpřehlednění úpravy seznamu oprávněných investorů a odstranění redundantních nebo nevhodně časově omezených ustanovení. Omezení platnosti záznamu na 5 let se ukázalo být administrativně komplikující a nepraktické, neboť neodpovídá povaze souvisejících práv a povinností oprávněných investorů ani principu průběžného posuzování jejich způsobilosti.

Opakované podávání žádostí je již implicitně možné podle obecných procesních pravidel a není nutné jej explicitně uvádět. Tímto opatřením se zajišťuje jednodušší, flexibilnější a účelnější právní rámec bez dopadu na ochranu veřejného zájmu.

102. bod [§ 43 odst. 1]

Odstavec 1 představoval duplicitní ustanovení vůči odstavci 2, proto se navrhuje jej zobecnit jako obecný princip a doplnit do něj řešení problematiky fyzického nahlížení, které se tím pádem vypouští z konkrétních navazujících ustanovení (např. § 99/2, 93/5, § 199/1 ad.).

103. a 104. bod [§ 43 odst. 2 a 5]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

105. bod [rušený § 44 a § 45]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související s přesunutím kvalifikačních požadavků do § 37 a sjednocení úpravy s § 30a.

106. bod [§ 46 odst. 1]

Odstavec 1 představuje legislativně-technickou úpravu související se změnami v organizaci veřejné správy a působnosti orgánů územního plánování.

107. a 108. bod [§ 46 odst. 2 písm. a) a b)]

Jde o legislativně technické, resp. formulační úpravy, odstraňující nadbytečná slovní spojení a jednodušeji vyjadřující podstatu kvalifikačních předpokladů, spočívajících v dosažení určité pozice ve státní službě nebo jako úředníka územního samosprávného celku.

109. bod [§ 46 odst. 2 písm. c)]

Vypuštěný text v odstavce 2 písm. c) představuje legislativně-technickou úpravu související s vypuštěním písm. d) v odstavci 1.

110. bod [rušený § 46 odst. 3]

Vypuštění odstavce 3 představuje změnu vyplývající ze změny koncepce pořizování územně plánovací dokumentace, ve které se sjednocuje kompetence k pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace a ve které již nadále proto není důvod zakazovat souběžný výkon činnosti osob vykonávajících územně plánovací činnost s činností projektanta územně plánovací dokumentace.

111. bod [§ 47]

Ustanovení upravuje „záchrannou síť“ umožňující obcím pořízení územně plánovací dokumentace „jiným pořizovatelem“, pokud si ji nemohou nebo nechtějí pořídit samy. První z těchto možností je uzavření veřejnoprávní smlouvy v samostatné působnosti podle § 160 odst. 6 správního řádu s jinou obcí o výkonu působnosti pořizovatele územního nebo regulačního plánu, případně dalších nástrojů územního plánování (například územní studie). Ustanovení dále stanoví, že k řešení případných sporů vyplývajících z této smlouvy je příslušný úřad rozvoje území kraje.

Druhou možností představuje pořízení územního plánu na žádost (zdarma) prostřednictvím místně příslušného úřadu rozvoje území kraje.

Pro vyloučení pochybností je jednoznačně upraveno, že ustanovení týkající se určeného zastupitele se použijí pouze pro případy, kdy obec využije možnosti pořídit prostřednictvím jiného pořizovatele, tedy jiné obce na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo úřadem rozvoje území kraje.

112. bod [rušený § 48]

Ustanovení týkající se překážek výkonu územně plánovací činnosti se v návaznosti na další navrhované změny zrušuje. Obec která nemůže nebo nechce využít možnost pořízení územně plánovací dokumentace pro své území může vždy využít možnost jejího pořízení prostřednictvím jiného pořizovatele podle § 47.

113. až 116. bod [§ 49]

V návaznosti na úpravu pořizování územně plánovací dokumentace obcemi v samostatné působnosti se institut určeného zastupitele omezuje pouze na případy, kdy pro obec pořizuje územní plán „jiný pořizovatel“ ve smyslu § 47 odst. 1 a 2. V případech, kdy je obec pořizovatelem není třeba tento zákonný institut využívat, neboť je interní organizační záležitostí obce, jak si postup při pořizování rozdělí mezi své orgány a jejich konkrétní členy.

Pro případy, kdy je určený zastupitel určen, zůstává zachováno vymezení jeho základního postavení a úprava jeho vztahu k pořizovateli, včetně kritérií pro řešení situace, kdy mezi určeným zastupitelem a jiným pořizovatelem nedojde k dohodě podle odstavce 3. Zachována zůstává pro tyto případy také většina dílčích kompetencí určeného zastupitele, viz např. § 87 odst. 2, § 90 odst. 1, § 93 odst. 2.

117. bod [§ 50 odst. 1 písm. c)]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s přesunem kvalifikačních požadavků do § 37 a s přesunem kompetencí z MMR na Úřad.

118. bod [§ 50 odst. 1 písm. e)]

Doplnění požadavku na nejméně tříletou praxi v oblasti územního plánování ve veřejné správě v odst. 1 písm. e) směřuje ke zvýšení odborné úrovně a profesionality osob oprávněných k výkonu územně plánovací činnosti. Tříletá doba představuje minimální nezbytný rámec pro získání praktických zkušeností s komplexními procesy pořizování a vyhodnocování územně plánovací dokumentace, včetně koordinace s dotčenými orgány a zapojení veřejnosti. Tento požadavek posiluje kvalitu a spolehlivost výkonu veřejné správy v oblasti územního plánování a zajišťuje, že oprávnění získají pouze odborně způsobilé osoby s dostatečnou praxí.

119. bod [§ 51 písm. b)]

Vypuštění slov „Českou komorou architektů“ představuje legislativně-technickou úpravu navazující na změnu § 37, dle kterého může jít i o Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků.

120. bod [rušené § 51 odst. 2, 3 a 4]

Odstavce 2 a 3 se zrušují pro nadbytečnost, neboť to, co je v nich uvedeno, platí obecně a není třeba to specificky upravovat ve stavebním zákoně.

Odstavec 4 je navržen k přesunutí do zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon.

121. bod [§ 52 písm. a)]

Úprava v písm. a) souvisí s celkovou snahou o zjednodušení a vypuštění nadbytečných textů zákona.

122. bod [rušený § 52 odst. 2]

Odstavec 2 je navržen k vypuštění pro nadbytečnost, neboť v rámci jednotné soustavy úřadů územního rozvoje způsobuje předávání informací.

123. bod [rušený § 53 odst. 1]

Odstavec 1 je rušen pro nadbytečnost. Všechny podmínky dle § 50 odst. 1 kromě svéprávnosti a bezúhonnosti platí kontinuálně, a není proto třeba jej opakovaně ověřovat. Ztráta svéprávnosti nebo bezúhonnosti vede k okamžité ztrátě oprávnění dle odst. 2.

124. bod [§ 53 odst. 1 písm. a)]

Změna představuje legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu dle § 17 a násl. a na změny v působnosti příslušných orgánů v oblasti územního plánování.

125. bod [rušený § 53 odst. 1 písm. b)]

Ustanovení je vypuštěno jako nadbytečné v souvislosti se zrušením odstavce 1.

126. bod [§ 53 odst. 1 písm. d)]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zrušením odstavce 1 a přechíslováním zbývajících odstavců.

127. bod [§ 53 odst. 2]

Změna představuje legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu dle § 17 a násl. a na změny v působnosti příslušných orgánů v oblasti územního plánování.

128. bod [§ 53 odst. 3]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na změny v organizaci působnosti v oblasti územního plánování.

129. bod [§ 54 odst. 1]

Dosavadní právní úprava v § 54 neobsahovala výslovné vyjádření povinnosti dotčených orgánů zohledňovat při výkonu své působnosti nejen ochranu dílčích veřejných zájmů, ale i cíle a úkoly územního plánování a zájmy obcí, krajů a státu na rozvoji svého území. V praxi to často vedlo k jednostrannému výkladu, kdy dotčené orgány uplatňovaly svá stanoviska bez širšího kontextu územního rozvoje, což mohlo způsobovat nepřiměřené omezování rozvojových záměrů. Doplnění nového odstavce 1 má zajistit, aby dotčené orgány uplatňovaly své kompetence koordinovaně, v souladu s principy proporcionality, subsidiarity a integrované ochrany veřejných zájmů, v souladu s obecnými zásadami jejich činnosti podle § 2 a 3.

Nové ustanovení proto zpřesňuje základní principy, kterými se mají dotčené orgány řídit. Ukládá jim povinnost uplatňovat své požadavky v mezích příslušných zákonů a proporcionálně, aby jejich stanoviska byla věcně odůvodněná, přiměřená rozsahu dotčení veřejného zájmu a nebyla v rozporu s koncepčním charakterem územního plánování. Není cílem snižovat úroveň ochrany veřejných zájmů, ale zajistit, aby dotčené orgány nevystupovaly jako samostatní pořizovatelé územně plánovací dokumentace a aby jejich stanoviska nezakládala překážky v rozvoji území, které nejsou podloženy zákonnou působností.

Zakotvení povinnosti respektovat cíle a úkoly územního plánování výslovně vyjadřuje, že při ochraně veřejných zájmů je nutné usilovat o jejich vyvážené sladění s potřebami rozvoje území, a nikoli o jejich absolutizaci. Posiluje se tak princip spolupráce mezi pořizovatelem a dotčenými orgány, a to i s ohledem na právo obcí na samosprávu a jejich ústavně chráněnou kompetenci rozhodovat o rozvoji svého území.

Vložení nového odstavce 1 má zajistit, aby dotčené orgány uplatňovaly své kompetence koordinovaně v duchu principu proporcionality, subsidiarity a tzv. integrované veřejné správy.

Rozsáhlá poznámka pod čarou č. 79 výčtem relevantních zvláštních zákonů nezakládá věcně nová oprávnění, ale poskytuje přehled právních předpisů, dle nichž dotčené orgány veřejné zájmy uplatňují. Tato legislativně-technická úprava přispívá ke zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti procesu.

130. bod [§ 54 odst. 2]

Obecně nadále platí, že od stanovisek dotčených orgánů se pořizovatel, i pokud jím bude kraj nebo obec, nemůže při pořizování ÚPD, územních opatření a zastavitelného území odchýlit, neboť tato stanoviska jsou pro pořizovatele závazná. Pro posílení právní jistoty dotčených osob a odstranění pochybností se však výslovně stanoví, že tato závaznost je omezena na otázku posouzení souladu posuzovaného návrhu s právními předpisy, které zakládají pravomoc dotčeného orgánu.

S ohledem na zásadu, podle níže mají dotčené orgány svá stanoviska uplatňovat v nejranější fázi, kdy je to možné (§ 2 odst. 1) a na pravidla obsažená v § 3 se stanoví, že pořizovatel nepřihlíží k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje a vydání nadřazené územně plánovací dokumentace. Dále se pořizovatel může od stanoviska dotčeného orgánu odchýlit v té jeho části, v níž by překračovalo zákonnou působnost dotčeného orgánu nebo měřítko či podrobnost pořizované územně plánovací dokumentace. Proti tomuto postupu pořizovatele se dotčený orgán může bránit prostřednictvím uplatnění rozporu podle § 55.

Zároveň je výslovně upraveno, že pořizovatel nepřihlíží k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje a vydání nadřazené územně plánovací dokumentace

131. bod [§ 54 odst. 5]

Navrhovaná změna v odstavci 5 reaguje na dlouhodobé problémy praxe, kdy nedodržování lhůt pro uplatnění stanovisek dotčenými orgány vede k průtahům v procesu pořizování územně plánovací dokumentace. Vložením fikce souhlasu dotčeného orgánu, pokud své stanovisko neuplatní v zákonné lhůtě, se sleduje zrychlení a zefektivnění pořizování územně plánovací dokumentace, aniž by tím byla omezena možnost dotčeného orgánu vyjádřit se včas.

132. bod [§ 55]

Ve stávající právní úpravě řešení rozporů není výslovně upravena role pořizovatele jako moderátora, který by měl vést jednání s dotčenými orgány k rychlému, efektivnímu a konsenzuálnímu řešení rozporů.

Z těchto důvodů se navrhuje takovou úpravu výslovně doplnit do odstavce 1, obdobně jako je tomu v § 18 odst. 2. Tato úprava navazuje na obecný princip součinnosti správních orgánů podle § 8 správního řádu a stanoví potřebné detaily k tomu, aby jej mohl pořizovatel efektivně aplikovat.

Doplněním explicitního odkazu na zásady uvedené v § 1a odst. 1 a 2 a § 18 odst. 1 a 2 se posiluje koncepční rámec činnosti pořizovatele územně plánovací dokumentace. Smyslem

úpravy je zdůraznit, že pořizovatel neplní pouze technickou koordinační funkci, ale zároveň uplatňuje principy udržitelného rozvoje území, proporcionality a spolupráce veřejné správy. Ustanovení konkretizuje odpovědnost pořizovatele za aktivní koordinaci protichůdných zájmů dotčených orgánů, obcí, krajů a státu.

V současném znění zákona rovněž není upraveno postavení územních samospráv, pro jejichž území je územně plánovací dokumentace pořizována, při řešení rozporu. Do odstavce 2 se proto navrhuje doplnit specifický způsob řešení rozporů při existenci protichůdných stanovisek mezi samosprávou (krajem nebo obcí jako pořizovatelem v samostatné působnosti) a dotčených orgánů, neboť tento typ rozporu nelze řešit podle stávajících pravidel správního řádu (viz § 133 odst. 5 SpŘ).

Zavedení institutu dohodovacího řízení formalizuje dosavadní praxi neformálních jednání o rozporech a přináší jasná pravidla pro jeho zahájení, průběh a účinky. Stanovením fikce, že neúčast bez řádné omluvy znamená ustoupení od rozporu, se předchází průtahům způsobeným pasivitou účastníků a podporuje zodpovědný přístup dotčených orgánů k projednávání rozporů.

Odstavec 3 zavádí lhůtu 30 dnů pro dosažení dohody, po jejímž marném uplynutí je pořizovatel povinen předložit věc k rozhodnutí příslušnému orgánu, kterým je Úřad. V případě, kdy je pořizovatelem Úřad nebo Ministerstvo obrany, rozhoduje v případě nedosažení dohody o rozporu vláda. Ve lhůtě 15 dnů se k návrhu na řešení rozporu může vyjádřit příslušný ústřední orgán státní správy, do jehož kompetence řešená otázka spadá. Pokud se v uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že od rozporu ustoupil.

Stanovením 15denní lhůty pro vyjádření příslušného ústředního orgánu státní správy se zajišťuje efektivita a předvídatelnost postupu. Zavedením fikce ustoupení od rozporu při nečinnosti se eliminuje riziko neodůvodněného prodlužování procesu. Možnost nařídit společné jednání podporuje dosažení konsenzu v duchu principu spolupráce orgánů veřejné správy.

Stanovením maximální lhůty 45 dnů pro rozhodnutí o rozporu Úřadem je posilována právní jistota pořizovatelů i dotčených subjektů o tom, do kdy má být o rozporu Úřadem rozhodnuto. Zavedením fikce schválení návrhu pořizovatele v případě nečinnosti Úřadu se předchází administrativním průtahům v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a podporuje odpovědné rozhodování Úřadu.

Rozpory mezi dotčenými orgány Úřad řeší formou sdělení podle části čtvrté správního řádu, zatímco rozpory mezi dotčeným orgánem a územním samosprávným celkem jsou řešeny rozhodnutím podle části druhé správního řádu. Toto rozlišení reflektuje specifickou povahu územních samosprávných celků a ústavní rozměr práva na samosprávu, které vyžaduje možnost soudního přezkumu rozhodnutí o řešení rozporu. Pro urychlení postupu se však zároveň upravuje nepřipustnost rozkladu proti rozhodnutí Úřadu o řešení rozporu. Případný soudní přezkum tak následuje ihned po rozhodnutí Úřadu.

V souladu s § 269 odst. 5 je v odstavci 7 výslovně uvedena povinnost zveřejnit rozhodnutí o rozporu v národním geoportálu územního plánování, která zajišťuje transparentnost rozhodovací praxe a usnadňuje přístup k informacím pro veřejnost i dotčené orgány.

133. bod [rušený § 56 odst. 6]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zrušením institutu zprávy o uplatňování.

134. až 137. bod [§ 57 odst. 1 a 2 a rušené odst. 3 a 4]

V případě změny terminologie v odstavcích 1 a 2 se jedná o legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

V praxi se pojem koordinační výkres používá jako nástroj interní koordinace pořizovatele a dotčených orgánů, nikoli jako právně závazný podklad územního plánování. Výslovná definice v zákoně byla proto nadbytečná a neodpovídala praktickému významu tohoto nástroje. Zákonná definice navíc mohla být zdrojem záměn a zbytečných právních sporů ohledně účinnosti a závaznosti koordinačního výkresu.

Vypuštěním definice se zákon zjednodušuje a zpřehledňuje, odstraňuje se zbytečné opakování pojmů, které jsou prakticky specifikovány v prováděcích předpisech, nikoli v samotném zákoně.

Ustanovení upravovalo náležitosti samotné změny nikoli úplného znění. Tyto záležitosti není třeba zákonem upravovat.

138. bod [§ 59 odst. 1]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

Další změna týkající se formy vyhotovení uvedených dokumentací byla provedena pro zvýšení jazykové přesnosti, srozumitelnosti a terminologické jednotnosti. Nová formulace lépe vystihuje, že se jedná o digitální data (textová i prostorová), která mají být poskytována ve vektorové formě a ve strojově čitelném formátu.

139. bod [§ 59 odst. 2]

Nová právní úprava směřuje k tomu, aby všechny části územně plánovací dokumentace (nikoli pouze „vybrané“) byly zpracovávány v jednotném datovém standardu a ve strojově čitelné podobě.

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

140. bod [§ 59 odst. 3]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

V rámci nové koncepce digitalizace územního plánování se grafické vyjádření již nevnímá jako samostatná část jednotného standardu. Není nutné, aby každá územně plánovací dokumentace používala stejný způsob grafického vyjádření jednotlivých jevů a „jednotnou legendu“. Podstatné je stanovit požadavky na jednotná elektronická data všech dokumentů územního plánování, která budou zobrazena v národním geoportálu územního plánování jako vizualizace datového obsahu.

141. bod [§ 59 odst. 4]

Jedná se o technickou úpravu zjednodušující text a odstraňující zbytečné duplicity.

142. a 143. bod [§ 61 písm. d) a § 62 odst. 1]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

144. bod [§ 62 odst. 2]

S ohledem na to, že územně analytické podklady mají popisovat pouze objektivní stav, je vypouštěn text týkající vyhodnocování záměrů na provedení změn v území a určování problémů k řešení.

145. bod [§ 63 odst. 1]

Dosavadní znění vymezuje údaje o území jako informace nebo data vztahující se k „ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě“. V praxi však existují situace, kdy územní informace vztahují ke koridorům dopravní nebo technické infrastruktury. Doplněním pojmu „koridor“ se právní úprava přizpůsobuje skutečnému způsobu vedení územních informací a vymezuje, že údaje mohou být vázány nejen na plošné objekty, ale i na liniové územní prvky.

146. bod [rušený § 64 odst. 2 a 3]

Navrhuje se vypuštění stávající úpravy pro její nevhodnost. Cílem digitalizace veřejné správy je, aby údaje o území byly maximálně dostupné a znovupoužitelné, pokud to neohrožuje bezpečnost nebo ochranu citlivých informací. Omezení využití pouze pro vyjmenované subjekty je nesouladné s principy transparentnosti a otevřených dat, které podporují efektivní plánování, podnikání a participaci veřejnosti.

Odstavec 3 je vypouštěn pro jeho nadbytečnost, neboť poskytování údajů o území probíhá elektronicky.

147. bod [§ 65 odst. 1]

Územně analytické podklady slouží jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování orgánů veřejné správy. Pokud ÚAP nezohlední pravomocná povolení, hrozí nesoulad mezi plánovaným stavem území a již povolenými záměry, což může vést k právní nejistotě a komplikacím při pořizování územních plánů. Doplnění povinnosti zohlednit v ÚAP i pravomocná povolení záměrů v území zajišťuje konzistenci mezi ÚAP, územními plány a skutečně realizovanými záměry.

148. bod [§ 66]

Územně analytické podklady pouze popisují objektivní stav. V reakci na zrušení určení okruhu identifikace změn k řešení v § 62 odst. 2 se vypouští pro nadbytečnost projednání, naopak se zavádí explicitní povinnost uveřejnění.

149. bod [§ 68 odst. 4]

Úprava odstavce 4 reaguje na přenesení pořizování nástrojů územního plánování, včetně územních studií, do samostatné působnosti. Při pořizování v samostatné působnosti jde o interní věc postupy v rámci orgánů samosprávného celku, kdy zákon nemusí ukládat, který orgán návrh

projedná. Naopak se výslovně stanoví, že návrh může být projednán s dalšími subjekty, tedy dotčenými orgány, vlastníky dotčených nemovitostí a veřejností.

150. bod [§ 69 odst. 2]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zřízením Úřadu rozvoje území jako ústředního správního orgánu ve věcech územního plánování.

151. bod [§ 70 odst. 1]

Doplňuje se chybějící odkaz i na cíle územního plánování, neboť zcela nepochybně i ty musí politika územního rozvoje zohledňovat a konkretizovat. Jejich opomenutí bylo jen pochybením zákonodárce, nikoli záměrem.

152. bod [§ 71 odst. 1 písm. b)]

Politika územního rozvoje není pouze statickým vymezením existující struktury, ale má rovněž určovat směr a priority budoucího rozvoje sídel, např. urbanistické rozvojové zóny, nově vznikající aglomerace, dopravní propojení a infrastrukturu. Doplněním výrazu „a jejího rozvoje“ se zdůrazňuje plánovací a prognostický charakter politiky územního rozvoje.

153. bod [§ 71 odst. 1 písm. d)]

Doplněním politiky architektury a stavební kultury jako jednoho z podkladů pro pořízení politiky územního rozvoje se výslovně zahrnuje kulturní a estetický rozměr do koncepčních a strategických dokumentů. To reflektuje potřebu, aby rozvoj území nezohledňoval pouze prostorové a funkční aspekty, ale i kvalitu architektury, urbanistickou kompozici a stavební kulturu.

154. bod [§ 71a odst. 2, § 109 odst. 1 písm. b), § 282 odst. 1]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zřízením Úřadu rozvoje území jako ústředního správního orgánu ve věcech územního plánování.

155. bodu [§ 71a odst. 2, § 71c odst. 2, § 71d odst. 5, § 114 odst. 3, § 128 odst. 4, § 280 odst. 2 písm. a)]

Nahrazení pojmu “ministerstvo” pojmem “Úřadu” představuje legislativně-technickou úpravu související se zřízením Úřadu rozvoje území jako ústředního správního orgánu ve věcech územního plánování.

156. bod [§ 71a odst. 3]

Nahrazení pojmu “ministerstvo” pojmem “Úřadu” představuje legislativně-technickou úpravu související se zřízením Úřadu rozvoje území jako ústředního správního orgánu ve věcech územního plánování.

Vložení písmene a) je reagováno na potřebu propojit tvorbu politiky územního rozvoje s politikou architektury a stavební kultury, jakožto strategickým dokumentem vlády, který stanoví cíle a zásady pro rozvoj kvalitního, udržitelného a kulturně hodnotného prostředí. Ustanovení zajišťuje, aby návrh politiky územního rozvoje vycházel rovněž z těchto principů a byl s nimi v souladu, čímž se posiluje integrace územního plánování s širšími státními koncepcemi rozvoje prostoru a prostředí.

157. bod [§ 71d odst. 1]

Úřad je ústředním správním orgánem ve věcech územního plánování, který má předkládá návrh politiky územního rozvoje ke schválení vládě. Jelikož však Úřad není dle čl. II odst. 5 jednacího řádu vlády oprávněn být předkladatelem, je jako předkladatel návrhu politiky územního rozvoje vládě navrhováno Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež má zajišťovat koordinaci, kontrolu formálních náležitostí a předložení politiky územního rozvoje vládě.

158. bod [§ 71d odst. 3 písm. b)]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související s úpravou obsahu územně analytických podkladů dle § 62 odst. 2.

159. bod [§ 71d odst. 6]

Úřad je ústředním správním orgánem ve věcech územního plánování, který má předkládá návrh zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vládě. Jelikož však Úřad není dle čl. II odst. 5 jednacího řádu vlády oprávněn být předkladatelem, je jako předkladatel návrhu zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vládě navrhováno Ministerstvo průmyslu a obchodu.

160. bod [§ 72 odst. 1]

Cílem nově vložené věty do odstavce 1 je zdůraznit, že územní plánování není izolovanou činností, ale navazuje na koncepce a cíle územního plánování a vyjadřuje veřejný zájem na uspořádání, využití a rozvoji území.

Zásada, podle níž územně plánovací dokumentace vyjadřuje veřejný zájem na způsobu využití území, vychází z předpokladu, že výsledkem procesu pořízení územně plánovací dokumentace by měl být co nejširší konsensus, jaký způsob budoucího využití území nejlépe odpovídá zájmu společnosti při zohlednění všech jednotlivých dílčích veřejných zájmů. Výsledkem by měla být právní jistota všech dotčených osob, zejména vlastníků pozemků o tom, jaký typ využití je z hlediska zákonných požadavků na ochranu veřejných zájmů přípustný.

To samozřejmě nevylučuje uplatnění konkrétních požadavků k ochraně těchto zájmů na úrovni povolování konkrétních záměrů a posuzování veřejného zájmu na aplikační úrovni na základě vyšší podrobnosti dokumentace pro povolení záměru. Měly by ale být vyloučeny situace, k nimž bohužel nezdědky dochází za platné právní úpravy, kdy je způsob využití území podle platné ÚPD jako takový v řízení o povolení záměru některým z dotčených orgánů označen za zcela nepřipustný.

Uvedená zásada je plně v souladu s judikaturou Ústavního i Nejvyššího správního soudu, viz např.:

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 482/10: „*Při územním plánování jde o vyvážení zájmů vlastníků dotčených pozemků, respektive všech zainteresovaných subjektů, s přihlédnutím k veřejnému zájmu, kterým je v nejširším slova smyslu zájem na harmonickém využití území.*“

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2016, č. j. 7 As 152/2016 – 21 či ze dne 9. 3. 2005, č. j. 3 As 33/2004-68: „*Samotný mechanismus pořizování územně plánovací*

dokumentace je třeba považovat za způsob prosazování veřejného zájmu v dané oblasti, územně plánovací dokumentace jako výsledek takového mechanismu pak tento veřejný zájem odráží.“

161. bod [§ 72 odst. 3]

Navrhuje se doplnit výslovnou možnost vložit do nové územně plánovací dokumentace či změny územně plánovací dokumentace přechodná ustanovení, která upraví vztah mezi původní a novou, případně měněnou dokumentací, například co se týče závaznosti pro rozhodování v řízeních zahájených před účinností nové či měněné dokumentace. Doplněné ustanovení posiluje návaznost mezi dokumentacemi a podporuje plynulý přechod od stávající k nové regulaci území, aniž by došlo k narušení právní jistoty v území a legitimního očekávání a dobré víry stavebníků v účinnost předchozí regulace, podle které zažádali o povolení záměrů.

162. bod [§ 73 odst. 2]

Doplnění textu „nestanoví-li zákon jinak“ vyjadřuje, že závaznost územně plánovací dokumentace není absolutní, neboť novela zavádí možnost odchýlení se od jejich regulativů např. v § 193 odst. 2 či v § 73 odst. 5.

163. bod [§ 73 odst. 3]

Pravidlo, podle něž je nadřazená ÚPD závazná pro navazující a v případě rozporu se k navazující nepřihlíží, je doplněno a modifikováno výslovným konstatováním, že za rozpor se nepovažuje, pokud navazující dokumentace v souladu s právní úpravou obsahu jednotlivých úrovní ÚPD obsahuje záležitosti, které v nadřazené ÚPD vymezeny nejsou. Odstraňují se tak případné pochybnosti o souladu tohoto stavu, který stavební zákon výslovně předpokládá (např. § 79 odst. 2, § 84).

164. bod [§ 73 odst. 5]

Navrhuje se stanovit, že zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v nadřazené ÚPD se v navazující ÚPD může týkat nejen přímo vymezené plochy, ale i území s ní souvisejícího, přičemž je nutné respektovat místní podmínky, regulaci a měřítko. Tím se zajišťuje větší flexibilita obsahu navazující územně plánovací dokumentace. Při tomto zpřesnění se bude nově možné se souhlasem orgánu, který vydal nadřazenou územně plánovací dokumentaci, v rámci zpřesnění vymezení ploch a koridorů v nezbytném rozsahu odchýlit od jejich vymezení v nadřazené územně plánovací dokumentaci, pokud bude dodržen smysl a účel nadřazené územně plánovací dokumentace.

Doplnění umožňující zpřesnění navazující územně plánovací dokumentace bez nutnosti formální změny nadřazené dokumentace reaguje na rozhodnutí NSS 4 As 41/2021, podle něhož nástroje územního plánování tvoří ucelený hierarchický systém, jehož vyšší stupně jsou nadřazeny stupňům nižším a do značné míry určují jejich obsah. Je umožněno zpřesnit navazující územně plánovací dokumentaci v souladu s hierarchií, tedy bez zásahu do nadřazené územně plánovací dokumentace, přičemž se respektuje její účel a smysl.

Podstatou je postupná konkretizace obecných záměrů, kdy navazující územně plánovací dokumentace upřesňuje prostorové vymezení a podmínky pro využití území, aniž by narušovala cíle nadřazené územně plánovací dokumentace. To umožňuje realizovat konkrétní potřeby území, odlišné od abstraktnější úrovně nadřazené územně plánovací dokumentace, a to bez

nutnosti formální a časově náročné aktualizace nadřazené ÚPD. Tím se zvyšuje reakce schopnost a efektivita územního plánování a snižuje administrativní zátěž.

Doplnění věty „Pro územní opatření, vymezení zastavitelného území a ochranná pásma platí možnost odchýlení... obdobně“ zajišťuje jednotný přístup ke všem nástrojům územního plánování, nejen k plochám a koridorům. To podporuje koherenci a systematičnost územního plánování a umožňuje flexibilně reagovat na specifické potřeby území při zachování principu nadřazené dokumentace.

Ve všech případech doplnění klade důraz na to, že odchýlení či zpřesnění nesmí narušit smysl a účel nadřazené územně plánovací dokumentace. Tím se zajišťuje rovnováha mezi flexibilitou navazujících územně plánovacích dokumentací a závazností nadřazených nástrojů územního plánování.

165. bod [§ 74 odst. 2]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením pojmu nestavební plocha v § 12 písm. i).

166. bod [§ 76 odst. 3]

Doplňuje se možnost, aby pořizovatel převzal do územního rozvojového plánu plochy a koridory pro záměry mezinárodního, celostátního významu nebo přesahující území jednoho kraje, které byly již vymezeny v zásadách územního rozvoje a u kterých uplynula lhůta pro jejich zrušení podle správního řádu a soudního řádu správního. Tím se zrychluje a zefektivňuje proces zahrnutí zásadních záměrů ze zásad územního rozvoje do nadřazené územně plánovací dokumentace. Tento postup byl již využit při vydání prvního územního rozvojového plánu podle § 319.

Zároveň je stanoveno, že tento postup nepodléhá standardnímu postupu pořízení územně plánovací dokumentace a její změny podle § 87 až 111a ani posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40. Tím se odstraňuje zbytečná administrativní a časová zátěž, zejména u ploch a koridorů pro záměry, jejichž význam přesahuje území jednotlivých obcí či krajů a které mají dlouhodobý strategický charakter.

Takto převzaté záměry do územního rozvojového plánu nabývají účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky o zveřejnění úplného znění územního rozvojového plánu.

Zároveň je stanoveno, že soulad s politikou územního rozvoje se neposuzuje, neboť tento byl posouzen již v rámci vymezení těchto ploch a koridorů v zásadách územního rozvoje.

167. bod [§ 77 odst. 2 písm. d)]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením pojmu nestavební plocha v § 12 písm. i).

168. [§ 77 odst. 2 písm. e)]

Doplnění písm. e) zohledňuje zavedení pojmu nestavební plocha v § 12 písm. i) a odstraňuje nedostatek předchozí úpravy a jednoznačně stanovuje, že zásady územního rozvoje vymezují i jiné než transformační plochy nadmístního významu.

169. bod [§ 79 odst. 5]

Doplňuje se možnost, aby pořizovatel převzal do zásad územního rozvoje plochy a koridory pro záměry nadmístního významu, které byly vymezeny v územním plánu a u kterých uplynula lhůta pro jejich zrušení podle správního řádu a soudního řádu správního. Tím se zrychluje a zefektivňuje proces zahrnutí zásadních záměrů nadmístního významu z územních plánů do nadřazené územně plánovací dokumentace. Jde o obdobu úpravy podle § 76 odst. 3 (viz výše) na úrovni územního plánu.

Zároveň je jednoznačně stanoveno, že tento postup nepodléhá standardnímu postupu pořízení územně plánovací dokumentace a její změny podle § 87 až 111a ani posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40. Tím se odstraňuje zbytečná administrativní a časová zátěž.

Takto převzaté záměry do zásad územního rozvoje nabývají účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky o zveřejnění úplného znění zásad územního rozvoje.

Zároveň je výslovně stanoveno, že soulad s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací se neposuzuje, neboť tento byl posouzen již v rámci vymezení těchto ploch a koridorů v územních plánech, kde byly přebírané plochy a koridory vymezeny v mnohem větší podrobnosti než v řešených zásadách územního rozvoje.

170. bod [§ 80 odst. 2 písm. a)]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

Uvedení konkrétního data vymezení zastavitelného území je vypouštěno jako nadbytečné, protože platnost a účinnost vymezení je již dána samotným vydáním územně plánovací dokumentace. Datum vymezení zastavitelného území není rozhodující pro právní účinky dokumentace, a proto jeho explicitní uvedení není nutné.

171. bod [§ 80 odst. 2 písm. c)]

Výčet „urbanistická kompozice, vymezení ploch podle stávajícího nebo nově požadovaného způsobu využití, vymezení zastavitelných ploch, transformačních ploch, systému veřejných prostranství a systému sídelní zeleně“ je v podstatě již obsažen v širších definicích urbanistické koncepce a jednotlivých typů ploch v zákoně. Jeho explicitní opakování v písm. c) je proto nadbytečné a zbytečně prodlužuje text.

Formulace výčtu ploch a systémů může být omezující při moderních metodách územního plánování, které pracují s flexibilnějším vymezením funkcí a využití území. Vypuštěním se umožňuje adaptabilnější a účelnější vymezování urbanistických prvků, aniž by byla porušena zásada jednotné urbanistické koncepce.

172. bod [§ 80 odst. 2 písm. e)]

Původní formulace obsahovala rozsáhlý výčet součástí koncepce uspořádání krajiny, který byl nadbytečný vzhledem k obecnému vymezení územních prvků a podmínek jejich využití v jiných částech zákona. Nové znění stručněji vyjadřuje podstatu koncepce uspořádání krajiny, bez ztráty obsahového významu.

173. bod [§ 80 odst. 2 písm. f)]

Navržené nahrazení původního ustanovení má za cíl jasněji a flexibilněji vymezit systém plánování využití území a prostorového uspořádání, přičemž zároveň zohledňuje principy udržitelného rozvoje a ochrany charakteru území.

Navrhuje se odstranit specifikaci „ploch s rozdílným způsobem využití“ a nahradit ji obecněji plochami s určením hlavního využití, nepřipustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití, čímž se zvyšuje flexibilita pro různé typy ploch, aniž by se ztratil význam regulace hlavního, přípustného či nepřipustného využití.

Umožněním vzájemně nezávislého vymezení ploch a koridorů, podmínek pro jejich využití a podmínek prostorového uspořádání se zajišťuje vyšší pružnost při územním plánování: plochy a koridory mohou být definovány odděleně, což umožňuje efektivnější a realistické plánování infrastruktury, ochrany krajiny i rozvoje urbanistických prvků.

174. bod [rušený § 81 odst. 2]

Duplicitní k § 12 písm. h).

175. bod [§ 81 odst. 2]

Navrhuje se umožnit stanovení obecnějších podmínek pro obsah podmiňující plánovací smlouvy, tedy nikoliv nutně vymezení tohoto základního obsahu již v podmínce obsažené v územním plánu. To podporuje pružnější postup a širší smluvní autonomii při následném uzavírání plánovací smlouvy.

176. bod [§ 82 odst. 2]

Možnost pořídit a vydat územní plán i pro část či více částí území obce, kterou má podle dosavadní úpravy jen hlavní město Praha, se rozšiřuje na kteroukoli obec. Územní plán obce je v takovém případě nadřazenou ÚPD územního plánu pro část obce.

177. bod [§ 82 odst. 3]

Navrhuje se vypuštění nutnosti stanovit požadavek na prvky regulačního plánu v územním plánu pouze v rámci zadání územního plánu nebo v zadání změny územního plánu.

Vzhledem k tomu, že pořizování územně plánovací dokumentace je relativně dlouhý, složitý a dynamický proces (NSS 1 Ao 5/2010, 4 Ao 7/2011), jehož smyslem není obhájit původní zadání, ale upravit ho díky všem fázím projednání, připomínek, vyjádření a stanovisek tak, aby byl optimalizován, je vhodné umožnit doplnění možnosti uvedení prvků regulačního plánu do pořizování územního plánu až v průběhu pořizování.

178. bod [rušený § 83 odst. 3]

Odstavec 3 se navrhuje vypustit, neboť jde o ustanovení mimo předmět stavebního zákona a nemusí platit bezvýjimečně, např. v rámci pozemkových úprav se mohou vynakládat prostředky na pořízení jejich návrhu, který ještě nemusí být v souladu s územním plánem apod.

179. bod [§ 85 odst. 1]

Navrhuje se přesunutí podmínek regulačního plánu pod písm. b), c) a d) z jeho obligatorního obsahu do fakultativního obsahu dle odst. 2.

180. bod [§ 85 odst. 2]

Navrhuje se, aby výčet podmínek v odstavci 1 byl pouze demonstrativní. Limitem pro stanovení podmínek v regulačním plánu jsou cíle a úkoly územního plánování.

181. bod [§ 85 odst. 2 písm. b) a c)]

Dochází k přesunu těchto podmínek z § 158 odst. 1 písm. b) a c).

182. bod [§ 85 odst. 2 písm. e)]

Doplnění reaguje na judikaturu NSS 9 AOs 1/2012 a jednoznačně umožňuje, aby regulační plán stanovil i požadavky na vnější vzhled, např. i barevné či materiálové provedení stavby apod.

183. bod [§ 85 odst. 2 písm. j)]

Dochází k přesunu těchto podmínek z § 158 odst. 1 písm. d).

184. bod [§ 86 odst. 3]

Navrhuje se umožnit stanovení obecnějších podmínek pro obsah podmiňující plánovací smlouvy, tedy nikoliv nutně vymezení tohoto základního obsahu již v podmínce obsažené v regulačním plánu. Formulace „základní obsah“ umožňuje pořizovateli regulačního plánu vymezit rámec plánovací smlouvy bez nutnosti detailně specifikovat veškerý obsah smlouvy již v regulačním plánu. To podporuje pružnější postup a širší smluvní autonomii při následném uzavírání plánovací smlouvy.

185. bod [rušený § 86 odst. 5]

V návaznosti na zrušení definice pojmu „dům pro dostupné nájemní bydlení“ v § 13 písm. q) dochází i k vypuštění možnosti vymezovat tyto domy v regulačním plánu.

186. bod [§ 87 odst. 2]

Jedná se o legislativně - technickou úpravu související změnou koncepce organizace územního plánování a tím i změnou institutu určeného zastupitele, který v procesu pořizování nově působí jen tam, kde pro obec pořizuje jiný pořizovatel dle § 47.

Navrhuje se vypuštění poslední věty, která je zcela bezobsažná a bez normativní hodnoty.

187. bod [§ 87 odst. 3]

Navrhuje se vypuštění z důvodu duplicity s § 82 odst. 2.

188. a 189. bod [§ 88 odst. 1 písm. a), b)]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se změnou působnosti ve věcech územního plánování.

190. bod [rušený § 88 odst. 2]

Navrhuje se vypuštění, neboť zveřejňování a ukládání dokumentů je nyní řešeno obecně v § 43 odst. 1.

191. bod [§ 90 odst. 1]

Jedná se o legislativně - technickou úpravu související změnou koncepce organizace územního plánování a tím i změnou institutu určeného zastupitele, který v procesu pořizování nově působí jen tam, kde pro obec pořizuje jiný pořizovatel dle § 47.

192. bod [rušený § 90 odst. 2]

Vypuštěním ustanovení se sleduje zrychlení a zjednodušení pořizovacího procesu územně plánovací dokumentace, které navíc při pořizování územně plánovací dokumentace územních samosprávných celků v samostatné působnosti nedává ani smysl. Pokud obec či kraj mají zájem pořizovat návrh ÚPD ve variantách, mohou tak učinit aniž by musely v tomto směru cokoli formálně ukládat.

Nová úprava posiluje roli pořizovatele územně plánovací dokumentace jako odborného garanta, který sám posuzuje, zda je zpracování variant nutné, a to bez nutnosti formálního uložení ze strany schvalujícího orgánu. Tím se zajišťuje pružnější a odborně vedený postup při pořizování.

193. bod [rušený § 91]

Vypuštění § 91 souvisí s reformou systému územního plánování, která směřuje ke sjednocení pořizování všech územně plánovací dokumentace územních samosprávných celků v rámci jejich samostatné působnosti. V novém systému již není nutné zvlášť rozlišovat, kdo hradí jednotlivé náklady na pořízení podle druhu dokumentace, protože pořizovatel a schvalující orgán jsou jednoznačně určeni zákonem a odpovídají za celý proces včetně jeho finančního zajištění.

Dosavadní § 91 pouze deklaroval zřejmou odpovědnost jednotlivých úrovní veřejné správy za jejich vlastní dokumentace (kraj za ZÚR, obec za územní plán, ministerstvo za územní rozvojový plán). Tento princip je však nyní implicitní – plyne přímo z vymezení působností v územním plánování a u územních samosprávných celků z obecné právní odpovědnosti samospráv za výkon samostatné působnosti. Ustanovení se tak stalo nadbytečným a formálním.

Nový systém financování pořizování ÚPD má být jednotný, transparentní a méně formálně rozdělený podle jednotlivých druhů dokumentací. Vypuštěním § 91 se právní text zpřehledňuje a eliminuje se duplicita vůči rozpočtovým pravidlům a vnitřním finančním vztahům mezi státem, kraji a obcemi.

Ustanovení odstavce 2 bylo vypuštěno pro nadbytečnost, neboť vyplývá přímo ze zásady, že pořizovatel odpovídá za celý proces pořizování, včetně zajištění financování.

194. a 195. bod [§ 92 odst. 1]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zrušením § 91.

196. bod [§ 92 odst. 3]

V souvislosti se sjednocením pořizování ÚPD územních samosprávných celků v samostatné působnosti obcí a krajů odpadá potřeba oddělovat kompetence pořizovatele a schvalujícího orgánu ve fázi rozhodování o zahájení pořízení a o podmínkách financování.

Nová úprava sjednocuje odpovědnost – ten, kdo pořizuje (tj. zajišťuje odborný proces a financování), má zároveň pravomoc stanovit podmínky, za nichž se změna pořídí. Tím se odstraní duplicitní rozhodování a celý proces se zjednoduší a zrychlí.

197. bod [rušené § 93 odst. 2 až 4]

Vypuštěním těchto odstavců dochází ke zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, kdy vyhodnocení úplnosti návrhu, jeho souladnosti s právními předpisy a nadřazenou územně plánovací dokumentací je ponecháno na vnitřních procesech pořizovatele a na odpovědnosti zpracovatele návrhu územně plánovací dokumentace.

198. bod [§ 93 odst. 2]

Navrhuje se lhůtu do 7 dnů nahradit flexibilnějším termínem „bezodkladně“, která umožňuje pořizovateli operativně reagovat na konkrétní okolnosti procesu pořizování (např. technické přípravy, doplnění dat, koordinaci s dalšími subjekty).

199. až 201. bod [§ 93 odst. 2 písm. a) a b)]

Navrhuje se vypuštění, neboť zveřejňování a ukládání dokumentů je nyní řešeno obecně v § 43 odst. 1.

202. bod [rušený § 94]

S ohledem na cíl zefektivnění a zrychlení pořizování územně plánovací dokumentace a s ohledem na skutečnost, že se společné jednání i veřejné projednání podle současné úpravy koná o stejném návrhu a v praxi vesměs s minimálním časovým odstupem se ruší institut okruh účastníků společného jednání se shodoval s okruhem účastníků účastnících se rovněž veřejného projednání, je upuštěno od společného jednání. Se všemi zúčastněnými subjekty, včetně dotčených orgánů, je návrh projednán v rámci veřejného projednání.

203. bod [§ 96 odst. 1]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zrušením jedné fáze pořizování územně plánovací dokumentace – společného jednání, a tedy přenesení kompetencí jednotlivých aktérů původního společného jednání do fáze veřejného projednání.

204. bod [§ 96 odst. 2]

Jedná se o legislativně - technickou úpravu související změnou koncepce organizace územního plánování a tím i změnou institutu určeného zastupitele, který v procesu pořizování nově působí jen tam, kde pro obec pořizuje jiný pořizovatel dle § 47.

205. bod [§ 96 odst. 3]

Jedná se o legislativně- technickou úpravu související s vypuštěním § 93 odst. 2 až 4.

206. bod [§ 96 odst. 4]

Jedná se o legislativně- technickou úpravu související s rušenou fází společného jednání a přenesení daného ustanovení o způsobu informování o konání veřejného projednání a uložení návrhu územně plánovací dokumentace z rušeného § 94 odst. 1.

207. bod [§ 97 odst. 5]

Jedná se o legislativně - technickou úpravu související s rušenou fází společného jednání a přenesení možností uplatnit stanoviska a vyjádření k návrhu územně plánovací dokumentace a vyhodnocení vlivů dotčenými orgány do fáze veřejného projednání.

208. až 210. bod [§ 98 odst. 1, 2 a 4]

Jedná se o legislativně - technickou úpravu související změnou koncepce organizace územního plánování a tím i změnou institutu určeného zastupitele, který v procesu pořizování nově působí jen tam, kde územně plánovací dokumentaci pro obec pořizuje jiný pořizovatel dle § 47.

211. bod [§ 98 odst. 5]

Za účelem podpoření efektivního a plynulého postupu pořizování a posílení právní jistoty a předvídatelnosti pro všechny účastníky pořizovacího procesu se navrhuje doplnění, že ke stanoviskům doručeným po uplynutí lhůty pořizovatel nepřihlíží. Zároveň se vyvratitelná domněnka souhlasu dotčeného orgánu s návrhem, pokud ve lhůtě neuplatní své stanovisko, nahrazuje fikcí souhlasu.

212. bod [§ 98 odst. 6]

Jedná se o legislativně - technickou úpravu související změnou koncepce organizace územního plánování a tím i změnou institutu určeného zastupitele, který v procesu pořizování nově působí jen tam, kde pro obec pořizuje jiný pořizovatel dle § 47.

213. bod [rušený § 99]

Vypuštění úpravy specifických možností postupu zastupitelstva v závěrečné fázi pořizování ÚPD souvisí se převedením pořizování ÚPD obcí a krajů do jejich samostatné působnosti. Informování zastupitelstva v takovém případě bude interním procesem obce, které může obec regulovat interními předpisy, případně pokyny „ad hoc“ a není nutné jej zákonem regulovat.

214. bod [§ 100 odst. 2]

Možnost jednorázového prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska až o 30 dní byla z důvodu urychlení postupů územního plánování vypuštěna.

215. bod [§ 101 odst. 2]

Doplnění požadavku nadřízeného orgánu posoudit ÚPD i z hlediska jejího souladu se zákonem jednoznačně stanovuje, že stanovisko nadřízeného orgánu se má vydávat nejen z hledisek koordinace územního rozvoje a nadřazené dokumentace, ale i v souladu s právními předpisy.

To zajišťuje, že doporučení nebo požadavky nadřízeného orgánu budou zákonné a vymahatelné, čímž se minimalizuje riziko pozdějších právních sporů nebo nesouladů s platnou legislativou.

216. bod [§ 101 odst. 3]

Možnost jednorázového prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska nadřízeného orgánu až o 30 dní byla z důvodu urychlení postupů územního plánování vypuštěna.

217. bod [§ 102 odst. 1]

Jedná se o změnu související se sjednocením pořizování v samostatné působnosti, kdy v rámci tohoto sjednocení nemá smysl vypracovávat pokyny pro úpravu návrhu, ale samospráva jako pořizovatel návrh rovnou upraví.

Zároveň je učiněn legislativně - technická úprava související s tím, že určený zastupitel v procesu pořizování působí jen tam, kde pro obec pořizuje jiný pořizovatel dle § 47.

218. bod [§ 102 odst. 2]

Navrhuje se výslovné zakotvení možnosti pořizovatele upravit návrh ÚPD o drobné změny nedotýkající se práv dotčených osob ani veřejných zájmů chráněných dotčenými orgány stejně jako možnost změnit odůvodnění. Navrhovanou úpravou je sledováno zvýšení flexibility pořizovatele reagovat na potřeby drobných změn a oprav, jejichž potřeba vyplyne v průběhu pořizování, a odstranění pochybností, zda by kvůli nim nemělo probíhat opakované společné jednání a veřejné projednání.

219. a 220. bod [§ 103 odst. 1]

Doplněním slova „podstatně“ je zpřesňováno a konkretizováno, kdy je úprava považována za závažnou. Ne každé negativní doplnění či změna by mělo být považováno za podstatnou změnu územně plánovací dokumentace, ale pouze ty, které mají významný dopad na veřejné zájmy nebo vlastnictví. Jen tyto pak vyžadují nové projednání. To zabraňuje nadměrnému formálnímu projednávání drobných změn.

Mezi subjekty, které musí mít možnost uplatnit stanovisko k podstatné úpravě (pokud s touto v rámci pořizování již nevyslovili souhlas), se výslovně doplňuje i nadřízený orgán. Toto doplnění zajišťuje komplexní kontrolu souladu pořizované ÚPD s nadřazenou ÚPD a systémovou koordinaci v hierarchii nástrojů územního plánování.

Navrhuje se rovněž pro zvýšení právní jistoty ohledně obsahu podstatné úpravy do ustanovení doplnit demonstrativní výčet změn, u kterých se má za to, že nejsou podstatnou úpravou ve smyslu daného ustanovení.

Tato úprava umožňuje pořizovateli realisticky reagovat na připomínky z veřejného projednání bez nutnosti konání opakovaného veřejného projednání, čímž je zároveň umožněno zkrátit dobu pořizování ÚPD. To vše však pouze za podmínky, že nedojde ke snížení ochrany veřejných zájmů a práv vlastníků pozemků.

Zavedením limitní hranice 10 % pro změny objemu, výšky, koeficientu nebo kapacity je stanoveno konkrétní kritérium, které umožňuje odlišit drobnou technickou úpravu od změny zásadní. Tím se snižuje riziko subjektivního výkladu a sjednocuje praxe pořizovatelů.

221. bod [§ 103 odst. 3]

Jedná se o legislativně- technickou úpravu související s se zrušenou fází společného jednání.

222. bod [§ 104 odst. 1]

Vložení sousloví je-li určen představuje legislativně - technickou úpravu související změnou koncepce organizace územního plánování a tím i změnou institutu určeného zastupitele, který v procesu pořizování nově působí jen tam, kde pro obec pořizuje jiný pořizovatel dle § 47.

Vypouštěná část odstavce je v zákoně nadbytečná, neboť bez splnění těchto náležitostí nelze v souladu s § 98 a § 101 odst. 1 návrh ÚPD vůbec předložit schvalujícímu orgánu.

223. bod [§ 104 odst. 2]

Navrhuje se vypuštění povinnosti schvalujícího orgánu ověřovat soulad návrhu ÚPD právními předpisy, stanovisky dotčených orgánů a s nadřazenou ÚPD.

Toto ověření se podle systematiky zákona neprovádí v rámci schvalovacího řízení, ale v průběhu pořizování dokumentace, a je již zajištěno činností pořizovatele. Ověření souladu s tímto zákonem, prováděcími předpisy a nadřazenou ÚPD stejně jako s požadavky ochrany veřejných zájmů je úkolem pořizovatele a nadřazeného orgánu podle § 98 a § 101, nikoliv schvalujícího orgánu.

Je tedy nadbytečné, aby byla tato povinnost duplicitně ukládána i schvalujícímu orgánu, který neposuzuje věcný obsah odborných stanovisek, ale vykonává rozhodovací funkci na základě výsledků projednání.

Zároveň je do odstavce 2 doplňována pravomoc schvalujícího orgánu změnit předložený návrh se kterým nesouhlasí, pokud takové úprava nepředstavuje podstatnou úpravu ve smyslu § 103. Tato úprava reaguje na praktické potřeby obcí a krajů, kdy v průběhu schvalování vyvstanou formální nebo nepodstatné věcné nesrovnalosti, které by jinak vedly k neefektivnímu vracení dokumentace pořizovateli. Nové znění umožňuje schvalujícímu orgánu provést nepodstatnou opravu nebo úpravu návrhu přímo, čímž se urychluje proces schvalování a předchází se zbytečným průtahům.

Současně se zachovává princip proporcionality – pouze změny, které nemají podstatný vliv na obsah nebo účinky ÚPD, mohou být provedeny schvalujícím orgánem bez opětovného projednání.

224. bod [§ 105 odst. 3]

Navrhuje se vypustit část, která specifikovala náležitosti opatření obecné povahy při vydání ÚPD.

Uvedené požadavky jsou obecně a dostatečně upraveny ve správním řádu, konkrétně v části šesté (§ 171 až 174), která stanoví náležitosti opatření obecné povahy.

Opakování těchto náležitostí v samotném stavebním zákoně je tedy nadbytečné a neodůvodněně zvyšuje rozsah textu zákona bez přínosu pro právní jistotu nebo srozumitelnost.

Požadavek, aby opatření obecné povahy obsahovalo otisk úředního razítka, je navíc v rozporu s moderní praxí elektronického výkonu veřejné správy.

Územně plánovací dokumentace se dnes vydává a zveřejňuje převážně v elektronické podobě, včetně její evidence v národním geoportálu územního plánování, kde se razítko nahrazuje kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí.

225. bod [rušený § 106 a § 107]

Navrhuje se vypuštění úpravy vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace, neboť po přenesení pořizování do samostatné působnosti je odpovědnost za pořizování a vyhodnocování ÚPD plně na územním samosprávném celku, který prostřednictvím svého orgánu (např. zastupitelstva, rady nebo odborné komise) provádí vyhodnocení a projednání výsledků.

Speciální ustanovení, které by vyžadovalo speciální úpravu vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace a zpracovávání zprávy o uplatňování se tím stává redundantním.

226. bod [k rušenému § 108 odst. 4]

Ustanovení, které vyžadovalo prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch při změně územního plánu, je vypuštěno. Důvodem je ochrana práva obce na samostatné rozhodování v rámci samostatné působnosti, chráněného čl. 101 Ústavy, a odstranění právní nejistoty vyplývající z nejasných kritérií, komu a jak by měla být potřeba prokazována. Ochrana nezastavěného území a důsledné využívání zastavěného či zastavitelného území je již zajištěna obecnými principy a cíli územního plánování. Vypuštění ustanovení zvyšuje právní jistotu a efektivitu pořizování změn územního plánu.

227. bod [§ 109 odst. 2]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na změny působnosti ve věcech územního plánování.

228. bod [§ 109 odst. 2 písm. d)]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zrušením § 91 a sjednocením úpravy úhrady nákladů v § 92.

229. bod [§ 109 odst. 3]

Změna souvisí se zrušením institutu zadání změny ve stavebním zákoně. V důsledku toho se ruší rozdělení podnětů ke změně ÚPD na kvalifikovaný a „prostý“ podnět, který byl podle dosavadní úpravy projednán až v rámci příští zprávy o uplatňování ÚPD. I tento institut se ruší. Podnět splňující upravené (zjednodušené) základní náležitosti bude vždy bezodkladně předložen pořizovateli a pokud tomu neprávnické formální důvody, také zastupitelstvu k rozhodnutí o pořízené změně.

230. bod [§ 109 odst. 3 písm. b)]

Doplnění odkazu na § 89 odst. 4 zajišťuje, aby i při vydávání stanoviska příslušného úřadu k posuzování vlivů změny územního plánu nebyly požadovány podrobnosti, které náleží až navazující územně plánovací dokumentaci nebo rozhodnutí. Úprava sjednocuje postup při pořizování územních plánů a jejich změn a zamezuje požadavkům přesahujícím přiměřenou míru podrobnosti. Tím se posiluje právní jistota a konzistentnost hierarchie územního plánování.

231. bod [§ 109 odst. 4]

Úpravou předmětného ustanovení se stanoví lhůty 20 a 30 dnů pro vydání stanovisek orgánu ochrany přírody a příslušného úřadu, které odpovídají lhůtám podle § 89 odst. 2 a 3. Úprava sjednocuje postup pro stejná stanoviska, zvyšuje předvídatelnost a efektivitu procesu pořizování změn územního plánu. I na tato stanoviska se uplatní postup dle § 54 odst. 4, tj. k opožděným stanoviskům se nebude přihlížet.

232. bod [rušený § 109 odst. 5]

Odstavec 5 je navrhován ke zrušení z důvodu změny v § 109 odst. 2, kdy je nově upraveno, že podnět na pořízení změny se podává u příslušného pořizovatele. Odstavec 5 se proto stal obsoletní.

233. bod [§ 110 odst. 1]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zrušením institutu zadání změny.

234. bod [§ 110 odst. 2]

Vypuštěný text se v upraveném postupu podávání podnětů na pořízení změny a jejich posouzení stal nadbytečný, neboť v souvislosti s přenesením pořizování do samostatné působnosti územních samosprávných celků je odložení podnětu výlučně kompetencí pořizovatele a případné informování zastupitelstva o takovém úkonu vnitřní záležitostí územního samosprávného celku.

235. bod [§ 110 odst. 3]

Navrhuje se jednoznačně stanovit, že pokud podnět neobsahuje potřebná stanoviska dotčených orgánů podle § 109 odst. 3, zajistí jejich doplnění pořizovatel. Úprava zajišťuje úplnost podnětu, jednotný postup a právní jistotu při jeho posuzování a zároveň uplatňuje lhůty a pravidla § 109 odst. 4, tj. Že pro vydání stanovisek platí lhůty 20 a 30 dnů od doručení žádosti pořizovatele, přičemž k opožděným stanoviskům se dle § 54 odst. 4 nebude přihlížet.

236. a 237. bod [rušený § 111 odst. 1 a nový § 111 odst. 1]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zrušením institutu zadání změny.

238. bod [§ 111 odst. 2]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zrušením institutu zadání změny, kdy prvním úkonem schvalujícího orgánu ohledně pořizování změny je rozhodnutí o pořízení změny a jejím obsahu nebo zamítnutí podnětu na pořízení změny.

239. bod [§ 111 odst. 3]

Vypuštění odkazu na § 91 odst. 1 a § 92 představuje legislativně-technickou úpravu související se zrušením § 91 a sjednocením úpravy úhrady nákladů v § 92. Vypuštění posledních dvou vět souvisí se změnou právní úpravy, kdy dle § 111 odst. 6 se společné jednání a veřejné projednání změny ÚPD spojí vždy.

240. bod [§ 111 odst. 4]

Doplnění odstavce 4 vychází z potřeby zajistit, aby při pořizování změny ÚPD byly posouzeny její vlivy na životní prostředí, pokud je to potřebné, tedy pokud navržená změna může mít významné negativní vlivy na životní prostředí.

V současném znění byla otázka posouzení změny ÚPD řešena ve fázi projednání zadání změny. Protože se institut zadání ve vztahu ke změně ÚPD ruší, musí být do zákona doplněna specifická úprava, kdy je pořizovatel povinen na základě stanoviska příslušného orgánu doplnit rozhodnutí o pořízení změny o požadavek na vyhodnocení vlivů.

241. bod [§ 111 odst. 5]

Navržené úpravy souvisí se zrušením institutu zadání změny. Zároveň je odstraňován legislativní chyba odkazující na použití § 108, který je ustanovením tohoto oddílu o pořizování změny, který se na pořizování změny ÚPD použije bez dalšího. Upřesňuje se, že pokud některé

z odkazovaných ustanovení odkazuje na zadání, rozumí se tím v případě změny ÚPD rozhodnutí o jejím pořízení a obsahu.

242. bod [§ 111a]

Nové ustanovení zavádí zjednodušený a zrychlený postup pro pořizování nepodstatných změn ÚPD v zastavitelném území. Cílem je umožnit rychlou a efektivní úpravu územně plánovací dokumentace v případech, kdy změna nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, je technického, doplňujícího nebo zpřesňujícího charakteru (např. uvedení do souladu s nadřazenou dokumentací, úprava hranic ploch, zpřesnění regulací, doplnění prvků regulačního plánu) nebo má omezený dopad na základní parametry využití území (např. změna objemu, výšky, koeficientu nebo kapacity nepřesahující 25 %).

Ustanovení umožňuje zahájit zpracování návrhu změny bez předchozí fáze projednání a schvalování zadání. Současně stanovuje, že se použijí pouze vybraná ustanovení procesu (§ 94, § 96–98, § 101, § 102, § 104 a § 105), a lhůty pro veřejné projednání a vyjádření dotčených orgánů se zkracují na polovinu.

Tímto opatřením se dosahuje zrychlení řízení, které umožní dosažení účinnosti změny ÚPD v extrémním případě během cca 2 měsíců, realisticky do 3 měsíců, což odpovídá praktickým potřebám územních samosprávných celků a investorů.

243. bodu [§ 112 odst. 1]

Podle § 73 odst. 4 a 5 mají kraj a obec povinnost uvést svou územně plánovací dokumentaci do souladu s nadřazenou dokumentací. Pro vyloučení pochybností se doplňuje, že takové zpřesnění není podstatnou změnou ÚPD.

244. a 245. bod [§ 113 odst. 2 a rušený § 113 odst. 3, 4, 5 a 6]

S ohledem na dobrovolnost regulačního plánu a sjednocení pořizování v samostatné působnosti obcí nemá smysl řešit formalizovaný proces pořízení zrušení regulačního plánu. Proto je formalizovaný proces zrušení regulačního plánu vypuštěn.

246. bod [§ 114 odst. 4]

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na změny v organizaci veřejné správy a působnosti orgánů územního plánování.

247. bod [§ 114 odst. 5]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

Změna pojmu „úřad územního plánování“ na „Úřad rozvoje území kraje“ představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změny v organizaci veřejné správy a v působnosti orgánů územního plánování.

Zároveň se upřesňuje, že odst. 5 se aplikuje i při zrušení části územního plánu.

248. bod [§ 114 odst. 5, § 116 odst. 1, § 116 odst. 2, § 116 odst. 3, § 117 odst. 1, § 117 odst. 2, § 118 odst. 1, § 118 odst. 3, § 118 odst. 4, § 119 odst. 1, § 119 odst. 2, § 120 odst. 1, §

120 odst. 2, § 120 odst. 4, § 121 odst. 1, § 121 odst. 2, § 121 odst. 3, § 121 odst. 4, § 121 odst. 5, § 193 odst. 1 písm. a) a § 269 odst. 3]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

249. bod [§ 115a]

Nové ustanovení § 115a reaguje na potřebu efektivnějšího a koordinovaného pořizování územně plánovací dokumentace v případech, kdy více dokumentací (zásady územního rozvoje, územní plány nebo regulační plány) vzájemně souvisí a jejich samostatné pořizování by bylo zbytečně administrativně náročné, časově prodlužující a finančně nákladné.

Nová úprava umožňuje, aby schvalující orgány rozhodly o společném pořizování více dokumentací a o určení společného pořizovatele nebo koordinaci více pořizovatelů. Tím se zajišťuje, že související změny v území budou řešeny koherentně a jednotně, přičemž zůstává zachována možnost zachování odpovědnosti jednotlivých orgánů za jejich dokumentaci. Doplnění podmínky, že společně lze pořizovat pouze dokumentace stejného druhu, přispívá k právní jasnosti a jednoznačnému vymezení práv a povinností pořizovatele a schvalujících orgánů.

Dále § 115a odst. 2 umožňuje, aby podklady, návrhy a úkony spojené se společným pořizováním byly sdruženy a prováděny koordinovaně, což vede ke zrychlení pořizovacího procesu a minimalizaci duplicitních administrativních kroků. Schvalovací mechanismus vyžadující souhlas všech schvalujících orgánů při změně společně pořizované dokumentace zajišťuje, že koordinace nebude ohrožovat autonomii jednotlivých orgánů a respektuje principy demokratické kontroly a odpovědnosti.

250. až 252. bod [§ 116 odst. 1, § 121 odst. 2 a § 223 odst. 1 písm. e)]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

253. bod [§ 116 odst. 2]

Historické vymezení pozemků v zastavěné části obce k 1. 9. 1966 je zastaralé a v mnoha obcích nereflexuje aktuální stav ani potenciál rozvoje. Proto je navrhováno při vymezení zastavitelného území v obci, který nemá územní plán vycházet z územně analytických podkladů, které poskytují aktuální a systematicky zpracované informace o území, využití ploch, infrastruktury a ekologických vazbách. Tím se zajišťuje moderní a objektivní přístup k vymezování zastavitelných ploch.

254. bod [§ 116 odst. 3]

Vypuštění slova „vždy“ má za cíl zvýšit flexibilitu při vymezování zastavitelného území a umožnit odborné a individuální posouzení konkrétních situací v území. Původní formulace ukládala povinnost zahrnout určité plochy bez výjimky, což v praxi omezovalo možnost reagovat na specifické místní podmínky a mohlo vést k neodůvodněnému rozšiřování zastavitelného území.

Nové znění umožňuje, aby o zařazení jednotlivých ploch bylo rozhodováno na základě odborného odůvodnění a skutečných potřeb obce, nikoli automaticky. Tím se posiluje zásada přiměřenosti a hospodárného využívání území v souladu s cíli územního plánování.

255. bod [§ 116 odst. 3 písm. a)]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

256. bod [§ 116 odst. 3 písm. c)]

Nahrazení pojmu zastavěného stavebního pozemku pojmem pozemek zázemí domu představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. c).

257. bod [rušený § 116 odst. 4]

Vypouštění ustanovení představovalo duplicitní a legislativně nadbytečnou úpravu. Vypuštěním daného ustanovení se text zákona zjednodušuje a zpřehledňuje.

258. bod [k nadpisu části třetí hlavy III díl 5 oddílu 2]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

259. bod [§ 117 odst. 1]

Jedná se o legislativně-technické úpravy související se vznikem úřadu rozvoje území kraje dle § 17b a jeho působností ve věcech územního plánování dle § 21 odst. 3 písm. g).

260. bod [§ 117 odst. 2]

Jedná se o legislativně technické úpravy související se změnou terminologie v § 12 písm. h) a doplnění definice nestavební plocha v § 12 písm. i).

261. bod [rušený § 117 odst. 2 písm. c)]

Písm. c) je navrženo k vypuštění z důvodu jeho nízké relevance pro moderní územní plánování. Pozemky označované jako zbořeniště představují dočasný stav území, který se může rychle změnit v rámci stavebních úprav či revitalizace. Jejich trvalé vymezování jako nestavebních ploch je proto z hlediska dlouhodobého plánování nevhodné. Vypuštění této kategorie přispívá k jednoduššímu, přehlednějšímu a stabilnějšímu právnímu rámci pro vymezování zastavitelných a nestavebních ploch, přičemž zůstávají zachovány trvalé nestavební plochy (parky, lesy, vinice), které vyžadují dlouhodobou ochranu.

262. bod [rušený § 117 odst. 3]

Ustanovení je vypouštěno pro nadbytečnost, neboť toto vyplývá již z § 12 písm. i).

263. bod [§ 117 odst. 3]

Jedná se o legislativně-technické úpravy související se vznikem úřadu rozvoje území kraje dle § 17b a jeho působností ve věcech územního plánování dle § 21 odst. 3 písm. g).

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

264. bod [§ 117 odst. 4]

Zároveň se zdůrazňuje, že vymezení zastavitelného území podle tohoto dílu je dočasné a platí pouze do vydání územního plánu.

265. bod [§ 118 odst. 2]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

266. bod [§ 118 odst. 3 písm. b)]

Jedná se o legislativně technické úpravy související s doplněním definice nestavební plocha do § 12 písm. i).

267. bod [rušený § 118 odst. 4 písm. d)]

Posouzení souladu s jednotným standardem je technickým a interním kritériem, které je v praxi často již zahrnuto do vyhodnocení souladu s § 116 odst. 2 a 3 a dalších požadavků územního plánování.

Zachování tohoto požadavku by znamenalo duplicitní administrativní postup, který nepřidává hodnotu pro proces vymezení zastavěného území ani pro jeho právní účinky.

268. bod [§ 119 odst. 2]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

269. bod [rušený § 119 odst. 3 až 6]

Vymezování zastavitelného území je podle § 116 odst. 2 pouze popisem stavu podle posledního účinného územního plánu, nebo nemá-li obec územní plán, podle územních analytických podkladů. Vzhledem k tomu, že jde jen o přepis faktického stavu, není třeba, aby se k němu vyjadřovaly dotčené orgány a aby se jeho pořizování komplikovalo procedurami typickými pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejímž cílem je stav území plánovat a měnit. Též ve změnách složkových zákonů dochází v souvislosti s tím k rušení kompetencí dotčených orgánů při vymezování zastavitelného (dříve zastavěného území) s tím, že není důvod, aby se vyjadřovaly.

270. bod [§ 120 odst. 1]

První věta se vypouští v návaznosti na vypuštění § 119 odst. 3 až 6.

271. bod [§ 120 odst. 3]

Vypuštěný text byl nadbytečný, neboť daná úprava vyplývá již z odst. 2 a z obecné úpravy ve správním řádu.

272. a 273. bod [§ 122 odst. 1]

Pojem „nezastavěné území“ pouze popisoval faktický stav území, které dosud není zastavěno, nikoli jeho právní režim. Proto je navrhován nový pojem „nezastavitelné území“, který přesněji vyjadřuje právní charakter území, v němž není možné umisťovat stavby určené pro zástavbu.

Cílem je odlišit trvale chráněné a nezastavitelné plochy od pouhých „dosud nezastavěných“ území, která mohou být v budoucnu určena k rozvoji.

274. bod [§ 122 odst. 3]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

275. bod [nadpis § 128]

Nově navržený název ustanovení reflektuje nově vkládané ustanovení § 128 odst. 6 upravující možnost zrušení územního opatření.

276. bod [§ 128 odst. 3]

Vypouštění pro nadbytečnost, vyplývá z obecné úpravy ve správním řádu. Navíc požadavek na otisk razítka je v rozporu s elektronickou podobou opatření obecné povahy.

277. bod [§ 128 odst. 5]

Změny představují legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu dle § 17 a násl. a na změny v organizaci veřejné správy a v působnosti orgánů územního plánování.

278. bod [§ 128 odst. 6]

Doplňuje se chybějící úprava, upravující možnost zrušení územního opatření.

279. bod [§ 129]

Doplněním poslední věty se výslovně zakotvuje možnost soudní ochrany proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o výjimku formou žaloby podle § 65 soudního řádu správního. Cílem této úpravy je odstranit nejasnosti v právní praxi a překonat dosavadní judikaturu Nejvyššího správního soudu (zejména rozsudky NSS č. j. 2 As 189/2021-47 ze dne 25. 10. 2023 a č. j. 8 As 8/2011-66, publ. pod č. 2908/2013 Sb. NSS), které dovodily, že rozhodnutí o výjimce není samostatně přezkoumatelné správním soudem.

Tato judikatura však v praxi oddaluje nebo ztěžuje přístup dotčených osob k účinné soudní ochraně, neboť možnost přezkumu je vázána až na následné řízení (např. o povolení stavby). Nové znění proto výslovně stanoví, že proti zamítnutí žádosti o výjimku lze podat samostatnou žalobu podle § 65 s. ř. s., čímž se zajišťuje přímý a rychlý přístup k soudu, posiluje právní jistota a procesní práva žadatelů, předchází řetězení správních řízení a oddalování soudní ochrany a napravuje disproporci mezi rozhodnutími o udělení a o zamítnutí výjimky, kdy první podléhalo přezkumu a druhé nikoliv.

280. bod [§ 130 odst. 1]

Navrhuje se výslovně stanovit, že kromě „hlavních“ stran plánovací smlouvy (stavebník, územně samosprávný celek, případně vlastník veřejné infrastruktury) mohou být jejími stranami i další osoby, např. vlastníci sousedních pozemků, investoři infrastruktury, developerské společnosti nebo právnické osoby zajišťující koordinaci dopravních či technických sítí. Tím se umožňuje komplexnější dohoda o součinnosti všech dotčených subjektů a odstraňují výkladové nejasnosti, zda lze do smluvního vztahu přizvat další subjekty mimo úzce vymezený okruh.

281. bod [§ 130 odst. 3]

Nové znění ustanovení přenáší odpovědnost za zveřejnění plánovací smlouvy a jejich změn či zániku přímo na obec, městskou část hlavního města Prahy nebo kraj. Tento krok zjednodušuje a urychluje proces zveřejňování, snižuje administrativní zátěž úřadů a zajišťuje, že informace jsou aktuální a veřejně dostupné bez zbytečného prodlení. Úprava zároveň posiluje transparentnost a právní jistotu pro všechny účastníky územního plánování.

282. bod [§ 131 odst. 2 písm. c)]

Doplněním písm. c) se umožňuje, aby se strany plánovací smlouvy zavázaly k zajištění společného řešení požadavků na výstavbu podle § 137 odst. 6. Cílem je posílit koordinaci mezi obcemi, vlastníky veřejné infrastruktury a stavebníky, zvýšit právní jistotu účastníků a zajistit efektivní a předvídatelnou realizaci územních záměrů.

283. bod [§ 131 odst. 3 písm. f)]

Doplněním písm. f) se stavebníkovi umožňuje zavázat se k poskytnutí příspěvku na společné řešení požadavků na výstavbu podle § 137 odst. 6. Cílem je podpořit koordinaci mezi stavebníky a veřejnými subjekty, zajistit spravedlivé rozložení nákladů a zvýšit efektivitu a předvídatelnost realizace záměrů, přičemž je zároveň posílena právní jistota a transparentnost plánovacích smluv.

284. bod [§ 132 odst. 1]

Podle současného znění schvaluje plánovací smlouvy (i jejich změny) zastupitelstvo příslušného územně samosprávného celku. Z praktického hlediska však u změn plánovacích smluv může být problematické, a to z důvodu frekvence zasedání zastupitelstev zpravidla jednou za čtvrt roku.

Plánovací smlouva přitom představuje relativně živý dokument, který si obvykle vyžádá změny ať už ve smyslu obsahu plnění stran či termínů jejich realizace. Toto potvrzují zkušenosti městských částí hlavního města Prahy se smlouvami o spolupráci (jinak známé také jako kontribuční smlouvy), které byly uzavírány za předcházející právní úpravy jako soukromoprávní inominátní smlouvy, a které zpravidla schvalovala rada v rámci své zbytkové pravomoci. podle § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s potřebou změny plánovací smlouvy není přitom pro žádnou ze smluvních stran ekonomické čekat na zasedání zastupitelstva, které se může konat až několik týdnů po nalezení shody mezi smluvními stranami na změně plánovací smlouvy. Stejně tak není z pohledu hospodaření územních samosprávných celků vhodné, aby bylo nezbytné svolávat mimořádné zasedání zastupitelstva pouze za účelem schválení změny plánovací smlouvy, když by současně neexistovala potřeba řešit na zasedání žádné jiné otázky. Za tímto účelem je proto navrhována možnost přenést pravomoc schvalovat změny plánovací smlouvy, jejichž obsahem nejsou ujednání, která jsou dle zákona o obcích nebo zákona o krajích vyhrazeny zastupitelstvu, na radu územního samosprávného celku.

Je přitom ponecháno na zhodnocení zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku, zda na radu schvalování změn plánovacích smluv přenese, nebo zda si tuto pravomoc ponechá.

285. bod [§ 132 odst. 2]

Změny představují legislativně-technickou úpravu související se změnami v organizaci veřejné správy a působnosti orgánů územního plánování.

286. bod [§ 132 odst. 3]

Změna ministerstva na Úřad v odst. 1 a 2 představuje legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu dle § 17 a násl. a na změny v organizaci veřejné správy a v návaznosti na úpravu § 37.

287. bod [§ 132 odst. 4]

Pokud stavebník předloží obci, kraji či městské části hlavního města Prahy návrh na uzavření plánovací smlouvy, který odpovídá podmínkám územního anebo regulačního plánu, měly by kraj, obec a městská část hlavního města Prahy plánovací smlouvu uzavřít. Navrhuje se, aby případný nesouhlas kraje, obce či městské části hlavního města Prahy s uzavřením takové plánovací smlouvy bylo možné nahradit rozhodnutím soudu podle § 161 odst. 3 OSŘ. Soud ověří splnění podmínek pro uzavření plánovací smlouvy stanovených územním nebo regulačním plánem a v případě, že tyto budou návrhem plánovací smlouvy splněny, nahradí svým rozhodnutím souhlas obce, kraje či městské části hlavního města Prahy s uzavřením smlouvy; v opačném případě návrh stavebníka zamítne.

288. a 289. bod [§ 133 odst. 1]

Dosavadní znění ustanovení omezovalo náhradu škody spočívající ve snížení hodnoty pozemku pouze na situace, kdy pozemek sloužil k zajištění dluhu (např. byl zatížen zástavním právem). Takové omezení však nemělo věcné ani systémové opodstatnění a vedlo k nerovnému postavení vlastníků pozemků. V praxi totiž může dojít k podstatnému znehodnocení pozemku v důsledku změny územního plánu i v případě, že pozemek neslouží k zajištění dluhu.

Úpravou je v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod posilována ochrana vlastnického práva a zpřesňován výklad ustanovení tak, aby bylo zřejmé že nárok na náhradu škody za snížení hodnoty pozemku se vztahuje na všechny případy, kdy ke škodě došlo v důsledku změny územně plánovací dokumentace a které nespadají pod případy dle odstavce 3 a 4, bez ohledu na to, zda byl pozemek použit k zajištění dluhu.

290. bod [§ 133 odst. 3]

Navrhuje se prodloužit dobu, po kterou náleží oprávněné osobě náhrada za zrušení nebo významné omezení zastavitelnosti pozemku z 5 na 6 let.

291. bod [§ 135 odst. 2]

Nahrazení slov „v plné výši“ pojmem „ve výši odpovídající snížení škody“ zpřesňuje právní úpravu tak, aby povinnost vrátit náhradu odpovídala skutečnému rozsahu obnovené zastavitelnosti pozemku. Nové znění zajišťuje spravedlivé a přiměřené vypořádání mezi vlastníkem a poskytovatelem náhrady, brání neodůvodněnému obohacení a respektuje princip proporcionality při částečné obnově využitelnosti pozemku.

292. bod [rušená hlava IV v části třetí]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s přesunem ustanovení do § 39a.

293. bod [§ 136a]

Původní úprava politiky architektury a stavební kultury je přesunuta z § 136a do nového § 39a.

Vedle náhrady za omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zákon nově zohledňuje i opačnou situaci, kdy změnou obsahu územně plánovací dokumentace dojde ke zvýšení hodnoty pozemku, a to buď tak, že vydáním nového územního plánu nebo změny územního plánu dojde k umožnění zastavitelnosti nebo podstatnému zvýšení zastavitelnosti pozemku, anebo pokud na žádost vlastníka pozemku došlo k vydání nového územního plánu nebo změny územního plánu. Obec je v těchto případech oprávněna uložit vlastníkově pozemku nebo stavby, kterému vznikl majetkový prospěch, povinnost uhradit obci náhradu. Podmínkou je, že ke změně došlo s výslovným souhlasem vlastníka nebo na jeho žádost.

Povinnost uhradit náhradu nedopadá na vlastníky pozemků nebo staveb, v případě, kdy ke změně plánovací dokumentace spočívající v navýšení hodnoty pozemku dojde v souvislosti s vymezením plochy pro veřejně prospěšnou stavbu, veřejně prospěšné opatření nebo pro jiný účel, pro který lze vlastnické právo k pozemku vyvlastnit nebo omezit.

Výši požadované náhrady stanoví obec v obecně závazné vyhlášce v mezích daných prováděcím právním předpisem. Ten stanoví také dobu splatnosti náhrady.

Tuto úpravu nelze obcházet stanovením podmínky uzavření plánovací smlouvy v územním nebo regulačním plánu. To znamená, že v situaci, kdy by vznikl nárok na náhradu podle nově zaváděného ustanovení, nelze podmínkami podmiňující plánovací smlouvy požadovat vyšší plnění.

294. bod [§ 137 odst. 4]

V případě textace, které požadavky na výstavbu nemusí být v konkrétně stanovených případech uplatněny, se mění koncepce, jakou je tato výjimka z pravidla vyjádřena. Zatímco dosavadní právní předpis danou situaci řešil tak, že se požadavky na výstavbu uplatní, pokud to nevylučují závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem, navrhovaná právní úprava tento princip otáčí.

Pro lepší aplikovatelnost v praxi změna dále explicitně uvádí demonstrativní výčet požadavků na výstavbu, které se při splnění zákonem definovaných kritérií neuplatní. Zákon stanoví, že požadavky na výstavbu, zejména požadavky na parkování, odstupy, denní osvětlení, zastínění, izolační vlastnosti, úsporu energie, přístupnost, schodiště, výtahy, plochy, výšky, šířky a další požadavky podle § 145 odst. 1 písm. b) až g) se v zákonem stanovených případech neuplatní, a to v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem vylučují, nebo pokud by jejich uplatnění bylo zjevně nepřiměřené vůči přínosům.

Obrácený princip textace odpovídá původně vyhlášenému zákonu č. 283/2021 Sb. Tento princip je snazší pro aplikaci v praxi, když explicitně stanoví, že se požadavky na výstavbu v zákonem daných případech neuplatní. Nadto se rozšiřuje skupina situací, kdy požadavky na výstavbu být uplatněny nemusí, a to za situace, pokud by jejich uplatnění bylo zjevně ekonomicky nepřiměřené. Návrh zákona respektuje, že při změnách dokončené stavby může být dodržení všech požadavků na výstavbu náročnější než v případě, kdy se staví nová stavba

tzv. na zelené louce. Nově se také mezi situaci, kdy se nemusí požadavky na výstavbu uplatňovat, doplňují stavby v proluce. V takovém případě se jedná o stavby v již zastavěném území, kde dodržení všech požadavků na výstavbu může být stejně náročné, jako když dochází ke změně dokončené stavby.

Toto pravidlo se nově výslovně promítá i do procesní úpravy v § 193 odst. 1 písm. c).

295. bod [§ 137 odst. 5 až 7]

Návrh zákona nově řeší uplatnění požadavků na výstavbu ve specifických situacích.

Odstavec 5 se věnuje kulturním památkám nebo stavbám nebo pozemkům, které se nacházejí v památkových rezervacích nebo památkových zónách. Požadavky na výstavbu se v případě těchto staveb uplatní pouze přiměřeně s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Odstavec 6 stanoví, že požadavky na výstavbu, jejichž povaha to nevylučuje, lze splnit též poskytnutím příspěvku na jejich společné řešení na základě plánovací smlouvy uzavřené s obcí. Mezi takové požadavky návrh zákona řadí požadavky na parkování, napojení na síť dopravní a technické infrastruktury, zelenou infrastrukturu, občanské vybavení, hygienická zařízení či nakládání s odpady a s vodou. Jedná se pouze o demonstrativní výčet, těchto požadavků tedy může být i vícero.

Odstavec 7 obsahuje korekci ve vztahu k požadavkům na výstavbu jako celku, když stanoví, že se používají s ohledem na jejich technickou, funkční a ekonomickou proveditelnost. Jedná se o záměrnou liberalizaci, nicméně tato musí být řádně odůvodněna konkrétními podmínkami.

Totéž platí i pro další nově zaváděné pravidlo, že lze-li požadavky na výstavbu nebo požadavky na stavby podle § 167 splnit více způsoby, náleží jejich volba stavebníkovi nebo vlastníkovi stavby.

Konečně posledním novým pravidlem směřujícím ke zmírnění a liberalizaci požadavků na výstavbu je omezení tzv. „goldplatingu“ v poslední větě. Ta stanoví, že stanoví-li mírnější minimální úroveň určitého požadavku na výstavbu nebo požadavku na stavbu právní předpis Evropské unie, považuje se takový požadavek za splněný, je-li splněn v této úrovni. Umožňuje-li právní předpis Evropské unie výjimku z určitého požadavku na výstavbu nebo z požadavku na stavbu, považuje se takový požadavek stanovený ve vnitrostátním prováděcím právním předpisu za směrný, tj. nezávazný (doporučující).

296. bod [§ 138 odst. 2]

Jedná se o úpravu původního ustanovení, která posiluje samosprávy a rozšiřuje možnost obcí stanovit ve svém územním plánu, i bez požadavku aby obsahoval prvky regulačního plánu, požadavky na výstavbu odchylně od prováděcích předpisů.

297. a 300. bod [§ 139 odst. 1, § 140 odst. 3]

Vypuštěním slova „vždy“ pro nadbytečnost dochází k legislativní úpravě.

298. bod [§ 139 odst. 2]

Nahrazení pojmu zastavěném pojmem zastavitelném představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

299. bod [§ 140 odst. 2]

§ 140 odst. 2 řeší vymezení stavebních pozemků. Podmínkou pro vymezení takového pozemku je, aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Návrh zákona k tomu doplňuje, že postačí, pokud k němu bude zajištěn jiný přístup.

Vypuštěním slova „vždy“ dochází k legislativní úpravě.

301. bod [§ 140 odst. 4]

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na změnu terminologie.

302. bod [§ 141 odst. 2]

V rámci hmotněprávních požadavků na veřejná prostranství návrh zákona akcentuje vytváření prostoru pro cyklisty, když uspořádání veřejných prostranství musí zajistit prostupnost užití chodci a podle možností též cyklisty a jinou bezmotorovou dopravou. Stavby a zařízení ve veřejném prostranství, zejména sítě technické infrastruktury, se mají též přednostně sdružovat, pokud je to možné, tak aby veřejná prostranství sloužila primárně lidem a jejich potřebám.

303. bod [§ 141 odst. 3]

Zákon doplňuje do hmotněprávních požadavků na veřejná prostranství, že tyto musí splňovat požadavky na přístupnost jen pokud to místní podmínky nevyklučují. Reaguje se tak na připomínky z praxe, že v některých případech nelze požadavky na přístupnost smysluplně naplnit v důsledku konkrétní situace v místě. I zde je třeba aplikovat nové pravidlo podle § 137 odst. 7, podle nějž se požadavky na výstavbu se používají s ohledem na jejich technickou, funkční a ekonomickou proveditelnost.

304.bod [§ 141 odst. 4 až 6]

V rámci hmotněprávních požadavků na veřejná prostranství zákon podle vzoru Pražských stavebních předpisů nově explicitně stanoví, že podél vodních toků a významných vodních ploch v zastavitelném území, kde je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné, se preferují veřejně přístupná nábřeží, parkově upravené plochy nebo jiná veřejná prostranství s tím, že stávající prostupnost pro pohyb chodců a cyklistů musí zůstat zachována. Jedná se o vyjádření důležitého požadavku na kvalitu vystavěného prostředí a preference koncipovat veřejná prostranství pro pohyb osob, jejich relaxaci a odpočinek.

Současně také návrh zákona explicitně stanoví, že při vymezení veřejných prostranství se musí dbát na to, aby navazovaly do volné krajiny a dalších veřejných prostranství.

Spojitost a prostupnost veřejného prostranství a jeho kvalitu nesmí zhoršovat ani oplocení pozemku na hranici s veřejným prostranstvím. Návrh zákona dále ukládá, že takové oplocení musí vhodně navazovat na oplocení v místě obvyklé.

305. bod [§ 142 odst. 4]

Zákon v rámci vymezení hmotněprávních požadavků na výstavbu stanoví, že ulice v územích se zvýšenými nároky na pobytovou kvalitu veřejných prostranství se přednostně vymezují tak, aby umožňovaly využití sdílené, obytné nebo pěší zóny. I v tomto případě tedy zákon akcentuje

antropocentrické pojetí a požadavky na kvalitu vystavěného prostředí a zvláštní důraz klade na obyvatele a jejich pohodlný a bezpečný pohyb po městě/obci.

306. bod [§ 143 odst. 2]

Mezi požadavky na umístování staveb se zdůrazňuje, že požadavky na parkování se rozumí nejen tradiční požadavky na parkování vozidel, ale i jízdních kol, neboť ve městech se preferuje bezmotorová doprava a zákon se k tomu snaží vytvářet podmínky.

307. bod [§ 143 odst. 4]

V rámci požadavků na umístování staveb zákon doplňuje, že mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby pro parkování zařízení staveniště a připojení staveb.

308. bod [§ 144 odst. 3]

Dosavadní požadavky na odstupy staveb se doplňují tak, že tyto požadavky se neuplatní u spojitě zástavby nebo v rámci jedné stavby, souboru stav či společně řešeného celku tak, aby bylo umístování staveb v těchto případech racionálnější a lépe odpovídalo charakteru dosavadní zástavby.

309. až 311. bod [nadpis § 144a a § 144a odst. 2 a 3]

Změna lépe specifikuje název ustanovení podle jeho obsahu. Současně doplňuje jeho stávající odstavec druhý, když stavbu výrobní elektřiny lze umístit na stávající stavby nevylučuje-li to regulační plán z důvodu převažujícího jiného veřejného zájmu. Zákon i zde klade důraz na vážení veřejných zájmů, opouští tedy prosté formální posuzování souladu s regulačním plánem.

V nově doplňovaném odstavci 3 návrh zákona konstruuje vyvratitelnou domněnku, že výrobní elektřiny využívající energii slunečního záření na stavbách není v rozporu s charakterem území ani se zájmy památkové péče. Tuto domněnku může stavební úřad (v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky) nebo orgán státní památkové péče (v památkové rezervaci) vyvrátit, ale primárně se presumuje soulad takové výstavby s charakterem území i se zájmy památkové péče. Tato domněnka se nepoužije v případě nemovitých kulturních památek a nemovitých národních kulturních památek, u nichž platí běžný režim dokazování a soulad se zájmy státní památkové péče musí doložit stavebník či vlastník stavby. Neaplikovatelnost této domněnky však neznamená, že by nemovitá kulturní památka nebo nemovitá národní kulturní památka nemohla být rovněž využita k umístění výrobní elektřiny využívající energii slunečního záření, ale jen zachování běžného režimu.

Zákon explicitně stanoví, že toto ustanovení nijak nekoliduje s možností stanovit podmínky pro vhodné umístění či vzhled takových staveb; tyto podmínky však nemohou být aplikovány tak, aby zákonem stanovenou domněnku fakticky popíraly a bránily takové stavbě např. požadavky nesmyslného (zejm. zastíněného či nevhodně orientovaného) umístění, které by nepřinášelo adekvátní zdroj elektrické energie.

312. bod [§ 144b a § 144c]

Do zákona se po vzoru Pražských stavebních předpisů doplňuje nový kvalitativní požadavek na veřejný prostor, jímž je regulace umístění staveb pro venkovní reklamu a reklamních zařízení. Dále se doplňuje výslovná úprava judikaturního konceptu pohody bydlení.

Hmotněprávní požadavky na stavby pro reklamu a reklamní zařízení dosud stavební zákon neobsahoval, ale tyto byly obsaženy v prováděcích právních předpisech. Zákon aktuálně stanoví základní rámec, který by měl být při umísťování takových staveb respektován. Stavby pro reklamu a reklamní zařízení nesmí narušovat urbanistický, architektonický nebo pietní charakter území. Současně musí být při jejich umísťování zajištěn vzájemný soulad z hlediska jejich stavebně technického řešení. Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umísťované na budovách musí odpovídat architektonickému charakteru a nesmí narušovat užívání přilehlého veřejného prostranství, základní členění budov a jeho významné detaily a narušit stabilitu těchto budov. Návrh zákona tedy dbá na to, aby stavby pro reklamu a reklamní zařízení respektovala existující charakter území a způsob užívání veřejného prostranství. Na oplocení staveniště pak lze umísťovat reklamu a informace se stavbou související.

Pohoda bydlení tvoří velkou část judikatury správních soudů ve vztahu k povolování staveb, když právě pohoda bydlení má za cíl ochránit dosavadní vlastníky staveb ve vztahu k nové výstavbě. Zároveň by však neměla bránit obvyklému využívání města, jehož důležitým požadavkem je myšlenka zahušťování, resp. zabydlování zastavitelného území při současné ochraně volné krajiny.

Zákona nově výslovně stanoví, že každý má právo na ochranu před nepřiměřenými zásahy do pohody svého bydlení. Pohodou bydlení přitom rozumí souhrn podmínek v území a v užívání staveb, který odpovídá obvyklým požadavkům na bydlení s přihlédnutím k místním poměrům, jak vyplývá z úpravy sousedských práv v občanském zákoníku.

V rámci hmotněprávních požadavků na umísťování staveb tedy nově bude figurovat i pohoda bydlení, která má ochránit dosavadní vlastníky staveb před zásahy do pohody svého bydlení. Nejedná se však o jakékoliv zásahy, ale o nepřiměřené zásahy do pohody bydlení, neboť jak vyplývá i z judikurní praxe *„vlastníci stávajících nemovitostí nemají žádné garantované právo na neměnné poměry v území, mají právo na ochranu pouze před excesivními zásahy, které jsou obtěžující nad míru přiměřenou poměrům v daném místě“*. (viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2020, č. j. 4 As 391/2019 – 32). Určité zatížení totiž způsobuje i dle judikatury jakákoliv stavba. *„...po vlastnicích okolních staveb je spravedlivé požadovat, aby takovéto zatížení snášeli, je-li přiměřené poměrům“* (Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005 – 116).

Zákon proto v souladu s judikaturou a s úpravou sousedských práv v občanském zákoníku explicitně vymezuje, že za narušení pohody bydlení se nepovažuje architektonické ztvárnění záměru ani imise a účinky, které nejsou v rozporu s plánovaným charakterem území nebo které odpovídají běžné okolní zástavbě nebo běžnému využívání okolního území.

V návaznosti na základní zásadu doplněnou do § 1 odst. 3 zákon explicitně stanoví, že při ukládání podmínek na ochranu pohody bydlení stavební úřad použije přednostně zmírňující prostředky před omezením či zákazem záměru, což vyplývá i z obecných principů stavebního zákona podle § 1 odst. 3.

313. bod [§ 149 písm. b)]

Jedná se o legislativně technickou úpravu vyplývající z úpravy terminologie.

314. bod [§ 150]

Za účelem zmírnění, resp. přizpůsobení aplikace požadavků na výstavbu konkrétním okolnostem a podmínkám záměru se stanoví, že požadavky na úsporu energie se použijí s ohledem na jejich technickou, funkční a ekonomickou proveditelnost.

315. bod [§ 152 odst. 4]

Ustanovení § 152 odst. 4 upravuje odkazování na technické normy podle nově doplněného § 152a.

316. bod [§ 152a]

Návrh zákona nově upravuje určené technické normy ve stavebnictví. Prováděcí právní předpis může odkázat na podrobnější vymezení konkrétních technických požadavků na stavby obsažené v českých technických normách, které jsou určeny postupem podle tohoto ustanovení.

Podrobnější vymezení technických požadavků má být tedy do budoucna realizováno postupem, kdy Úřad rozvoje území České republiky navrhne konkrétní části české technické normy, které mají být v návaznosti na odkaz v právním předpisu závazné. Tyto části českých technických norem pak určí po odsouhlasení Úřadem Česká agentura pro standardizaci. Určené technické normy ve stavebnictví pak oznamuje ve věstníku Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V oznámení uvede též požadavek prováděcího právního předpisu, k němuž jsou tyto normy určeny. Obdobný postup se uplatní i při změně či rušení určené technické normy ve stavebnictví.

Určování technických norem ve stavebnictví zákonem předpokládaným způsobem má vést k jejich zpřehlednění a větší dostupnosti. Jiné části norem či jiné normy než určené výše uvedeným postupem nebudou závazné, což má celkově snížit objem právně závazné regulace ve stavebnictví a liberalizovat ji.

Současně bude platit, že technické požadavky na stavby, které jsou podrobně vymezeny prostřednictvím určené technické normy ve stavebnictví, mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud takové řešení splňuje požadavek prováděcího právního předpisu.

317. bod [§ 156 odst. 2]

Zjednodušující se pravidla pro všechny jednoduché stavby, včetně staveb pro bydlení, s výjimkou vodních děl, ale zároveň se toto zjednodušení kompenzuje zpřísněním požadavků na dobu praxe odborně vybavené osoby, která však nemá autorizaci projektanta.

318. bod [§ 156 odst. 3]

Jedná se o technickou úpravu, kdy musí být z logiky věci nejenom projektantovi, ale také osobě s příslušným vzděláním či praxí, která je vymezena v § 156 odst. 2 a která může zpracovávat dokumentaci vybraných staveb, poskytovány údaje z digitální technické mapy kraje v rozsahu nezbytném pro projektovou činnost. Současně se uvádí, že údaje se projektantovi jak osobě

vymezené v § 156 odst. 2 mohou poskytovat jak z veřejné, tak i z neveřejné části digitální technické mapy kraje.

319. bod [§ 157 odst. 1 písm. a), písm. d) a písm. e)]

Zjednodušující se pravidla pro všechny jednoduché stavby, včetně staveb pro bydlení.

320. bod [§ 158 odst. 1]

Jedná se o opravu pojmosloví.

321. bod [§ 160 odst. 2 písm. a)]

Zjednodušující se pravidla pro všechny jednoduché stavby, včetně staveb pro bydlení.

322. bod [§ 161 odst. 3]

Vypuštěním nadbytečného slova „vždy“ dochází k legislativní úpravě.

323. bod [§ 162 odst. 4]

Doplňuje se pravidlo, které jistě platilo i dříve, ale nebylo v zákoně explicitně vyjádřeno, že projektant odpovídá za soulad projektové dokumentace, územně plánovací dokumentace a územní studie s právními předpisy. Původní znění odstavce 4 uvádělo, kdy projektant neodpovídá za odchylky od projektové dokumentace. V zákoně však absentovalo základní stanovení, že projektant odpovídá za soulad projektové dokumentace, územně plánovací dokumentace a územní studie s právními předpisy. Toto se aktuálně do zákona doplňuje explicitně.

324. až 327. bod [§ 163 odst. 1 písm. b), § 163 odst. 2 písm. a), § 164 odst. 1 písm. b), § 165 odst. 2 písm. a)]

Jedná se o terminologické sjednocení, kdy namísto dokumentace pro povolení záměru se uvádí dokumentace pro povolení stavby.

328. bod [§ 166 odst. 1]

Zjednodušující se pravidla pro všechny jednoduché stavby, včetně staveb pro bydlení.

329. bod [§ 166 odst. 3]

Jedná se o opravu stávajícího znění, aby dokončení či odstranění stavby zhotovitel předal originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě nikoliv stavebníkovi, ale vlastníkovvi stavby, který jej z logiky věci dále uchovává.

330. bod [§ 167 písm. d)]

Jedná se o technickou úpravu, kdy vlastník stavby a zařízení má uchovávat nejen projektovou dokumentaci, jak stanoví aktuální znění stavebního zákona, ale jakoukoli dokumentaci pro povolení stavby, tj. i dokumentaci podle § 156 odst. 2. Slova včetně geodetické části se vypouští pro nadbytečnost.

331. bod [§ 167 písm. g)]

Do návrhu zákona se doplňuje na základě požadavků z praxe pro instalaci automatizačního a řídicího systému budovy kromě kritéria technické proveditelnosti rovněž kritérium

ekonomické proveditelnost. Návrh zákona tak lépe reflektuje situaci v terénu, kdy složité technologické systémy vytápění či klimatizace může být složité instalovat i z finančního hlediska.

332. bod [§ 167 písm. h)]

Do návrhu zákona se doplňuje na základě požadavků z praxe pro instalaci automatizačního a řídicího systému budovy kromě kritéria technické proveditelnosti rovněž kritérium ekonomické proveditelnost. Návrh zákona tak lépe reflektuje situaci v terénu, kdy složité technologické systémy vytápění či klimatizace může být složité instalovat i z finančního hlediska.

333. bod [§ 170 odst. 2]

Změna reaguje na podněty z praxe a doplňuje, že právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro připojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

334. bod [§ 171 odst. 2]

Za účelem zjednodušení a zrychlení povolování navrhovaná úprava zdůrazňuje propojení principu koncentrace v hierarchii územního plánování s principem koncentrace v oblasti posuzování veřejných zájmů při rozhodování o záměru. Logicky navazuje na princip koncentrace námitek již obsažený v § 190 odst. 1, podle kterého se k námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží. Cílem je důsledné uplatňování principu koncentrace a subsidiarity napříč celým stavebním řádem a zamezení opakovaného a nezřídka protichůdného posuzování těch samých otázek. Neznamená to však, že by stavební úřad mohl zcela rezignovat na ochranu veřejných zájmů, jelikož je nadále povinen rozhodovat v souladu s kogentními požadavky právních předpisů.

335. až 337 bod [§ 172 odst. 1, odst. 2 a odst. 4]

Osoby, které mají ze zákona zpřístupněnou datovou schránku bez žádosti, mohou činit podání výlučně jako digitální úkon, stejně tak je-li součástí podání projektová dokumentace. V ostatních případech lze podání podle části šesté učinit v listinné nebo elektronické podobě. Při podání v elektronické podobě není povinné podávání prostřednictvím portálu stavebníka, lze učinit podání i např. prostřednictvím datové schránky. Zároveň bezvýjimečně platí, že dokumentaci pro povolení záměru vloží do evidence elektronických dokumentací stavebník, včetně dokumentace podle § 156 odst. 2.

338. bod [rušený § 173 odst. 3]

Navrhuje se vypuštění vkládání vyjádření či závazného stanoviska do evidence stavebních postupů dotčeným orgánem před zahájením řízení a ponechání standardního postupu, kdy podkladové akty předloží stavebník s podáním žádosti.

339. až 345. bod [§ 174 odst. 1 písm. b) až h), odst. 2 písm. c), odst. 3 a odst. 5]

Navrhuje se rozšíření okruhu informací poskytovaných stavebním úřadem v rámci institutu předběžné informace, a to o informace o účastnících řízení, o rozsahu potřebné dokumentace, o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, o požadavcích na výstavbu, které se podle § 137 odst. 4 nepoužijí, o podstatných a nepodstatných změnách pro kolaudaci ad. Dotčený

orgán, které není integrován do státní stavební správy, má nově na žádost poskytovat také informace o rozsahu nezbytné dokumentace a podkladů pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu. Navrhuje se též poskytování předběžné informace ze strany obce či kraje o tom, zda se záměrem souhlasí nebo ne, případně za jakých podmínek a také o požadavcích obce nebo kraje vyplývajících z územně plánovací dokumentace, kterou samy vydaly.

Předběžná informace se může týkat všech požadavků, které mohou ovlivnit povolení a realizaci záměru. Rozšířením poskytování předběžných informací žadatelé mohou získat komplexní představu o proveditelnosti záměru. Účelem je zvýšení právní jistoty příjemce informací a posílení předvídatelnosti správního rozhodování. Zároveň může být snížen počet žádostí o povolení záměrů, kterým by nebylo možné vyhovět.

Odstavec 3 navazuje na subsidiární právní úpravu obsaženou ve správním řádu, podle které předběžná informace přestává platit, dostala-li se do rozporu s právním předpisem, který nabyl účinnosti po jejím vydání, nebo došlo-li ke změně okolností rozhodných pro její obsah.

346. až 348. bod [§ 175 odst. 1 a odst. 4 a § 176]

Právní úprava dopadá na správní orgány, jejichž kompetence nebyly integrovány do stavební správy. Předchozí právní úprava výslovně upravovala pouze vyjádření a existovaly nejasnosti, zda se vztahuje i na závazná stanoviska. Navrhuje se proto vložení samostatného ustanovení obsahujícího zvláštní právní úpravu ohledně závazného stanoviska k subsidiární právní úpravě ve správním řádu.

Výslovně se stanovuje, že vyjádření i závazné stanovisko k záměru vydává dotčený orgán, pouze pokud tak stanoví jiný právní předpis a zdůrazňuje se zároveň, že i dotčené orgány mají povinnost postupovat v souladu s principy dle § 1 odst. 3, § 2 a § 3.

U závazného stanoviska se neupravují jeho náležitosti, jelikož ty stanovuje správní řád v § 149 odst. 2.

Nadále platí, že je-li dotčeným orgánem (jehož kompetence nebyly integrovány do stavební správy) podle jiného právního předpisu tentýž orgán veřejné správy, vydá namísto jednotlivých vyjádření či závazných stanovisek koordinované vyjádření nebo koordinované závazné stanovisko. V praxi však k těmto situacím nebude příliš docházet v důsledku integrace dotčených orgánů do stavebního úřadu.

349. bod [§ 177 odst. 1]

Změna zmírňuje požadavky na obsah dokumentace záměru při podání žádosti o vyjádření nebo závazné stanovisko. Dává žadateli možnost předložit s žádostí o vydání vyjádření nebo závazného stanoviska dokumentaci jen v omezeném rozsahu, což může zjednodušit a urychlit přípravnou projektovou fázi záměru. Pokud by však dotčenému orgánu nějaké informace nezbytné pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska chyběly, vyzve žadatele k doplnění v uvedeném nezbytném rozsahu.

350. až 352. bod [§ 178 odst. 1 až odst. 3]

Pro urychlení přípravy záměru a eliminaci výjimek se navrhuje vypuštění možnosti prodlužování lhůty k vydání vyjádření nebo závazného stanoviska a důsledné uplatňování lhůty

30 dnů a fikce souhlasu stanovené pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska i pro případy přezkumu a vydání nového vyjádření či závazného stanoviska po jejich zrušení.

353. bod [§ 178 odst. 4 písm. b)]

Navrhovaná úprava navazuje na zrušení institutu jednotného environmentálního stanoviska.

354. až 356. bod [§ 179 odst. 1 a odst. 2 a § 179a]

Vydáním nového vyjádření či závazného stanoviska se původní fiktivní akt mění, ať už na souhlasný či na nesouhlasný, neruší se však. Zároveň nové vyjádření nebo závazné stanovisko lze vydat jen do nabytí právní moci rozhodnutí, čímž se významně zvyšuje právní jistota stavebníka, jelikož je vyloučena možnost, že by po právní moci rozhodnutí mohla být v důsledku zrušení fiktivního souhlasu věc opět otevřena v rámci obnovy řízení.

Stejně tak pro posílení právní jistoty stavebníka již nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit závazné stanovisko po nabytí právní moci rozhodnutí, jehož bylo závazné stanovisko podkladem.

Navržená úprava vychází z principu, že veškeré nedostatky by měly být zjištěny a případně napraveny co nejdříve, aby nedocházelo k excesivním zásahům do právní jistoty a legitimního očekávání adresáta správního rozhodnutí. Není žádoucí, aby v mnoha případech i po letech po vynesení rozhodnutí dotčené osoby stále neměly jistotu konečného rozhodnutí ve věci (např. nálezy Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2003, sp. zn. II. ÚS 560/01).

357. bod [§ 180 odst. 3]

Stejně jako v případě žádosti o vydání vyjádření či závazného stanoviska dotčeného orgánu platí i u žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, že její součástí je dokumentace v rozsahu nezbytném pro vydání vyjádření. Žadatel není povinen předkládat kompletní dokumentaci pro povolení záměru, pokud to není nutné.

358. až 360. bod [§ 181 odst. 1, odst. 2 a odst. 5]

Pro urychlení přípravy záměru a eliminaci výjimek se navrhuje vypuštění možného prodlužování lhůty k vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury stejně jako u vydávání vyjádření a závazných stanovisek dotčenými orgány. Po vzoru fikce souhlasu dotčených orgánů se zavádí fikce souhlasného vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury.

361. bod [§ 183]

Z praktických důvodů se navrhuje rozšíření zastoupení vlastníků jednotek společenstvím vlastníků jednotek pro všechny případy, kdy je účastníkem řízení vlastník jednotky. Účastník se může zastoupení vzdát a jednat samostatně.

362. a 363. [§ 184 odst. 2 písm. e), f)]

Zdůrazňuje se, že součástí žádosti jsou podkladové akty jen těch dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy, jichž se záměr týká. Stejně tak není potřeba předkládat vyjádření vlastníků takové veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, které se záměr nijak netýká.

364. bod [§ 184 odst. 2 písm. h)]

Součástí žádosti je podobně, jako u výjimky z obecných požadavků na výstavbu, také odůvodnění nepoužití vybraných požadavků na výstavbu podle § 137 odst. 4.

365. bod [§ 184 odst. 3]

Po vzoru postupu v případě chybějícího vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu doplňuje návrh zákona stejný postup pro případ chybějícího vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, tj. že si tyto chybějící podklady vyžádá sám stavební úřad. To neplatí pro závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a pro vyhrazené stavby.

366. bod [§ 184 odst. 5]

Stavebník může nově s žádostí předložit i návrh rozhodnutí o žádosti, což má také sloužit k urychlení řízení jakožto pomocný podklad pro vypracování rozhodnutí. Je samozřejmě na uvážení stavebního úřadu, zda návrh rozhodnutí využije a případně v jaké míře.

367. až 369. bod [§ 185 odst. 2 až odst. 4]

Navržená právní úprava v souladu s obecnou právní úpravou obsaženou ve správním řádu ponechává stavebnímu úřadu v případě vad žádosti možnost přerušit řízení (§ 64 odst. 5 správního řádu) a pamatuje také na zastavení řízení v případě neodstranění vad žádosti v určené lhůtě nebo nezaplacení správního poplatku. Usnesení o zastavení řízení z těchto důvodů se stejně jako usnesení o odložení žádosti oznamuje pouze stavebníkovi v zájmu omezení zbytečné administrativní zátěže při doručování. Nadále platí, že stavební úřad žádost neprojedná a usnesením ji odloží, není-li součástí žádosti dokumentace pro povolení záměru.

370. bod [§ 186 odst. 2]

Odstraňuje se chyba, která je pozůstatkem předchozí právní úpravy, která počítala s tím, že stavební úřad bude rovněž příslušným úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

371. bod [§ 187 odst. 1]

Zákonná věcná břemena, resp. služebnosti, jsou služebnosti, které nevznikají na základě smlouvy či rozhodnutí orgánu veřejné moci, ale přímo ze zákona. Tyto často nejsou v katastru nemovitostí evidovány. Dosavadní právní úprava na ně výslovně nepamatovala a mohlo docházet k nejasnostem ohledně otázky dokládání souhlasu vlastníka. Stavebník, který je oprávněným ze zákonné služebnosti, nemusí podle navrhované úpravy dokládat souhlas vlastníka podle § 187 odst. 2, doloží jen existenci zákonné služebnosti, tedy uvede příslušná zákonná ustanovení, na jejichž základě daná zákonná služebnost vznikla a popíše naplnění podmínek pro její vznik. Tento přístup byl dovozen již judikaturou a nyní se navrhuje jeho zakotvení přímo v zákoně (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2024, č. j. 4 As 30/2022-47).

372. bod [§ 187 odst. 2]

Změna v odstavci 2 omezuje požadavek souhlasu vlastníka s upraveným záměrem jen na situace, dojde-li po podání žádosti k takové podstatné změně záměru, která se ho týká. Smyslem požadavku na získání souhlasu vlastníka se změněným záměrem je ochrana práv vlastníka

pozemku nebo stavby, navrhovaná úprava proto výslovně stanovuje, že se musí jednat o takovou podstatnou změnu, která se nějakým způsobem vlastníka týká. Nový souhlas nebude potřeba pokud by se jednalo o podstatnou změnu záměru, která ale nebude mít žádný dopad na práva vlastníka. Stejně tak nový souhlas vlastníka nebude potřebný, ani pokud by se sice změna záměru nějak práv vlastníka dotknout mohla, ale nejednalo by se o podstatnou změnu.

373. bodu [§ 187 odst. 3]

Jedná se o nadbytečnou právní úpravu, proto se navrhuje její vypuštění. Uvedené vychází z obecných pravidel pro identifikaci osoby a určitost právního jednání (zejm. v § 3019 občanského zákoníku) a ani případný nedostatek v těchto údajích zpravidla nemá žádné závažné důsledky (usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. IV. ÚS 42/02).

374. bod [§ 187 odst. 5]

Kromě již existujících zákonných služebností (věcných břemen) dosavadní právní úprava nepamatovala ani na případy, kdy vzniká služebnost ze zákona teprve právní mocí rozhodnutí o povolení záměru. V těchto případech se souhlas také nevyžaduje. Z hlediska terminologie některé právní předpisy pracují v tomto kontextu s obecnějším pojmem “věcné břemeno”, jiné používají pojem “služebnost”, obsahově jde nicméně v tomto případě o to samé, tedy pasivní povinnost něco strpět (či se něčeho zdržet). Jedná se například o věcné břemeno, které vzniká podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo také o věcné břemeno, které vzniká podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, právní mocí rozhodnutí o povolení záměru umožňujícího umístit stavbu a zařízení příslušné soustavy nebo výrobní elektrárny.

375. a 376. bod [§ 188 odst. 1]

O zahájení řízení se podle odstavce 1 vyrozumívají pouze ty dotčené orgány, které se ještě k záměru nevyjádřily a jen tehdy, pokud jsou záměrem dotčeny jimi chráněné veřejné zájmy. Dotčené orgány, které se již k záměru vyjádřily typicky v podobě závazného stanoviska nebo jiného podkladového aktu, není potřeba o zahájení řízení vyrozumívat.

377. a 378. bod [§ 188 odst. 4 a odst. 5]

Pro urychlení se v odstavci 5 zkracuje lhůta pro fikci doručení do ciziny z 30 na 15 dnů, neprokáže-li se doručení dříve.

379. bod [§ 189 odst. 2]

Zkracuje se lhůta pro konání veřejného ústního jednání z 30 na 15 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou.

380. až 384. bod [§ 190 odst. 1 až odst. 4 a odst. 6]

Cílem navrhované úpravy je důsledné uplatňování principu koncentrace při uplatňování námitek účastníků řízení. Jedná se o pravidlo platné i ve stávající právní úpravě. Navrhovaná konstrukce spočívá v nemožnosti uplatnění námitek, které mohly být nebo byly uplatněny v předcházejících fázích.

Již dosavadní úprava, ačkoliv ne zcela konzistentně, vychází z principu, že námitky subjektu, které jsou v rozporu s jeho předchozím souhlasem, jsou nepřípustné. Je to reflektováno v § 190

odst. 2 ve vztahu k plánovací smlouvě, tj. že stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Podobně v rámci odvolacího řízení platí, že je-li odvolání podáno účastníkem řízení, který udělil souhlas s povolením záměru, odvolací správní orgán nepřihlíží k části obsahu odvolání, která směřuje proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil (§ 226 odst. 1). Ve vztahu k souhlasu vlastníka podle § 187 však nebylo stanoveno, že by námitky vlastníka, který udělil souhlas, měly být nepřípustné a nemělo by se k nim přihlížet, což bylo zejména v návaznosti na princip koncentrace v odvolacím řízení dle § 226 odst. 1 nekoncepční. Proto se v odstavci 2 výslovně stanovuje, že stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které směřují proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil. V odstavci 2 se také výslovně vymezuje věcný rozsah námitek, který je vždy dán důvody účastenství v řízení.

V § 190 odst. 4 je zdůrazněno pravidlo aktivní legitimace účastníků řízení. Účastník řízení je povinen ve své námitce uvést důvody podání námítky a rozsah, v jakém jsou dotčeny jeho práva nebo zájmy, které jsou chráněny podle odstavce 3. Právní úprava tedy po každém účastníkovi řízení vyžaduje alespoň skutkové tvrzení jeho vlastní dotčenosti. Bez tvrzení dotčení vlastní sféry účastníka chráněné podle odstavce 3 stavební úřad k takové námitce nepřihlíží. Například pokud účastník řízení podle § 182 písm. c) nebo d) tvrdí obecnou nezákonnost záměru, nesoulad s veřejnými zájmy či různá procesní pochybení, případně jen z různých důvodů nesouhlasí se záměrem nebo se mu jen „nelíbí“, aniž by však konkrétně uvedl, jak by se měl záměr dotknout jeho vlastnických či jiných věcných práv zakládajících jeho účastenství v řízení, stavební úřad k jeho námitce nepřihlíží, tj. nesmí k ní přihlížet a nevypovídá ji (§ 183 odst. 6).

Podobně jako u souhlasu vlastníka dle § 187 odst. 2 se v odstavci 6 navrhuje, že ani jiný souhlas účastníka řízení se záměrem nelze vzít po podání žádosti o povolení záměru zpět ani jej změnit, nedojde-li k podstatné změně záměru.

Účastníci tedy mají možnost vyjádřit se, současně je však účelem právní úpravy omezit šikanózní zneužívání práv.

385. bod [§ 190a]

Princip koncentrace uplatňování námitek s cílem omezit možnosti šikanózního zneužívání práv se nově zavádí výslovně i pro námitky podjatosti úředních osob, které musí účastník řízení uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při ústním jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. O námitce podjatosti se rozhoduje až v rámci rozhodnutí ve věci samé, má-li stavební úřad za to, že námitka není důvodná. Obdobně pokud je namítána podjatost všech úředních osob a vyhodnotí-li stavební úřad námitku jako nedůvodnou, rozhodne o ní v rámci rozhodnutí ve věci samé.

386. a 387. bod [§ 193 odst. 1 písm. c)]

Navrhovaná úprava doplňuje některá specifika při posuzování záměru stavebním úřadem. Předmětem posuzování stavebního úřadu nejsou podle písm. c) požadavky, které se podle § 137 odst. 4 nepoužijí, požadavky, které jsou nebo budou řešeny společně na základě plánovací smlouvy s obcí podle § 137 odst. 6 a také požadavky, z nichž byla povolena výjimka podle § 138 odst. 1, a rovněž požadavky, u nichž bylo stanoveno odchylné řešení podle § 138 odst. 2.

Výslovně se na konci odstavce 1 doplňuje odkaz na zásady, podle kterých má stavební úřad záměr posuzovat a které jsou nově obsaženy v § 1 odst. 3 a § 1a odst. 1 a 2.

388. bod [§ 193 odst. 2 a odst. 3]

Pro zrychlení a větší flexibilitu povolování a pro omezení často kritizované striktní závaznosti územně plánovací dokumentace se podle odstavce 2 umožňuje v nekonfliktních případech a za stanovených podmínek odchýlit se od územně plánovací dokumentace, územního opatření nebo vymezení zastavitelného území se souhlasem vlastníka pozemku a se souhlasem toho, kdo územně plánovací dokumentaci pořídil. V případě obcí a krajů bude příslušným orgánem rada, což je vyjádřeno v kompetenčních ustanoveních v části druhé zákona. Ustanovení směřuje na případy, kdy i pro sebemenší odchylku např. od územního plánu bylo nutné projít zdlouhavým procesem pořizování změny územního plánu, aby mohl být záměr povolen.

Odstavec 3 výslovně stanovuje, že stavební úřad při posuzování požadavků na výstavbu vychází z pravidel podle § 137.

Návrh zákona zavádí v odstavci 3 nové pravidlo ve vztahu k hygienickým limitům hluku a vibrací za účelem zvýšení flexibility právní úpravy, která by měla pozitivně dopadnout na situace, kdy je z objektivního hlediska nemožné, nebo neadekvátně náročné zajistit soulad s pevně stanovenými hlukovými limity. Český systém právní ochrany před hlukem a vibracemi je založen na stanovení celostátních pevných limitů, které nemají být překročeny, pokud k takovému překročení není orgánem ochrany veřejného zdraví uděleno povolení. Toto řešení ochrany před hlukem a vibracemi je ve srovnání s jinými zeměmi EU neobvyklé. Ústavní soud ČR ve svém nálezu Pl. ÚS 4/18 ze dne 18. 12. 2018 k oné unikátnosti české právní úpravy uvedl, že na první pohled může vypadat jako progresivní ochrana obyvatel, na druhý pohled však nedovoluje přihlídnout ke konkrétním okolnostem a v důsledku tak neumožňuje aplikovat proporcionální řešení. Návrh zákona má za cíl reflektovat zásadu proporcionality, při jejíž aplikaci bude moci být přihlédnuto k zásadním faktorům konkrétního místa či dalším okolnostem.

389. [§ 193 odst. 4]

Úprava v odstavci 4 zdůrazňuje pravidlo, že stavební úřad nepřihlíží k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů v částech, v nichž překračují jejich působnost. Návrh je v souladu již se stávající judikaturou Nejvyššího správního soudu, ze které vyplývá, že obsah závazného stanoviska je sice závazný pro výrokovou část rozhodnutí, ale správní orgán, který řízení vede, musí závazné stanovisko v určitém rozsahu stejně posoudit. Nelze bez dalšího převzít závazné stanovisko, které vykazuje zjevné nedostatky (rozsudek ze dne 31. 5. 2016, č. j. 4 As 17/2016-44). Návrh v tomto ohledu přináší zjednodušení, kdy při tak závažném porušení právních předpisů, jako je překročení působnosti, stavební úřad k takové části závazného stanoviska či vyjádření nepřihlíží. S částí, která překračuje působnost dotčeného orgánu, se tak stavební úřad nemusí vůbec vypořádávat v odůvodnění svého rozhodnutí, pouze uvede, že se k ní z důvodu překročení působnosti nepřihlíží.

Stavební úřad podle odstavce 4 nepřihlíží také k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto již při vydání územně plánovací dokumentace. Opět jde o projev důsledného uplatňování zásady koncentrace.

390. [§ 193 odst. 5 až odst. 8]

Stavební úřad by měl podle odstavce 5 při posuzování souladu záměru s požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vycházet z údajů uvedených v digitální technické mapě a uplatní se fikce neexistence sítí, které v ní nejsou uvedeny. Cílem je, aby byla veškerá veřejná a dopravní infrastruktura skutečně zanesena do digitální technické mapy jako základního zdroje informací pro plánování, přípravu a provádění výstavby, ze kterého by stavebníci mohli spolehlivě vycházet.

Pro vypořádávání námitek účastníků řízení se v odstavci 6 výslovně zakotvují obecná pravidla, podle kterých jsou nepřipustné námitky účastníka, k nimž se podle zákona nepřihlíží a nepřipustné námitky stavební úřad nevypořádává. Při posuzování ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení stavební úřad vychází z jejich vlastních včasných a přípustných námitek podle § 190 až § 191, je tedy na účastnících řízení, aby řádně a včas uvedli vše na ochranu svých práv a právem chráněných zájmů.

Přímo zákon v odstavci 6 dále stanoví výslovné pravidlo, že námitky, které nespočívají v porušení právních předpisů (tj. jde např. jen o obecný nesouhlas se záměrem, který však nenarušuje žádná právní pravidla, ani občanskoprávní pravidla sousedských práv a nově definovanou pohodu bydlení v § 144c), nejsou důvodné. Zákon tím navazuje na dosavadní judikaturu, která např. i v kontextu pohody bydlení vychází primárně z předpokladu, že jsou-li dodrženy normy o obecných technických požadavcích na výstavbu, nelze úspěšně namítat, že pohoda bydlení bude narušena (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2022, č.j. 18 A 49/2022-175; ze dne 22.11.2007, č. j. 9 As 5/2007-76 nebo ze dne 4.3.2009, č. j. 6 As 38/2008-123). Podobně například i porušení sousedských práv může být porušením právního předpisu (občanského zákoníku). Pokud však účastník řízení vyjadřuje svůj nesouhlas se záměrem, aniž by se skutečně mělo jednat o určité porušení právního předpisu (a jde zároveň o přípustnou námitku), je taková námitka nedůvodná.

Podle odstavce 7 stavební úřad posuzuje splnění podmínek podle odstavce 1 ke dni podání žádosti; to platí i v řízení odvolacím, přezkumném a soudním a v opakovaném řízení. Má tak dojít k posílení právní jistoty stavebníka, jelikož bude vždy ve všech typech povolení a souvisejících řízeních zřejmé konkrétní datum, k němuž bude stavebník schopen zajistit splnění podmínek pro povolení záměru a k němuž bude stavební úřad posuzovat splnění podmínek vymezených v odst. 1, bez ohledu na případné pozdější změny. Jde o odklon od dosavadního obecného pravidla, podle kterého je pro rozhodování správního orgánu rozhodující skutkový a právní stav v době vydání rozhodnutí. Nic nebrání tomu, aby zákonodárce vymezil rozhodný okamžik ke dni podání žádosti, jak potvrzuje i judikatura Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 7. 4. 2011, č. j. 1 As 24/2011-79).

Zároveň podle odstavce 8 platí, že speciální úpravou v odstavcích 2 a 7 nejsou dotčeny povinnosti posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, posuzování vlivů na životní prostředí a plnění dalších povinností vyplývajících z práva Evropské unie.

391. bod [§ 193a]

Do zákona se doplňují specifické vyvratitelné domněnky při posuzování záměru v zastavitelném území a zdůrazňuje tak význam územně plánovací dokumentace. Vychází se z předpokladu, že stavební záměr umístěný v zastavitelném území v souladu s územně plánovací dokumentací a v souladu s požadavky na výstavbu je přípustný, a to i z hlediska jiných zákonů, jejichž požadavky byly zohledněny v územně plánovací dokumentaci. Stejně tak se vychází z předpokladu, že povolení záměru v zastavitelném území není v rozporu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, pokud záměr splňuje požadavky na výstavbu a odpovídá plánovanému charakteru území, běžné okolní zástavbě nebo běžnému využívání okolního území. V obou případech (v odst. 1 i odst. 2) se jedná o vyvratitelné právní domněnky, které se považují za prokázané, ale zároveň lze v řízení prokázat opak.

V souladu s obecným pravidlem formulovaným v § 171 odst. 2 návrh zákona výslovně vylučuje z posuzování záměru stavebním úřadem posuzování krajinného rázu a podmínek pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud bylo v souladu se stanovisky orgánu ochrany přírody a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dané území vymezeno jako zastavitelné. I tímto způsobem se zdůrazňuje význam územně plánovací dokumentace a propojuje se princip koncentrace v hierarchii územního plánování s principem koncentrace v oblasti posuzování veřejných zájmů při rozhodování o záměru. Zároveň je účelem zamezit protichůdnému posuzování možností umístění určitých záměrů v daném území při pořizování územně plánovací dokumentace a následně při povolování konkrétního záměru.

392. bod [§ 194]

Výslovně se zakotvuje povinnost stavebního úřadu umožnit stavebníkovi vyjádřit se ještě před tím, než by mělo dojít k zamítnutí žádosti nebo povolení záměru se stanovením podmínek, které nejsou v souladu s podklady předloženými stavebníkem. Navržená úprava je v souladu se zásadou hospodárnosti řízení a procesní ekonomie. Dává stavebníkovi možnost upravit žádost respektive záměr tak, aby mohl být povolen, nebo aby mohly být korigovány podmínky obsažené v povolení záměru. Žádost tak nemusí být zamítnuta a stavebník nemusí po provedení potřebných úprav podávat novou žádost a nemusí se zahajovat nové řízení. Podobně pokud by byly v povolení záměru stanoveny podmínky pro stavebníka nevyhovující, není potřeba vzít žádost zpět nebo podávat odvolání proti povolení záměru, ale je zde možnost upravit záměr či žádost ještě v rámci probíhajícího řízení. Pokud stavebník těchto možností nevyužije nebo nelze-li žádosti vyhovět i přes vyjádření nebo jiný úkon stavebníka, neprovádí stavební úřad další úkony a žádost zamítne. Návrh vychází z obecných základních zásad správního řízení a principu dobré správy, které tímto způsobem specifikuje.

393. a 394. bod [§ 196 odst. 3 a odst. 5]

Navrhovaná úprava zdůrazňuje, že základními lhůtami, ve kterých stavební úřad rozhoduje, jsou lhůty uvedené v odstavci 1. Prodloužení těchto lhůt je možné jen v případech vymezených v odstavci 2, a to formou usnesení o prodloužení lhůty, v němž se uvedou důvody, proč nelze rozhodnout ve lhůtách podle odstavce 1. Nerozhodne-li stavební úřad o žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 nebo v prodloužené lhůtě podle odstavce 2, vrátí stavebníkovi správní poplatek zaplacený podle zvláštního právního předpisu.

395. až 397. bod [§ 197 odst. 1 písm. c) a odst. 2]

Navrhuje se vypuštění odstavce 2, který se týká situací, kdy podmínka získání rozhodnutí orgánu státní památkové péče nevyplývá ze zákona, ale kdy ji jako podmínku provedení určitých prací stanoví stavební úřad na základě vlastního uvážení. Jde o nadbytečnou právní úpravu, jelikož povinnosti v oblasti státní památkové péče stanovuje zákon o státní památkové péči. V souladu se zásadou zákonnosti a enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí může být pravomoc orgánu státní památkové péče k vydání rozhodnutí založena pouze zákonem, nikoli rozhodnutím stavebního úřadu.

Kromě terminologických úprav označení dokumentace pro povolení stavby návrh zákona výslovně upravuje, že v případě rozporu mezi odůvodněním povolení záměru a ověřenou dokumentací pro povolení stavby, má přednost ověřená dokumentace pro povolení stavby. Případné chyby nebo jiné nedostatky či nesrovnalosti v odůvodnění povolení záměru nemají žádný dopad, klíčový je obsah ověřené dokumentace pro povolení stavby.

398. a 399. bod [§ 198 odst. 2 a odst. 3]

Navrhovaná úprava umožňuje upustit i od oddělitelné části záměru, přičemž v takovém případě pozbývá platnosti jen příslušná část povolení. Návrh zákona reaguje na protichůdné názory na to, zda lze upustit od provedení záměru jen ve vztahu k části povolení. Podobné otázky se objevují i v souvislosti se zrušením povolení podle § 200 odst. 2. Navrhovaná úprava tak výslovně stanovuje, že toto možné je, nicméně musí se jednat o oddělitelnou část záměru, a to zejména fakticky, ale i z hlediska samotného povolení a v něm stanovených podmínek. Není vyloučena ani možnost oddělitelnosti již zahájené části stavby či souboru staveb, pokud by zahájená část stavby byla dokončena, aby nevznikla černá stavba.

Nadále platí, že jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti. Došlo jen k přesunu do samostatného odstavce.

400. a 401. bod [§ 200 odst. 1 a odst. 2]

Vypouští se nepraktické a formalistické pojetí, na základě kterého se při podání žádosti o změnu povolení zároveň neprodlužovala i doba jeho platnosti, pokud o to stavebník výslovně nepožádal. V důsledku tohoto formalistického přístupu se stávalo, že než bylo rozhodnuto o žádosti stavebníka o změnu povolení, samotné povolení mezitím pozbylo platnosti. Druhá věta v odstavci 2 se tedy nahrazuje formulací, že podáním žádosti o změnu povolení se běh doby platnosti povolení staví. Platnost původního povolení tedy nemůže před rozhodnutím o žádosti o změnu povolení zaniknout.

Vypouští se také omezení, že povolení nelze změnit nebo zrušit, pokud bylo se stavbou započato. Důvodem je upuštění od rozlišování mezi změnou povolení a změnou záměru před dokončením jako dvou samostatných institutů. V praxi vznikaly problémy při zařazování různých změn pod tyto jednotlivé kategorie. Proto se navrhuje sloučení obou uvedených typů změn v rámci jednoho institutu změny povolení.

402. bod [zrušení části šesté hlavy III dílu 2 - § 201 a § 202]

Institut domu pro dostupné nájemní bydlení se zrušuje, neboť se v praxi neosvědčil a podpora bydlení je v návrhu řešena skrze obecné instituty, které jednak zdůrazní potřebu bydlení jako

takovou (viz § 1 účel zákona), jednak zrychlí výstavbu konkrétních projektů (viz například nová definice staveb pro hromadné bydlení v § 5 odst. 7).

403. až 405. bod [§ 211 odst. 1 písm. e) a odst. 4]

Povolení stavby nebo zařízení obsahuje i podmínky pro provedení a případně užívání stavby nebo zařízení. Podmínky užívání se stanovují v případech záměrů, které nevyžadují kolaudační rozhodnutí. Pro účely zjednodušení zahrnuje povolení stavby nebo zařízení i povolení změny využití území a povolení dělení nebo scelování pozemků a pro stejný záměr se tato povolení samostatně nevydávají.

406. bod [§ 212 odst. 1 písm. e)]

Vypouští se část o vyznačení souhlasu na situačním výkresu dokumentace. Jde o nadbytečnou úpravu, jelikož § 187 je součástí obecných ustanovení o řízení, která se aplikují i na všechny další díly hlavy III., a použije se tedy bez dalšího, není-li stanoveno jinak.

407. bod [§ 215 odst. 2]

Vypuštění odkazu na § 197 odst. 2 navazuje na vypuštění původního odstavce 2 v § 197.

408. až 410. bod [§ 216 odst. 1, odst. 3 a odst. 4]

Návrh vypouští větu v odstavci 1 ohledně obdobného použití § 187 na souhlas vlastníků dotčených pozemků. Jde o nadbytečnou úpravu, jelikož § 187 je součástí obecných ustanovení o řízení, která se aplikují i na všechny další díly hlavy III., včetně nestavebních záměrů, a použije se tedy bez dalšího, není-li stanoveno jinak.

I následující věta v odstavci 1 se vypouští pro nadbytečnost, jelikož uskutečnění veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšného opatření patří mezi účely vyvlastnění podle § 170, u nichž lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit bez souhlasu vlastníka. Je zde návaznost na § 187 odst. 5, podle kterého souhlas vlastníka není potřeba, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanoven zákonem účel vyvlastnění.

V odstavci 3 se navrhuje návrat k předchozí právní úpravě (z. č. 183/2006 Sb.), podle které se povolení dělení nebo scelení pozemků nevydává, pokud jsou podmínky pro dělení nebo scelení pozemků dány územním plánem, regulačním plánem nebo rozhodnutím podle jiného právního předpisu. Dosavadní právní úprava zavedla zbytečný administrativní úkon navíc.

V odstavci 4 se doplňují také sítě technické infrastruktury jako další typ liniových staveb, který by měla právní úprava zohledňovat.

411. bod [§ 217 odst. 4]

Navrhuje se odstranění druhé věty pro nadbytečnost, jelikož totéž vyplývá z obecné úpravy v § 198 odst. 2.

412. až 414. bod [§ 219 odst. 2 a odst. 3 a § 220 odst. 3]

Nově se navrhuje, že proti návrhu opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma nelze podat námitky podle části šesté správního řádu. Stanovení ochranného pásma stavby či zařízení je ve veřejném zájmu, stavební úřad není návrhem stavebníka vázán a je povinen přihlížet ke všem relevantním okolnostem (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2016,

č. j. 2 As 78/2016-72). Nadále může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem ochranného pásma přímo dotčeny, uplatnit připomínky, s nimiž se stavební úřad musí vypořádat v odůvodnění (§ 172 odst. 4 SpŘ).

V § 220 odst. 3 se jako oprava doplňuje slovo „zařízení“, ochranné pásmo se zřizuje k povolované stavbě nebo zařízení.

415. bod [§ 221 odst. 2]

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v přečíslování dílů.

416. [§ 221 odst. 3]

Úprava navazuje na institucionální změny.

417. až 421. bod [§ 224 odst. 2 až odst. 6]

Návrh zákona v odstavci 2 výslovně stanovuje, že změnu záměru před dokončením stavební úřad posuzuje pouze v rozsahu požadované změny.

Dále se v odstavci 3 upřesňuje, že pod nepodstatnou odchylku od ověřené dokumentace pro povolení stavby spadají odchylky, při kterých se podstatně nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje do podstaty nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby a nedochází k ovlivnění požární bezpečnosti. Návrh zákona zavádí definici zásahu do podstaty nosných konstrukcí, za který se považuje takový zásah, který negativně ovlivňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu staveb.

Odstavec 6, podle kterého se pro změnu záměru před dokončením uplatní požadavky na výstavbu platné ke dni podání žádosti o povolení původního záměru, navazuje na § 193 odst. 7.

422. a 423. bod [§ 225 odst. 1 a odst. 3]

Pro vyloučení pochybností, které se v praxi objevovaly, zákon výslovně uvádí, že zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu prvního stupně k novému projednání je (z jakýchkoli důvodů) nepřípustné. V souladu s principem úplné apelace, který se uplatňuje již podle dosavadní právní úpravy, je tedy výslovně zcela vyloučena možnost vrácení věci prvostupňovému správnímu orgánu, pouze s výjimkou nicotnosti rozhodnutí. Způsoby, jakými může odvolací správní orgán rozhodnout, jsou následující: (i) odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, (ii) napadené rozhodnutí změní, (iii) napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví, (iv) odvolání zamítne, nebo (v) prohlásí nicotnost napadeného rozhodnutí. Rozhodnutím se rozumí jak rozhodnutí ve věci samé, tak usnesení.

424. bod [§ 226]

Navrhovaná úprava má za cíl omezit prostor pro obstrukce, kdy se podáním blanketního odvolání odvolatel snaží dosáhnout prodloužení délky řízení a oddálit vydání konečného rozhodnutí ve věci [srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2011, č. j. 5 Ca 298/2008-52 (2766/2013 Sb. NSS)]. I v odvolacím řízení se důsledně uplatňuje koncentrační zásada a zásada rychlosti a procesní ekonomie odvolacího řízení. Účastník řízení by měl svá práva v řízení uplatňovat řádně a včas.

425. až 429. bod [§ 230 odst. 1, odst. 2 a odst. 4]

Nově je součástí stavební správy také autorizovaný inspektor, který je mj. oprávněn vydávat kolaudační rozhodnutí (viz zejména § 30 a § 230).

Zjednodušující se pravidla pro všechny jednoduché stavby, včetně staveb pro bydlení.

Drobnou stavbu lze podle odstavci 4 užívat ihned po jejím dokončení.

430. a 431. bod [§ 232 odst. 2]

Výslovně se stanovuje, že přílohy žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí postačí předložit stavebnímu úřadu až nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby, případně ke kolaudaci stavby (tj. do okamžiku vydání rozhodnutí o kolaudaci), pokud se závěrečná prohlídka neprovádí. Implicitně to vyplývá také z § 234 odst. 1, podle kterého musí být závěrečná kontrolní prohlídka provedena do 30 dnů od podání úplné žádosti nebo ode dne doplnění nebo odstranění vad žádosti, neobsahovala-li žádost všechny povinné náležitosti nebo trpěla-li vadami. Cílem je nebránit podání žádosti o kolaudaci ještě před získáním všech podkladů, pokud je reálný předpoklad jejich brzkého obstarání.

432. až 434. bod [§ 233 odst. 1 až odst. 3]

Odstavec 1 zohledňuje, že nově je součástí stavební správy také autorizovaný inspektor, který je mj. oprávněn vydávat kolaudační rozhodnutí (viz zejména § 30 a § 230).

Dále se v odstavci 2 mírně upravuje výčet odchylek, k nimž se nepřihlíží. I dosavadní úprava vymezovala odchylky, k nimž se nepřihlíželo. Nově jde o odchylky, jimiž se podstatně nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby a nezasahuje se do podstaty nosných konstrukcí stavby. Zbytek výčtu zůstává totožný. Zásah do podstaty nosných konstrukcí je definovaný v § 224 odst. 3 jako zásah, který negativně ovlivňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu staveb.

Doplňuje se odstavec 3, podle kterého se v souladu s obecnou koncepcí posuzování záměru ke dni podání žádosti dle § 197 odst. 3 stavba posuzuje podle požadavků na výstavbu a norem, které platily v době podání žádosti o povolení původního záměru.

435. až 438. bod [§ 234 odst. 1 až odst. 3 a § 235 odst. 1]

Právní úprava zohledňuje, že nově je součástí stavební správy také autorizovaný inspektor, který je mj. oprávněn vydávat kolaudační rozhodnutí (viz zejména § 30 a § 230).

O termínu závěrečné kontrolní prohlídky musí být účastníci řízení vyrozuměni nejméně 5 dnů přede dnem jejího konání místo původních 10. Zároveň je účastníkům dána možnost dohodnout se jinak.

V odstavci 2 se vypouští údaj o způsobilosti k užívání, jelikož podle § 284 odst. 2 odborný posudek autorizovaného inspektora pro účely kolaudace dokládá, že skutečné provedení stavby nebo její části, kterou lze samostatně užívat, je v souladu s ověřenou dokumentací nebo jejími povolenými změnami, umožňuje povolený účel užívání a splňuje požadavky na výstavbu.

439. až 442. bod [§ 235 odst. 2, odst. 4, odst. 5 a odst. 7]

Vydal-li kolaudační souhlas autorizovaný inspektor, doručí jej také stavebnímu úřadu. I pro nedodržení lhůty k vydání kolaudačního rozhodnutí se stanovuje povinnost stavebního úřadu vrátit zaplacený správní poplatek stavebníkovi (viz také § 196 odst. 5).

443. a 444. bod [§ 236 odst. 1 a odst. 3]

Možná doba předčasného užívání se prodlužuje z 1 roku na 2 roky. Navrhuje se zrušení třetí věty v odstavci 3, jelikož dohoda se zhotovitelem stavby nemusí obsahovat žádné podmínky předčasného užívání stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem, takové podmínky nejsou povinnou součástí dohody. Podmínky předčasného užívání nedokončené stavby by měly zohledňovat především požadavek na bezpečnost a zdraví osob a zvířat a neohrožení životního prostředí, což vyplývá ze zákona.

445. a 446. bod [§ 238 odst. 1 a odst. 3]

Nadále platí, že stanovenou dobu předčasného užívání, nebo dobu trvání zkušebního provozu, lze prodloužit před jejím uplynutím i opakovaně. Celková doba předčasného užívání nebo zkušebního provozu nesmí obecně přesáhnout 3 roky a 10 let v případě vyhrazených staveb a nově také v případě veřejně prospěšných staveb, u nichž se předpokládají podobné důvody pro umožnění delšího předčasného užívání či zkušebního provozu jako u vyhrazených staveb.

447. bod [§ 239 odst. 5]

V řízení o změně v užívání stavby spočívající jen ve změně trvání dočasné stavby se soulad s podmínkami podle § 193 posoudí pouze v případě, že od povolení stavby nebo od posledního povolení prodloužení doby trvání této stavby došlo ke změně těchto podmínek. Pro účely změny trvání dočasné stavby není nutné opět posuzovat splnění veškerých podmínek podle § 193, které již byly posouzeny. Povolení změny v užívání stavby se nevyžaduje, pokud se změnil jen požadavky právních předpisů, ale faktický způsob užívání stavby se nezměnil.

448. a 449. bod [§ 240 písm. a) a b)]

Změnou v užívání se rozumí také změna doby trvání stavby, jak vyplývá i z judikatury (např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2016, č. j. 8 As 79/2014-108, 3428/2016 Sb. NSS).

450. bod [§ 241 odst. 1]

Při splnění podmínek odstavce 1 je stavební úřad povinen vydat povolení změny v užívání stavby jako první úkon v řízení. Není důvod volit jiný postup, proto se formulace "může vydat" mění na "vydá".

451. bod [§ 242 odst. 2]

Je-li změna v užívání stavby podmíněna stavební úpravou vyžadující povolení, postupuje se obdobně podle ustanovení o řízení o povolení záměru, není nutné uvádět výčet konkrétních ustanovení a volit jiný přístup.

452. bod [rušené § 243 a § 244]

Navrhuje se vypuštění pro nadbytečnost, uplatní se obecná právní úprava změny v užívání stavby.

453. bod [§ 245 odst. 1]

Navrhuje se doplnění ohledně postupu u podzemních staveb sítí technické infrastruktury, na které právní úprava doposud výslovně nepamatovala. V případě podzemní stavby sítí technické infrastruktury může být pasport stavby nahrazen geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby.

454. bod [§ 246]

Legislativně technické úpravy v návaznosti na úpravy provedené v předchozích ustanoveních.

455. bod [§ 248 odst. 1]

Žádost o povolení odstranění stavby podává standardně vlastník stavby. Stavebník (který není vlastníkem) může podat žádost o povolení odstranění stavby v případech, kdy se k povolení záměru nevyžaduje souhlas vlastníka.

456. bod [§ 252 odst. 1]

Odkaz na náležitosti podle § 197 odst. 1 je ve vztahu k náležitostem vyjmenovaným v odst. 1 duplicitní a odstavec 2 v § 197 se ruší.

457. a 458. bod [§ 254 odst. 1 a odst. 4]

V odstavci 1 se upřesňuje, že se jedná také o stavbu prováděnou (ne jen provedenou). Podobně i ve stávající úpravě je v odstavci 3 výslovně uvedena stavba provedená i prováděná.

V odstavci 4 se navrhuje ponechání pouze lhůty 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby, jelikož pokud je žádost o prodloužení doby trvání stavby podána ještě před jejím uplynutím, jde o řízení o změnu v užívání stavby podle § 239 a násl.

459. bod [§ 255]

Věta druhá se vypouští pro nadbytečnost. Lhůta je stanovena ve větě první a následky zmeškání lhůty platí obecně, není třeba je normovat tímto způsobem. Navíc takto stanovení pravidlo zřejmě jako zvláštní ustanovení bránilo možnosti prominutí zmeškání lhůty z omluvitelného důvodu podle správního řádu, kterou není důvod vylučovat.

460. a 461. bod [§ 258 odst. 1 a odst. 3]

Změna výslovně stanovuje, že opakované řízení je dokončením řízení, v němž bylo vydáno následně zrušené povolení. Navazuje na obecné konsistentní závěry judikatury, podle které se po zrušení pravomocného rozhodnutí správního orgánu soudem ve správním soudnictví a vrácení věci správnímu orgánu k dalšímu řízení případ vrací zpět do okamžiku před vydáním zrušeného (konečného nebo případně prvostupňového) správního rozhodnutí, tj. do fáze již zahájeného správního řízení. Správní orgán v takové situaci nezahajuje nové správní řízení, neboť vychází z původní žádosti účastníka či z důvodů, pro které bylo řízení původně zahájeno z úřední povinnosti (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2016, č. j. 2 Azs 307/2015-41). V případě zrušení pravomocných rozhodnutí soudem a jejich vrácení odvolacímu orgánu správní orgán nezahajuje žádné nové řízení, nepřiděluje případu novou spisovou značku ani nevydává rozhodnutí o pokračování v řízení. V daném řízení postupuje dále a na zrušené rozhodnutí hledí tak, jako by nebylo vydáno. Postup správních orgánů je

v takovém případě třeba považovat za jedno pokračující správní řízení, jehož předmět se nijak nezměnil (nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. I. ÚS 1956/19).

V návaznosti na § 193 odst. 7 se tedy i v případě opakovaného řízení bude posuzovat splnění podmínek podle § 193 odst. 1 ke dni podání původní žádosti, na základě které bylo vydáno následně zrušené povolení.

Lze se tak vyhnout problematickým otázkám v souvislosti s případnými změnami v právní úpravě či faktickými změnami, které po vydání zrušeného povolení mohly nastat. Stavebník může využít původní podklady, které předložil v předchozím řízení, ostatní účastníci nemusejí opět uplatňovat již uplatněné námitky a zároveň se uplatní zásada koncentrace řízení pro námitky, které mohly být uplatněny v předchozím řízení.

Lhůta pro vydání rozhodnutí v opakovaném řízení začíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci zrušujícího rozhodnutí.

462. bod [§ 259 odst. 1]

Stavební úřad neposuzuje, zda povinný prokázal splnění podmínek podle § 193, ale posuzuje soulad záměru s těmito podmínkami. Stavební úřad vychází ze žádosti, na základě které bylo vydáno následně zrušené povolení a doplnění podkladů a vyjádření účastníků požaduje pouze v rozsahu nezbytném pro opakované projednání stavby.

Mezi osoby, u nichž se pro účely povolení stavby zohledňuje případný vznik újmy, se doplňuje také stavebník, jelikož typicky právě stavebníkovi může nařízením odstranění stavby vzniknout největší újma.

463. bod [rušený § 260]

Navrhuje se vypuštění pro nadbytečnost.

464. bod [§ 261 odst. 2 až 4]

Cílem právní úpravy bylo původně za určitých podmínek přenést břemeno exekučních nákladů na odstranění stavby z rozpočtu obcí na státní rozpočet. Vzhledem k navržené institucionální reformě se odstavce 2 až 4 stávají obsoletními.

465. bod [§ 264 odst. 6 až odst. 8]

Navrhuje se přiměřené použití ustanovení o obnově i na případy stavby rodinného domu nebo bytového domu nebo občanského vybavení, pokud je tato stavba prováděna místo stavby zničené nebo poškozené mimořádnou událostí.

466. bod [§ 267 odst. 2, § 267 odst. 3, § 267 odst. 5, § 273 odst. 1, § 275 odst. 3]

Stavební zákon používá aktuálně pro informační systémy veřejné správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu legislativní zkratu „informační systém stavební správy“. Návrh zákona tuto legislativní zkratku nahrazuje kratší variantou „informační systém“. Tuto změnu je třeba promítnout do všech ustanovení, kde je tato legislativní zkratka používána.

467. bod [§ 267 odst. 3]

Návrh zákona vypouští, že dotčené orgány v případě záměrů v působnosti stavebního úřadu Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti nevyužívají k výkonu své

působnosti informační systémy. Tento explicitní zákaz tedy ve stavebním zákoně již nebude a využívání informačního systému bude možné dle potřeb praxe.

468. bod [§ 267 odst. 6]

Doplňuje se explicitní oprávnění pro Úřad, aby mohl jednotlivé informační systémy sdružit. Namísto několika informačních systémů tak Úřad může vést jeden společný informační systém. Jedná se o praktické řešení, kdy rozhodujícím pro uspořádání informačních systémů má být praktická využitelnost. Zákon by v tomto neměl obsahovat překážky.

469. bod [§ 268 odst. 3]

Návrh zákona explicitně doplňuje mezi ustanovení týkající se Portálu stavebníka, že tento informační systém bude poskytovat účastníkům řízení službu sledování stavu řízení (hlídací pes). Jedná se o významnou pomoc v praxi, a to nejenom účastníkům řízení, kteří budou mít možnost dozvědět se o stavu řízení v reálném čase, ale také pro úředníky stavebních úřadů, kterým odpadnou administrativní povinnosti s vyřizováním těchto dotazů.

470. bod [§ 269 odst. 5]

Aktuální právní úprava ukládá orgánům územního plánování duplicitní evidenční povinnost – jednotlivé úkony pořizovatele musí být evidovány jak v rámci spisové služby podle § 275 stavebního zákona, tak současně i v Národním geoportálu územního plánování (NGÚP) dle téhož ustanovení. Tato úprava je v praxi neefektivní, administrativně zatěžující a v rozporu s cílem digitalizace veřejné správy, který směřuje ke zjednodušení a sjednocení vedení dokumentace.

Povinnost vést spisovou službu stanoví obecně § 63 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů („ArchZ“) pro vybrané veřejnoprávní původce uvedené v § 3 odst. 1 ArchZ. Orgány územního plánování spadají do skupiny subjektů definovaných ArchZ, a mají tak povinnost vést spisovou službu v plném rozsahu nebo v rozsahu stanoveném § 63 odst. 2 ArchZ. Vedení spisové služby zahrnuje zejména:

- (i) příjem dokumentů alespoň ve výstupních datových formátech definovaných v § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
- (ii) označování přijatých dokumentů jednoznačným identifikátorem, neobsahují-li chybný datový formát nebo počítačový formát nebo nejsou-li způsobilé přivodit škodu na výpočetní technice, podléhají-li evidenci,
- (iii) evidenci přijatých dokumentů včetně jejich jednoznačného identifikátoru,
- (iv) rozdělování dokumentů mezi organizační součásti veřejnoprávního původce,
- (v) vyřizování dokumentů, tedy vytvoření návrhu, jeho schválení, vyhotovení, podepsání a vypravení rozhodnutí (či jiné formy vyřízení),
- (vi) odesílání dokumentů formou, která zajistí doložení doručení, nestanoví-li zvláštní předpis (zejména SpŘ) jinak, a
- (vii) ukládání dokumentů po dobu skartační lhůty.

Tyto procesy zajišťují komplexní evidenci a správu dokumentů včetně jejich digitální podoby. Ukládání týchž údajů do NGÚP tedy nepřináší žádnou přidanou hodnotu, naopak vytváří zbytečnou duplicitu a zvyšuje riziko nesouladu mezi jednotlivými systémy.

Navrhovaná úprava proto zachovává povinnost vést spisovou službu dle zákona o archivnictví, avšak odstraňuje duplicitní povinnost evidovat totožné úkony a písemnosti v NGÚP. Orgán územního plánování bude i nadále povinen vkládat a zveřejňovat prostřednictvím NGÚP pouze ty dokumenty a datové soubory, které zákon nebo prováděcí právní předpis stanoví jako veřejně přístupné, tj. ty dokumenty, u kterých zákon nebo prováděcí právní předpis výslovně ukládá povinnost jejich zveřejnění v NGÚP, avšak nebude již nucen vést dvojí evidenci totožných úkonů. Zároveň navrhované ustanovení však umožňuje, aby orgán územního plánování zveřejnil v NGÚP i další písemnosti, u kterých uzná za vhodné jejich uveřejnění v NGÚP.

Navržená změna přispěje ke zjednodušení administrativních procesů, snížení administrativní zátěže územních samosprávných celků a pořizovatelů územně plánovací dokumentace, sjednocení vedení spisové dokumentace do jednoho zákonného systému (spisová služba), a tím i k naplnění principů efektivní digitalizace veřejné správy a zásady „jedenkrát a dost.“

471. bod [rušený § 270 odst. 3 písm. d)]

Dochází k zrušení zmocnění pro stanovení doby uchování údajů v evidenci stavebních postupů. Uchovávání dokumentace a jiných záznamů o stavbě stanoví přímo stavební zákon (§ 167).

472. bod [§ 271 odst. 2]

Nově bude žadatel vkládat projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací pouze prostřednictvím portálu stavebníka. Stavební úřad ani dotčený orgán již tak nebudou mít povinnost vkládat dokumentaci do evidence elektronických dokumentací za žadatele, čímž dojde rovněž k jejich odbřemenění a budou se moci věnovat meritorní agendě.

473. a 474. bod [§ 272 odst. 2 a 3]

Dochází k legislativnímu upřesnění textu, když se v rámci ustanovení o přístupu do evidencí doplňuje právo na přístup nejenom k projektové dokumentaci, ale nově také k dokumentaci pro povolení záměru. Jedná se o logický krok, neboť osoby, které se mají k těmto dokumentům ve smyslu stavebního zákona a dalších právních předpisů vyjadřovat, příp. projektant či osoby, které předloží souhlas stavebníka nebo vlastníka stavby, které se tato dokumentace týká, by rovněž měli mít právo na přístup k těmto dokumentům.

475. bod [§ 274 písm. c)]

Jedná se o legislativně technické upřesnění, kdy se orgány stavební správy nahrazují v souladu s cíli novely zákona stavebními úřady.

476. bod [§ 275 odst. 1]

Jedná se o legislativně technické upřesnění reagující na nové vymezení kompetentních orgánů orgány a jejich kompetencí.

477. bod [§ 276 odst. 1]

Návrh zákona nově zakotvuje, že autorizovaný inspektor může být využit, kromě vydávání odborných posudků pro účely kolaudace staveb, rovněž pro rozhodování o kolaudaci staveb. Autorizovaný inspektor bude moci vést kolaudační řízení a vydávat kolaudační rozhodnutí místo stavebního úřadu, pokud jej o to stavebník nebo vlastník stavby požádá.

Jedná se o reakci na požadavky praxe, když tyto úkony, které doposud byly vyhrazené stavebnímu úřadu, budou nově moci vykonávat rovněž další odpovědné osoby. Dojde tak k urychlení celého povolovacího procesu a současně i odbřemenění stavebních úřadů.

Autorizovaný inspektor se již podle aktuální právní úpravy zapojoval do kolaudačního řízení vydáváním odborných posudků, resp. posuzoval soulad projektové dokumentace pro provádění stavby s dokumentací pro povolení stavby a jejími změnami a s požadavky na výstavbu, popřípadě s technickými předpisy a technickými normami. Je tedy s průběhem kolaudačního řízení obeznámen. Jedna z podmínek pro výkon činnosti autorizovaného inspektora je, že se jedná o autorizovanou osobu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autORIZAČNÍ zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o osobu kvalifikovanou k výkonu odborných činností ve výstavbě. Umožnit těmto osobám samostatně vydávat kolaudační rozhodnutí je tedy logickým krokem, kdy vhodně doplní pracovníky stavebních úřadů v činnostech, ke kterým mají potřebné odborné znalosti.

478. bod [§ 277 odst. 1 písm. d)]

Předmětné ustanovení řeší oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora, kdy nově bude postačovat k získání oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora 5 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb anebo na stavebním úřadu. Autorizovaný inspektor musí být autorizovanou osobou ve smyslu příslušného zákona, tedy osobu, která má oprávnění k výkonu odborných činností ve výstavbě; potřebnými odbornými znalostmi i praktickými poznatky tak disponuje.

Návrh zákona také lépe provazuje podmínky výkonu činnosti autorizovaného inspektora se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, když vedle osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti lze předložit osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád.

479. a 481. bod [rušený § 279 odst. 2 a § 282 odst. 1]

Jedná se o legislativně-technické provázání, když původní § 51 odst. 2 a 3, na které odkazuje § 279 odst. 2, byly zrušeny.

480. a 482. bod [§ 279 odst. 2 a § 286]

Změny ministerstva na Úřad představují legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu jako ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění a dalších věcí upravených tímto zákonem dle § 17a.

483. a 484. bod [§ 287 odst. 1 a 3]

Změny ministerstva a krajského úřadu na Úřad a úřadu rozvoje území kraje představují legislativně-technickou úpravu navazující na vznik Úřadu a úřadů rozvoje území dle § 17 a násl. a na změny v organizaci veřejné správy.

485. bod [k rušenému § 287 odst. 4]

S ohledem na změnu působnosti v oblasti územního plánování, které je nově svěřeno do samostatné působnosti obcí a krajů, je toto ustanovení nadále nadbytečné.

486. bod [§ 288 odst. 1]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se vznikem úřadů rozvoje území dle § 17 a násl. a se změnami v organizaci veřejné správy a dále se změnou působnosti v oblasti územního plánování, které je nově svěřeno do samostatné působnosti obcí a krajů.

487. bod [§ 288 odst. 2]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou působnosti v oblasti územního plánování, které je nově svěřeno do samostatné působnosti obcí a krajů.

488. bod [§ 289 odst. 1]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se vznikem úřadů rozvoje území dle § 17 a násl. a se změnami v organizaci veřejné správy.

489. bod [§ 290]

Do ustanovení o kontrole výkonu samostatné působnosti se doplňuje, že kontrola opatření orgánů obcí, hlavního města Prahy a krajů v samostatné působnosti ve věcech územního plánování zahrnuje i již vydaná opatření obecné povahy. Tzn. také při kontrole již vydaných opatření obecné povahy se ustanovení hlavy šesté a hlavy sedmé části první zákona o obcích, hlavy desáté a hlavy jedenácté části první zákona o hlavním městě Praze a hlav šesté a sedmé zákona o krajích použijí obdobně.

Současně zákon explicitně stanoví, že ustanovení právních předpisů vylučující kontrolu samostatné působnosti pořizovatele na úkony učiněné podle správního řádu se nepoužijí. Tzn. kontrola samostatné působnosti pořizovatele bude možná i v těchto případech.

490. bod [§ 298]

Předmětné ustanovení se koncipuje zcela nově. Kontrola výkonu působnosti je aktuálně roztržena mezi vícero úřadů, neboť samotná působnost stavebních úřadů je roztržena mezi Dopravní a energetický stavební úřad, krajské a obecní stavební úřady. Z tohoto titulu vykonává kontrolu jejich působnosti Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj a krajské stavební úřady.

Vzhledem k nové koncepci stavební správy, která je více koncentrovaná, návrh zákona stanoví, že kontrolu výkonu státní správy vykonává Úřad rozvoje území České republiky pro úřady rozvoje území kraje a tyto úřady pro svá územní pracoviště.

Nově se zakotvuje také kompetence Úřadu rozvoje území České republiky a věcně příslušných ústředních orgánů státní správy kontrolovat dodržování jiných právních předpisů při postupech podle stavebního zákona, jakož i dodržování usnesení vlády a směrnic ústředních správních úřadů.

491. bod [§ 299]

Změna v tomto bodě opět reaguje na novou koncepci stavební správy, kdy ukládat opatření k odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků mohou při výkonu kontroly ukládat pouze Úřad rozvoje území České republiky a věcně příslušné ústřední orgány státní správy. Úřad může v případě nesouhlasu s uloženým opatřením předložit věc k rozhodnutí vládě.

492. bod [§ 301 odst. 1 písm. h)]

Dochází k legislativně technickému sesouladění textu. Vzhledem k rušení § 244 bez náhrady, je třeba upravit rovněž skutkovou podstatu přestupku, která na toto ustanovení odkazuje.

493. bod [§ 301 odst. 3 písm. d)]

Dochází k legislativně technické úpravě, která reaguje na nově zaváděnou terminologii.

494. bod [§ 302 odst. 7 písm. d)]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením pojmu nestavební plocha v § 12 písm. i) a změnou terminologie na nezastavitelné území v § 12 písm. m).

495. bod [§ 304 odst. 1]

Nově všechny přestupky podle stavebního zákona projednávání úřad příslušný podle § 32 až 35. Ruší se tedy speciálně koncipovaná příslušnost pro přestupky vybraných osob. Celý systém projednávání přestupků se tak zjednodušuje.

496. bod [k rušenému § 304 odst. 2]

Vzhledem k opuštění koncepce jednotného environmentálního stanoviska dochází k technické úpravě i společného ustanovení o přestupcích, kde se s jeho existencí počítalo.

497. bod [k rušenému § 306 odst. 2]

Návrh zákona ponechává jednotnou lhůtu pro žalobu proti rozhodnutí stavebního úřadu, a to do 1 měsíce poté, kdy bylo rozhodnutí žalobci oznámeno. Návrh zákona tak vypouští možnost rozšířit žalobu na dosud nenapadané výroky či o žalobní body ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí. Cílem je urychlení soudního přezkumu, kdy zkoncentrováním žalobních námitek do jednoho měsíce od oznámení rozhodnutí znamená, že soud se bude moci žalobou meritorně zabývat po uplynutí této lhůty. Naplňuje se tak záměr, který byl úpravou § 306 sledován, a sice aby soudní řízení o správní žalobě bylo oproti běžnému režimu soudního řádu správního zrychleno. Ačkoliv stávající úprava zkracovala samotnou lhůtu pro podání žaloby, stále mohl žalobce využít plné dva měsíce na její úpravy a doplnění; tím se rozdíl a efekt zkrácení oproti § 72 s. ř. s. fakticky stíral.

498. a 499. bod [§ 307]

Návrh zákona upřesňuje, co se považuje za nepřípustnost žaloby, resp. že nepřípustné mohou být byt' jenom jednotlivé žalobní body. Aby nemohlo dojít k zamítnutí celé žaloby, ale zároveň aby se soud věcně nezabýval jednotlivými nepřípustnými žalobními body v jinak přípustné žalobě, návrh zákona explicitně stanoví, že nepřípustné mohou být byt' i jenom některé body žaloby. Tato úprava též staví najisto, že v případě vícero žalobních bodů může soud meritorně projednat pouze takové, které splňují požadavky § 307.

Žaloba nebo její jednotlivé body jsou nově nepřipustné také za situace, že směřují k řešení nepřipustných námitek podle § 190, tzn. nově například pokud námitka směřuje proti tomu, s čím dříve žalobce souhlasil.

V podobném duchu se dále navrhuje upravit též soudní přezkum opatření obecné povahy nebo jeho části. I v případě řízení o návrhu na přezkum opatření obecné povahy nebo jeho části tak soud může projednat i část návrhu v rozsahu, v jakém jsou návrhové body podle § 307 odst. 2 přípustné, a nemusí se zabývat dílčími body tohoto návrhu, jež naopak přípustné nejsou.

500. bod [§ 308 odst. 1]

Návrh zákona směřuje k posílení právní jistoty účastníků stavebního řízení, když umožňuje podat návrh na přiznání odkladného účinku pouze společně s žalobou, podle vzoru právní úpravy v zákoně č. 409/2016 Sb. Současně se takovým opatřením směřuje k zefektivnění řízení před soudem, který se bude postupně zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku, posléze meritem věci.

Obdobné pravidlo se dále navrhuje vztáhnout i pro řízení o kasační stížnosti. I v řízení před Nejvyšším správním soudem tak bude muset stěžovatel v případě zájmu o odložení účinků podat návrh na přiznání odkladného účinku nejpozději spolu s kasační stížností (§ 107 s. ř. s.). Důvodem je i skutečnost, že odklad přiznaný kasační stížností může působit i vůči samotnému správnímu rozhodnutí, tj. přivodit stejné důsledky, jako odkladný účinek přiznaný žalobě (viz rozhodnutí NSS č.j. 2 Afs 77/2005-96 ze dne 6. prosince 2005). Vzhledem k široké formulaci se úprava bude vztahovat nejen na kasační stížnost podanou v rámci řízení o přezkumu správního rozhodnutí, ale na kasační stížnost, kterou stěžovatel brojí proti rozhodnutí krajského soudu vydaného v řízení o návrhu na přezkum opatření obecné povahy (srov. rozhodnutí NSS č.j. 4 As 217/2015 - 182 ze dne 29. března 2016).

501. bod [§ 309]

Navrhovaný § 309 podrobněji řeší rozsah soudního přezkumu a rozhodnutí soudu a stanoví odchylky od obecného režimu soudní kontroly správních rozhodnutí, jak jej předpokládá § 65 a násl. s. ř. s. Všechna dále uvedená opatření sledují posílení hospodárnosti a rychlosti řízení před správními soudy.

Odstavec první předně doplňuje navrhovaný § 307 a dále omezuje rozsah přezkumu soudu. Soud se bude zabývat pouze přípustnými žalobními body, a to jen v rozsahu, v jakém se dotýkají tvrzeného přímého zkrácení práv žalobce. Namítá-li žalobce další výhrady nad rámec tohoto přímého zkrácení, soud se těmito body v rámci přezkumu a také i v odůvodnění rozhodnutí nezabývá. Opatření má přispět k rychlosti řízení a omezení extenze soudního přezkumu i na další jednotlivé žalobní body, které se nedotýkají práv žalobce.

V odstavci druhém se posiluje apelační zásada, když se soudu ukládá, aby si podklady a důkazy potřebné pro rozhodnutí obstaral, pokud možno, sám a nerušil rozhodnutí soudu jen z důvodu, že je třeba vést další byť i časově náročnější či objemnější dokazování (viz i navazující odstavce 3 a 5 komentovaného ustanovení). Výjimkou mají být pouze objemné důkazní nedostatky, které by znamenaly, že by se krajský soud stal plnohodnotnou nalézací skutkovou instancí. Ustanovení tak navazuje na § 77 odst. 2 s. ř. s. a využívá možnosti odlišné zvláštní právní

úpravy, kterou soudní řád správní v této věci dává zákonodárci k dispozici. V konečném důsledku má změna za cíl omezit nežádoucí “ping-pong” mezi soudem a správním orgánem.

Zvláštní režim je dále předpokládán pro rozhodnutí, která v souladu s § 311 odst. 4 neobsahují odůvodnění nebo jsou založena na závazném stanovisku bez odůvodnění podle § 178 odst. 3. U těchto rozhodnutí odstavec 3 prolamuje jinak obecnou zásadu soudního přezkumu, že správní soud se má zabývat pouze nezákonností, popř. nicotností správního rozhodnutí. V uvedeném případě je totiž rozsah soudní kontroly rozšířen výslovně též o otázku věcné správnosti napadeného rozhodnutí.

Cílem je podobně jako u odstavce 3, aby bylo zamezeno zbytečnému “ping-pongu” mezi správním orgánem a soudem, jenž vede k nežádoucímu prodloužení celého procesu vydávání příslušného povolení. I proto se v těchto případech zakazuje, aby soud napadené rozhodnutí zrušil pouze z důvodu jeho údajné nepřezkoumatelnosti spočívající buď v jeho nesrozumitelnosti, nebo nedostatku důvodů (viz též § 76 odst. 1 písm. a/ s. ř. s.). Důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí však může být, že rozhodnutí soudu brání rozsah dokazování nebo nedostatek odborných znalostí ve smyslu odstavce 2. Tím se zajišťuje, aby soud nenahrazoval činnost stavebního úřadu v podstatném rozsahu. Dospěje-li soud k závěru, že rozhodnutí, proti němuž žalobce brojil žalobou, je nepřezkoumatelné, může jej zrušit také tehdy, pokud mu vytkne i další výhrady “věcné povahy”. Opatření tak nutí soud koncentrovat přezkum správního aktu do jediného rozsudku a snaží se bránit opakovanému vracení téže věci správnímu orgánu.

Odstavec čtvrtý zakládá zvláštní lhůtu pro rozhodnutí soudu, pokud jde o tzv. vyhrazené stavby ve smyslu Přílohy 3 stavebního zákona. Vzhledem k jejich významu se navrhuje, aby soud o žalobách i kasační stížnosti rozhodoval bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení, podobně jako je tomu již dnes u záměrů EIA podle zákona o EIA a záměrů podle zákona č. 416/2009 Sb.

Určité urychlení přezkumu správních rozhodnutí ve stavebních věcech může zajistit též omezení kasační zásady, na níž je správní soudnictví v ČR tradičně založeno. Odstavec pátý totiž umožňuje, aby správní soud v jasné věci mohl přímo sám rozhodnout, aniž by musel celou věc vrátit zpátky žalovanému správnímu orgánu k dalšímu řízení. Ustanovení dává správnímu soudu možnost, nikoli však povinnost, takové rozhodnutí učinit. Pravidlo navazuje na stávající § 309. Oproti dosavadní původní úpravě přitom se však nevyžaduje, aby takový postup, jehož výsledkem nebude zrušení nýbrž změna správního rozhodnutí, navrhl žalobce nebo osoba zúčastněná na řízení a některá ze stran soudního sporu. Diskrece leží plně v rukou soudu.

Odstavec šestý navazuje na stávající úpravu § 309 odst. 3, když vylučuje přezkumné řízení podle správního řádu proti těm rozhodnutím stavebního úřadu, která byla změněna rozsudkem soudu.

Poslední z opatření, která by měla jednotlivě i ve svém souhrnu přispět k racionálnějšímu soudnímu přezkumu rozhodnutí stavebních úřadů, obsahuje odstavec 7 komentovaného pravidla. Ustanovení ukládá soudu postupovat v souladu se zásadami spravedlnosti a přiměřenosti a přikročit ke zrušení napadeného rozhodnutí nebo jeho změně pouze v opodstatněných případech. Je-li sice žaloba důvodná, avšak veřejný zájem převažuje nad

zájmem jednotlivce, do jehož práv bylo napadeným rozhodnutím zasaženo, , resp. pokud by zrušení rozhodnutí představovalo pro jiné osoby nebo pro veřejný zájem představovalo nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou zamítnutím žaloby soud by měl žalobu zamítnout a nechat napadené rozhodnutí v platnosti. Nepřiměřené důsledky takového postupu do dalších oblastí řeší věta druhá, která staví najisto, že takový postup nevylučuje případnou náhradu újmy proti státu podle zákona č. 82/1998 Sb. Soud by měl v těchto případech rovněž i důsledně zvážit aplikaci § 60 odst. 7 s. ř. s., pokud jde o otázku náhrady nákladů řízení.

502. bod [§ 310]

Ustanovení doplňuje zvláštní věcnou příslušnost Nejvyššího správního soudu o další situaci. Nejvyšší správní soud bude příslušný také k přezkumu územního opatření o podmínkách a zmírňujících opatřeních. Důvodem je zejména skutečnost, že takové územní opatření vydává vláda a zasahuje se jím do práv a povinností velkého počtu osob. Z tohoto důvodu se jedná o správní akt, který svojí povahou a významem zasluhuje zvláštní pozornost a co nejrychlejší přezkum, což může v poměrech správního soudnictví zajistit právě Nejvyšší správní soud.

503. bod [§ 311 odst. 1]

Dochází k technické úpravě ustanovení v návaznosti na nově vymezené kompetence jednotlivých úřadů.

504. bod [§ 311 odst. 2]

Dochází ke zpřesnění ustanovení a jeho sesouladění s odst. 3, když se nově do odst. 2 doplňuje, aby nově nebylo možné změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu kromě územně plánovací dokumentace ani územní opatření.

505. bod [§ 311 odst. 3]

Dochází k rozšíření případů, které nelze přezkoumat v přezkumném řízení podle správního řádu, a to o veškerou územně plánovací dokumentaci. Reformulace ustanovení je provedena v důsledku přesunu územního plánování do samostatné působnosti územních samosprávních celků.

506. bod [§ 311 odst. 4 a 5]

Zákon v zájmu zjednodušení a zrychlení řízení stanoví, že povolení, které se vydává jako první úkon v řízení obsahuje pouze výrok, nelze se proti němu odvolat, rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat, nabývá právní moci dnem doručení stavebníkovi. Přezkoumat jej lze v přezkumném řízení, které je nutné zahájit do 2 měsíců ode dne vydání. Všechna tato opatření jsou vedena snahou o urychlení řízení.

507. bod [zrušení v části dvanácté hlavě II díl 1]

Část dvanáctá hlava II díl 1 je součástí přechodných ustanovení, konkrétně pojednává o přechodných ustanoveních k úřadům a úředníkům. Jedná se o přechodná ustanovení vztahující se k úřadům a úředníkům k datu účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tzn. tato přechodná ustanovení již byla zkonsumována.

Předkládaný návrh zákona obsahuje rovněž přechodná ustanovení, přičemž tyto z logiky věci rovněž řeší adaptaci na novou právní úpravu. Novou právní úpravou dochází k opětovné

reorganizaci veřejné správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, navrhuje se proto z důvodu přehlednosti původní přechodná ustanovení zrušit.

508. bod [§ 316 odst. 1]

Ústav územního rozvoje je tímto zákon rušen a slučován s Úřadem, proto je ustanovení vypuštěno.

509. bod [§ 316 odst. 4]

Dochází k terminologické úpravě v návaznosti na nově vymezené orgány.

510. bod [§ 322 odst. 2]

Návrh zákona upravuje § 113 odst. 2 a odstavce 3 až 6 zrušuje. Z tohoto důvodu se v rámci přechodných ustanovení stanoví, že pro vydání opatření obecné povahy se použijí § 113 odstavce 2 až 6 ve znění účinném do 31. června 2026, tzn. do doby účinnosti návrhu zákona.

511. bod [§ 323 odst. 10]

Jedná se o legislativně technickou úpravu v důsledku přečíslování odstavců v § 81.

512. bod [§ 324 odst. 2]

Nově vložený odstavec 2 reaguje na spornou otázku absence přechodného ustanovení ve vztahu k podmínkám vydání regulačního plánu na žádost vymezeným jako podmínka pro rozhodování v území v územně plánovací dokumentaci za účinnosti předchozí právní úpravy.

Je postaveno na jisto, že podmínka pořízení regulačního plánu na žádost v územně plánovací dokumentaci se považuje za podmínku vydání regulačního plánu. Toto samo od sebe platilo již dle odstavce 1, nicméně s ohledem na vyvstalé nejasnosti se navrhuje jednoznačná úprava v odstavci 2.

513. až 516. bod [§ 325 odst. 1, § 325 odst. 4, § 325 odst. 5, § 326 odst. 2]

Jedná se o přesnější vyjádření institucionální povahy subjektu činného v rámci pořizování vymezení zastavěného území a územních opatření.

517. a 518. bod [§ 333 odst. 1 a 2]

V souladu s Legislativními pravidly vlády se navrhuje standardní zmocňovací ustanovení k vydání nařízení Vládou na návrh Úřadu, k vydávání vyhlášek Úřadem

519. bod [§ 333 odst. 3]

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zrušením Dopravního a energetického stavebního úřadu.

520. bod [§ 333 odst. 4]

Navrhuje se rozšířit zmocnění ke stanovení vlastních požadavků na výstavbu na všechna krajská města, nikoli pouze na Prahu, Ostravu a Brno.

521. a 522. bod [§ 334a odst. 2 a 3]

Jedná se o legislativně technickou úpravu.

523. bod [nadpis § 334b]

Jedná se o legislativně technickou úpravu. Navrhuje se úprava nadpisu v souvislosti s úpravou legislativní zkratky obsaženou v návrhu zákona.

524. bod [§ 334b odst. 1]

Z objektivních důvodů není možné připravit informační systémy v původně plánovaném termínu do 31. prosince 2027. Návrh zákona tedy prodlužuje přechodné období až do konce roku 2030. Prodloužení přechodného období tak představuje čas nezbytný pro přípravu, testování a bezproblémové spuštění informačních systémů, které zákon předpokládá pro využití v rámci územního plánování a stavebního řízení.

525. bod [§ 334b odst. 4]

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která vznikla v důsledku změny legislativní zkratky obsaženou v návrhu zákona.

526. bod [§ 334b odst. 8]

Návrhem zákona se prodlužuje lhůta pro vložení dokumentů do národního geoportálu územního plánování, a to z 31. prosince 2026 na konce roku 2030. Jedná se o nutnou změnu vyvolanou objektivními okolnostmi omezené funkčnosti národního geoportálu územního plánování. Prodloužení termínu tedy poskytne delší čas pro jeho bezproblémové spuštění.

527. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a)]

Z důvodu posílení právní jistoty se v příloze č. 1 návrhu zákona explicitně uvádí, že drobnými stavbami jsou rovněž terénní úpravy související s v příloze č. 1 vymezenými stavbami nebo zařízeními.

528. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 1]

Dochází ke zpřesnění vymezení drobných staveb podle potřeb praxe; nově se pro vymezení drobné stavby počítá i s podkrovím. Dochází ke zjednodušení v případě vymezení pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, když se nově hovoří o pozemku zázemí domu.

529. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 2]

Dochází ke zjednodušení v případě vymezení pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, když se nově hovoří o pozemku zázemí domu.

530. a 531. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 3 a 4]

Dochází ke zjednodušení u vybraných drobných staveb nacházejících se na pozemku, který je určen územním plánem s prvky regulačního plánu. Nově bude postačovat určení pozemku územním plánem.

532. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 5]

Nahrazení pojmu představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

533. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 6]

Zjednodušuje se režim u dočasných staveb, které lze považovat za drobné, pokud jejich umístění nepřesáhne 90 dní.

534.bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 11]

Upřesňuje se, že drobnou stavbou je rovněž doplnění a odstranění sítí technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.

535.bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 12]

Dochází ke zpřesnění textu přílohy č. 1 pro určení, kdy jsou sítě technické infrastruktury drobnými stavbami.

536. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 15]

Dochází k technickému zpřesnění, kdy se jedná o drobné stavby v případě dopravního značení.

537. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 23]

Úpravou dochází k terminologickému sjednocení.

538. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 25]

Dochází k úpravě podle poznatků z praxe, kdy Ministerstvo obrany či Ministerstvo vnitra nevymezují území nařízením vlády.

539. a 540. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 28 a 29]

Dochází k úpravě vymezení drobné stavby podle poznatků z praxe.

541. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 30]

Dochází k úpravě vymezení drobné stavby podle poznatků z praxe.

542. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 32]

Dochází k technické úpravě v návaznosti na překládanou změnu terminologie.

543. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 33]

Dochází k technické úpravě v návaznosti na překládanou změnu terminologie.

544. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. a) bod 35 až 38]

Dochází k doplnění výčtu drobných staveb na základě požadavků z praxe.

545. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. e)]

Zpřesňuje se podstata stavebních úprav, které ještě lze považovat za drobné stavby.

546. bod [příloha č. 1 odst. 1 písm. f)]

Zpřesňuje se podstata stavebních úprav, které ještě lze považovat za drobné stavby.

547. bod [k rušenému písm. c) v příloha č. 1 odst. 2]

Dochází k zpřesnění výčtu drobných staveb.

548. bod [k rušenému písm. i) v příloha č. 1 odst. 2]

Dochází k zpřesnění výčtu drobných staveb.

549. bod [příloha č. 2 odst. 1]

Dochází ke zpřesnění, kdy se explicitně uvádí že jednoduchými stavbami jsou vyjmenované stavby nebo zařízení a s nimi související terénní úpravy a také jejich údržba, pokud nejde o drobnou stavbu.

550. až 557. bod [příloha č. 2 odst. 1 písm. e), písm. i), písm. j), písm. l), písm. o), písm. p), písm. t), písm. v)]

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy vymezení, že nejde o drobnou stavbu se vkládá již do návětí odstavce 1. Z tohoto důvodu jej lze v konkrétních výskytech vypustit.

558. bod [příloha č. 2 odst. 2 písm. d)]

Zpřesňuje se podstata stavebních úprav, které ještě lze považovat za jednoduché stavby.

559. bod [příloha č. 2 odst. 2 písm. g)]

Dochází k technické úpravě v návaznosti na překládanou změnu terminologie.

560. bod [příloha č. 3 písm. r)]

Do výčtu vybraných staveb se doplňují stavby pro hromadné bydlení, která je nově definována v § 5 odst. 7.

561. bod [příloha č. 6 část II odst. 1 písm. e)]

Dochází k sesouladění s upraveným textem zákona.

562. bod [příloha č. 8 část II odst. 1 písm. a)]

Dochází k technické úpravě v návaznosti na překládanou změnu terminologie.

563. bod [příloha č. 8 část II odst. 1 písm. f)]

Dochází k doplnění obsahu územního plánu o požadavky na rozvoj zachování nebo změnu charakteru území, což je stěžejní informace pro rozvoj příslušného území.

564. až 566 bod [příloha č. 8 části I odst. 3 písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 1, části II odst. 1 písm. k)]

Nahrazení pojmu zastavěného pojmem zastavitelného představuje legislativně-technickou úpravu zohledňující změnu terminologie v § 12 písm. h).

567. bod [příloha č. 9 část 1]

Dochází k úpravě textové části regulačního plánu. Textová část regulačního plánu nově nebude muset obsahovat některé podrobné podmínky, jejichž zapracování nemusí být v každém jednotlivém případě účelné. Tyto podmínky se přesouvají do části 2 a regulační plán je bude obsahovat za situace, bude-li to účelné.

568. bod [příloha č. 9 část 2]

Dochází k úpravě textové části regulačního plánu. Textová část regulačního plánu nově může obsahovat, pokud to bude účelné, podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, staveb veřejné infrastruktury a pro ochranu hodnot, charakteru území a krajinného rázu.

K části druhé – změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky zavádí nový ústřední orgán státní správy – Úřad rozvoje území České republiky. Tento úřad bude působit jako specializovaný orgán pro oblast územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění, namísto Ministerstva pro místní rozvoj, v souladu se změnou úpravy příslušných orgánů veřejné správy ve stavebním zákoně.

Zřízení Úřadu rozvoje území České republiky je základem institucionálního zajištění reformy stavebního práva. Ministerstvo pro místní rozvoj si ponechává kompetence v oblasti regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví, zatímco nový úřad převeze odbornou agendu spojenou s územním plánováním, stavebním řádem a vyvlastněním. Tato změna umožní větší specializaci a koncentraci odborných kapacit v oblasti územního plánování a povolování staveb.

K části třetí – změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

V oblasti požární ochrany nedochází v souvislosti s novelou stavebního zákona k integraci orgánů požární ochrany do státní stavební správy, orgány požární ochrany zůstávají i nadále dotčenými orgány. Nově však budou pro řízení vedená podle stavebního zákona vydávat vyjádření namísto závazného stanoviska. Orgány požární ochrany se tak zbavují administrativy spojené s vedením řízení o závazných stanoviscích a mohou se soustředit na odbornou stránku věci.

Další úpravy na tuto změnu navazují a vypouštějí z procesního hlediska nepotřebná ustanovení, například specifickou úpravu nadřízených orgánů příslušných k přezkumu závazných stanovisek.

Technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb budou stanoveny nařízením vlády na návrh Úřadu rozvoje území České republiky, namísto vyhlášky Ministerstva vnitra. Stanovení technických podmínek požární ochrany nařízením vlády zajistí vyšší právní sílu a lepší provázanost s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Tím se eliminuje riziko rozporných požadavků různých resortů na tentýž stavební záměr.

K části čtvrté – změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná novela zákona o státní památkové péči reaguje na potřebu modernizace a zefektivnění výkonu státní památkové péče při současném zachování ochrany kulturního dědictví. Změny reflektují novou koncepci stavebního práva a směřují k optimalizaci organizační struktury orgánů státní památkové péče, částečné integraci ochrany příslušných veřejných zájmů do řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a snížení administrativní zátěže při zachování vysokého standardu památkové ochrany.

Novela však zároveň doplňuje do památkové ochrany potřebný a dlouhodobě chybějící princip, že památková ochrana se nesmí koncentrovat pouze na konzervaci stavu, ale také na využívání a rozvoj památek, vážení zájmů a zohledňování potřeb současného života a společnosti, neboť

kulturní památky jsou výtvorem lidské civilizace a jako takové mají význam pouze pro člověka, nikoli samy pro sebe.

Samotná ochrana památkově chráněných hodnot proto nemá být na překážku obnovám kulturních památek, resp. zejména památkově chráněných nemovitostí a nemovitostí v památkově chráněném území. Mnohdy právě kvalitní rekonstrukce se zdůrazněním vědomého kontrastu různé doby a využití moderních materiálů, technologií či přístupů vedou ke zdůraznění památkově chráněných hodnot. Příkladem může být řada úspěšných rekonstrukcí oceněných v posledních letech Českou cenou za architekturu udělovanou Českou komorou architektů, například:

- V roce 2020 obnova a doplnění areálu firmy Lasvit v Novém Boru, kde byly dva stávající památkově chráněné dřevěné domy z počátku 19. století byly citlivě zrekonstruovány a doplněny dvěma novými objekty podobného stavebního objemu, ale ve zcela nové materializaci moderního skla.
- V roce 2021 moderní materiálové zastřešení hradního paláce památkově chráněné zříceniny hradu Helfštýn, při kterém byly do již existujících otvorů palácového torza vloženy nové konstrukce z cortenové oceli, leštěného betonu a skla v soudobém designu. Podle odůvodnění výsledků „je díky tomu srozumitelné, které části stavby jsou původní a které nové“.
- V roce 2023 moderní nová lávka v Litomyšli z ocelové konstrukce nesené masivními pilíři z pohledového železobetonu. Podle odůvodnění poroty jde o přesvědčivou syntézu architektury, inženýrství a urbanismu, která spojuje historickou a novou část města jako novodobá verze Karlova mostu v Praze. V klasickém urbanistickém pojetí tvoří decumanus ke Smetanovu náměstí, městskému cardu neboli hlavní ulici. Litomyšlská lávka kombinuje betonovou věž, která ladí s barokní věží určující centrum města a je její ozvěnou.
- V roce 2024 modernistická rekonstrukce Císařských lázní v Karlových Varech, při které byla do jádra historické a památkově chráněné budovy lázní z 19. století vložena nezávislá samonosná ocelová konstrukce celého vnitřku sálu, která jej umožnila začít využívat jako multifunkční koncertní sál Karlovarského kraje. Porota ocenila revitalizaci Císařských lázní právě za „skloubení požadavků památkové ochrany a nejmodernějších technologií“.

Novela zasahuje také do hmotněprávní části zákona a upravuje účel zákona, definici kulturní památky a další, dosud v zákoně prakticky chybějící, nebo zcela překonaná kritéria pro posuzování památkové péče a požadavky hmotného práva tak, aby omezovaly bezkritériální a v právním státě nepřípustné rozhodování orgánů státní památkové péče a odpovídaly úloze památkové péče ve 21. století. Definice kulturní památky byla převzata z návrhů nového zákona o ochraně památkového fondu od Ministerstva kultury z let 2015 a 2019.

Platný zákon o státní památkové péči pochází z roku 1987 a jeho základní koncepce i pojmosloví odpovídají době jeho vzniku, což nebyl gestor zákona schopen za 40 let napravit. Zákon tak dosud obsahuje pojmy a kritéria jako „kulturní dědictví lidu“, „prohlubování politickoorganizační a kulturně výchovné funkce státu“ či „estetická výchova pracujících“.

Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/04 konstatoval, že „*celá koncepce zákona o státní památkové péči, zrcadlící dobové ideologické axiomy, vychází z naprosté prevalence veřejného (státního) zájmu a popření ochrany práv jednotlivce.*“ Tento stav bohužel přetrvává dodnes, přestože zákon prošel několika dílčími novelami.

V praxi je současný stav památkové péče dlouhodobě kritizován odbornou i laickou veřejností. Převládá názor, že památkovou péči uplatňuje stát jako sérii represí a omezení, a nikoliv jako konstruktivní odbornou pomoc městům, vlastníkům, stavebníkům, architektům a projektantům. Navíc tak činí přehlíživě, v disbalanci s ostatními veřejnými zájmy a se zájmy vlastníků, kteří péči a samotnou udržitelnost drtivě převládající části nemovitého kulturního dědictví fakticky zajišťují.

Novela má za cíl toto vnímání státní památkové péče alespoň částečně napravit, a to jak posílením důrazu na zájmy vlastníků památek, tak proměnou samotné koncepce ochrany. Ta by se měla posunout od pouhé „konzervace“ k modernímu přístupu, který chrání stávající kulturní hodnoty, avšak nebrání vzniku hodnot nových, jež mohou veřejný prostor obohatit, a tím v důsledku prospět i samotným nemovitým kulturním památkám nebo památkově chráněným územím a jejich rozvoji.

Nelze opomíjet, že právní řád je jeden celek a že i památková péče má přispívat dosahování smyslu a účelu, mimo jiné i stavebního zákona, kterým je zajistit integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě a vytvářet podmínky pro bydlení, práci a život lidí, udržitelný rozvoj území a zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury.

Úpravy a doplnění § 1 (účelu zákona) o státní památkové péči směřují k provázání státní památkové péče a ochrany kulturních památek obecně s nároky na současný život, s udržitelným rozvojem území a požadavky na kvalitu vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury. Novela doplňuje také požadavek zohlednění zájmů vlastníků památek a návštěvníků a pod činnosti týkající se státní památkové péče řadí rozvoj potenciálu a využití kulturních památek.

K obdobným změnám směřovaly snahy Ministerstva kultury z let 2015 a 2019, které v návrhu zákona o ochraně památkového fondu navrhovalo do jeho úvodních ustanovení rovněž doplnit požadavek respektování nároků na současný život a na udržitelný rozvoj památkového fondu. Tyto návrhy se bohužel nepodařilo včas přijmout.

Novela zdůrazňuje princip, že hájení památkové hodnoty stavby není nadřazeným veřejným zájmem nad jinými veřejnými zájmy ani nad zájmy vlastníka, a je tudíž nutné veškeré tyto zájmy poměřovat a vyvažovat (srov obdobně novelou doplňovaný § 1a stavebního zákona a příslušný bod důvodové zprávy).

Státní památková péče má nově usilovat o vyvážené a udržitelné skloubení ochrany památkových hodnot a využití nemovitých kulturních památek a dalších relevantních nemovitostí k plnění jejich funkcí, zejména pro potřeby občanského vybavení, cestovního ruchu a současného života lidí. I památkově chráněné stavby jsou lidmi užívány, a proto se nutně adaptují na současné potřeby a komfort. Elektroinstalace, vytápění, sociální zařízení

a další prvky nezbytné pro současný život i pro využívání samotných nemovitých kulturních památek lidmi mění původní stavbu a mění ji od původního způsobu užívání v době vzniku.

Novela tedy posiluje důraz kladený na využívání kulturních památek a dalších památkově chráněných nemovitých věcí pro člověka a jeho současný život, a to v kontextu funkcí, které fakticky plní. Nemovité kulturní památky musí, s výjimkou zcela ojedinělých případů, procházet kontinuální proměnou (modernizací, přestavbami, dostavbami), jak tomu bylo po celá staletí. Smysl existence stavby je podmíněn jejím aktivním využíváním. Využívání je pak podmíněno funkčností stavby (odpovídající aktuálním uživatelským a technickým standardům, dispozičnímu řešení a úspornému provozu). Stavba, u níž je modernizace vyloučena, přestává plnit svou funkci a následně zaniká.

Cílem těchto změn je předcházet situacím, v nichž při výkonu státní památkové péče dochází „k ochraně památkových hodnot pro ochranu památkových hodnot“ bez náležitého zohlednění provázanosti s nároky na současný život a skutečnými potřebami lidí, kteří nemovitosti chráněné zákonem o státní památkové péči užívají.

Na uvedené navazuje také nová definice kulturní památky v § 2, převzatá z již citovaných návrhů Ministerstva Kultury, jež staví na první místo lidskou činnost a její úlohu v dějinném procesu kultivace světa. Kulturní památka není jen statkem z minulosti, ale živou součástí současného prostředí. Proto je nutné definici konstruovat tak, aby stála na prvním místě lidská činnost a její význam pro současnost.

Popsané upřesnění východisek památkové ochrany se promítlo také do zpřesnění obsahu stávajících plánů ochrany památkových rezervací a zón dle § 6a, které byly vedle ochrany rozšířeny o péči a rozvoj, neboť cílem památkové péče není jen konzervovat minulý či stávající stav, ale reagovat na svět a potřeby současnosti, s respektem a připomínáním minulosti. I toto ustanovení proto bylo doplněno o požadavek, aby plány zajišťovaly vyváženou a trvale udržitelnou kombinaci ochrany památkových a přírodních hodnot se zájmy vlastníků nemovitostí, návštěvníků a potřebami života lidí, na což je navázán deklaratorní výčet statků a hodnot, které je nutné vzít při koncipování plánů ochrany péče a rozvoje v potaz. Tato úprava je v soulad s principem přesunu památkové ochrany od pouhé konzervace k rozvoji tak, aby při ochraně památkově chráněných hodnot byly zohledněny rovněž potřeby uživatelů kulturních památek a dalších chráněných nemovitostí či území.

Cílem změn je přimět orgány státní památkové péče k tomu, aby vždy musely uvedené zájmy vážit a hledat řešení, které bude akceptovatelné jak z hlediska ochrany památkových hodnot, tak z hlediska dalších veřejných zájmů a dotčených subjektů a jejich potřeb.

Novela dále přináší a zdůrazňuje požadavek, aby státní památková péče rozlišovala různý význam a různou hodnotu nemovitých národních kulturních památek, nemovitých (běžných) kulturních památek a ostatních památkově individuálně nechráněných nemovitostí nacházejících se v památkových rezervacích, v památkových zónách a v ochranných pásmech a chránila pouze ty hodnoty, které skutečně vyžadují ochranu podle tohoto zákona.

Významnou systémovou změnou je částečná integrace agendy státní památkové péče do státní stavební správy. Stavební úřady se nově stávají orgány státní památkové péče s vymezenou působností pro ověřování splnění podmínek památkové ochrany u záměrů vyžadujících

povolení podle stavebního zákona, které se nacházejí v relativně nejméně chráněných územích, tj. v památkových zónách a v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek či nemovitých národních kulturních památek.

Tato integrace umožní efektivnější koordinaci postupů a podstatně sníží administrativní zátěž žadatelů, kteří nebudou muset získávat samostatné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, neboť splnění podmínek ověří přímo stavební úřad v rámci řízení o povolení záměru, na základě odborného vyjádření Národního památkového ústavu. Dosavadní stav, kdy k obnově nemovitostí, které samy o sobě nebyly ani památkově chráněny, ale pouze se nacházely v památkové zóně nebo jen v ochranném pásmu, bylo zapotřebí jak vyjádření Národního památkového ústavu, tak závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, tak ještě povolení stavebního úřadu, byl nepřiměřeně složitý.

Související změnou je zavedení možnosti nahrazení správních úkonů podle zákona o státní památkové péči závazným stanoviskem EIA v případech záměrů uvedených v navrženém § 14 odst. 9. tj. v případech integrovaných záměrů popsaných v předchozím odstavci, vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí. Pokud oznamovatel v rámci procesu EIA požádá, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ověří splnění podmínek památkové ochrany dle zákona o státní památkové péči příslušný úřad přímo v závazném stanovisku EIA, a to namísto stavebního úřadu.

S tím souvisí doplnění stavebního rozvoje kulturní nebo národní kulturní památky mezi činnosti, k nimž uděluje podle § 14 odst. 1 závazné stanovisko obecní úřad obce s rozšířenou působností (kulturní památky), resp. krajský úřad (národní kulturní památky). Toto doplnění navazuje na hodnotová východiska popsaná výše a v upravených úvodních částech zákona o státní památkové péči, dle nichž nemá státní památková péče sloužit pouze ke konzervaci stávajícího stavu, nýbrž má rozvíjet též potenciál a využití kulturních památek.

Novela také zjednodušuje znění § 14 odst. 2, který upravuje požadavek vyžádat si rozhodnutí nebo závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností v případě obnovy nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci. V tomto případě však nedochází k věcnému posunu, nýbrž ke konsolidaci dosavadního nepřehledného znění, což má skrze zvýšení jednoznačnosti textu zákona pozitivní vliv také na zvýšení právní jistoty jeho adresátů.

Na to navazuje rozšíření okolností, které musí příslušný orgán zohlednit při posuzování zájmů státní památkové péče v § 14 odst. 3 s výslovným požadavkem na zohlednění co nejlepšího využití kulturních památek a dalších relevantních nemovitých věcí pro současné potřeby a lidí a společnosti, a to včetně navázání na zásady uvedené v § 1.

Novela přináší také zjednodušení některých procesních postupů, včetně výslovného zakotvení pravidla, že pro účely správních úkonů podle zákona o státní památkové péči vyžaduje orgán státní památkové péče a odborná organizace státní památkové péče podklady pouze v nezbytném rozsahu. Toto ustanovení brání vyžadování nerelevantních podkladů v nadbytečných rozsazích, což zbytečně zatěžuje žadatele i správní orgány.

Ochranná pásma památkových rezervací a památkových zón se jako samostatný institut ruší, neboť územní (plošná) ochrana by v odůvodněných případech měla být zajištěna v rozsahu samotného „chráněného území“ (památkové rezervace či zóny), nikoliv dvěma typy chráněných ploch. Dosavadní stav, kdy kolem památkové zóny či rezervace bylo často vyhlášeno ještě rozsáhlé ochranné pásmo, vedl k dublování ochrany a nepřehlednosti a k vyžadování nepřiměřeně přísných požadavků a vysoké administrativní zátěže v moderních částech měst. Plošná ochrana má být zajištěna samotným vymezením zóny či rezervace v dostatečném rozsahu. Zrušení ochranných pásem tam, kde již existuje zóna, zjednodušuje orientaci v území pro vlastníky i investory. Ochranná pásma konkrétní nemovité kulturní památky a nemovité národní kulturní památky zůstávají zachována.

Část navrhovaných změn má legislativně-technickou povahu související se změnou terminologie stavebního zákona a s bezprostředním navázáním zákona o státní památkové péči na jeho obsah a systematiku. Souběžně dochází k doplnění stavebního úřadu jako orgánu státní památkové péče prostřednictvím nového § 30a.

Změny se týkají také ustanovení o přestupcích, v rámci nichž došlo k napravení dřívější legislativní chyby v § 35. Čl. V. bod 15 zákona č. 152/2023 Sb. zrušil odstavec 2 a dosavadní odstavce 3 až 7 se nově mely označovat jako odst. 2 až 6. Tato změna přitom zjevně mířila na odstavec, který měl být do zákona vložen čl. IV bodem 44 zákona č. 284/2021 Sb., avšak tato úprava byla nakonec zrušena zákonem č. 152/2023 Sb. V praxi vznikaly výkladové spory o to, zda by mělo být ke čl. V bodu 15 zákona č. 152/2023 Sb. přihlíženo, když zjevně mířil na odstavec, který v účinném znění absentuje. Vyjasnění tohoto sporu přinesl rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2025, č. j. 37 A 1/2025-33, podle kterého citovaný novelizační bod neumožňuje jiný výklad než ten, že odstavec 2 § 35 byl zrušen. Je přitom zjevné, že zákonodárce neměl v úmyslu zrušit toto ustanovení, jelikož tím došlo k vypuštění většího množství skutkových podstat přestupků. V rámci novely tak dochází k nápravě tohoto stavu, a chybně zrušený odstavec 2 je vložen zpět.

Další změny spočívají v tom, že byla vyčleněna část existující skutkové podstaty uvedené v § 35 odst. 1 písm. g), resp. § 39 odst. 1 písm. g) do nového písm. h). Jedná se o činnosti, k nimž mají nově kompetence stavební úřady, a proto se jeví jako žádoucí, aby měly i související pravomoc projednávat k nim přestupky.

Podle přechodných ustanovení k novelizaci zákona o státní památkové péči pozbývají ochranná pásma památkových rezervací a památkových zón, zřízená podle dosavadních právních předpisů platnosti dnem nabytí účinnosti novely. Krajský úřad, který vydal plán ochrany památkové rezervace nebo památkové zóny podle dosavadních právních předpisů, změni tento plán na plán ochrany, péče a rozvoje památkové rezervace nebo památkové zóny a uveď ho do souladu s tímto zákonem do 1 roku od účinnosti novely. To znamená, že je povinen doplnit dosavadní plán ochrany též a plán péče a rozvoje.

K části páté – změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Cílem navrhovaných změn v horním zákoně je zejména reflexe zrušení zákona o jednotném environmentálním stanovisku, jehož existence z důvodu integrace posuzování zájmů

chráněných zvláštními předpisy do stavebního řízení postrádá na významu. V ustanoveních týkajících se řízení o stanovení nebo změně dobývacího prostoru pro dobývání kritického nerostu a ložiska strategického významu se proto vypouštějí odkazy na jednotné environmentální stanovisko a na zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Úprava řešení střetů zájmů se nově nevztahuje na vymezení zastavitelného (dříve zastavěného) území v návaznosti na změnu koncepce a terminologie tohoto institutu ve stavebním zákoně.

K části šesté – změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Změny zákona o hornické činnosti se týkají zvláštních ustanovení o povolení hornické činnosti pro dobývání kritických nerostů, kde dochází k vypuštění odkazu na jednotné environmentální stanovisko z důvodu zrušení zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

K části sedmé – změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny zákona o geologických pracích zahrnují nahrazení pojmu územního rozhodnutí pojmem povolení záměru v ustanovení o využití výsledků geologických prací při územním plánování, což odpovídá systematice platného stavebního zákona. Dále dochází k vypuštění ustanovení, podle kterého se nevydává vyjádření krajského úřadu k území se zvláštními podmínkami geologické stavby v případech záměrů vyžadujících jednotné environmentální stanovisko. Tato úprava je přímým důsledkem zrušení institutu jednotného environmentálního stanoviska. Vyjádření krajského úřadu bude vydáváno ve všech relevantních případech povolování záměrů v územích se zvláštními podmínkami geologické stavby, čímž bude zachována ochrana těchto území při současném snížení administrativní zátěže spojené s duplicitními posouzeními..

K části osmé – změna zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny zákona o ochraně přírody a krajiny vycházejí z koncepce předpokládající důslednou integraci posuzování veřejných zájmů do řízení o povolení záměru vedeného stavebními úřady. Druhou, neméně významnou rovinou, je věcná modernizace nástrojů ochrany přírody, zejména v oblasti druhové ochrany, která reaguje na dlouhodobé poznatky z aplikační praxe a potřebu efektivnější ochrany biodiverzity, která byla převzata z vládního návrhu velké novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která se nestihla schválit v minulém funkčním období Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 878).

V oblasti ochrany přírody a krajiny dochází k částečné integraci kompetencí do státní stavební správy, přičemž klíčové působnosti zůstávají zachovány stávajícím orgánům ochrany přírody. Některé zbytné agendy se ruší, jako např. souhlasy orgánu ochrany přírody k povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků či terénním úpravám v ochranných pásmech národních parků (§ 37 odst. 2) nebo k užívání a kolaudaci staveb ve zvláště chráněných územích (§ 44 odst. 1). Stavební úřady se stávají orgány ochrany přírody s odborností v rozsahu stanoveném nově vkládaným § 77b a v omezeném rozsahu posuzují splnění podmínek podle zákona o ochraně přírody a krajiny v rámci řízení o povolení záměru. Toto řešení zajišťuje

zachování standardu ochrany přírody a krajiny při současném zjednodušení povolovacích procesů.

Část změn zákona je legislativně-technické povahy související se změnou koncepce a terminologie stavebního zákona, především s nahrazením pojmu „zastavěné území“ pojmem „zastavitelné území“ v souladu s upravenou systematikou stavebního zákona. Tyto terminologické změny se promítají do všech relevantních ustanovení upravujících ochranu zvláště chráněných území, významných krajinných prvků a dalších institutů zákona.

Významnou změnou je revize druhové ochrany, která umožní zachování vysoké úrovně ochrany živočichů a rostlin, a zároveň posílí předvídatelnost využití území. Hlavní část úprav se týká oblasti zvláštní druhové ochrany, kde jsou navrženy výrazné změny kategorizace zvláště chráněných druhů i jejich ochranných podmínek (zahrnující jak uvedené posílení ochrany biotopů, tak i omezení dosavadní ochrany na úrovni všech jedinců zvláště chráněných druhů a vytváří tak potřebné odlišné režimy ochrany různých druhů), doplnění nástrojů aktivní péče a také dílčí úpravy reflektující stávající zkušenosti, zejména pokud jde o zjednodušení a upřesnění režimu administrace u živočichů v lidské péči. V rámci obecné ochrany zahrnují úpravy doplnění ochrany opylovačů (především zachování a obnovy jejich biotopů).

Nová úprava využívá komplexní řešení zpracované poslední připravovanou velkou novelou zákona o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 878/0), které bylo pozitivně hodnoceno z pohledu ochrany přírody i jiných veřejných zájmů. Navíc byl již navržen a s odbornými společnostmi projednán indikativní seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, který je zveřejněn na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Řešeny jsou i související oblasti, aby byla změna funkční jako celek. Obecná ochrana druhů se proto zaměřuje i na zhoršující se stav volně žijících opylovačů, předcházení rozšiřování invazních druhů, činnost záchranných stanic a péči o zraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy.

Změny v ochraně ohrožených druhů vychází ze skutečnosti, že ochrana na úrovni jedinců stanovená v současnosti pro všechny tři kategorie ochrany se na základě dosavadních zkušeností jeví, zejména u taxonů s vysokou populační dynamikou (např. u řady druhů hmyzu, některých druhů rostlin apod.), jako nadbytečná, a jedná se tak s ohledem na účel ochrany takových druhů o přílišnou přísnost zákona, která je obtížně naplnitelná např. při běžném obhospodařování a užívání krajiny. Tento stav vede k faktické rezignaci na vymáhání zákonem stanovených zákazů, ale na druhou stranu i k právní nejistotě hospodářů a uživatelů krajiny a mj. rovněž k omezení některých přínosných odborných aktivit (např. aktivit amatérských entomologů).

Pro všechny druhy rostlin a živočichů je naopak klíčový stav prostředí, jejich biotopů, a proto je nedostatkem současné úpravy skutečnost, že ochrana biotopů zvláště chráněných druhů má nyní, jak bylo uvedeno, pouze deklaratorní povahu. Stávající úprava důsledně chrání i jedince druhů, u nichž došlo k nárůstu početnosti nebo je jejich ochrana v současné podobě a rozsahu neadekvátní, ale jiné významně ohrožené druhy na seznamu naopak zjevně chybí anebo u dalších druhů není odpovídající zařazení v jednotlivých kategoriích ochrany.

Celkově se s ohledem na šíři biologických nároků a vlastností druhů či celých jejich skupin a příčin jejich ohrožení jeví jako nevhodné prakticky identické nastavení podmínek ochrany všech zvláště chráněných druhů (a do určité míry problematické jsou i samotné názvy kategorií ochrany, které navozují určité odstupňování, které ale v praxi odrážet ohroženost druhů plně nemůže).

S ohledem na uvedené je předkládána jak úprava kategorizace zvláště chráněných druhů a podmínek jejich ochrany, tak nezbytná aktualizace seznamů zvláště chráněných druhů. Posílená je ochrana biotopů, která není v současnosti se zákazy ve zvláštní druhové ochraně provázána a uplatní se tedy jen nepřímo, prostřednictvím ostatních omezení. S tím souvisí terminologické úpravy a upřesnění definic pojmů jako např. „biotop druhu“, „populace druhu“, „místní populace“, které vychází z odborné literatury (Vomáčka, V. § 3. [Vymezení pojmů]. In: Vomáčka, V. a kol. *Zákon o ochraně přírody a krajiny*. C. H. Beck, 2018) respektované soudní praxí (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2025, č. j. 9 As 16/2025-79).

Pojem místní populace je již v právním řádu používán, konkrétně v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník [v § 299 odst. 2 písm. c)] a navržená formulace pojmu zachovává přístup, s jakým byl tento pojem dosud aplikován. Cílem zpřesnění je odlišit část populace, oddělenou subpopulací, pro vyhodnocení zákazů ve zvláštní druhové ochraně, kde je úroveň celé populace již příliš široká a obtížně uplatnitelná.

Návrh nových kategorií ochrany zachovává členění druhů do tří kategorií ochrany, nicméně mění jejich označení z kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené na číselné (I, II a III), které lépe reflektuje skutečnost, že nejde o míru ohrožení druhu, ale o jiné právní režimy ochrany jednotlivých kategorií. Ke kategoriím pak nastavuje potřebné zákonné zákazy, které mohou ovlivnit efektivitu ochrany konkrétních druhů (tj. ochranné podmínky napříč kategoriemi nebudou již shodné, jako tomu bylo dosud).

I. kategorie ochrany zahrnuje nejvíce ohrožené druhy (včetně nejvíce ohrožených evropsky významných druhů), kde je nutná nejprísnejší ochrana každého jedince před škodlivými zásahy.

II. kategorie ochrany zahrnuje ostatní druhy vyžadující ochranu jedinců, avšak s možností rozsáhlejší výjimky pro běžné hospodaření. U těchto druhů se nově zavádí pravidlo, že za škodlivý zásah se nepovažují nezáměrné zásahy v rámci běžného lesnického a zemědělského obhospodařování, pokud nedojde k ohrožení místní populace nebo zničení biotopu. Tímto se významně rozšiřuje prostor pro běžné hospodaření bez zbytečné administrativní zátěže.

III. kategorie ochrany zahrnuje druhy, u kterých není nutné chránit každého jedince (často druhy s vysokou rozmnožovací schopností), ale je nezbytné chránit jejich biotopy a místní populace. Pro tuto kategorii platí zákaz poškození a ničení jejich biotopu a místní populace, ale odebrání jedinců je dovoleno, pokud neohrozí místní populaci (s výjimkou zákazu komerčního prodeje).

Navrženo je přímo zakotvení ochranné podmínky biotopu a místní populace druhu pro všechny tři kategorie ochrany ve formě zákazu poškození a ničení biotopu a místní populace zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, včetně jejího genofundu. Za poškození biotopu zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha se považuje takový zásah, který vede k jeho významnému nebo trvalému poškození, v jehož důsledku přestane splňovat nároky daného

druhu nebo vede k významnému nebo trvalému ohrožení, poškození nebo zničení jeho místní populace.

Ve vztahu k jedincům zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha zařazeného v kategorii ochrany I a II je zavedena úprava, která se týká nakládání s mrtvými jedinci, jejich částmi nebo výrobky z nich. Ta navazuje na stávající znění, kdy se zákazy držení a dopravy nevztahují na mrtvé jedince, jejich části či výrobky z nich získané legálně mimo území ČR (a na jedince získané před přistoupením k EU) a pro potřeby přehledu a možnosti prokázání uplatnění tohoto režimu ze strany držitelů zavádí elektronickou registraci prostřednictvím evidence druhové ochrany. Registrace nebude vyžadována pro muzejní sbírky veřejných institucí.

Povolení výjimky ze zvláštní druhové ochrany nadále vyžaduje převažující veřejný zájem. Dochází ale k jejich sjednocení: Současně znění zákona umožňuje povolení výjimek ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů, nicméně důvody a podmínky, za nichž je možné povolení vydat, jsou nastaveny složitě, rozdílně pro tzv. druhy v zájmu EU (evropsky významné druhy) a ostatní chráněné druhy, což zvyšuje administrativní náročnost pro žadatele i orgány ochrany přírody i riziko chyb a opomenutí v rámci správních aktů. Vzhledem k tomu, že v rámci povolení výjimek je zpravidla řešeno povolení pro více druhů, z nichž je část chráněna dle směrnic EU a část jen na národní úrovni, se diferenciací podmínek jeví jako nadbytečná – zvyšující pouze zmíněnou administrativní náročnost postupu povolování výjimek. Navrhuje se proto sjednocení podmínek pro výjimky u evropsky i národně chráněných druhů. Důvody pro povolení výjimky v § 56 se sjednocují a korespondují s podmínkami čl. 16 směrnice o stanovištích (92/43/EHS). V případě ptáků je nutné vycházet i ze směrnice o ptácích (2009/147/ES) a § 5b odst. 1 a 2 ZOPK. Současně s tím se ruší dosavadní paušální podmínka prokazování „převahy jiného veřejného zájmu“, která je u části zákonem stanovených důvodů pro povolení výjimek neadekvátní a posuzovány tak budou jednotlivé důvody pro povolení výjimek samostatně.

Navrhovaná úprava zvláštní druhové ochrany tedy přináší rovněž oddělení prioritizace zákonné (restriktivní) ochrany zvláště chráněných druhů a praktické péče o vzácné a ohrožené druhy a biotopy v rámci nástrojů aktivní péče. Jako odborné východisko v těchto případech se navrhuje využívat pravidelně aktualizované Červené seznamy ohrožených druhů a biotopů České republiky zpracovávané dle mezinárodních kritérií, které vyjadřují faktickou míru a trendy ohrožení konkrétních druhů a přírodních biotopů a lze z nich tedy dovodit i potřeby zajištění praktické aktivní péče o ně. Součástí navržené zákonné úpravy budou také programy péče, které jsou již nyní (jako obecně koncepční dokumenty) připravovány pro zmírnění střetů mezi zájmy člověka na využívání krajiny a životními projevy vybraných zvláště chráněných druhů živočichů.

Z důvodu potřeby tematického oddělení je samostatně upravena ochrana památných stromů a udělování výjimek z jejich ochrany (přesun do § 46).

Související úpravy zahrnují zakotvení aktivní podpory opylovačů, resp. jejich biotopů při zakládání a údržbě veřejné zeleně, provádění vegetačních úprav a údržbě vegetačních prvků u staveb ve vlastnictví státu, územního samosprávného celku nebo jimi zřizovaných anebo zakládaných právnických osob a obecně při zatravňování půdy s důrazem na zajištění druhově pestré nabídky rostlin, úkrytů apod. Ochrana opylovačů je reakcí na alarmující úbytek hmyzu

a navazuje na cíle Nařízení EU o obnově přírody (2024/1991) a konkrétní požadavky čl. 10 tohoto nařízení. Zároveň se upravuje ochrana čmeláků (rod *Bombus*), kde se upouští od plošné druhové ochrany celého rodu, ale zavádí se regulace dovozu a vypouštění nepůvodních jedinců pro hospodářské účely, aby nedošlo k narušení genofondu našich populací.

Změny v oblasti invazních druhů reagují na aplikační praxi při implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů. Upřesňují se kompetence orgánů ochrany přírody při nařizování opatření k eradikaci (odstranění) invazních druhů při jejich včasném zachytu (nový § 13g). Dále se zpřesňují pravidla pro registraci jedinců invazních druhů a povinnosti při změně vlastníka, aby byl zajištěn přehled o jejich výskytu a zamezeno jejich úniku do volné přírody.

Součástí návrhu je také procesní zpřesnění a zjednodušení podmínek pro jedince v lidské péči, kdy bude sice nadále vydáváno rozhodnutí deklarující skutečnost, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči („osvědčení“), ale navrženy jsou úpravy procesu (např. úžeji specifikování účastníci řízení), které proces zjednoduší a reflektují dosavadní praktické zkušenosti. Zakotven je také zákaz lovu zvěře norováním a držení lišek za účelem výcviku loveckých plemen. Úprava záchranných stanic je přesunuta do samostatného ustanovení a směřuje k zpřesnění postupu při povolování provozování záchranných stanic, stanovuje vztah k záchranným programům a dalším nástrojům aktivní péče a reflektuje i dosavadní zkušenosti související s péčí o handicapované živočichy. Evidence příjmů a péče o živočichy bude vedena elektronicky v informačním systému ochrany přírody, což sníží administrativní zátěž (odpadne hlášení o vypouštění). Zpřesňují se podmínky, kdy musí být handicapovaný živočich předán do odborné péče záchranné stanice.

Významnou systémovou změnou, která přispívá ke zjednodušení povolovacích procesů při zachování standardu ochrany, je úprava výjimek z povinnosti získat souhlas orgánu ochrany přírody v zastavitelných územích. Konkrétně se jedná o úpravu § 12 odst. 4 (ochrana krajinného rázu) a § 44 odst. 3 (ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí).

Návrh zavádí princip, že v zastavitelném území obce, které bylo vymezeno v územně plánovací dokumentaci v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody, se upouští od posuzování krajinného rázu a od vydávání individuálních souhlasů k činnostem, které byly již koncepčně posouzeny v rámci pořizování územního plánu. V případě ochrany krajinného rázu (§ 12) se tak nebude vyžadovat souhlas k umisťování a povolování staveb v těch zastavitelných územích, kde byly podmínky plošného a prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu závazně dohodnuty s orgánem ochrany přírody již ve fázi územního plánování. Obdobně v chráněných krajinných oblastech (§ 44) se v takto vymezených zastavitelných územích nebude vyžadovat souhlas k činnostem, jako je výstavba, terénní úpravy či změny vodního režimu, pokud jsou tyto činnosti v souladu s regulativy územního plánu, k němuž orgán ochrany přírody (AOPK ČR nebo správa NP) vydal souhlasné stanovisko.

Tato úprava je v souladu s obecným principem, vyjádřeným v nově navrženém znění § 2 odst. 1 a stavebního zákona (dotčené orgány mají svá stanoviska uplatňovat co nejdříve a v nejranější fázi, kdy je to možné). Zároveň doplňuje speciální úpravu posuzování záměrů v zastavitelném území, nově navrhovanou v § 193a stavebního zákona, která vychází z obecného předpokladu (vyvratitelné domněnky), že záměr umisťovaný v zastavitelném území v souladu s územně

plánovací dokumentaci a v souladu s požadavky na výstavbu je přípustný, a to i z hlediska jiných zákonů, jejichž požadavky byly zohledněny v územně plánovací dokumentaci.

Důvodem této úpravy je odstranění neodůvodněné duplicity v rozhodování. Pokud orgán ochrany přírody uplatnil své požadavky na ochranu krajinných hodnot (např. výškovou regulaci, koeficienty zastavění, sklon střech či vymezení ploch zeleně) již v procesu územního plánování a výsledný územní plán tyto požadavky garantuje, je nadbytečné a administrativně zatěžující, aby byl znova posuzován soulad každého jednotlivého záměru s těmiž zájmy v rámci individuálního správního řízení. Tímto krokem se posiluje význam územního plánování jako nástroje pro koncepční ochranu přírody a krajiny a zároveň se zvyšuje právní jistota vlastníků a stavebníků, kteří se mohou spolehnout na to, že stavba realizovaná v souladu s regulativy územního plánu nebude v navazujících řízeních narážet na dodatečné požadavky ochrany přírody. Ochrana veřejného zájmu je přitom plně zajištěna podmínkou, že vymezení zastavitelného území muselo proběhnout v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody.

Jak již bylo uvedeno, v návaznosti na věcné změny dochází i k nezbytné úpravě kompetencí orgánů ochrany přírody tak, aby rozhodování probíhalo na úrovni disponující potřebnou odborností. Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností nově přísluší rozhodování o opatřeních k ochraně biotopů opylovačů a předávání podkladů do nového registru krajiny. Krajské úřady přebírají kompetenci k omezení odebrání jedinců III. kategorie z přírody, svěřuje se jim agenda souhlasů s nakládáním s nepůvodními čmeláky a kompetence k zajištění regionálních akčních plánů. Dále se na ně přenáší pravomoc vydávat opatření obecné povahy k regulaci nepůvodních druhů přesahujících obvod obce s rozšířenou působností a vydávání závazných stanovisek k vysazování nepůvodních ryb. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zákonem zakotvena jako odborný garant vydávající Červené seznamy a v řízeních o povolení záměru před stavebním úřadem bude dotčeným orgánem vydávajícím závazná stanoviska či vyjádření k výjimkám ze zákazů u zvláště chráněných druhů. Ministerstvo životního prostředí získává možnost vydávat výjimky a uzavírat dohody formou nadregionálního opatření, což sníží administrativní zátěž v případech plošných problémů.

Nově se do soustavy orgánů ochrany přírody v § 75 zařazují stavební úřady, jejichž působnost je specificky vymezena v novém ustanovení § 77b. Tato úprava je přímým důsledkem integrovaného přístupu a zjednodušení povolování staveb. Stavební úřady přebírají posuzování splnění podmínek ochrany přírody a krajiny v případech, kdy je záměr povolován podle stavebního zákona a nenachází se ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě, ptačí oblasti nebo vojenském újezdu. V rámci řízení o povolení záměru tak stavební úřad přímo posuzuje zásahy do významných krajinných prvků, povoluje kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu, vyhodnocuje vliv na krajinný ráz, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů či vydává souhlasy ke zřizování veřejně přístupných účelových komunikací. Aby byla i v tomto integrovaném modelu zajištěna vysoká odborná úroveň rozhodování u nejcennějších druhů, rozhoduje stavební úřad v případě povolování výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů na podkladě závazného stanoviska (u druhů I. kategorie) nebo vyjádření (u druhů II. kategorie) vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Příslušné souhlasy a povolení se v těchto případech nevydávají jako samostatná rozhodnutí, ale stávají se přímo součástí výrokové části rozhodnutí o povolení

záměru. Stavebním úřadům se v rozsahu této nové působnosti rovněž svěřuje pravomoc k výkonu státního dozoru, ukládání nápravných opatření a projednávání přestupků.

Související podstatnou změnou je úprava režimu společného rozhodování podle § 83 odst. 9. Pro záměry vyžadující povolení podle stavebního zákona, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, evropsky významných lokalitách nebo ptačích oblastech, vydává orgán ochrany přírody společné závazné stanovisko namísto dosavadního společného rozhodnutí. Toto společné závazné stanovisko zahrnuje všechny souhlasy, povolení nebo jiná rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, které by jinak k posuzovanému záměru měly být vydány. V případě záměrů na území národních parků nebo jejich ochranného pásma zahrnuje společné závazné stanovisko rovněž souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a rozhodnutí či vyjádření podle lesního zákona. Tímto způsobem se zajišťuje komplexní posouzení záměru z hlediska ochrany přírody při současném soustředění rozhodování do jednoho správního aktu.

Zákon dále upravuje zapojení veřejnosti do řízení, přičemž dochází k sjednocení podmínek účastenství právnických osob soukromého práva zaměřených na ochranu životního prostředí s úpravou v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí, v zákoně o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.) a ve vodním zákoně (č. 254/2001 Sb.). Tato úprava zajišťuje jednotný přístup k účasti veřejnosti v řízeních na úseku ochrany životního prostředí při zachování standardu ochrany vyplývajícího z mezinárodních závazků České republiky, zejména z Aarhuské úmluvy.

K části deváté – změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny zákona o ochraně zemědělského půdního fondu vycházejí z koncepce maximální integrace rozhodovacích procesů do působnosti státní stavební správy při zachování vysoké úrovně ochrany zemědělské půdy. Nově se v zákoně vymezuje působnost stavebních úřadů jako orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, která je upravena v novém ustanovení § 17d. Stavební úřady se stávají orgány ochrany zemědělského půdního fondu při řízeních podle stavebního zákona, což umožní jednotné posuzování všech aspektů navrhovaných záměrů v rámci jediného řízení.

Pokud záměr vyžaduje odnětí zemědělské půdy a současně podléhá povolení podle stavebního zákona, nebude již vydáván samostatný souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ale splnění podmínek pro odnětí posoudí přímo stavební úřad v rámci rozhodnutí o povolení záměru. Stavební úřad, rozhodnutím o žádosti o povolení záměru rozhoduje o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a o výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 11 odst. 2, kontroluje plnění podmínek jím vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně provádění rekultivací, a opatření k nápravě jím uložených, ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2. Současně stavební úřad projednává přestupky související s porušením povinností vyplývajících z jím vydaných rozhodnutí a dále zasílá podle § 3b odst. 4

údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy.

Uvedená integrace neznamena snížení úrovně ochrany zemědělské půdy, ale pouze změnu procesního zajištění ochrany. Navržená opatření výrazně zjednoduší administrativní procesy pro stavebníky při zachování hmotněprávních požadavků na ochranu zemědělského půdního fondu. Žádost o povolení záměru musí obsahovat veškeré náležitosti dosud vyžadované pro vydání souhlasu s odnětím, včetně vyhodnocení dopadů na zemědělský půdní fond, návrhu rekultivace či výpočtu odvodů, tudíž nedochází ke snížení standardu ochrany. Stavební úřad bude při povolování záměru vázán stejnými podmínkami ochrany zemědělského půdního fondu (zásady, třídy ochrany, odvody) jako ostatní orgány ochrany zemědělského půdního fondu. Může však přímo porovnat veřejné zájmy na výstavbě a na ochraně půdy v jednom řízení a zajistit synergii podmínek realizace záměru i ochrany zemědělské půdy.

Návrh dále zavádí princip, že v zastavitelném území obce, které bylo vymezeno v územně plánovací dokumentaci v souladu se stanoviskem ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 zákona, se upouští od individuálního posuzování podmínek pro odnětí půdy ze ZPF. Tato úprava je v souladu s obecným principem, vyjádřeným v nově navrženém znění § 2 odst. 1 a stavebního zákona (dotčené orgány mají svá stanoviska uplatňovat co nejdříve a v nejranější fázi, kdy je to možné). Zároveň doplňuje speciální úpravu posuzování záměrů v zastavitelném území, nově navrhovanou v § 193a stavebního zákona, která vychází z obecného předpokladu (vyvratitelné domněnky), že záměr umísťovaný v zastavitelném území v souladu s územně plánovací dokumentací a v souladu s požadavky na výstavbu je přípustný, a to i z hlediska jiných zákonů, jejichž požadavky byly zohledněny v územně plánovací dokumentaci. Důvodem této úpravy je odstranění neodůvodněné duplicity v rozhodování. Pokud orgán ochrany ZPF uplatnil své požadavky (např. na maximální rozsah odnímané půdy, kompenzační opatření apod.) již v procesu územního plánování a výsledný územní plán tyto požadavky garantuje, je nadbytečné a administrativně zatěžující, aby byl znova posuzován soulad každého jednotlivého záměru s těmiž zájmy v rámci individuálního správního řízení. Tímto krokem se posiluje význam územního plánování jako nástroje pro koncepční ZPF a zároveň se zvyšuje právní jistota vlastníků a stavebníků, kteří se mohou spolehnout na to, že stavba realizovaná v souladu s regulativy územního plánu nebude v navazujících řízeních narážet na dodatečné požadavky. Ochrana veřejného zájmu je přitom plně zajištěna podmínkou, že vymezení zastavitelného území muselo proběhnout v souladu se stanoviskem orgánu ochrany ZPF.

Stavební úřady budou dále posuzovat splnění podmínek pro realizaci záměrů agrovoltaických výroben elektřiny a rybníků s chovem ryb, u nichž nedochází k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a to v případě, kdy se jedná o záměry podle stavebního zákona. Zrušení nutnosti souhlasu pro agrovoltaiku, pokud je v souladu s dalšími podmínkami, představuje nejen další administrativní zjednodušení, ale také přímou podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie bez trvalého záboru půdy.

V souvislosti se zrušením jednotného environmentálního stanoviska dochází k vypuštění odkazu na tento institut v § 21 odst. 4. Pokud záměr vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a oznamovatel požádá, aby závazné stanovisko EIA nahradilo správní úkony v oblasti ochrany životního prostředí, ověří splnění podmínek pro vydání souhlasu s odnětím zemědělské

půdy příslušný úřad přímo v závazném stanovisku EIA namísto stavebního úřadu. Tím se zajišťuje maximální integrace posuzování při zachování specializované odbornosti v případech komplexního posuzování vlivů na životní prostředí.

Současně se vypouští povinnost vydávat závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu vymezení zastavitelného (dříve zastavěného) území samostatným opatřením obecné povahy podle § 117 a násl. stavebního zákona. Toto samostatné vymezení zastavitelného území je deklarací existujícího stavu, která nenavrhuje změny v území. Není proto potřebné vydávat k stanovisku z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

K části desáté – změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technická změna související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části jedenácté – změna zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů

Změna autorizačního zákona související se zřízením Úřadu rozvoje území České republiky, která spočívá v zavedení povinnosti komory architektů informovat Úřad o uložení disciplinárního opatření spočívajícího v pozastavení nebo odnětí autorizace autorizované osobě do § 22. Tato povinnost je zdůvodněna potřebou zajistit, aby Úřad rozvoje území ČR měl aktuální informace o osobách oprávněných vykonávat autorizovanou činnost.

K části dvanácté – změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technická změna související se zrušením Dopravního a energetického stavebního úřadu a převedení jeho kompetencí na nově vzniklý Úřad rozvoje území České republiky.

K části třinácté – změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské vodní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technická změna související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části čtrnácté – změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny lesního zákona zahrnují v souladu s principem integrace ochrany veřejných zájmů do řízení o povolení záměru podle stavebního zákona přechod vybraných kompetencí orgánů státní správy lesů na stavební úřady. Ty se tak nově stávají orgány vykonávajícími státní správu lesů v rozsahu souvisejícím s povolováním záměrů podle stavebního zákona, jak je konkrétně upraveno v novém ustanovení § 48b.

Pokud záměr vyžaduje odnětí půdy z plnění funkcí lesa a současně podléhá povolení podle stavebního zákona, posoudí splnění podmínek pro odnětí posoudí přímo stavební úřad v rámci rozhodnutí o povolení záměru. Stavební úřad, rozhodnutím o žádosti o povolení záměru rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí, dále o souhlasu s povolením záměrů, jimiž mají

být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, a vykonává v souvislosti s těmito postupy dozor nad dodržováním lesního zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě.

Ostatní změny jsou převážně legislativně-technické povahy související jednak se změnou terminologie a koncepce stavebního zákona a dále se zrušením zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Zásadní změnou je integrace rozhodování o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa do řízení o povolení záměru podle stavebního zákona (mimo území národních parků). Pokud je důvodem odnětí nebo omezení záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona, rozhodne o těchto otázkách stavební úřad přímo v rozhodnutí o povolení záměru, včetně stanovení výše poplatků za odnětí. Závazné stanovisko se tedy nevydává. Stejně je tomu i v případě dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, kde rovněž splnění podmínek podle tohoto zákona posuzuje přímo stavební úřad. Tím dochází k významnému zjednodušení povolovacích procesů, kdy stavebník již nebude muset získávat samostatné rozhodnutí orgánu státní správy lesů jako podklad pro povolení stavby, což podstatně zrychlí řízení o povolení záměru.

Zároveň dochází ke zrušení požadavku závazného stanoviska v případě dělení pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, neboť požadavek závazného stanoviska orgánu státní správy lesů v tomto případě představuje administrativní zátěž nepřiměřenou významu chráněného veřejného zájmu. Dělení pozemků budou i v tomto případě povolovat stavební úřady postupem podle § 217 stavebního zákona.

Specifický režim je zachován pro území národních parků, kde zůstávají kompetence správám národních parků. Ty budou i nadále ověřovat splnění podmínek pro odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci společného závazného stanoviska podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tento přístup respektuje zvláštní režim ochrany území národních parků.

Pro záměry vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí je zavedena možnost, aby na žádost oznamovatele byly podmínky podle lesního zákona ověřeny v rámci závazného stanoviska podle § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto řešení umožňuje flexibilitu v závislosti na povaze a složitosti konkrétního záměru a preferenci stavebníka ohledně způsobu posouzení záměru.

K části patnácté – změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

V novele zákona o pozemních komunikacích jsou jednak promítnuty legislativně-technické změny související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území a dále dochází k přesunu kompetence pro rozhodování o připojení týkající se dálnice či zrušení takového připojení v ze zrušeného Dopravního a energetického stavebního úřadu na nově vzniklý Úřad rozvoje území České republiky.

K části šestnácté – změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technická změna související se zrušením Dopravního a energetického stavebního úřadu a převedení jeho kompetence k posuzování způsobilosti letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu na nově vzniklý Úřad rozvoje území České republiky.

K části sedmnácté – změna zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zásadní změna veterinárního zákona spočívá ve zrušení závazného posudku podle § 56 odst. 1, který dosud představoval závazné stanovisko ve smyslu správního řádu pro řízení o povolení záměru a pro vydání kolaudačního rozhodnutí u staveb a zařízení podléhajících schválení, registraci nebo povolení podle veterinárního zákona. Namísto závazného posudku budou orgány veterinární správy nově vydávat pouze nezávazné vyjádření pro stavbu nebo zařízení, v nichž budou provozovány podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, které podléhají schválení a registraci, schválení nebo povolení. Toto vyjádření bude sloužit jako odborný podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu, neuplatní se však již pravidlo, že stavební úřad nemůže rozhodnout v rozporu s tímto podkladem. Tato změna reflektuje princip jednotného rozhodování stavebního úřadu a snižuje administrativní zátěž stavebníků.

Orgány veterinární správy se nadále vyjadřují i ke stavbám používaným jako útulky pro zvířata, zařízením k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu a ke stavbám určeným k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Nově se zavádí možnost integrace posuzování veterinárních aspektů do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud oznamovatel záměru vyžadujícího posouzení vlivů na životní prostředí požádá, aby závazné stanovisko EIA nahradilo správní úkony podle jiných právních předpisů, bude splnění podmínek pro povolení záměru podle veterinárního zákona ověřovat namísto stavebního úřadu příslušný úřad v rámci závazného stanoviska EIA.

K části osmnácté – změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technická změna související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části devatenácté – změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná úprava napravlují legislativní chybu při přijetí platného stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.), kdy nebylo plně v § 33 odst. 1 promítnuto zrušení institutu územního souhlasu a jeho integrace do rozhodnutí o povolení záměru.

Dále se navrhuje změna v kompetencích při vydávání prováděcího právního předpisu. Vyhlášku stanovující požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany bude nově vydávat Ministerstvo vnitra na návrh Úřadu rozvoje území České republiky, namísto dosavadního postupu po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tato změna reflektuje nové institucionální uspořádání v oblasti územního plánování a stavebního řádu.

K části dvacáté – změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví v souladu s principem integrace posuzování veřejných zájmů do řízení o povolení záměru převádí pravomoci orgánů ochrany veřejného zdraví při posuzování stavebních záměrů na stavební úřady, které nově získávají působnost v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Zásadní změnou tak je vyloučení orgánů ochrany veřejného zdraví z pozice dotčených orgánů ve všech řízeních podle stavebního zákona. Dosud to platilo pouze pro řízení týkajících se vyhrazených staveb. Požadavky na osvětlení, hluk či větrání jsou technickými parametry stavby, které jsou měřitelné a ověřitelné. Není důvod, aby je v rámci povolovacího řízení posuzoval separátně orgán ochrany veřejného zdraví. Stavební úřad je schopen splnění norem ověřit sám.

Stavební úřady tak budou samy v rámci řízení o povolení záměru posuzovat splnění podmínek pro ochranu veřejného zdraví a při svém rozhodování budou přímo aplikovat hygienické limity a další požadavky stanovené tímto zákonem, tak jako to již podle současné úpravy činí Dopravní a energetický stavební úřad v řízeních týkajících se vyhrazených staveb. Tím dochází k významnému zjednodušení a urychlení povolovacích procesů, neboť stavebník již nebude muset získávat samostatná stanoviska orgánů ochrany veřejného zdraví. Zavádí se také možnost integrace posuzování v rámci procesu EIA, kdy na žádost oznamovatele může závazné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradit i správní úkony v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Dále se navrhuje změna v kompetencích při vydávání prováděcích právních předpisů. Požadavky na členění a vybavení umělého koupaliště a sauny, požadavky na recirkulační systém a jeho vybavení, na mikroklimatické podmínky a osvětlení umělého koupaliště a na mikroklimatické podmínky saun a požadavky na prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou nově upraveny vládním nařízením namísto dosavadních vyhlášek jednotlivých ministerstev. V důsledku toho jsou vládním nařízením upravovány veškeré požadavky na výstavbu v oblasti ochrany veřejného zdraví dle tohoto zákona. Nařízení jsou pak nově vydávána na návrh Úřadu rozvoje území České republiky, což odpovídá novému institucionálnímu uspořádání veřejné správy v oblasti územního plánování a stavebního práva. Úřad rozvoje území České republiky jako nově zřízený ústřední správní úřad přebírá řadu kompetencí souvisejících s koordinací a metodickým řízením v dané oblasti, což zahrnuje i agendu spojenou s vydáváním prováděcích předpisů v oblastech, které se dotýkají ochrany veřejného zdraví v souvislosti s výstavbou a provozem staveb.

Novela dále zahrnuje legislativně-technickou změnu související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části dvacáté první – změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technická změna související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části dvacáté druhé – změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí reflektují zrušení institutu jednotného environmentálního stanoviska a jeho nahrazení maximální integrací posuzování vlivů na životní prostředí přímo do řízení o povolení záměru před stavebním úřadem, případně do procesu posouzení vlivů na životní prostředí, je-li pro záměr potřeba.

Do posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA se nově integruje vyhodnocení vlivů záměru na významný krajinný prvek podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a na krajinný ráz podle § 12 téhož zákona, pokud jsou pro posuzovaný záměr potřebné. Pokud tedy záměr vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku nebo ke snížení nebo změně krajinného rázu, stává se vyhodnocení těchto vlivů povinnou součástí posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Závazné stanovisko EIA v takovém případě nahrazuje tyto souhlasy orgánů ochrany přírody a obsahuje opatření pro snížení nebo kompenzaci negativních vlivů záměru na tyto chráněné hodnoty.

Zásadní novinkou je dále možnost oznamovatele požádat již ve fázi oznámení záměru o to, aby závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 nahradilo další správní úkony vyžadované právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. V takovém případě musí dokumentace obsahovat všechny náležitosti stanovené těmito právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, které má závazné stanovisko nahradit, včetně dokumentace pro povolení záměru podle stavebního zákona nebo srovnatelného podkladu vyžadovaného jiným právním předpisem. Závazné stanovisko EIA pak obsahuje rovněž podmínky pro povolení záměru podle těchto předpisů a ověřuje splnění podmínek pro povolení záměru, přičemž v duchu rušeného jednotného environmentálního stanoviska výslovně uvádí výčet jednotlivých správních úkonů, které nahrazuje. Stavební úřad ani jiný orgán pak již v dalším průběhu povolování záměru tyto otázky znova nehodnotí a vychází ze stanoviska EIA.

S tím souvisí také úprava procesu zjišťovacího řízení, kde se nově zohledňuje možnost integrace posuzování dalších složek životního prostředí. V rámci zjišťovacího řízení se upřesňují informace, které je vhodné uvést do dokumentace, a to nejen z hlediska standardního posuzování vlivů na životní prostředí, ale i z hlediska případného nahrazení dalších správních úkonů. Dotčené orgány jsou v tomto směru povinny ve svých vyjádřeních k oznámení uvést, jaké skutečnosti a podklady z hlediska jimi dotčených zájmů je nezbytné doložit pro následné vyhodnocení vlivů záměru.

Nová možnost, aby závazné stanovisko EIA nahradilo i další požadované akty, přináší pro investora „one-stop-shop“ řešení pro environmentální část projektu. Tím se eliminuje riziko, že stanovisko EIA bude kladné, ale následně bude žádost o povolení záměru zamítnuta. Zvyšuje se právní jistota investora v rané fázi projektu a zároveň se posiluje důležitost procesu EIA a zefektivňuje se koordinovaná ochrana jednotlivých složek životního prostředí, která vychází z odborných a aktuálních podkladů.

Pro zajištění právní jistoty a procesní efektivity se výslovně stanovuje, že splnění podmínek pro povolení záměru podle jiných právních předpisů, které bylo vyhodnoceno ve stanovisku EIA, se v navazujících řízeních již znova neposuzuje. Tím se eliminuje duplicitní posuzování stejných aspektů záměru a urychluje se povolovací proces. Současně se upravuje mechanismus pro případy, kdy dojde ke změně okolností rozhodných pro vydání správního úkonu, který stanovisko EIA nahrazuje – v takovém případě souhlasné závazné stanovisko příslušného úřadu podle § 9a odst. 7 rovněž nahrazuje změnu tohoto správního úkonu. Popsané změny si vyžádaly také přiměřené doplnění příloh č. 4 a 6 zákona.

K části dvacáté třetí – změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

V souladu s principem integrace ochrany veřejných zájmů dotčenými orgány do řízení o povolení záměru podle stavebního zákona dochází ve vodním zákoně k přesunu významné části kompetencí stávajících vodoprávních úřadů na stavební úřady, a to v případech, kdy rozhodování týkající se ochrany vod souvisí s povolováním záměrů podle stavebního zákona. Působnost stavebních úřadů jako vodoprávních úřadů s odborností na úseku ochrany vod se tak rozšiřuje, a to v souvislosti s povolováním stavebních záměrů, čímž dochází k výraznému zjednodušení povolovacích procesů a odstranění duplicitních řízení. Převážná část změn vodního zákona reaguje na změnu koncepce a terminologie stavebního zákona a systematické začlenění agendy ochrany vod do jednotného řízení o povolení záměru.

Zásadní změnou je integrace povolení k nakládání s vodami do rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona v případech, kdy nakládání s vodami souvisí s povolovaným stavebním záměrem. Stavební úřad tak v jednom rozhodnutí povoluje jak samotnou stavbu vodního díla, tak i související nakládání s vodami, čímž se odstraňuje dosavadní dvojkolejnost rozhodování mezi vodoprávními a stavebními úřady. Tato integrace se týká všech forem nakládání s vodami včetně odběru povrchových a podzemních vod, jejich vzdouvání, akumulace či vypouštění odpadních vod. Zároveň zůstává zachován standard ochrany veřejných zájmů chráněných vodním zákonem, jelikož státní stavební správa dle stavebního zákona chrání mimo jiné veřejné zájmy zejména i veřejné zájmy životního prostředí.

Obdobná integrace se uplatňuje u povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo prioritních nebezpečných látek do kanalizace, kdy stavební úřad rozhoduje o tomto povolení v rámci rozhodnutí o záměru, pokud vypouštění souvisí s povolovanou stavbou. Dochází rovněž k integraci souhlasů vodoprávního úřadu ke stavbám a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry – splnění podmínek pro vydání těchto souhlasů nově posuzuje stavební úřad přímo v rozhodnutí o povolení záměru, čímž se ruší nutnost získávat samostatný souhlas vodoprávního úřadu.

Stavební úřady dále získávají pravomoc posuzovat splnění podmínek pro povolení výjimky podle § 23a odst. 8, tedy o povolení záměrů, které by mohly vést ke zhoršení stavu vodních útvarů nebo znemožnění dosažení jejich dobrého stavu. Tato pravomoc je podstatná pro posuzování vlivů stavebních záměrů na vodní prostředí a její integrace do rozhodování stavebního úřadu zajišťuje komplexní posouzení všech environmentálních aspektů záměru. Současně přechází na stavební úřady pravomoc stanovovat ochranná pásma vodních děl

v případech, kdy potřeba jejich stanovení vyjde najevo v souvislosti s povolováním stavebního záměru.

Pro případy, kdy jsou záměry popsány v předchozích odstavcích posuzovány podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebník požádá o nahrazení správních úkonů závazným stanoviskem EIA, ověřuje splnění podmínek vyžadovaných vodním zákonem příslušný úřad přímo v tomto závazném stanovisku. Uvedené tedy platí pro povolení k nakládání s vodami dle § 8 vodního zákona, pro udělení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace dle § 16 vodního zákona, pro udělení souhlasu ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry podle § 17 vodního zákona, pro výjimku pro záměry, které by mohly vést ke zhoršení stavu vodních útvarů nebo znemožnění dosažení jejich dobrého stavu podle § 23a odst. 8 vodního zákona nebo pro závazné stanovisko k dotčení zájmů podle vodního zákona dle jeho § 104 odst. 3.

V oblasti prevence havárií získávají stavební úřady pravomoc schvalovat havarijní plány pro případy, kdy užívání závadných látek souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního zákona. Stavební úřad tak může v rozhodnutí o povolení záměru současně schválit havarijní plán a stanovit podmínky pro nakládání se závadnými látkami, čímž se zajišťuje komplexní ochrana vod přímo ve fázi povolování stavby. Nově se také upravuje schvalování manipulačních řádů vodních děl, kdy stavební úřad může v průběhu řízení o povolení záměru vodního díla vyzvat stavebníka k předložení návrhu manipulačního řádu a schválit jej přímo v rozhodnutí o povolení záměru. Obdobně stavební úřady rozhodují v rozhodnutí o záměru podle stavebního zákona o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, vyjde-li potřeba jejich stanovení najevo v souvislosti s povolením záměru podle stavebního zákona nebo se stanovením ochranného pásma vodního díla.

Procesní ustanovení vodního zákona jsou upravena tak, aby reflektovala integraci agendy do státní stavební správy a upravené postupy podle stavebního zákona. Současně dochází k terminologickým změnám, kdy se nahrazuje pojem „zastavěné území“ pojmem „zastavitelné území“ v souladu s novou koncepcí stavebního zákona. S ohledem na rozšíření agendy stavebních úřadů jako vodoprávních úřadů došlo také k inkorporaci nových (přesunutých) pravomocí do kompetenčního ustanovení § 107a a stavebním úřadům byla rovněž přidělena pravomoc projednávat relevantní přestupky.

Zavedení popsanych změn má za cíl výrazně zjednodušit a zrychlit povolovací procesy při zachování vysoké úrovně ochrany vod jako složky životního prostředí.

K části dvacáté čtvrté – změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V oblasti pohřebnictví dochází k částečné integraci kompetencí do státní stavební správy. Stavební úřady se stávají orgány s působností a odborností na úseku ochrany veřejného zdraví a ochrany vod. Z toho důvodu již nevydávají dotčené orgány podle zákona o pohřebnictví stanoviska a vyjádření z hlediska ochrany veřejného zdraví a ochrany vod k řízení o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona. Stavební úřady tak samy nově posuzují splnění podmínek ochrany veřejného zdraví při povolování záměrů zřízení veřejných i neveřejných

pohřebišť a krematorií. Tím dochází k zjednodušení povolenacích procesů a snížení administrativní zátěže stavebníků.

U neveřejných pohřebišť dochází ke zrušení požadavku na vyjádření krajského úřadu a u krematorií je rušen požadavek na vydání závazného stanoviska krajské hygienické stanice a u veřejných pohřebišť je rušen požadavek na vydání závazného stanoviska krajské hygienické stanice a vodoprávního úřadu. Dále se ruší odkaz na jednotné enviromentální stanovisko.

Podle nové úpravy se integrují pouze správní akty související s umísťováním a realizací stavebních záměrů. Na stavební úřady nepřechází působnost krajských hygienických stanic nebo krajských úřadů schvalovat řád pro provádění balzamace a konzervace podle § 10 odst. 1, schvalovat řád krematoria podle § 14 odst. 3 písm. b) nebo vydávat souhlas s provozováním veřejného pohřebiště podle § 18 odst. 3.

K části dvacáté páté – změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

V souvislosti se zakotvením zákazu lovu zvěře norováním a držení lišek za účelem výcviku loveckých plemen v zákoně o ochraně přírody a krajiny se v zákoně o myslivosti ruší ustanovení, které upravovalo podmínku souhlasu orgánu státní správy myslivosti a orgánu na ochranu zvířat proti týrání k dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen.

K části dvacáté šesté – změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technické změny související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části dvacáté sedmé – změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny soudního řádu správního sledují dva základní cíle. Jednak jimi mají být promítnuty potřebné změny, které si vyžádá předložená novela stavebního zákona a souvisejících předpisů. Jednak mají odstranit některé výkladové nejasnosti, které by mohly vzniknout v souvislosti s poslední velkou novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 314/2025 Sb.).

Nejprve se v § 7 s. ř. s. promítá nezbytná úprava vyplývající z nahrazení Dopravního a energetického stavebního úřadu Úřadem rozvoje území České republiky.

Úpravy § 68 a § 101a a násl. pak navazují na výše zmíněnou novelu č. 314/2025 Sb.

Velká novela soudního řádu správního mimo jiné v § 65 odst. 1 umožnila samostatný přezkum závazných stanovisek ve smyslu § 75 odst. 2 s. ř. s., pokud tato stanoviska brání vydání povolení či souhlasu. V rámci odborných debat se vyskytl názor, zda by před podáním žaloby proti takovému podkladovému aktu neměly být nejprve vyčerpány všechny řádné prostředky obrany, které nabízí správní řád (§ 5 s. ř. s.). V případě závazných stanovisek připadá v úvahu zejména jeho přezkum v rámci odvolání proti správnímu rozhodnutí, pro které tvořilo stanovisko

závazný podklad (takové stanovisko nelze samostatně napadat odvoláním, nicméně odvolací orgán se jím může zabývat v rámci přezkumu prvostupňového rozhodnutí).

Takový výklad je však mylný a zjevně neodpovídá úmyslu, kterým byl zákonodárce veden při úpravě § 65 odst. 1 s. ř. s. Navíc přezkum rozhodnutí podmíněného závazným stanoviskem podle § 149 odst. 7 správního řádu, jak již název i systematické řazení tohoto ustanovení napovídá, není řádným opravným prostředkem proti závaznému stanovisku, ale je součástí procedury řádného opravného prostředku proti rozhodnutí.

Cílem novely 314/2025 Sb. bylo urychlení povolovacích procesů, v nichž se podobné závazné podkladové akty využívají, přičemž dosud byla – po ustálení rozhodovací praxe NSS – jejich kontrola omezena pouze na incidenční přezkum zákonnosti v rámci správního řízení o vydání rozhodnutí, popř. navazujícího soudního řízení (§ 75 odst. 2 s. ř. s.). Má-li být dosaženo sledovaného efektu, je třeba § 65 odst. 1 vykládat tak, že pro přezkum závazného stanoviska se nevyžaduje předchozí vyčerpání řádných opravných prostředků před správním orgánem, tj. odvolání podle správního řádu podané proti rozhodnutí, jehož bylo závazné stanovisko podkladem. V tomto duchu se též explicitně upravuje § 68 písm. a) s. ř. s., pročez se nejedná o věcnou změnu, ale toliko o vyjasnění původního cíle sledovaného již novelou č. 314/2025 Sb.

Podobné důvody pak stojí i za další navrhovanou změnou, týkající se incidenčního přezkumu opatření obecné povahy. I v tomto případě přinesla novela č. 314/2025 Sb. zásadnější změny, které napříště vylučují zrušení opatření obecné povahy nebo jeho část po uplynutí roční lhůty k podání návrhu podle § 101a. Cílem bylo přispět k právní jistotě adresátů opatření obecné povahy a zavést citlivější nástroj k ochraně jednotlivců v rámci incidenčního přezkumu, jenž spočívá nikoliv ve zrušení opatření obecné povahy, ale pouze v jeho neaplikaci pro konkrétní případ (tj. s vyloučením účinků zrušení erga omnes).

Tato změna však nebyla provedena důsledně, když zákon sice umožnil podat návrh na nepoužití opatření obecné povahy v konkrétním případě, neprovázal však takový návrh s úpravou rozhodnutí soudu. Není proto zcela zřejmé, jak má soud o návrhu rozhodnout (např. zda by se uvedené rozhodnutí mělo promítnout do výroku rozsudku nebo jen do jeho odůvodnění). Vzhledem k širokým účinkům opatření obecné povahy a dosavadnímu problematickému vývoji judikatury v této oblasti se proto navrhuje nastolené otázky odstranit a vyjasnit je změnami § 101a odst. 1 a 101d odst. 3 s. ř. s.

Stejně jako u § 68 s. ř. s. navrhované změny nepředstavují oproti novele č. 314/2025 Sb. věcný posun, nýbrž toliko do důsledků vyjasňují, co již původně zákonodárce úpravou incidenční kontroly zamýšlel. Zůstává tedy zachováno, že po uplynutí roční lhůty v § 101b odst. 1 s. ř. s. již není možné se domáhat zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, a to ani ve spojení s jinou žalobou nebo návrhem podle soudního řádu správního. Jelikož bylo zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části po uplynutí této lhůty hodnoceno jako nepřiměřený zásah do právní jistoty a legitimního očekávání adresátů abstraktního správního aktu, došlo k nahrazení tohoto nástroje méně invazivním prostředkem v podobě možnosti nepoužít opatření obecné povahy nebo jeho část v konkrétním případě.

Osoba, která byla dotčena na svých právech rozhodnutím nebo jiným úkonem správního orgánu vydaným podle tvrzeného nezákonného opatření obecné povahy, tak po uplynutí lhůty dle § 101b odst. 1 s. ř. s. nově nemůže s žalobou nebo jiným návrhem spojit návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. Může pouze navrhopvat, aby soud dané opatření obecné povahy v rámci přezkumu správního rozhodnutí nebo jiného aktu neaplikoval, byly-li by jinak dány důvody pro jeho zrušení (viz § 101d odst. 2 s. ř. s.).

Nově se staví se najisto, že jde o návrh na přezkum zákonnosti takového opatření obecné povahy nebo jeho části, tj. zda bylo vydáno za podmínek stanovených v zákoně, zákonným postupem a v mezích působnosti a pravomoci příslušného správního orgánu. Návrh na přezkum zákonnosti je uplatňován v rámci řízení o žalobě nebo jiném návrhu podle soudního řádu správního, přičemž soud o něm nerozhoduje samostatně; pouze v rovině předběžné otázky posoudí, zda tu jsou důvody pro konstatování nezákonnosti opatření obecné povahy nebo jeho části ve smyslu § 101d odst. 2, anebo nikoliv. V rámci přezkumu přitom nedochází k žádnému přímému zásahu do platnosti či účinnosti opatření obecné povahy nebo jeho části s účinky erga omnes, a proto je namístě, aby se soud s námitkou nezákonnosti vypořádal pouze v odůvodnění rozsudku.

Ostatně podobně soudy postupují i v případě rozporu podzákonného právního předpisu se zákonem, a před novelou byl na podobném principu založen též přezkum podkladových aktů podle § 75 odst. 2 s. ř. s.

Po provedeném přezkumu zákonnosti pak následují dvě možnosti. Dospěje-li soud k závěru, že námitka nezákonnosti opatření obecné povahy není důvodná, nevydává o tom samostatný zamítavý výrok, ale pouze v odůvodnění uvede, že neshledal důvody pro nezákonnost opatření obecné povahy a takové opatření lze v řízení o projednávané žalobě a navazujícím správním řízení nadále aplikovat. Naopak bude-li podle názoru soudu naplněn některý z předpokladů podle § 101d odst. 2 věta první s. ř. s., který zakládá nezákonnost opatření obecné povahy nebo jeho části, soud opatření obecné povahy nebo jeho část nezruší, ale v odůvodnění toliko konstatuje, že je nelze ve věci žalobce aplikovat. Takové posouzení je přitom závazné nejen v řízení o této žalobě, ale též ve správním řízení navazujícím na rozsudek soudu (srov. též § 78 odst. 5 s. ř. s.).

K části dvacáté osmé – změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technická změna související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části dvacáté deváté – změna zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

Změny v zákoně o vyvlastnění spočívají v přechodu kompetencí ve vyvlastňovacím řízení na nově upravené stavební úřady, což je odůvodněno snahou o zefektivnění vyvlastňovacího procesu. Konkrétní věcná a příslušnost jednotlivých stavebních úřadů, tedy Úřadu, úřadů rozvoje území krajů a jejich detašovaných pracovišť, bude i pro účely řízení podle

vyvlastňovacího zákona vyplývat z kompetenčních ustanovení stavebního zákona, konkrétně z jeho § 32 – 34 v nově navrženém znění.

Stavební úřady disponují odbornou specializací v oblasti stavebního práva a detailní znalostí místních poměrů, což jim umožňuje lépe posoudit nezbytnost vyvlastnění v kontextu konkrétního stavebního záměru. Koncentrace rozhodovacích pravomocí eliminuje časové prodlevy způsobené komunikací mezi různými správními orgány, předchází duplicitám v řízení a zajišťuje konzistentní výklad veřejného zájmu.

Dále je provedena legislativně-technická změna související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části třicáté – změna zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Doplnění kompetence Úřadu rozvoje území České republiky předkládat vládě návrh nařízení k provedení § 2 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá novému institucionálnímu uspořádání veřejné správy v oblasti územního plánování a stavebního práva. Úřad rozvoje území České republiky jako nově zřízený ústřední správní úřad přebírá řadu kompetencí souvisejících s koordinací a metodickým řízením v dané oblasti, což zahrnuje i agendu spojenou s vydáváním prováděcích předpisů v oblastech, které se dotýkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s výstavbou a provozem staveb.

K části třicáté první – změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny trestního zákoníku v oblasti trestných činů proti životnímu prostředí jsou vyvolány změnami v zákoně o ochraně přírody a krajiny (viz výše odůvodnění k části sedmé), konkrétně v oblasti kategorizace zvláště chráněných druhů a jejich ochranných podmínek. V návaznosti na to dochází ke zpřesnění skutkových podstat trestných činů a rozšíření jejich aplikovatelnosti na případy závažného poškození ekosystémů a biotopů. Navrhované úpravy tedy jinými slovy reflektují změny na straně chráněných zájmů, které jsou konkretizovány zákonem o ochraně přírody a krajiny. Tím je zajištěna aktuálnost a racionalita relevantních skutkových podstat.

V ustanovení § 296 se doplňují situace, v nichž je trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí spáchán ve větším rozsahu, a to i v nedbalostní formě. Kromě dosavadního vymezení se doplňuje kvalitativní kritérium spočívající v narušení základních funkcí ekosystému nebo biotopu jako složky životního prostředí. Toto kritérium umožňuje postihnout případy, kdy i na menším území dojde k závažnému zásahu do životního prostředí s dlouhodobými nebo nevratnými důsledky pro místní populace rostlin a živočichů. Druhé kritérium se zaměřuje na situace, kdy biotop přestane dlouhodobě nebo nevratně splňovat nároky charakteristické pro daný druh, což vede k ohrožení zachování místní populace. Tato úprava reflektuje moderní poznatky ekologie o významu zachování funkčních biotopů pro udržení biodiverzity.

Změny v § 299 a § 300 zpřesňují skutkové podstaty trestných činů souvisejících s neoprávněným nakládáním s chráněnými živočichy a rostlinami. Zásadní změnou je doplnění kvalifikačního znaku spočívajícího v dlouhodobém nebo nevratném poškození místní populace zvláště chráněného druhu, což umožňuje postihnout případy, kdy pachatel sice nenakládá s velkým počtem jedinců, ale jeho jednání má devastující dopad na celou místní populaci. Změny reflektují také upravenou kategorizaci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu přepracovaného § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dochází tedy ke zpřesnění kategorizace chráněných druhů podle stupně jejich ohrožení, s čímž souvisí též sjednocení kvantitativního kritéria na jednotnou hranici 25 kusů.

Podmínka dlouhodobého nebo nevratného poškození se s ohledem na její promítnutí do základní skutkové podstaty trestného činu podle § 299 vypouští ze skutkových podstat kvalifikovaných. K terminologickému zpřesnění souvisejícímu s dalšími změnami dochází také u nejpřísněji postihovaných činů směřujících proti kriticky ohroženým druhům zařazeným v první kategorii ochrany.

K části třicáté druhé – změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná novela zákona o urychlení výstavby reaguje zejména na zrušení institutu jednotného environmentálního stanoviska a vypouští ustanovení vztahující se k jednotnému environmentálnímu stanovisku. Dochází také k legislativně-technickým změnám v terminologii a koncepci stavebního zákona v souvislosti s nahrazením pojmu „zastavěné území“ pojmem „zastavitelné území“.

Současně dochází k úpravě kompetencí v souvislosti se změnou organizační struktury veřejné správy v oblasti územního plánování a povolování staveb. Dosavadní působnost Dopravního a energetického stavebního úřadu jako specializovaného orgánu pro strategickou infrastrukturu přechází na Úřad. Na Úřad dále přechází i některé kompetence Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy, konkrétně možnost uplatnit stanovisko k návrhu dílčího územního rozvojového plánu z pohledu jeho souladu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem závazným pro rozhodování v území a cíli a úkoly územního plánování nebo zveřejnění informací uvedených v § 5g odst. 1.

Další legislativně-technické změny zahrnují vypuštění některých duplicitních ustanovení a přesun upravovaných otázek pod jiná ustanovení liniového zákona dle jeho systematiky. Případně jsou ustanovení vypouštěna z důvodu zavedení obsahově odpovídající obecné úpravy ve stavebním zákonu.

Dále se doplňuje možnost vydat mezitímní rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení podle § 4a odst. 1 pro veškeré vyhrazené stavby a pro stavby těžební infrastruktury nebo stavby infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého. V souvislosti se spojením úpravy mezitímního rozhodnutí pro tyto různé druhy staveb se zrušují § 4b a § 4d. Omezuje se vyloučení možnosti podat odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí, a to pouze pro situace, kdy není přípustné ani odvolání proti povolení záměru. Důvodem je možnost společného řízení o vydání povolení záměru a mezitímního rozhodnutí o vyvlastnění.

Pro stavby vybrané transevropské dopravní infrastruktury se nově upravuje postup posuzování jejich zralosti, který zohledňuje zrušení jednotného environmentálního stanoviska. Rozlišují se dvě situace – záměry podléhající posouzení vlivů na životní prostředí a záměry nepodléhající tomuto posouzení. Pro každou z těchto kategorií se stanoví specifický postup oznamování a posuzování projektové připravenosti, přičemž klíčovou roli při koordinaci postupů hraje stavební úřad příslušný k povolení záměru. Tato úprava zajišťuje plnění požadavků evropského práva na urychlené povolování transevropské infrastruktury při zachování standardů ochrany životního prostředí.

K části třicáté třetí – změna zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny zákona o ochraně ovzduší reflektují integraci části agendy ochrany ovzduší do státní stavební správy. Stavební úřady se nově stávají orgány ochrany ovzduší a v rámci řízení o povolení záměru podle stavebního zákona rozhodují o podmínkách ochrany ovzduší, které dosud stanovily krajské úřady formou závazných stanovisek. Cílem je zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů při zachování stávající úrovně ochrany ovzduší.

Zásadní změnou je integrace rozhodování o umístění a provedení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 k zákonu do řízení o povolení záměru vedeného stavebním úřadem. Dosavadní závazná stanoviska krajského úřadu k těmto zdrojům a k vybraným pozemním komunikacím a parkovištím se nahrazují přímým rozhodováním stavebního úřadu, který zároveň stanoví podmínky ochrany ovzduší včetně případných kompenzačních opatření. Krajské úřady si zachovávají kompetenci vydávat povolení provozu stacionárních zdrojů, pokud toto povolení nesouvisí s povolováním stavebního záměru, a dále rozhodovat o změnách povolení provozu nesouvisejících se stavebními změnami. Krajské úřady budou dále v případech, v nichž vydávaly závazná stanoviska, vydávat vyjádření.

Nová úprava výslovně stanoví povinnost stavebních úřadů při rozhodování o povolení záměru vycházet z programů zlepšování kvality ovzduší a zohledňovat imisní limity. Zachována zůstává povinnost předkládat k významným zdrojům znečišťování odborný posudek a rozptylovou studii zpracované autorizovanými osobami. Pro zajištění jednotného výkonu státní správy na úseku ochrany ovzduší jsou stavební úřady výslovně zařazeny mezi orgány ochrany ovzduší s odpovídající dozorovou pravomocí.

Dále se zavádí možnost integrace posuzování ochrany ovzduší do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud oznamovatel záměru vyžadujícího posouzení vlivů na životní prostředí požádá, aby závazné stanovisko EIA nahradilo správní úkony podle jiných právních předpisů, bude splnění podmínek pro povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj dle § 11 odst. 2 písm. b) nebo záměru pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice I. třídy a parkoviště dle § 11 odst. 2 písm. d) ověřovat namísto stavebního úřadu příslušný úřad v rámci závazného stanoviska EIA.

K části třicáté čtvrté – změna zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná úprava napravlují legislativní chybu při přijetí platného stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.), kdy v zákoně nebylo promítnuto zrušení institutů rozhodnutí o umístění

stavby, územního souhlasu či veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a jejich integrace do rozhodnutí o povolení záměru. Dále jsou provedeny legislativně-technické změny související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části třicáté páté – změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny zákona o státní službě reagují na vznik nového ústředního orgánu státní správy – Úřadu rozvoje území České republiky. V souvislosti s tím se rozšiřuje okruh osob, na které se zákon o státní službě nevztahuje, o předsedu a místopředsedu tohoto řádu, čímž se zachovává jednotný přístup k vedoucím představitelům ústředních orgánů státní správy, kteří jsou jmenováni vládou a jejichž postavení má specifický politicko-manažerský charakter.

Současně se v ustanoveních upravujících překážky přijetí do služebního poměru a překážky ve službě na straně státního zaměstnance provádějí legislativně-technické úpravy, které zajišťují provázanost s nově doplněnou výjimkou. Tato úprava garantuje, že státní zaměstnanci, kteří by byli jmenováni do funkcí předsedy nebo místopředsedy Úřadu rozvoje území České republiky, budou mít po skončení výkonu této funkce zachovánu možnost návratu do státní služby za obdobných podmínek jako ostatní osoby vykonávající funkce s podobným charakterem.

K části třicáté šesté – změna zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny zákona o prevenci závažných havárií s ohledem na integraci kompetencí dotčených orgánů do státní stavební správy přesouvají dosavadní působnost krajských úřadů v oblasti prevence závažných havárií při povolovacích procesech podle stavebního zákona na stavební úřady.

Stavební úřady se stávají orgány veřejné správy vykonávajícími státní správu na úseku prevence závažných havárií. Stavební úřady konkrétně posuzují záměry z hlediska udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů a dále z hlediska povolování nových záměrů situovaných v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B. V souvislosti s tím se do § 49a odst. 2 doplňují i hmotněprávní kritéria pro toto jejich rozhodování.

Návrh na zařazení a posouzení rizik závažné havárie posuzuje přímo stavební úřad v řízení o povolení záměru, přičemž i sám rozhodne o zařazení nových objektů do skupiny A nebo B. S ohledem na požadavky tohoto zákona stanovuje stavební úřad i podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.

Stavební úřady nově také schvalují bezpečnostní programy a bezpečnostní zprávy v rámci kolaudačního rozhodnutí.

Krajské úřady si zachovávají postavení dotčených orgánů na úseku prevence závažných havárií v řízeních, která nesouvisejí s povolováním staveb a při projednávání územně plánovací dokumentace, u čehož zejména zajišťují, aby se při územním plánování braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků při udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů.

Zároveň zůstávají v jejich kompetenci opatření k nápravě a rozhodování o zákazu užívání objektu v případě vážných nedostatků v prevenci závažných havárií.

V souvislosti s možností, aby závazné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nahradilo správní úkony stanovené jinými právními předpisy, se upravuje postup pro případy, kdy oznamovatel požádá o tento integrovaný postup. V takovém případě ověří splnění podmínek pro povolení záměru podle zákona o prevenci závažných havárií namísto stavebního úřadu příslušný úřad v závazném stanovisku podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto řešení umožňuje zachovat vysokou úroveň ochrany před závažnými haváriemi při současném zjednodušení administrativních procesů pro stavebníky. Navrhují se také legislativně-technické změny ustanovení o přestupcích související s přesuny kompetencí.

K části třicáté sedmé – změna zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Navrhované změny zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zavádějí dvě nové výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v zadávacím řízení. Cílem těchto úprav je zajistit flexibilitu při nápravě nedostatků zjištěných v rámci stavebního dozoru, umožnit efektivní realizaci záměrů na základě plánovacích smluv a snížit související administrativní náročnost.

První doplněná výjimka, jakožto obecná výjimka dle § 29, umožňuje zadavatelům nezadávat v zadávacím řízení veřejné zakázky na provedení opatření k nápravě nařízených stavebním úřadem podle stavebního zákona. Tato výjimka je nezbytná pro zajištění rychlé a efektivní nápravy závažných stavů zjištěných při výkonu stavebního dozoru, kdy prodloužení spojené s provedením standardního zadávacího řízení by mohlo vést k ohrožení veřejných zájmů, bezpečnosti staveb nebo životního prostředí.

Druhá výjimka je výjimkou pro podlimitní veřejné zakázky podle § 30 a týká se veřejných zakázek zadávaných na základě plánovacích smluv podle stavebního zákona. Institut plánovací smlouvy představuje specifický nástroj územního plánování, který umožňuje koordinovaný rozvoj území na základě dohody mezi veřejným a soukromým sektorem. Pokud nebude předpokládána hodnota veřejné zakázky stanovená podle § 16 a násl. ZZVZ dosahovat limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku vyplývajícího z nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, nebude zadavatel povinen zadat takovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Tato výjimka odráží specifickou povahu plánovacích smluv, kde je realizační partner již určen smluvním ujednáním založeným na koordinaci veřejného a soukromého zájmu, přičemž následné zadávací řízení by bylo neúčelné a mohlo by narušit smluvní rovnováhu a realizovatelnost záměrů územního rozvoje.

K části třicáté osmé – změna zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Doplnění kompetence Úřadu předkládat vládě po projednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost návrh nařízení k provedení § 98 odst. 4, § 99 odst. 5 písm. a) a b) a § 101 odst. 4 písm. a) až d) odpovídá novému institucionálnímu uspořádání veřejné správy v oblasti územního plánování a stavebního práva. Konkrétně jde o nařízení upravující způsob stanovení radonového indexu pozemku, nařízení týkající se opatření snižující míru ozáření ve stavbách a nařízení upravující ochranu před ionizujícím zářením ze stavebních materiálů.

Tato změna je odůvodněna skutečností, že předmětná nařízení upravují otázky, které úzce souvisí s územním plánováním a stavební činností, a spadají proto do věcné působnosti Úřadu jako ústředního správního úřadu pro tyto oblasti.

K části třicáté deváté – změna zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Změny zákona o odpadech souvisejí s celkovou reformou stavebního práva a integrací environmentálních agend do řízení o povolení záměru. Hlavním cílem je zjednodušení postupů při nakládání s odpady ze stavební činnosti při zachování úrovně ochrany životního prostředí.

První konkrétní změnou je převedení povinnosti stavebníka zasílat doklady o nakládání s odpady po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby ze stávajících obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na stavební úřady. Závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpad a vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady se ruší a jimi řešené otázky jsou integrovány přímo do rozhodování stavebního úřadu.

Stavební úřad rozhodnutím o záměru posuzuje splnění požadavků tohoto zákona zejména z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití. Zároveň sám v rozhodnutí může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a dodržení hierarchie odpadového hospodářství. V souvislosti s tím se do § 146a odst. 2 doplňují i hmotněprávní kritéria pro toto rozhodování.

Zachováno naopak zůstává vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Pokud oznamovatel záměru vyžadujícího posouzení vlivů na životní prostředí požádá, aby závazné stanovisko EIA nahradilo správní úkony podle jiných právních předpisů, bude splnění podmínek pro povolení záměru podle zákona o odpadech ověřovat namísto stavebního úřadu příslušný úřad v rámci závazného stanoviska EIA.

K části čtyřicáté – změna zákona č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů

Legislativně-technické změny související se změnou koncepce a terminologie ve stavebním zákoně spočívající zejména v nahrazení pojmu „zastavěné“ území pojmem „zastavitelné“ území.

K části čtyřicáté první – zrušení zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Navrhuje se zrušení celého zákona o jednotném environmentálním stanovisku, což představuje zásadní koncepční změnu v oblasti posuzování environmentálních aspektů stavebních záměrů. Dosavadní agenda jednotného environmentálního stanoviska bude z většiny integrována do řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, případně do řízení a závazného stanoviska podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud je toto posouzení vyžadováno a stavebník o tuto formu integrace požádá. V důsledku toho již existence jednotného environmentálního stanoviska ztrácí opodstatnění. Udržování paralelního institutu by bylo duplicitní a administrativně neefektivní, když všechny relevantní environmentální aspekty budou posuzovány a koordinovány v rámci výše uvedených řízení.

Tato změna eliminuje samostatné řízení o vydání jednotného environmentálního stanoviska a významně zkracuje délku povolovacích procesů. Ochrana environmentálních zájmů zůstává plně zachována, neboť všechny dosud posuzované aspekty budou nadále předmětem posouzení, avšak v rámci jediného integrovaného řízení vedeného stavebním úřadem, který bude disponovat odpovídající odbornou způsobilostí pro posuzování environmentálních otázek, případně v rámci procesu „EIA“.

Vzhledem k tomu, že předmětem tohoto zákona je výhradně úprava jednotného environmentálního stanoviska, je zákon rušen v plném rozsahu.

K části čtyřicáté druhé – změna zákona č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie)

Navrhovaná novela zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie reaguje především na zrušení zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Její podstatou je zejména přesun kompetencí z dosavadních úřadů příslušných podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku na stavební úřady a příslušné úřady podle zákona o posuzování vlivů.

Stavební úřady vydávají namísto krajských úřadů stanovisko k návrhu územního opatření dle tohoto zákona, respektive k návrhu územního plánu, není-li územní opatření vydáváno (§ 23), a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování a změnách. Do tohoto stanoviska je rovněž integrováno i dosavadní stanovisko vodoprávního úřadu s ohledem na to, že jeho agenda je rovněž integrována do působnosti stavebního úřadu. Stavební úřad tak v rámci závazného stanoviska k územnímu opatření pro zajištění souladu záměrů pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti s požadavky stanovenými v § 11 odst. 2 navrhuje komplexní podmínky a zmírňující opatření ve vztahu k ochraně volně žijících ptáků, zvláště chráněných druhů živočichů, významných krajinných prvků, jeskyní, krajinného rázu a lesních porostů podle zákona o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona a dále také podmínky pro případné

odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků plnících funkci lesa a podmínky pro předcházení zhoršení stavu útvarů povrchových a podzemních vod.

Soulad záměru pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti s podmínkami a zmírňujícími opatřeními stanovenými v územním opatření nebo územním plánu nově posuzuje přímo stavební úřad v řízení o povolení záměru. Tím se naplňují požadavky unijní směrnice RED III (2023/2413). Stavební úřad bude jediným partnerem pro investora, což v těchto prioritních zónách zkrátí povolovací procesy na minimum. Zachována zůstává možnost stanovit dodatečná opatření navržená žadatelem za účelem vyloučení, zmírnění nebo kompenzace vlivů záměru na životní prostředí.

V oblasti záměrů pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí, se stanoví v návaznosti na zrušení jednotného environmentálního stanoviska působnost příslušného úřadu EIA, který rozhoduje o tom, zda záměr pro využití obnovitelného zdroje energie v akcelerační oblasti podléhá posouzení vlivů na životní prostředí nebo zda je možné uplatnit výjimku z posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Řízení před příslušným úřadem EIA probíhá ve zkrácených lhůtách, kdy příslušný úřad musí rozhodnout do 45 dnů, resp. do 30 dnů u záměrů s instalovaným výkonem nižším než 150 kW. Pokud příslušný úřad EIA ve stanovené lhůtě nerozhodne, platí, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, což má urychlit povolovací proces. V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí, vydává závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru nejpozději do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o tom, že záměr podléhá posouzení, s možností prodloužení této lhůty o dalších 6 měsíců.

Z ustanovení o povolování výjimek z ochrany dobrého stavu vod, ochrany volně žijících ptáků a zvláště chráněných druhů živočichů se vypouští odkazy na jednotné environmentální stanovisko. Dílem se toto posuzování přesouvá do režimu společného závazného stanoviska podle ZOPK a dílem pod stavební úřady.

V Praze dne 12. prosince 2025

Předkladatelé

Andrej Babiš, podepsáno elektronicky

Karel Havlíček, podepsáno elektronicky

Tomio Okamura, podepsáno elektronicky

Petr Macinka, podepsáno elektronicky

Alena Schillerová, podepsáno elektronicky

Zuzana Schwarz Bařtipánová, podepsáno elektronicky

Radim Fiala, podepsáno elektronicky

Boris Šťastný, podepsáno elektronicky

Vojtěch Krňanský, podepsáno elektronicky

Marie Pošarová, podepsáno elektronicky